

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI



PHẠM MINH HUYỀN

**GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN -
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Hà Nội – 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI



PHẠM MINH HUYỀN

**GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN -
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Chuyên ngành : Luật dân sự

Mã số : 62380103

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến
2. TS. Trần Lê Hồng

Hà Nội - 2024

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi.

Các kết quả nêu trong Luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu trong Luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, được trích dẫn đúng theo quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Luận án này.

Tác giả Luận án

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT	NGHĨA CỦA TỪ VIẾT TẮT
BLDS	Bộ luật Dân sự
BLHS	Bộ luật Hình sự
Công ước Berne	Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật năm 1886, sửa đổi đến năm 1979
Công ước Brussels	Công ước Brussels về việc phân phối các tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh năm 1974
Công ước Geneva	Công ước Geneva về bảo hộ các nhà sản xuất bản ghi âm chống lại việc sao chép bất hợp pháp các bản ghi âm của họ năm 1971
Công ước Rome	Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng năm 1961
ĐUQT	Điều ước quốc tế
FTAs	Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Hiệp định CPTPP	Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Hiệp định EVFTA	Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU
Hiệp định TRIPS	Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ năm 1994
Hiệp ước WCT	Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả
Hiệp ước WPPT	Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm
Nghị định 17/2023/NĐ-CP	Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
Nghị định 22/2018/NĐ-CP	Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

	Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Nxb	Nhà xuất bản
QLQ	Quyền liên quan
QTG	Quyền tác giả
SHCN	Sở hữu công nghiệp
SHTT	Sở hữu trí tuệ
TP. HCM	Thành phố Hồ Chí Minh
TS	Tiến sĩ
TSTT	Tài sản trí tuệ
WIPO	Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
WTO	Tổ chức thương mại thế giới
VCPMC	Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.....	1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.....	2
2.1. Mục đích nghiên cứu	2
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu	3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.....	3
3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài.....	3
3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài.....	3
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu	4
4.1. Phương pháp luận	4
4.2. Phương pháp nghiên cứu	4
5. Những đóng góp mới của Luận án.....	4
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án.....	6
7. Kết cấu của Luận án.....	6

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

7

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án	7
1.1. Nhóm công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan và pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan	7
1.2. Nhóm công trình nghiên cứu pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan	12
1.3. Nhóm công trình nghiên cứu về định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan	15
2. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài và những vấn đề Luận án kế thừa và tiếp tục nghiên cứu	17
2.1. Đánh giá tình hình nghiên cứu và những vấn đề luận án kế thừa	17
2.2. Những vấn đề Luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu	21
3. Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu.....	23

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN VÀ PHÁP LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN.....	27
1.1. Khái quát về quyền tác giả, quyền liên quan	27
1.1.1. Quan niệm về quyền tác giả, quyền liên quan.....	27
1.1.1.1. Quan niệm về quyền tác giả	27
1.1.1.2. Quan niệm về quyền liên quan.....	30
1.1.2. Đặc trưng của quyền tác giả, quyền liên quan.....	32
1.2. Lý luận về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan	36
1.2.1. Khái niệm giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan	36
1.2.2. Đặc điểm của giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan	41
1.2.3. Cơ sở lý luận của việc giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan	45
1.3. Pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan.....	56
1.3.1. Khái niệm, nội dung và cấu trúc quy định của pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan	56
1.3.2. Sự phát triển của quy định về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên	59
1.3.2.1. Quy định của Điều ước quốc tế do WIPO điều hành về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan.....	60
1.3.2.2. Quy định của một số Điều ước quốc tế khác về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan	73
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM	78
2.1. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về điều kiện chung áp dụng giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan	78
2.1.1. Đối tượng được sử dụng	78
2.1.2. Việc sử dụng phải thuộc trường hợp luật định	87
2.1.3. Việc sử dụng phải đảm bảo quyền lợi của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan	89

2.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan95

2.2.1. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả96

2.2.1.1. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả đối với hành vi sao chép tác phẩm96

2.2.1.2. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động giảng dạy, công vụ và hoạt động của thư viện.....105

2.2.1.3. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả đối với việc trích dẫn tác phẩm116

2.2.1.4. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong các hoạt động thông tin truyền thông121

2.2.1.5. Trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả đối với việc nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác.....125

2.2.1.6. Trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả dành cho người khuyết tật.....126

2.2.2. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan.....131

2.2.2.1. Trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan đối với hành vi ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn131

2.2.2.2. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan đối với hành vi sao chép đối tượng quyền liên quan.....133

2.2.2.3. Trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan đối với hành vi trích dẫn hợp lý.....136

2.3. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về các trường hợp sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền.....137

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM..... 144

3.1. Định hướng chung về hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam 145

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan.....	150
3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về điều kiện chung áp dụng giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan.....	150
3.2.2. Hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan	159
3.2.2.1. Hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả	159
3.2.2.2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan	168
3.2.3. Hoàn thiện pháp luật về các trường hợp sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền.....	170
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan.....	172

KẾT LUẬN	180
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	181
CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐƯỢC CÔNG BỐ	198
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN	200

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 với đặc điểm “Internet kết nối vạn vật” đã và đang đặt ra yêu cầu đối với các quy định về bảo hộ QTG, QLQ nói chung và giới hạn QTG, QLQ nói riêng cần có những phản ứng kịp thời với sự xuất hiện của các khái niệm mới, những thay đổi đột phá của thế giới số hóa, các công nghệ thông minh và những phương thức truyền tải thông tin nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và công chúng trong xã hội hiện đại. Các chủ thể của QTG, QLQ khi tạo lập các TSTT sẽ được pháp luật trao một số độc quyền trong việc sử dụng, khai thác các đối tượng và có quyền ngăn cấm tất cả các chủ thể khác khai thác, sử dụng các sản phẩm của mình mà không được sự đồng ý. Việc trao cho chủ thể sáng tạo những độc quyền này nhằm bù đắp chi phí đầu tư cho hoạt động sáng tạo, khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy các chủ thể tiếp tục sáng tạo nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức của công chúng. Tuy nhiên, việc thực hiện các độc quyền đó có thể hạn chế khả năng tiếp cận của cộng đồng đối với các sản phẩm sáng tạo, không tạo điều kiện để các chủ thể khác tiếp tục sáng tạo trên nền tảng tri thức đã có cũng như có thể cản trở hoạt động cạnh tranh lành mạnh. Bởi vậy, các ĐUQT đa phương và song phương về bảo hộ QTG, QLQ cũng như pháp luật hầu hết các quốc gia đều có quy định về giới hạn QTG, QLQ.

Tại Việt Nam, xuất phát từ những đặc thù trong hoàn cảnh lịch sử, đặc điểm văn hóa của dân tộc, trình độ nhận thức của xã hội cũng như tư duy pháp lý, truyền thống lập pháp, vấn đề về giới hạn QTG, QLQ là một nội dung được hình thành muộn nhưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các nhà lập pháp, các chủ thể áp dụng pháp luật và không ngừng được hoàn thiện nhằm hiện thực hóa chính sách cân bằng giữa thúc đẩy sáng tạo sản phẩm mới với việc phân phối và sử dụng các thành quả sáng tạo của các chủ thể, bảo đảm một số quyền dân sự cơ bản của con người cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như:

- **Thứ nhất**, một số quy định còn chưa thực sự rõ ràng, cụ thể, chưa đầy đủ và thiếu thống nhất làm nảy sinh nhiều vấn đề gây tranh cãi, ý kiến trái chiều giữa các chủ thể liên quan, dẫn đến khó khăn trong thực tiễn áp dụng như việc xác định thể nào là công bố tác phẩm, chương trình phát sóng; căn cứ xác định sao chép, trích dẫn, sử dụng hợp lý; các tiêu chí đánh giá việc sử dụng không xung đột với lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, không nhằm mục đích thương mại; định nghĩa về “*thiết bị sao chép*”; quy định về chủ thể được đảm bảo quyền lợi trong giới hạn QLQ.

- **Thứ hai**, một số quy định còn trùng lặp, chồng chéo giữa văn bản luật và văn bản hướng dẫn thi hành như quy định hướng dẫn sử dụng hợp lý để minh họa nhằm mục đích giảng dạy, trích dẫn hợp lý tác phẩm.

- **Thứ ba**, một số quy định dẫn chiếu sang quy định của pháp luật trong lĩnh vực có liên quan nhưng chưa có quy định tương ứng như quy định về giới hạn đối tượng tiếp cận theo pháp luật về thư viện, lưu trữ; xác định hoạt động công vụ trong Luật Cán bộ, công chức.

- **Thứ tư**, có những quy định khá cứng nhắc, đặt ra yêu cầu về thủ tục hành chính rườm rà, chưa phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin, khoa học, kỹ thuật như việc sử dụng chỉ được coi là ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ khi thuộc danh mục luật định; việc xác định số lượng bản sao thư viện được lưu trữ để bảo quản; các yêu cầu về thủ tục đối với việc sử dụng tác phẩm thuộc ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật.

- **Thứ năm**, một số quy định còn chưa thực sự tương thích với các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên, dẫn đến việc thực thi các quy định còn hạn chế, ảnh hưởng tới khả năng thu hút đầu tư nước ngoài cũng như gặp khó khăn trong việc xây dựng một môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng.

Trong khi đó, Việt Nam đã là thành viên của nhiều ĐUQT về bảo hộ quyền SHTT, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ và thực thi QTG, QLQ trở thành nhu cầu tất yếu để đáp ứng yêu cầu của các văn bản pháp lý quốc tế đó cũng như tạo điều kiện thuận lợi để một quốc gia đang phát triển như Việt Nam có thể khai thác, sử dụng hiệu quả các sản phẩm sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, khoa học và góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vấn đề về giới hạn QTG, QLQ là một vấn đề khá nhạy cảm và luôn là sự xung đột về mặt lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và lợi ích của công chúng. Trên thực tế, các tranh chấp liên quan đến việc xác định phạm vi bảo hộ QTG, QLQ xuất hiện ngày càng phổ biến nhưng chưa có cơ chế giải quyết thỏa đáng và thuyết phục, làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan, hạn chế việc thực hiện các quyền cơ bản của con người cũng như tác động đến hiệu quả thực thi QTG, QLQ. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về vấn đề giới hạn QTG, QLQ, trong đó xây dựng cơ sở lý luận nền tảng cho việc đánh giá, xem xét các vụ việc, đi sâu phân tích các quy định pháp luật hiện hành, nghiên cứu các học thuyết, bản án, quy định của pháp luật quốc tế để từ đó đề xuất phương án giải quyết các vấn đề còn hạn chế trong pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật tại Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài **“Giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”** có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn, góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hộ QTG, QLQ cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng và thực thi các quyền này trên thực tế nhằm hướng tới mục tiêu phát triển văn hóa và xã hội.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục đích nghiên cứu

Với mong muốn được tìm hiểu toàn diện, chuyên sâu về vấn đề giới hạn QTG, QLQ, mục đích nghiên cứu cụ thể của đề tài là:

- Định hình các vấn đề lý luận nền tảng về giới hạn QTG, QLQ làm cơ sở cho việc xây dựng pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
- Đánh giá một cách khoa học, toàn diện các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về giới hạn QTG, QLQ, phân tích những vướng mắc, bất cập trong pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng quy định về giới hạn QTG, QLQ.
- Kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ, góp phần định hướng cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân áp dụng pháp luật một cách có hiệu quả trong thực tiễn.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Về nhiệm vụ nghiên cứu, Luận án đặt ra những nhiệm vụ sau:

- Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về giới hạn QTG, QLQ như nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ; xây dựng khái niệm, phân tích đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ.
- Phân tích, so sánh quy định trong các ĐUQT, pháp luật một số quốc gia cũng như kinh nghiệm xét xử trong thực tiễn của các nước về giới hạn QTG, QLQ.
- Bình luận, đánh giá tính khoa học, tính hệ thống, tính khả thi, tính tương thích trong quy định pháp luật Việt Nam và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng quy định giới hạn QTG, QLQ để giải quyết các tranh chấp.
- Xác định xu hướng và các yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các cơ sở lý luận khoa học hình thành nên các quy định về giới hạn QTG, QLQ; hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam, đặc biệt là các quy định về giới hạn QTG, QLQ; các học thuyết, quy định liên quan đến giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT cũng như pháp luật một số quốc gia khác trên thế giới; nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xét xử, thực thi quyền SHTT và các chủ thể khác tham gia vào quá trình áp dụng pháp luật tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới.

3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Về pháp luật Việt Nam: Luận án nghiên cứu các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật SHTT Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ qua các giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2004, giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2009 và từ năm 2009 đến nay; các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan trong lĩnh vực xuất bản, biểu diễn, truyền thông, thư viện, công nghệ thông tin, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người khuyết tật;
- Về pháp luật quốc tế: Luận án nghiên cứu quy định về giới hạn QTG, QLQ

trong một số ĐUQT đa phương mà Việt Nam đã tham gia do WIPO điều hành và một số ĐUQT khác như Hiệp định TRIPS, Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA;

- Luận án nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam, các học thuyết, quy định pháp luật, các bản án và kinh nghiệm áp dụng pháp luật giải quyết các tranh chấp thực tế về giới hạn QTG, QLQ tại một số quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản và một số quốc gia đang phát triển như Philippin và Thái Lan.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp luận

Luận án được nghiên cứu dựa trên phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin với phép biện chứng duy vật và lịch sử, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khuyến khích hoạt động sáng tạo, bảo đảm quyền con người; lý thuyết nền tảng của bảo hộ SHTT như nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và lợi ích của công chúng.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu đề tài nghiên cứu đặt ra, tác giả Luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học sau đây:

- Phương pháp phân tích, bình luận là một trong những phương pháp quan trọng, được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình nghiên cứu Luận án để làm rõ những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong quy định pháp luật Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ.

- Phương pháp tổng hợp được sử dụng để khái quát các quy định của ĐUQT mà Việt Nam là thành viên về giới hạn QTG, QLQ, các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong quá trình hình thành và phát triển tại Việt Nam cũng như phác họa thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

- Phương pháp so sánh được sử dụng để phân tích, đánh giá, đối chiếu các quy định của pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế, pháp luật một số nước trên thế giới liên quan đến giới hạn QTG, QLQ.

- Phương pháp phỏng vấn, xin ý kiến các chuyên gia, trao đổi với các cán bộ quản lý, luật sư, các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến nội dung của Luận án cũng được sử dụng để tìm hiểu thực tiễn áp dụng và giải thích pháp luật, đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân về lĩnh vực nghiên cứu, lựa chọn những giải pháp hiệu quả cho vấn đề nghiên cứu của Luận án.

5. Những đóng góp mới của Luận án

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện và chuyên sâu về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để từ đó hoàn thiện pháp luật quy định về vấn đề này. Vì vậy, tác giả Luận án mong muốn có thể đóng góp một số vấn đề mới cho khoa học pháp lý như sau:

- **Thứ nhất**, Luận án là công trình tiếp cận các vấn đề lý luận về bảo hộ QTG, QLQ dưới góc nhìn là hệ thống độc quyền mà pháp luật trao cho các chủ thể sáng tạo, làm cơ sở cho việc nghiên cứu về giới hạn QTG, QLQ. Cụ thể, Luận án đã xây dựng khái niệm về QTG, QLQ để thống nhất cách hiểu trong Luận án, làm rõ cơ sở lý luận của việc bảo hộ QTG, QLQ và phân tích ba đặc trưng chung của bảo hộ QTG, QLQ trong tương quan với các bộ phận khác của quyền SHTT cũng như đặc điểm thể hiện mối quan hệ giữa QTG và QLQ.

- **Thứ hai**, Luận án đã xây dựng khái niệm khoa học về giới hạn QTG, QLQ vốn chưa được định hình một cách đầy đủ và thống nhất trong khoa học pháp lý Việt Nam; là công trình đầu tiên phân tích bốn đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ về đối tượng bị giới hạn, chủ thể bị giới hạn quyền, chủ thể được hưởng lợi từ giới hạn và mục đích của việc giới hạn QTG, QLQ. Ngoài ra, Luận án còn đi sâu phân tích cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ dưới góc độ của quan điểm triết học của John Locke, Friedrich Hegel, học thuyết cân bằng lợi ích, học thuyết hết quyền SHTT (exhaustion doctrine), học thuyết xử sự hợp lý (fair dealing doctrine) và học thuyết sử dụng hợp lý (fair use doctrine) cũng như yêu cầu của việc đảm bảo các quyền cơ bản của con người. Không chỉ vậy, Luận án còn xác định khái niệm, nội dung và các cách thức quy định giới hạn QTG, QLQ cũng như ưu điểm và hạn chế của mỗi cách thức. Ngoài ra, Luận án còn phân tích sự phát triển của các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT do WIPO điều hành như Công ước Berne năm 1886, Công ước Rome năm 1961, Hiệp ước WCT năm 1996, Hiệp ước WPPT năm 1996, Hiệp ước Marrakesh năm 2013 và quy định trong một số ĐUQT khác như Hiệp định TRIPs năm 1994, Hiệp định CPTPP năm 2018 và Hiệp định EVFTA năm 2019.

- **Thứ ba**, Luận án đã phân tích một cách khoa học, toàn diện các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành về cơ sở, mục đích của việc quy định, cập nhật các hướng dẫn, giải thích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ đó phát hiện và đánh giá khách quan những bất cập, hạn chế trong các quy định và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tế áp dụng pháp luật về năm điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ, các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ theo từng nhóm lĩnh vực sử dụng cụ thể, trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật và các trường hợp sử dụng đối tượng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Từ đó, Luận án đưa ra kết luận về tính tương thích của pháp luật Việt Nam so với pháp luật quốc tế cũng như tính hợp lý của các quy định về giới hạn QTG, QLQ.

- **Thứ tư**, Luận án cũng đã nêu lên những định hướng, các quan điểm chỉ đạo trong chính sách pháp luật nói chung và các mục tiêu cần đảm bảo trong quá trình hoàn thiện quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ nói riêng.

- **Thứ năm**, trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam và nghiên cứu

kinh nghiệm lập pháp quốc tế, Luận án đã đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật SHTT Việt Nam về điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ, hoàn thiện quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ và các trường hợp sử dụng không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ góp phần giảm thiểu các tranh chấp phát sinh trong tương lai.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án

Kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần hình thành và làm sâu sắc thêm nền tảng lý luận về giới hạn QTG, QLQ cũng như pháp luật về giới hạn QTG, QLQ. Luận án làm sáng tỏ thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam, qua đó tạo cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng nhất của Luận án là giúp các chủ thể xác định được phạm vi quyền được bảo hộ, làm cơ sở cho việc xác định hành vi sử dụng hợp pháp và hành vi xâm phạm QTG, QLQ trong thực tiễn. Bên cạnh đó, Luận án cũng đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam. Các đề xuất này có giá trị tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ, có giá trị tham khảo cho các chủ thể sáng tạo, chủ thể sử dụng cũng như các cơ quan nhà nước trong việc xem xét, đánh giá các hành vi sử dụng được phép hay hành vi xâm phạm QTG, QLQ. Bên cạnh đó, Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà lãnh đạo, cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng như các đơn vị quản lý, nhà nghiên cứu, học viên, giảng viên chuyên ngành luật và các chuyên ngành liên quan đến sáng tạo, đổi mới trong việc xây dựng và thực thi pháp luật về QTG, QLQ.

7. Kết cấu của Luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phần tổng quan tình hình nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, nội dung của Luận án bao gồm ba chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan và pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan.

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam.

Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

1.1. Nhóm công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan và pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

* Về quan niệm, đặc trưng của QTG, QLQ:

- Quan niệm QTG, QLQ được nghiên cứu và xây dựng khá cụ thể trong các giáo trình, sách chuyên khảo, về cơ bản nhìn nhận dưới ba góc độ là chủ quan, khách quan và là một quan hệ pháp luật dân sự. Bên cạnh đó, một số tài liệu¹ cũng phân tích những cách tiếp cận khác nhau đối với khái niệm QTG của hệ thống châu Âu lục địa và hệ thống Anh – Mỹ. Đối với QLQ, “*Giáo trình Luật SHTT*” do TS. Lê Đình Nghi và TS. Vũ Thị Hải Yến đồng chủ biên đã chỉ ra sự khác biệt trong xác định đối tượng bảo hộ của QLQ theo quy định của pháp luật Việt Nam và các ĐUQT cũng như một số quốc gia trên thế giới về bản ghi hình và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Khái niệm QLQ cũng được giải thích khá cụ thể trong Bảng chú giải thuật ngữ của WIPO về các điều khoản của Luật QTG và QLQ năm 1980.

- Các công trình nghiên cứu trước đây đã đề cập đến một số đặc trưng cơ bản của QTG là được bảo hộ tự động; chỉ bảo hộ hình thức thể hiện, không bảo hộ ý tưởng; đối tượng của QTG là các sản phẩm của hoạt động sáng tạo, không nhằm mục đích ứng dụng công nghiệp; QTG được bảo hộ không phụ thuộc vào nội dung, chất lượng, giá trị nghệ thuật. Đáng chú ý, *Giáo trình Luật SHTT Việt Nam* của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017 còn đề cập đến đặc điểm là QTG không được bảo hộ một cách tuyệt đối. Về đặc trưng của QLQ, các công trình đều thống nhất QLQ là một quyền phái sinh từ QTG, có quan hệ mật thiết với QTG; đối tượng của QLQ được bảo hộ khi có tính nguyên gốc; QLQ chỉ được bảo hộ trong một thời hạn nhất định, kể cả các quyền nhân thân, QLQ được bảo hộ trên cơ sở không gây phương hại đến QTG và QLQ là quyền phái sinh nhưng là một loại quyền SHTT độc lập.

* Về khái niệm, đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ

- Liên quan đến khái niệm giới hạn QTG, QLQ, tồn tại hai quan điểm trong các công trình nghiên cứu trước đây: (i) Quan điểm thứ nhất đồng nhất giới hạn QTG, QLQ với các trường hợp sử dụng mà không phải xin phép, không phải trả tiền và sử

¹ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật SHTT*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, tr.36-37; Kiều Thị Thanh (2002), “Bảo hộ pháp lý QTG”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp* số 12, Văn phòng Quốc hội, tr.72.

dụng mà không phải xin phép nhưng phải trả tiền trong pháp luật SHTT²; (ii) Quan điểm thứ hai cho rằng giới hạn QTG theo nghĩa rộng là toàn bộ những quy định hạn chế QTG trong những trường hợp để bảo vệ lợi ích công cộng, bao gồm cả giới hạn về lãnh thổ, thời hạn bảo hộ, các đối tượng không được bảo hộ, chủ thể được bảo hộ và nội dung bảo hộ. Còn theo nghĩa hẹp, giới hạn QTG chỉ liên quan đến các giới hạn về nội dung QTG, theo đó QTG bị hạn chế trong những trường hợp người khác có thể sử dụng tác phẩm mà không phải xin phép chủ sở hữu QTG, thậm chí không phải trả các lợi ích vật chất với những lí do chính đáng, hay với những điều kiện thỏa đáng. Giới hạn QTG dưới góc độ này còn được sử dụng với thuật ngữ là “*các ngoại lệ*”³. Trong tài liệu nghiên cứu của WIPO: “*Exceptions and limits to copyright and neighboring rights*”, Geneva, December 1999 có chỉ ra một số thuật ngữ liên quan đến giới hạn và ngoại lệ của QTG, QLQ theo pháp luật một số quốc gia⁴. Tuy nhiên, tài liệu này chưa đi sâu nghiên cứu và chỉ ra sự khác nhau trong các thuật ngữ này.

- Liên quan đến đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ, cho đến nay về cơ bản chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập cụ thể đến vấn đề này, chỉ có đặc điểm của giới hạn quyền SHCN đối với sáng chế được đề cập trong Luận văn Thạc sĩ Luật học: “*Giới hạn quyền SHCN đối với sáng chế theo quy định của Hiệp định TRIPs và việc thực thi ở Việt Nam*” của tác giả Nguyễn Ngọc Hồng Dương năm 2017.

* Về cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ

Cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ đã được đề cập một cách khái quát trong một số công trình nghiên cứu khoa học đã công bố về QTG, QLQ. Đầu tiên phải kể đến một số quan điểm triết học là cơ sở cho việc bảo hộ quyền SHTT nói chung và giới hạn quyền nói riêng như triết học về giá trị của lao động (của John Locke), về quyền tự do sáng tạo (của Emmanuel Kant và George Hegel), về phương tiện (của Jeremy Bentham)⁵. Đặc biệt, quan điểm triết học về nguồn gốc của sở hữu,

² Khoa Luật - Đại học Huế (2012), Giáo trình “*Pháp luật SHTT*”, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, tr.79 và TS. Lê Đình Nghi - TS. Vũ Thị Hải Yến (2016), “*Giáo trình Luật SHTT*”, Nxb. Giáo dục Việt Nam, tr.41-42.

³ Kiều Thị Thanh (2013), “*Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam*”, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội, tr.111-114; Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), “*Giáo trình Luật SHTT Việt Nam*”, tldđ, tr.75 và Nguyễn Khánh Phương (2021), “*Giới hạn QTG trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo pháp luật SHTT Việt Nam*”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.12.

⁴ Thuật ngữ “*exception*” xuất hiện ở Bỉ và trong đề xuất Chi thị Cộng đồng về việc hài hòa một số khía cạnh của QTG và QLQ trong xã hội thông tin; từ “*limit*” được sử dụng ở Đức và Tây Ban Nha; thuật ngữ “*limitations*” ở Thụy Điển, Hi Lạp; “*restrictions*” ở Thụy Sĩ, “*authorized acts*” ở Vương quốc Anh.

⁵ Lê Nết (2006), Tài liệu bài giảng “*Quyền SHTT*”, Nxb. Đại học quốc gia TP. HCM, TP. HCM, tr.15 và Trường Đại học Luật TP. HCM (2013), “*Giáo trình Luật SHTT*”, Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, TP. HCM.

cơ sở của việc giới hạn quyền sở hữu, nền tảng triết học của giới hạn quyền SHTT nói chung thông qua việc phân tích quan điểm triết học của Locke và Hegel đã được đề cập khá cụ thể tại một số công trình nghiên cứu nước ngoài⁶. Bên cạnh đó, một số tài liệu đã thống nhất cho rằng học thuyết cân bằng lợi ích là cơ sở hình thành nên các quy định về giới hạn QTG, QLQ⁷. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm chỉ ra rằng pháp luật về QTG đặt ra cơ chế bảo hộ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của chủ thể QTG, sau khi nhóm lợi ích này được thỏa mãn, chủ thể QTG có trách nhiệm chia sẻ thành quả sáng tạo để nhân loại có khả năng tiếp cận tri thức mới, từ đó thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Công ước châu Âu về Quyền con người cho rằng không thể có bất cứ quyền tự do nào mà lại không thực hiện một trách nhiệm tương xứng⁸. Ngoài ra, một số học thuyết làm cơ sở cho việc giới hạn QTG, QLQ như học thuyết hết quyền, học thuyết xử sự hợp lý (fair dealing doctrine) và học thuyết sử dụng công bằng (fair use doctrine) cũng đã được nghiên cứu trong nhiều công trình. Trong đó, khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của thuyết hết quyền SHTT nói chung, mối quan hệ giữa thuyết hết quyền và thuyết bán lần đầu tiên và thuyết cho phép ngẫu ý, điều kiện, hệ quả pháp lý, cơ chế hết quyền và tác động kinh tế, xã hội của mỗi cơ chế hết quyền đã được đề cập trong một số tài liệu⁹. Học thuyết “*fair dealing*” được phân tích khá chi tiết với tính chất là lập luận của bị đơn trong các vụ kiện xâm phạm QTG¹⁰, là các trường hợp ngoại lệ của hành vi xâm phạm QTG theo quy định của pháp luật Vương quốc Anh¹¹. Bên cạnh học thuyết “*fair dealing*”, một số tài liệu cũng đã nghiên cứu khá chi tiết về bốn yếu tố cần xem xét khi đánh giá việc sử dụng tác phẩm trong học thuyết “*fair use*”, bình luận một số vụ việc liên quan đến “*fair*

⁶ Peter Drahos (2016), “*A philosophy of Intellectual Property*”, Australian National University; Saleena K.B (2011), “*Exceptions and limitations to intellectual property rights with special reference to patent and copyright law*”, Doctor of philosophy, Cochin University of Science and Technology, India, tr. 16-70.

⁷ Lê Thị Nam Giang (2009), “*Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ SHTT và lợi ích xã hội*”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 2/2009, tr.26-33; Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), “*Giáo trình Luật SHTT*”, tldđ, tr.19-21.

⁸ Nguyễn Phương Thảo (2021), “*Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của quyền sử dụng tự do tác phẩm*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “*Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam*”, Trường Đại học Luật TP. HCM, tr.73.

⁹ Nguyễn Như Quỳnh (2011), “*Hết quyền đối với nhãn hiệu và những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật nhãn hiệu của Việt Nam*”, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.31-64.

¹⁰ Lionel Bently, Brad Sherman (2004), “*Intellectual Property Law*” - Second edition, Oxford University Press, New York, tr. 242-303.

¹¹ Vivien Irish (2005), “*Intellectual Property Rights for Engineers – 2nd Edition*”, The Institution of Engineering and Technology, London, tr. 22-25.

use”¹² cũng như chỉ ra ưu điểm và hạn chế của việc áp dụng “*fair use*”¹³. Trong các tài liệu nước ngoài, học thuyết “*fair use*” được phân tích khá chi tiết từng yếu tố thông qua các vụ việc¹⁴, được đề cập dưới các khía cạnh như khái niệm và các nguyên tắc cơ bản, xác định các yếu tố của “*fair use*”, việc áp dụng và các trường hợp điển hình được coi là “*fair use*”¹⁵. Ngoài ra, học thuyết này còn được phân tích ở các khía cạnh khác nhau như về lịch sử hình thành, ảnh hưởng đến thị trường khai thác tác phẩm, các tiêu chí cần xem xét khi đánh giá¹⁶. Hơn nữa, cũng có bài viết nghiên cứu học thuyết “*fair dealing*” và học thuyết “*fair use*” trong tương quan so sánh, từ đó chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong việc áp dụng từng học thuyết¹⁷. Không chỉ vậy, một số tài liệu đã tiếp cận cơ sở của các quy định giới hạn QTG, QLQ thông qua việc phân tích các quyền tự do của con người được quy định trong các văn bản quốc tế cũng như Hiến pháp của các quốc gia¹⁸, Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948, Hiến pháp Việt Nam năm 2013¹⁹ hay trên cơ sở sự xung đột giữa QTG và quyền tự do ngôn luận²⁰. Đáng chú ý, một số công trình đã nghiên cứu chuyên sâu về giới hạn và ngoại lệ QTG trong môi trường kỹ thuật số, trong đó đề cập đến triết lý nền tảng của việc giới hạn và ngoại lệ QTG là sự nhắc nhở rằng QTG mà xã hội trao cho tác giả là nhằm thu được “*lợi ích*” văn hóa và khoa học từ đó. Cơ sở của các quy định về giới hạn và ngoại lệ QTG là đảm bảo các quyền tự do cơ bản của con người, vì lợi ích của công chúng và để giải quyết các tình huống mà chủ sở hữu quyền không

¹² Nguyễn Ngọc Xuân Thảo (2013), “*Luật SHTT: Án lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng*”, Nxb. Đại học quốc gia TP. HCM, TP. HCM, tr.339-357; 374-412.

¹³ Trần Kiên chủ biên (2020), Sách chuyên khảo “*Sự xung đột giữa quyền con người và quyền SHTT - Tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý*”, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.200-204.

¹⁴ Alan Latman, Robert Gorman, Jane C. Ginsburg (1989), “*Copyright for the nineties*”, Charlottesville, Va.: Michie Co, USA.

¹⁵ Horace G. Ball, A.B., LL.B (1944), “*The Law of Copyright and Literary Property*”, New York City, tr. 259-265.

¹⁶ Aaron B Wicker, *Much Ado about Transformativeness: the Seventh Circuit and Market Centered Fair Use* (2016) 11 Washington Journal of Law Technology & Arts 355; Daniel E. Wanat, *Fair Use and the 1992 Amendment to Section 107 of the 1976 Copyright Act: Its History and an Analysis of Its Effect*, 1 Jeffrey S. Moorad Sports L.J. 47 (1994), 65; Jeanne C Fromer, *Market Effects Bearing on Fair Use* (2015), Public Law research, Washington Law Review 615, NYU School of Laws; Pierre N. Leval, *Toward a Fair Use Standard*, Harvard Law Review, Vol. 103, No. 5 (Mar., 1990).

¹⁷ Martin Brennecke (2007), “*Is fair use an option for UK copyright legislation*”, Báo cáo nghiên cứu Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht (University of Halle Legal Studies Research Paper Series in Transnational Economic Law).

¹⁸ Nguyễn Văn Nam (2017), “*QTG - Đường hội nhập không trái hoa hồng*”, Nxb. Trẻ, TP. HCM, tr.54.

¹⁹ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.17-18; Nguyễn Thái Cường, Đặng Phước Thông (2021), “*Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép và trích dẫn tác phẩm trong pháp luật SHTT Việt Nam*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”, Trường Đại học Luật TP. HCM, tr.2-3;

²⁰ Trần Kiên chủ biên (2020), tldđ, tr.188-193.

thể thực hiện độc quyền của họ đối với tác phẩm như các vấn đề nảy sinh trong môi trường kỹ thuật số²¹. Ngoài ra, Luận án tiến sĩ: *“Promoting innovation and development by rethinking the role of copyright limitations and exceptions in Vietnam”* của tác giả Đinh Thị Thanh Nhân đã phân tích vai trò của các quy định về giới hạn và ngoại lệ của QTG trong việc thúc đẩy đổi mới và phát triển.

** Về sự phát triển của các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT*

Các công trình khoa học trước đây đã nêu lên khá đầy đủ các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT theo trật tự thời gian. Trong đó, một số công trình đã giới thiệu một số quy định về thời hạn bảo hộ, các giới hạn và ngoại lệ QTG trong Công ước Berne, Hiệp định TRIPs, Hiệp ước WCT; các ngoại lệ của QLQ, thời hạn bảo hộ trong Công ước Rome, Công ước Geneva, Công ước Brussels và Hiệp ước WPPT²²; giới hạn QTG trong giảng dạy, nghiên cứu theo Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA²³. Về tài liệu nước ngoài, các quy định về giới hạn, ngoại lệ của QTG, QLQ được nghiên cứu trong khá nhiều công trình. Trong đó, có công trình đã nghiên cứu chuyên sâu về nội dung của phép thử ba bước trong các ĐUQT, cách giải thích và áp dụng các quy định này cũng như cơ sở của những quy định về ngoại lệ dành cho thư viện²⁴; nghiên cứu về cấu trúc của các quy định về giới hạn trong các ĐUQT về QTG, ảnh hưởng của các FTAs đến quy định về giới hạn QTG, những cân nhắc về chính sách liên quan đến giới hạn QTG đối với các quốc gia đang phát triển²⁵. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của WIPO, nhiều bài viết nghiên cứu tương đối chuyên sâu về các khía cạnh của giới hạn QTG, QLQ đã được công bố như nghiên cứu quy định trong ĐUQT cũng như pháp luật các quốc gia về ngoại lệ của QTG phục vụ cho các hoạt động giáo dục tại Châu Á và Úc²⁶; nghiên cứu giới hạn QTG dành cho đối tượng

²¹ Anne Lepage (2003), *“Overview of exceptions and limitations to copyright in the digital environment”*, xem tại: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139696>, truy cập ngày 15/05/2023, tr. 4; Margieta Roukana (2017), *“Copyright exceptions and limitations for research and education”*, Master of Arts, International Hellenic University, tr. 8; Antonia Kakoura (2016), *“Copyright limitations in distance learning education”*, Master of Arts, International Hellenic University, tr. 8.

²² Nguyễn Thái Mai; Vũ Thị Phương Lan (2013), *“Giáo trình pháp luật quốc tế về SHTT”*, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

²³ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.24.

²⁴ Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar (2002), *“The three-step test, deemed quantities, libraries and closed exceptions”*, Centre for Copyright Studies Ltd., Australia.

²⁵ Ruth L. Okediji (2006), *“The international Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries”*, UNCTAD – ICTSD project, xem tại: https://unctad.org/system/files/official-document/iteipc200610_en.pdf, truy cập ngày 10/03/2023.

²⁶ WIPO (2009), *“WIPO Study on the Copyright Exceptions for the Benefit of Educational Activities for Asia and Australia”*, Nineteenth Session, Geneva, xem tại: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130249, truy cập ngày 10/03/2023.

khiểm thị²⁷, trong môi trường kỹ thuật số và đề xuất các biện pháp công nghệ²⁸; phân tích giới hạn bên trong đối với tác phẩm và các giới hạn bên ngoài cũng như xu hướng của các quy định về giới hạn QTG, QLQ²⁹.

1.2. Nhóm công trình nghiên cứu pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

**** Về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam***

Một số tài liệu đã đề cập ở mức độ khái quát điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ theo pháp luật Việt Nam, liệt kê các điều kiện chung để áp dụng giới hạn QTG, QLQ³⁰, đánh giá về điều kiện áp dụng ngoại lệ của QTG chỉ trong những trường hợp cụ thể luật định³¹. Về thực tiễn áp dụng điều kiện chung của giới hạn QTG, Sách chuyên khảo ***“Sự xung đột giữa quyền con người và quyền SHTT”*** đã phân tích cách hiểu và thiếu sót của Tòa án khi bỏ qua việc đánh giá điều kiện sử dụng tác phẩm có ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm của chủ sở hữu hay không, đặt ra các vấn đề cần xem xét đầy đủ liên quan đến điều kiện này.

**** Về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ tại Việt Nam***

- Về quy định ngoại lệ không xâm phạm QTG đối với hành vi sao chép, có nhiều quan điểm về việc giải thích ***“tự sao chép”***, về số lượng bản sao được sao chép và về mục đích của việc sao chép³², về đối tượng áp dụng ngoại lệ³³. Về thực tiễn áp dụng, có tài liệu đã chỉ ra thực trạng photocopy các tác phẩm của học viên tại các trường đại học và lý giải nguyên nhân của tình trạng này³⁴. Bên cạnh đó, một số công

²⁷ WIPO (2006), *“Study on Copyright Limitations and Exceptions for the Visually Impaired”*, Fifteenth Session, Geneva, xem tại: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=75696, truy cập ngày 10/03/2023.

²⁸ WIPO (2003), *“WIPO study on limitations and exceptions of copyright and related rights in the digital environment”*, Ninth Session, Geneva, xem tại: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=16805, truy cập ngày 10/03/2023.

²⁹ WIPO (1999), *“Exceptions and limits to copyright and neighboring rights”*, Geneva, xem tại: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wct_wppt_imp/wct_wppt_imp_1.doc, truy cập ngày 10/03/2023.

³⁰ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật SHTT*, tldđ, tr.75-76;

³¹ Nguyễn Phương Thảo (2021), tldđ, tr. 76-77; Đinh Thị Thanh Nhan (2016), *“Promoting innovation and development by rethinking the role of copyright limitations and exceptions in Vietnam”*, Doctor of philosophy, Queensland University of Technology, tr. 159.

³² Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *“Giáo trình Luật SHTT”*, tldđ, tr.76-79.

³³ Phạm Minh Huyền (2021), *“Ngoại lệ của quyền sao chép tác phẩm và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam”*, tldđ.

³⁴ Nguyễn Thị Hoài Trâm, Lê Khả Luận (2021), *“Thực trạng áp dụng các quy định về sao chép, trích dẫn tại các cơ sở giáo dục đại học”*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép,

trình đã nêu lên thực tiễn xâm phạm quyền sao chép tác phẩm trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo tại cơ sở giáo dục với số liệu minh chứng về việc sao chép giáo trình của sinh viên, sao chép một phần tác phẩm khi làm bài tập, khóa luận, luận văn, luận án của người học, việc sao chép tài liệu của giảng viên trong quá trình giảng dạy³⁵, việc sao chép của sinh viên đối với bài giảng³⁶.

- Liên quan đến ngoại lệ không xâm phạm QTG trong hoạt động thư viện, có quan điểm cho rằng thư viện chỉ được sao chép để lưu trữ với mục đích nghiên cứu còn gây tranh cãi. Có ý kiến cho rằng quyền này chỉ được phép khi bản gốc không thể lưu trữ được, nhưng đa số ý kiến cho rằng thư viện chỉ được quyền lưu trữ nhằm mục đích công cộng, phi lợi nhuận, nhằm bảo tồn di sản văn hóa. Quy định của pháp luật SHTT trước năm 2022 gây khó khăn cho hoạt động của thư viện vì các đầu sách được lưu trữ trong thư viện là rất lớn và đa số độc giả chỉ có nhu cầu sử dụng một phần tác phẩm, yêu cầu photo nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy³⁷. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng việc thư viện không được sao chép và phân phối bản sao tác phẩm tới công chúng là đi ngược với xu thế chuyển đổi số trong ngành thư viện³⁸. Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng quyền sử dụng tự do tác phẩm trong hoạt động của thư viện chỉ nên dừng lại ở chức năng lưu trữ và cho phép sao chép hạn chế, thay vì là một địa chỉ cung cấp tác phẩm rộng rãi và không chi trả các lợi ích vật chất cho chủ sở hữu QTG³⁹. Dưới góc độ thực tiễn, có bài viết đã phân tích quy định và đánh giá về thực tiễn hoạt động sao chép tác phẩm tại thư viện dưới góc độ thư viện cung cấp dịch vụ sao chụp tài liệu theo nhu cầu của bạn đọc và thư viện sao chép để phát triển tài nguyên thông tin⁴⁰.

- Về quy định trích dẫn hợp lý tác phẩm, đã có khá nhiều tài liệu nghiên cứu

trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”, Trường Đại học Luật TP. HCM, tr.159-160.

³⁵ Phạm Minh Huyền (2021), *“Xâm phạm QTG trong hoạt động học tập, nghiên cứu của người học tại các cơ sở giáo dục đại học từ thực tiễn Trường Đại học Luật Hà Nội và một số giải pháp”*, Tạp chí Luật học, số 4, tháng 4/2021, tr.91-93.

³⁶ Vũ Thị Hồng Yến (2021), *“Hành vi sao chép, trích dẫn tác phẩm tại các cơ sở giáo dục đại học: thực trạng quy định của pháp luật và giải pháp”*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”, tldđ, tr.20-21.

³⁷ Lê Thị Nam Giang (2015), *“Bảo hộ QTG trong hoạt động của thư viện”*, tldđ; Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.36.

³⁸ Nguyễn Thái Cường, Đặng Phước Thông (2021), tldđ, tr.9.

³⁹ Nguyễn Phương Thảo (2021), *“Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của quyền sử dụng tự do tác phẩm”*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”, tldđ, tr.79.

⁴⁰ Phạm Thị Mai (2021), *“Thực tiễn sao chép tác phẩm tại một số thư viện đại học”*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”, tldđ, tr.135-138.

về khái niệm, điều kiện, các yếu tố để xác định thế nào là trích dẫn hợp lý tác phẩm. Trong đó, hầu hết các công trình đều thống nhất là việc trích dẫn không làm sai ý tác giả, không gây phương hại QTG có tác phẩm được trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng để trích dẫn⁴¹. Tuy nhiên, vẫn còn một số quan điểm khác nhau liên quan đến mức độ, cách thức trích dẫn, về các loại hình tác phẩm được áp dụng quy định cho phép trích dẫn hợp lý. Về thực tiễn áp dụng quy định về “trích dẫn hợp lý” tác phẩm, hầu hết các công trình đều đề cập đến vụ tranh chấp giữa hai nhà nghiên cứu Truyện Kiều vào thập kỷ đầu thế kỷ XXI để từ đó đưa ra những nhận xét, quan điểm về phán quyết của Tòa án liên quan đến vụ việc. Có tác giả ủng hộ phán quyết của Tòa sơ thẩm khi cho rằng việc ông Tôn đưa nguyên văn bốn bài viết của ông Tuân vào sách của mình là hành vi sử dụng tác phẩm của người khác để làm tác phẩm phái sinh⁴². Cũng có quan điểm cho rằng Tòa án Việt Nam hiểu và áp dụng chưa đúng quy định về sử dụng hợp lý tác phẩm⁴³.

- Về ngoại lệ không xâm phạm QTG trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, cho đến nay, hầu hết các tài liệu đều đề cập đến quy định giới hạn QTG trong lĩnh vực thông tin, truyền thông dưới dạng liệt kê quy định và nêu ví dụ minh họa⁴⁴.

* Về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về các trường hợp chuyển giao QTG, QLQ theo quy định của pháp luật tại Việt Nam

Hiện nay, đã có một số tài liệu đề cập đến quy định về trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Cụ thể là đã phân tích, lý giải cơ sở của quy định pháp luật⁴⁵, đối chiếu quy định về vấn đề này trong Luật SHTT năm 2005 với Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2009 và đánh giá việc sửa đổi⁴⁶. Đối với QLQ, cho đến nay số lượng các công trình nghiên cứu về các trường hợp sử dụng QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao còn khá khiêm tốn, các nội dung được đề cập chủ yếu dừng lại ở việc liệt kê, diễn giải quy định của pháp luật. Hầu hết các công trình chỉ đề cập đến quá trình sửa đổi⁴⁷

⁴¹ Trần Quang Trung (2020), “Trích dẫn hợp lý tác phẩm – Thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở bậc đại học”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 14 (414), tháng 7/2020, xem tại: <http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210627>, truy cập ngày 15/01/2023; Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.40-42.

⁴² Vũ Thị Hải Yến (2010), tldđ, tr.41.

⁴³ Trần Kiên (chủ biên), tldđ, tr.213.

⁴⁴ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật SHTT*, tldđ, tr. 80-81.

⁴⁵ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật SHTT*, tldđ, tr. 81-83.

⁴⁶ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.47-51.

⁴⁷ Lê Đình Nghi, Vũ Thị Hải Yến (2016), tldđ, tr.67-68.

và những mâu thuẫn, bất cập trong quy định về sử dụng QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao quy định tại Điều 33 Luật SHTT về các chủ thể quyền mà người sử dụng sẽ phải là trả tiền⁴⁸ và cách thức trả tiền bản quyền.

1.3. Nhóm công trình nghiên cứu về định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

*** Về định hướng bảo hộ QTG, QLQ:**

Nhìn chung, cho đến nay chỉ có rất ít công trình nghiên cứu đề cập đến định hướng bảo hộ QTG và chưa có công trình nào đề cập đến định hướng bảo hộ QTG, QLQ một cách chi tiết, toàn diện. Trong số đó, có tài liệu đã chỉ ra những cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong việc thực thi pháp luật về QTG khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do như khả năng công chúng được tiếp cận và sử dụng tác phẩm một cách miễn phí sẽ giảm đi khi mức độ bảo hộ quyền được nâng cao, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu sẽ phải trả giá cao hơn để mua tài liệu hoặc thông tin của người khác để làm “nguồn” cho mình vận hành, nghiên cứu, giảng dạy⁴⁹. Bên cạnh đó, cuốn sách “*Sự xung đột giữa quyền con người và quyền SHTT - Tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý*” đã dự báo khả năng xung đột giữa QTG và quyền tự do biểu đạt sẽ ngày càng lớn, trước tiên là trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật và đặc biệt trong môi trường Internet. Trong khi đó, Việt Nam chưa dự liệu và không có quy định ngoại lệ của QTG đối với nội dung do người dùng Internet tạo ra trên cơ sở tái sử dụng tác phẩm có bản quyền. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra định hướng việc quy định các tiêu chí đánh giá hành vi sử dụng hợp lý tác phẩm cần được xây dựng với sự cân nhắc đầy đủ về quyền tự do ngôn luận.

*** Về đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về giới hạn QTG, QLQ**

Hầu hết các tài liệu tập trung vào kiến nghị hoàn thiện quy định về giới hạn quyền sao chép tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quyền sao chép, sử dụng tác phẩm của thư viện, xác định trích dẫn hợp lý tác phẩm, đề xuất bổ sung một số trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm và kiến nghị hoàn thiện quy định về giới hạn QLQ tại Điều 33 Luật SHTT. Liên quan đến giới hạn quyền sao chép tác

⁴⁸ Vũ Thị Hải Yến (2010), tldđ, tr.44-45.

⁴⁹ Quách Minh Trí, Trần Thị Bích Ngọc (2016), “*Sự phát triển của pháp luật QTG Việt Nam dưới tác động của các Hiệp định thương mại tự do*”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập”, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr. 111-114.

phẩm trong hoạt động của thư viện, có kiến nghị cho rằng cần làm rõ quyền của thư viện điện tử trong việc sao chép tác phẩm nhằm mục đích lưu trữ, quyền truyền đạt tác phẩm, phân phối tác phẩm, đặc biệt đối với hoạt động của thư viện điện tử⁵⁰. Ngoài ra, cũng có tác giả kiến nghị bổ sung thêm mục đích của việc cho phép sao chép trong thư viện nhằm lưu trữ, bảo tồn tư liệu. Về tỉ lệ được sao chép, tác giả cho rằng cần phải có quy định cụ thể về dung lượng tác phẩm người đọc được sao chép trong thư viện trên cơ sở tham khảo quy định của một số nước và xem xét tình hình thực tiễn trong nước để quy định một dung lượng tương đối của tác phẩm được sao chép như tại Singapore, Úc là <10% tác phẩm; tại Anh là 20% tác phẩm⁵¹.

Liên quan đến quy định về trích dẫn hợp lý tác phẩm, tác giả Trần Quang Trung đề xuất bổ sung định nghĩa “trích dẫn⁵². Trong khi đó, tác giả Nguyễn Thị Hoài Trâm và Lê Khả Luận đề xuất bổ sung giải thích thuật ngữ này tại Điều 4 Luật SHTT⁵³. Hơn nữa, pháp luật nên quy định phạm vi trích dẫn là một phần của tác phẩm và được ấn định bằng một tỷ lệ nhất định, hoặc có thể được đánh giá qua từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, cần phải đánh giá xem hành vi sử dụng có tác động tài chính nào đối với chủ sở hữu bản quyền hay không để xem xét hành vi có hợp lý hay không.

Bên cạnh một số các kiến nghị nêu trên, một số công trình nghiên cứu đã phân tích quy định, thực tiễn áp dụng và bình luận các trường hợp fair-use của Hoa Kỳ như sách chuyên khảo “*Sự xung đột giữa quyền con người và quyền SHTT - Tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý*” đã chỉ ra hạn chế của cách quy định và áp dụng phép thử về tính không chắc chắn về kết quả đánh giá, không rõ ràng, không nhất quán nhưng ưu điểm của nó là rất linh hoạt, không cứng nhắc với mục tiêu vừa bảo vệ QTG một cách hữu hiệu, vừa đảm bảo quyền tự do sáng tạo của công chúng. Ngoài ra, để đảm bảo sự hài hòa giữa QTG và quyền tự do ngôn luận trong kỷ nguyên số, cuốn sách cũng nêu lên quy định giới hạn QTG dành riêng cho nội dung do người dùng Internet khởi tạo không mang tính thương mại theo quy định của pháp luật Canada có giá trị tham khảo cho Việt Nam. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đề xuất quy định về ngoại lệ “*chế lại tác phẩm gốc*” (parody) trên cơ sở nghiên cứu pháp luật của Mỹ, Canada và nhiều nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức.

⁵⁰ Lê Thị Nam Giang (2015), “*Bảo hộ QTG trong hoạt động của thư viện*”, tldđ.

⁵¹ Nguyễn Thị Hoài Trâm, Lê Khả Luận (2021), tldđ, tr.164.

⁵² Trần Quang Trung (2020), tldđ.

⁵³ Nguyễn Thị Hoài Trâm, Lê Khả Luận (2021), tldđ, tr.164.

Về quy định giới hạn QLQ tại Điều 33 Luật SHTT, tác giả Vũ Thị Hải Yến trong bài viết “*Bàn về quy định của Luật SHTT Việt Nam liên quan đến giới hạn QTG, QLQ*” đăng trên Tạp chí Luật học số 7/2010 đề xuất nên quy định rõ tiền thù lao sẽ được trả cho chủ sở hữu bản ghi âm, ghi hình được sử dụng. Việc xây dựng biểu giá tiền nhuận bút, thù lao nên giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mức phí sẽ được xác định căn cứ vào thể loại, hình thức, chất lượng, số lượng, tần suất sử dụng tác phẩm, đối tượng QLQ. Về tài liệu nước ngoài, Luận án tiến sĩ: “*Promoting innovation and development by rethinking the role of copyright limitations and exceptions in Vietnam*” của tác giả Đinh Thị Thanh Nhân đã chỉ ra rằng Việt Nam cần thiết lập hệ thống quy định về giới hạn và ngoại lệ của QTG phù hợp bằng cách lựa chọn cách tiếp cận của “fair use” để đảm bảo sự linh hoạt.

** Về đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ*

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn, vướng mắc trên thực tế, một số công trình nghiên cứu đã đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ. Cụ thể là một số quan điểm cho rằng cần tăng cường giáo dục pháp luật về bảo vệ QTG cho sinh viên, giảng viên và cần xác định các mức độ bảo đảm ngăn ngừa hành vi trích dẫn trái pháp luật cũng như sự tuân thủ pháp luật QTG trong môi trường giáo dục đại học dựa trên cam kết tính trung thực, thành thật của sinh viên, giảng viên; người chủ biên; sử dụng các công cụ phần mềm kiểm tra; người phản biện, thẩm định, đánh giá; dư luận xã hội và các biện pháp xử lý vi phạm QTG⁵⁴. Có quan điểm cho rằng cần xây dựng và phát triển các biện pháp, chính sách bảo vệ QTG trong cơ sở giáo dục; tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia trong lĩnh vực SHTT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; tác giả, chủ sở hữu QTG cần tự bảo vệ quyền của mình⁵⁵. Bên cạnh đó, một số công trình đề xuất áp dụng học thuyết về sử dụng hợp lý trong pháp luật Hoa Kỳ để các cơ quan có thẩm quyền xem xét khi đánh giá việc sử dụng có được coi là hợp lý hay không thông qua việc phân tích, bình luận các bản án đã xét xử của Hoa Kỳ.

2. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài và những vấn đề Luận án kế thừa và tiếp tục nghiên cứu

2.1. Đánh giá tình hình nghiên cứu và những vấn đề luận án kế thừa

- Nhóm các vấn đề lý luận về giới hạn QTG, QLQ

⁵⁴ Trần Quang Trung (2020), tldd.

⁵⁵ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldd, tr.82-87.

+ Về quan niệm QTG, QLQ, Luận án kế thừa các khái niệm đã được xây dựng khá cụ thể, chi tiết dưới phương diện khách quan, phương diện chủ quan và dưới góc độ là một quan hệ pháp luật dân sự; kế thừa những cách tiếp cận khác nhau đối với khái niệm QTG, QLQ của hệ thống châu Âu lục địa và hệ thống Anh – Mỹ cũng như nguồn gốc của thuật ngữ QTG, QLQ trên thế giới. Về đặc trưng của QTG, QLQ, Luận án kế thừa các đặc điểm đã được đề cập trong các công trình nghiên cứu trước đây là QTG, QLQ được xác lập tự động; QTG chỉ bảo hộ hình thức thể hiện, không bảo hộ ý tưởng của tác phẩm; QTG, QLQ được bảo hộ khi có tính nguyên gốc. Đối với QLQ, Luận án còn kế thừa đặc trưng là quyền phái sinh, được hình thành dựa trên việc sử dụng tác phẩm gốc, tuy nhiên việc sử dụng tác phẩm của chủ thể QLQ cũng rất đặc biệt về mục đích, tính chất, kết quả của việc sử dụng.

+ Về khái niệm giới hạn QTG, QLQ, Luận án kế thừa một số thuật ngữ liên quan đến giới hạn và ngoại lệ của QTG, QLQ theo pháp luật một số quốc gia; quan điểm cho rằng giới hạn QTG theo nghĩa hẹp chỉ liên quan đến các giới hạn về nội dung QTG, theo đó QTG bị hạn chế trong những trường hợp người khác có thể sử dụng tác phẩm mà không phải xin phép chủ sở hữu QTG, thậm chí không phải trả các lợi ích vật chất với những lý do chính đáng, hay với những điều kiện thỏa đáng. Về đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ, Luận án kế thừa kết quả nghiên cứu đặc điểm giới hạn quyền SHCN đối với sáng chế về các quyền bị giới hạn là các quyền tài sản của chủ sở hữu; chủ thể bị giới hạn quyền; chủ thể được hưởng lợi ích từ giới hạn là tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện nhất định do pháp luật thừa nhận.

+ Về cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ, Luận án kế thừa các kết quả nghiên cứu về một số quan điểm triết học về nguồn gốc của quyền sở hữu, cơ sở của việc giới hạn quyền sở hữu, nền tảng triết học của giới hạn quyền SHTT thông qua việc phân tích, diễn giải quan điểm của John Locke và Hegel. Bên cạnh đó, Luận án cũng ghi nhận những đóng góp của các nhà nghiên cứu trước đây về lịch sử phát triển, bản chất của nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ SHTT và lợi ích xã hội cũng như những nội dung của nguyên tắc cân bằng lợi ích thể hiện trong quy định giới hạn của chủ sở hữu quyền SHTT. Hơn nữa, tác giả Luận án cũng nhất trí với cách tiếp cận cơ sở của các quy định giới hạn QTG, QLQ thông qua việc phân tích các quyền tự do của con người được quy định trong các văn bản quốc tế cũng như Hiến pháp của các quốc gia được đề cập trong các tài liệu đã công bố.

Về một số học thuyết về QTG, QLQ, Luận án kế thừa nghiên cứu về học thuyết

hết quyền, học thuyết “*fair dealing*” và học thuyết “*fair use*” về khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của thuyết hết quyền SHTT nói chung, điều kiện, hệ quả pháp lý, cơ chế hết quyền và tác động kinh tế, xã hội của mỗi cơ chế hết quyền. Bên cạnh đó, Luận án cũng kế thừa những phân tích, đánh giá về học thuyết “*fair dealing*” với tính chất là lập luận của bị đơn trong các vụ kiện xâm phạm QTG hay được coi là trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG. Đặc biệt, Luận án cũng kế thừa các nội dung nghiên cứu về lịch sử hình thành, các tiêu chí đánh giá, việc giải thích, áp dụng trong thực tiễn, những ưu điểm và hạn chế của học thuyết “*fair use*”.

+ Về sự phát triển của các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT, Luận án kế thừa nội dung các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT quan trọng như Công ước Berne, Công ước Rome, Hiệp định TRIPs, Hiệp ước WCT, Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA..., xác định các quy định trong ĐUQT chỉ mang tính nguyên tắc mà không chỉ rõ một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt mà cho phép các quốc gia thành viên nội luật hóa các trường hợp đặc biệt này.

- *Nhóm các vấn đề về thực trạng pháp luật Việt Nam*, Luận án kế thừa những quan điểm, ý kiến bình luận chỉ ra những điểm chưa rõ ràng, vướng mắc, hạn chế trong quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG quy định tại Điều 25 Luật SHTT như các quan điểm khác nhau về hành vi “tự sao chép”, khó khăn trong việc kiểm soát sao chép một bản tác phẩm, mở rộng mục đích sao chép tác phẩm của thư viện, những vướng mắc trong thực tiễn sử dụng tác phẩm tại các cơ sở đào tạo, thư viện cũng như nguyên nhân của thực trạng xâm phạm QTG tại các đơn vị này. Bên cạnh đó, Luận án cũng ghi nhận những nghiên cứu về khái niệm, điều kiện, các yếu tố xác định “*trích dẫn hợp lý tác phẩm*”, những quan điểm khác nhau về cách thức, hình thức trích dẫn tác phẩm, mức độ, tỷ lệ trích dẫn, về đối tượng cho phép trích dẫn hợp lý cũng như những nhận xét, bình luận về vụ tranh chấp giữa hai nhà nghiên cứu Truyện Kiều vào thập kỷ đầu thế kỷ XXI. Hơn nữa, Luận án cũng kế thừa những phân tích khái quát về quy định giới hạn QTG trong lĩnh vực thông tin, truyền thông⁵⁶, trong một số trường hợp khác như chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị⁵⁷ và trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền trong sự đối chiếu quy định tại Điều 26 trong Luật SHTT năm 2005 với Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2009, 2019 và 2022

⁵⁶ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật SHTT*, t1dd, tr.80-81.

⁵⁷ Nguyễn Khánh Phương (2021), t1dd, tr.44-47.

để đánh giá việc sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu đối với hoạt động của các phương tiện phát sóng công cộng phục vụ cộng đồng, phù hợp với Điều 11bis Công ước Berne⁵⁸. Hơn nữa, Luận án cũng ghi nhận những đánh giá về quá trình sửa đổi, hoàn thiện và những mâu thuẫn, bất cập trong quy định về sử dụng QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền quy định tại Điều 33 Luật SHTT về các chủ thể quyền mà người sử dụng sẽ phải là trả tiền, việc trả tiền được tiến hành cho tất cả các chủ thể được liệt kê ở Điều 33 hay chỉ một hoặc một số chủ thể.

- Nhóm các vấn đề về định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ

+ Luận án kế thừa những nội dung về cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong việc thực thi QTG khi tham gia các Hiệp định FTAs, những yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn hướng đi cho Việt Nam cũng như khuyến nghị Nhà nước nên tạo ra cơ chế và các quỹ hỗ trợ phí li-xăng QTG cho các doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu và cơ sở đào tạo vừa và nhỏ để giúp họ tiếp cận với các nguồn học liệu và tài liệu cần thiết trên thế giới⁵⁹. Bên cạnh đó, Luận án cũng nhất trí với dự báo khả năng xung đột giữa QTG và quyền tự do biểu đạt sẽ ngày càng lớn, trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật và đặc biệt là trong môi trường Internet, kế thừa quan điểm định hướng việc quy định các tiêu chí đánh giá hành vi sử dụng hợp lý tác phẩm cần được xây dựng với sự cân nhắc đầy đủ về quyền tự do ngôn luận, dưới lăng kính của quyền tự do ngôn luận.

+ Về đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về giới hạn QTG, QLQ, Luận án kế thừa một số kiến nghị hoàn thiện quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG quyền sao chép tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quyền sao chép, sử dụng tác phẩm của thư viện, xác định trích dẫn hợp lý tác phẩm, đề xuất bổ sung một số trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm và kiến nghị hoàn thiện quy định về giới hạn QLQ. Thêm vào đó, cần có những giới hạn đặc biệt áp dụng đối với chương trình máy tính như pháp luật phải cho phép người sử dụng chương trình máy tính được quyền lưu giữ bản sao chương trình máy tính để phòng sự cố kỹ thuật của máy tính⁶⁰, hoàn thiện quy định về bản sao tạm thời⁶¹. Bên cạnh đó, Luận án kế thừa để tiếp tục nghiên cứu quy định giới hạn QTG dành riêng cho nội dung do người dùng Internet khởi tạo không mang tính thương mại, ngoại lệ về chuyển dịch thời gian

⁵⁸ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.47-51.

⁵⁹ Quách Minh Trí, Trần Thị Bích Ngọc (2016), tldđ, tr.114.

⁶⁰ Trần Văn Hải (2016), tldđ, tr.123.

⁶¹ Đỗ Khắc Chiến (2016), tldđ, tr.132.

nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, một số đề xuất liên quan đến giới hạn QLQ về chủ thể áp dụng, việc xây dựng biểu phí, các yếu tố khi xác định mức phí.

+ Về đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ, Luận án kế thừa một số đề xuất như cần tăng cường giáo dục pháp luật về bảo vệ QTG cho sinh viên, giảng viên; sử dụng các công cụ phần mềm kiểm tra; người phản biện, thẩm định, đánh giá; dư luận xã hội và các biện pháp xử lý vi phạm QTG⁶²; cần xây dựng và phát triển các biện pháp, chính sách bảo vệ QTG trong cơ sở giáo dục; tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia trong lĩnh vực SHTT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; tác giả, chủ sở hữu QTG cần tự bảo vệ quyền của mình⁶³. Bên cạnh đó, Luận án cũng ghi nhận các kết quả nghiên cứu học thuyết “*fair use*” để làm cơ sở để tham khảo cho Việt Nam.

2.2. Những vấn đề Luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu

- Các vấn đề lý luận về giới hạn QTG, QLQ:

+ Về quan niệm QTG, QLQ, Luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu sự hình thành của khái niệm QTG, QLQ trong lịch sử phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam, lý giải cơ sở của việc trao các độc quyền thuộc QTG, QLQ cho các chủ thể, chỉ ra tính đặc thù trong hoạt động sáng tạo của chủ thể QLQ so với tính nguyên gốc của QTG nhằm làm sáng tỏ sự khác biệt giữa hai quyền. Bên cạnh đó, Luận án cũng có những so sánh, bình luận về phạm vi bảo hộ QLQ theo pháp luật Việt Nam và quy định trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên. Đặc biệt, Luận án cũng xác định một cách chi tiết, cụ thể bản chất và nội hàm của các thuật ngữ cấu thành để xây dựng quan niệm về QTG, QLQ một cách thống nhất, toàn diện.

+ Về đặc trưng của QTG, QLQ, Luận án tiếp tục nghiên cứu hình thức thể hiện được bảo hộ trong QTG, QLQ, lý giải nguyên nhân của việc QTG, QLQ chỉ bảo hộ hình thức thể hiện của ý tưởng cũng như hệ quả của đặc trưng này. Bên cạnh đó, Luận án cũng chỉ ra đặc trưng trong cơ chế xác lập QTG, QLQ so với quyền SHCN, lý giải cơ sở cũng như làm rõ bản chất, ý nghĩa của việc đăng ký QTG, QLQ theo pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Luận án tiếp tục nghiên cứu các học thuyết liên quan đến tính nguyên gốc của QTG, QLQ, lý giải cơ sở của các học thuyết để xác định tính nguyên gốc và chỉ ra sự khác biệt trong đánh giá tính nguyên gốc của QTG và QLQ.

+ Về khái niệm giới hạn QTG, QLQ, trên cơ sở nghiên cứu các thuật ngữ, cách

⁶² Trần Quang Trung (2020), tldd.

⁶³ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldd, tr.82-87.

tiếp cận giới hạn QTG, QLQ trong pháp luật các quốc gia trên thế giới, quan điểm về giới hạn QTG, QLQ trong các công trình nghiên cứu tại Việt Nam, Luận án sẽ xây dựng khái niệm giới hạn QTG, QLQ theo nghĩa rộng, theo nghĩa hẹp và xác định khái niệm được tiếp cận trong Luận án. Về đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ, Luận án tiếp tục nghiên cứu và xây dựng các đặc trưng về đối tượng bị giới hạn, chủ thể bị giới hạn quyền, chủ thể được hưởng lợi ích từ giới hạn và mục đích của việc giới hạn QTG, QLQ, chỉ ra sự khác biệt trong giới hạn QTG, QLQ với giới hạn quyền SHCN và giới hạn quyền sở hữu các tài sản hữu hình thông thường.

+ Luận án cũng tiếp tục nghiên cứu cơ sở của các học thuyết làm nền tảng cho các quy định về giới hạn QTG, QLQ, xác định các yếu tố của từng học thuyết tác động đến quá trình hình thành, phát triển và áp dụng các quy định về giới hạn QTG, QLQ. Ngoài ra, Luận án nghiên cứu xây dựng khái niệm, xác định các nội dung của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ cũng như làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ thông qua việc nghiên cứu bản chất của học thuyết cân bằng lợi ích, quan điểm của triết học cổ xưa về SHTT cũng như sự tác động của các quyền cơ bản của con người lên việc giới hạn QTG, QLQ.

+ Về sự phát triển của các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT, Luận án sẽ nghiên cứu một cách toàn diện, khoa học các quy định trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là các Hiệp định FTAs, giải thích các quy định và lý giải những thay đổi tác động đến các quy định pháp lý quốc tế về giới hạn QTG, QLQ làm cơ sở cho sự so sánh, đối chiếu với quy định pháp luật của Việt Nam.

- *Các vấn đề về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam:* Luận án sẽ nghiên cứu một cách chi tiết, khách quan, toàn diện các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, đặc biệt là những thay đổi trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 về điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ, nghiên cứu từng yêu cầu cụ thể đối với từng trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ theo nhóm hành vi và các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, từ đó đưa ra những bình luận, đánh giá về cơ sở của việc giới hạn, sự phù hợp, tính khả thi, khoa học cũng như những bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật. Không chỉ vậy, Luận án cũng tiếp tục tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hiện hành về giới hạn QTG, QLQ, chỉ ra những điểm tích cực, những hiệu quả đạt được và những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực thi các quy định trên thực tế.

- Các vấn đề về định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ: Luận án tiếp tục nghiên cứu định hướng quy định về giới hạn QTG, QLQ trên thế giới và tại Việt Nam, tìm hiểu các chiến lược, quan điểm về việc cân bằng lợi ích giữa chủ thể QTG, QLQ và lợi ích của công chúng. Ngoài ra, Luận án cũng tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, khả thi của quy định về giới hạn QTG, QLQ. Bên cạnh đó, Luận án cũng nghiên cứu các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ trong những năm tiếp theo.

3. Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu

Trên cơ sở đánh giá các công trình nghiên cứu trước đây, xác định các nội dung Luận án kế thừa và các vấn đề Luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu, nghiên cứu sinh xác định câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu như sau:

Câu hỏi nghiên cứu 1: Quan niệm, đặc trưng của các học giả trước đây về bảo hộ QTG, QLQ đã phù hợp, khoa học và toàn diện chưa? Quan niệm, đặc trưng của bảo hộ QTG, QLQ hiện nay như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu 1: Quan niệm, đặc trưng của việc bảo hộ QTG, QLQ đã được nhiều học giả nghiên cứu nhưng chưa thực sự đi vào bản chất, chưa mang tính khái quát, toàn diện, chưa nhấn mạnh các khía cạnh kinh tế của QTG, QLQ làm cơ sở cho việc luận giải các nội dung về hạn chế các độc quyền trong giới hạn QTG, QLQ cũng như chưa xác định các đặc trưng chung của QTG, QLQ và đặc trưng riêng của QTG so với QLQ. Hiện nay, QTG, QLQ được hiểu là một hệ thống các độc quyền mà pháp luật ghi nhận và trao cho chủ thể QTG, QLQ đối với sản phẩm do họ tạo lập hoặc sở hữu nhằm kiểm soát quá trình khai thác, sử dụng và chống lại các hành vi xâm phạm. QTG, QLQ có đặc trưng chung là (i) QTG, QLQ bảo hộ hình thức thể hiện của ý tưởng, không bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo; (ii) QTG, QLQ được bảo hộ tự động, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký; (iii) QTG, QLQ chỉ được bảo hộ khi có tính nguyên gốc. QLQ chủ yếu hình thành trên cơ sở sử dụng tác phẩm nhưng việc sử dụng của chủ thể QLQ mang đặc trưng về mục đích, cách thức và kết quả.

Câu hỏi nghiên cứu thứ 2: Nội hàm của khái niệm giới hạn QTG, QLQ là gì? Giới hạn QTG, QLQ có đặc trưng gì khác biệt so với giới hạn quyền sở hữu nói chung và giới hạn quyền SHCN?

Giả thuyết nghiên cứu 2: Nội hàm của khái niệm giới hạn QTG, QLQ có thể hiểu theo nghĩa rộng bao gồm hệ thống các quy định hạn chế các độc quyền của chủ

sở hữu đối với các đối tượng của QTG, QLQ như giới hạn về chủ thể được bảo hộ, đối tượng được bảo hộ, nội dung quyền được bảo hộ, thời gian bảo hộ và không gian bảo hộ. Tuy nhiên, trong phạm vi của Luận án này cũng như phù hợp với cấu trúc quy định của pháp luật hiện hành, khái niệm giới hạn QTG, QLQ được tiếp cận theo nghĩa hẹp là các quy định hạn chế về nội dung QTG, QLQ bao gồm (i) các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền - ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ và (ii) các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Giới hạn QTG, QLQ có đặc trưng là: (i) Đối tượng bị giới hạn là các quyền tài sản được bảo hộ của chủ sở hữu QTG, QLQ theo quy định của pháp luật; (ii) Chủ thể bị giới hạn quyền là chủ sở hữu QTG, QLQ; (iii) Chủ thể được hưởng lợi ích từ giới hạn QTG, QLQ là các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện nhất định do pháp luật thừa nhận; (iv) Mục đích của giới hạn QTG, QLQ là nhằm cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu QTG, QLQ và lợi ích của công chúng.

Câu hỏi nghiên cứu thứ 3: Các quy định về giới hạn QTG, QLQ được xây dựng dựa trên những cơ sở lý luận nào?

Giả thuyết nghiên cứu 3: Quan điểm của các nhà triết học John Locke, George Wilhelm Friedrich Hegel, học thuyết về cân bằng lợi ích, học thuyết hết quyền SHTT, học thuyết xử sự hợp lý, học thuyết sử dụng hợp lý và các quyền tự do của công dân có tác động mạnh mẽ, là cơ sở nền tảng ảnh hưởng đến các quy định về giới hạn QTG, QLQ.

Câu hỏi nghiên cứu 4: Quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ đã đảm bảo thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan chưa, có phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam không, còn tồn tại những vướng mắc, bất cập gì không?

Giả thuyết nghiên cứu 4: Quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ về cơ bản đã phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số quy định vẫn còn chưa thực sự rõ ràng, chưa đồng bộ với các văn bản pháp luật liên quan, khó xác định trong thực tiễn nên cần có những hướng dẫn cụ thể để thống nhất áp dụng như quy định về sao chép, trích dẫn, sử dụng hợp lý, quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG trong hoạt động thư viện.

Câu hỏi nghiên cứu 5: Cơ sở, phạm vi áp dụng, cơ chế đảm bảo thực hiện quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu 5: Quy định ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật được xây dựng nhằm đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền SHTT, bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ SHTT trong quá trình hội nhập cũng như tham khảo Luật mẫu về QTG của WIPO và pháp luật một số quốc gia. Các quy định này nhằm đảm bảo quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa; quyền tiếp cận thông tin, quyền học tập, nghiên cứu của công dân, thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, cơ chế đảm bảo thực thi các quy định ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật cũng như tác động của quy định đến các chủ thể liên quan cần được nghiên cứu và xác định cụ thể hơn.

Câu hỏi nghiên cứu 6: Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam về sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền có đáp ứng yêu cầu của thực tiễn không, còn tồn tại những vướng mắc và bất cập gì? Nguyên nhân nào dẫn tới những hạn chế trong thực tiễn thực thi các quy định đó?

Giả thuyết nghiên cứu 6: Thực trạng pháp luật về sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện như tên gọi theo quy định của pháp luật hiện hành chưa phù hợp, quy định về chủ thể được bảo vệ lợi ích hợp pháp chưa khoa học, một số quy định còn chưa thống nhất, còn có lỗi kỹ thuật. Nguyên nhân dẫn tới hạn chế trong thực tiễn thực thi các quy định này là do quy định của pháp luật còn chưa hoàn thiện, nhận thức của các chủ thể liên quan còn hạn chế, cơ chế tính phí và kiểm soát còn chưa thực sự hiệu quả.

Câu hỏi nghiên cứu 7: Định hướng bảo hộ QTG, QLQ tại Việt Nam trong thời gian tới như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu 7: Việc bảo hộ QTG, QLQ tại Việt Nam trong thời gian tới xây dựng trên cơ sở đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ QTG, QLQ; bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ QTG, QLQ trong quá trình hội nhập; đảm bảo mục tiêu không phân biệt đối xử, mở ra cơ hội bình đẳng cho những đối tượng yếu thế trong xã hội tham gia các hoạt động hòa nhập với đời sống của cộng đồng và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi và dễ dàng áp dụng trong thực tiễn.

Câu hỏi nghiên cứu 8: Các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ là gì? Việt Nam có nên quy định các nguyên tắc của học thuyết sử

dụng hợp lý trong quy định về giới hạn QTG, QLQ không?

Giả thuyết nghiên cứu 8: Việt Nam cần triển khai đồng bộ các giải pháp (i) về mặt lập pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong Luật SHTT, các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan, các văn bản có tính hỗ trợ cho việc thực thi pháp luật; (ii) về các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định, Thông tư; (iii) về thực hiện pháp luật. Việt Nam nên quy định các nguyên tắc của học thuyết sử dụng hợp lý trong quy định về giới hạn QTG, QLQ.

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN VÀ PHÁP LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

1.1. Khái quát về quyền tác giả, quyền liên quan

1.1.1. Quan niệm về quyền tác giả, quyền liên quan

Sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của con người mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Để ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với những TSTT đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của con người và việc truyền tải các thành quả đó đến công chúng, pháp luật trao cho các chủ thể được hưởng một số quyền năng trong việc khai thác và ngăn cấm các chủ thể khác sử dụng trái phép các đối tượng sáng tạo. Các quyền năng đó được định danh là QTG và QLQ.

1.1.1.1. Quan niệm về quyền tác giả

Thuật ngữ QTG ở một số quốc gia theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa được diễn đạt bằng cụm từ “*author’s right*” trong khi các quốc gia theo hệ thống pháp luật Anh - Mỹ trên cơ sở Lý thuyết về quyền sở hữu của nhà xuất bản lại sử dụng cụm từ “*copyright*”. Với cách tiếp cận thứ nhất, các nhà lập pháp dựa trên luận thuyết về quyền tự nhiên của sở hữu tinh thần⁶⁴ để thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa cá nhân người thực hiện sáng tạo với tác phẩm, coi tác giả là trung tâm, ưu tiên bảo vệ quyền của chủ thể sáng tạo tác phẩm, chú trọng các quyền tinh thần gắn liền với nhân thân của tác giả và không thể chuyển giao. Trong khi đó, thuật ngữ “*copyright*” được cho là xuất hiện lần đầu vào thế kỷ XVIII tại Anh khi các nhà in gắn cụm từ “*copy*” lên các bản sao sách mà họ có quyền phân phối hợp pháp để thể hiện bản sao đó hoàn toàn giống với bản gốc⁶⁵. Sau đó, Đạo luật Anne được Nghị viện Anh ban hành và có hiệu lực vào năm 1710 là văn bản luật đầu tiên trên thế giới về QTG ghi nhận quyền sao chép tác phẩm của tác giả và tác giả được trao quyền đó cho các nhà xuất bản trong một khoảng thời gian nhất định⁶⁶. Do vậy, “*copyright*” trở thành một khái niệm pháp lý khẳng định quyền được sao chép, nhân bản tác phẩm, gắn liền với các chủ thể khai thác giá trị kinh tế của tác phẩm, phải gánh chịu nhiều

⁶⁴ Phạm Văn Tuyết (2021), Chương 2 QTG và QLQ đến QTG, *Giáo trình Luật SHTT*, Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, tr.37.

⁶⁵ Lyman Ray Patterson (1968), *Copyright in historical perspective*, Vanderbilt University Press, USA, tr. 4.

⁶⁶ Ronan Deazley (2006), *Rethinking Copyright: History, Theory, Language*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, tr. 13.

rủi ro về vật chất khi sử dụng tác phẩm nên các quy định theo cách tiếp cận này hầu như không để ý hoặc rất ít quan tâm tới các quyền nhân thân của tác giả sáng tạo⁶⁷. Sự khác nhau về cách thức tiếp cận sẽ ảnh hưởng đến quan điểm lập pháp của các quốc gia liên quan đến việc chú trọng bảo vệ quyền của tác giả hơn hay lợi ích của các chủ thể khai thác giá trị thương mại của tác phẩm hơn. Tuy nhiên, sự ra đời của Công ước Berne năm 1886 với các quy định về chuẩn mực tối thiểu đã thống nhất QTG được pháp luật ghi nhận và bảo hộ bao gồm quyền đạo đức và quyền kinh tế của các chủ thể đối với các tác phẩm do họ sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Tại Việt Nam, thuật ngữ QTG lần đầu tiên được giải thích tại Điều 2 Pháp lệnh bảo hộ QTG năm 1994 là “*các quyền về tinh thần và vật chất của tác giả*”. Việc giải thích này đã nêu lên nội dung cơ bản của QTG bao gồm quyền về tinh thần và quyền về vật chất, tuy nhiên chủ thể được hưởng quyền ở đây chỉ bao gồm tác giả mà chưa đề cập đến chủ sở hữu QTG. Sau đó, thuật ngữ QTG không được định nghĩa trong các văn bản pháp luật về QTG cho đến khi Luật SHTT năm 2005 ra đời. Khoản 2 Điều 4 Luật SHTT năm 2005 giải thích “*QTG là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu*”. Theo quy định này, đối tượng bảo hộ của QTG là tác phẩm; chủ thể được hưởng QTG không phải chỉ có cá nhân mà còn có tổ chức và cơ sở phát sinh QTG là trên cơ sở sáng tạo ra hoặc nắm quyền sở hữu. Như vậy, QTG không chỉ trao cho người trực tiếp sáng tạo tác phẩm mà còn trao cho các chủ thể đầu tư tài chính, cơ sở vật chất để tác giả sáng tạo hoặc các chủ thể được sở hữu QTG trên cơ sở hưởng thừa kế, nhận chuyển nhượng quyền hay các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Cách giải thích này mang tính khái quát, khoa học và thể hiện QTG là một trong những quyền cơ bản và quan trọng trong đời sống văn hóa, xã hội và pháp lý tại Việt Nam hiện nay. Trong khoa học pháp lý tại Việt Nam, QTG thường được xem xét dưới góc độ khách quan, chủ quan và là một quan hệ pháp luật dân sự⁶⁸. Như vậy, quan niệm về QTG đã được nhìn nhận về mặt pháp lý dưới các góc độ khá đầy đủ và toàn diện. Tuy nhiên, các cách tiếp cận này chưa xác định được một cách chi tiết, cụ thể bản chất và nội hàm của các thuật ngữ đưa ra trong khái niệm.

Theo Oxford Advanced Learner’s Dictionary, QTG được diễn giải là nếu một cá nhân hay một tổ chức nắm giữ QTG đối với một tác phẩm viết, tác phẩm âm nhạc..., họ là chủ thể duy nhất có quyền hợp pháp để công bố, phát sóng, biểu diễn

⁶⁷ Kiều Thị Thanh (2002), “Bảo hộ pháp lý QTG”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, Số (12), tr. 41.

⁶⁸ Phạm Văn Tuyết (2021), *tlđd*, tr.38.

tác phẩm đó và những người khác phải xin phép họ để sử dụng toàn bộ hoặc một phần tác phẩm⁶⁹. Theo Cambridge Academic Content Dictionary, QTG là quyền pháp lý để kiểm soát toàn bộ việc sử dụng tác phẩm có tính nguyên gốc như một cuốn sách, bộ phim, vở kịch hay một đoạn nhạc trong một khoảng thời gian xác định⁷⁰. Do vậy, trong phạm vi nghiên cứu của Luận án này, ***QTG được hiểu là một hệ thống các độc quyền mà pháp luật ghi nhận và trao cho tác giả, chủ sở hữu QTG đối với tác phẩm do họ sáng tạo ra hoặc sở hữu nhằm kiểm soát quá trình khai thác, sử dụng tác phẩm và chống lại các hành vi xâm phạm***. Như vậy, đối tượng được bảo hộ của QTG chính là tác phẩm - sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Giá trị cốt lõi của tác phẩm chính là thông tin, tri thức chứa đựng trong các sản phẩm sáng tạo mà thông tin khi đã được bộc lộ ra bên ngoài rất khó để có thể ngăn cản việc tiếp cận của các chủ thể khác. Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển của công nghệ, việc sao chép, đánh cắp thông tin ngày càng dễ dàng hơn, khó ngăn chặn hơn với chi phí thấp hơn so với chi phí đầu tư cho hoạt động sáng tạo nên các chủ thể sáng tạo không thể bù đắp được chi phí đã đầu tư cho việc tạo lập tác phẩm cũng như không có động lực tiếp tục sáng tạo. Vì vậy, pháp luật về QTG phải trao cho chủ thể sáng tạo hoặc nắm quyền sở hữu các độc quyền bao gồm (i) quyền nhân thân ghi nhận và bảo vệ sự toàn vẹn thành quả sáng tạo, danh tiếng, uy tín của tác giả, cho phép chủ thể sáng tạo được tiến hành các biện pháp để duy trì sự gắn kết giữa họ và tác phẩm và (ii) quyền tài sản cho phép chủ sở hữu được hưởng các lợi ích kinh tế thông qua việc trực tiếp khai thác tác phẩm hoặc cho phép người khác sử dụng tác phẩm cũng như quyền ngăn cấm tất cả các chủ thể khác sử dụng tác phẩm trong thời hạn bảo hộ mà chưa được sự đồng ý và chưa trả tiền bản quyền. Việc trao các độc quyền này là bởi tác phẩm đã kết tinh công sức, trí tuệ, nỗ lực của tác giả trong việc tư duy, sáng tạo, do đó, theo thuyết lao động của John Locke, “*lao động của cơ thể anh ta, sản phẩm của đôi tay anh ta – hoàn toàn có thể nói – đích thị của anh ta*”⁷¹, tác giả, chủ sở hữu phải nhận được những lợi ích về tinh thần cũng như kinh tế khi các chủ thể khác khai thác, sử dụng tác phẩm. Hơn

⁶⁹ AS Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary (7th edition), Oxford University Press, 2005, “*if a person or an organization holds the copyright on a piece of writing, music, etc., they are the only people who have the legal right to publish, broadcast, perform it etc., and other people must ask their permission to use it or any part of it*”, tr. 339.

⁷⁰ Xem tại: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/copyright>, truy cập ngày 07/08/2023.

⁷¹ Lê Tuấn Huy (2006), *John Locke Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự*, Nxb. Tri thức, Hà Nội, tr.63.

nữa, để có được những sản phẩm có chất lượng, các chủ thể phải đầu tư nhiều thời gian, kinh phí, trang bị kiến thức, kỹ năng cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động sáng tạo, vì vậy, tác giả, chủ sở hữu phải có quyền kiểm soát việc khai thác, sử dụng thành quả lao động của mình với tư cách một loại tài sản, hàng hóa đặc biệt, các chủ thể khác trong xã hội phải tôn trọng tài sản do họ tạo ra và sẽ bị xử phạt nếu xâm phạm. Đây là một sự đền bù thỏa đáng cho các chủ thể sáng tạo và đầu tư, các chủ thể hưởng thụ cần phải chấp nhận việc trả phí để góp phần khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và khoa học cho các quốc gia.

1.1.1.2. Quan niệm về quyền liên quan

Theo hệ thống pháp luật Anh – Mỹ, thuật ngữ QLQ được thể hiện bằng cụm từ “*neighboring rights*” nghĩa là quyền kề cận, ghi nhận và điều chỉnh quyền cho các chủ thể trung gian truyền bá tác phẩm đến công chúng bằng các quy định về bảo hộ QTG. Trong khi đó, ở một số quốc gia theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, thuật ngữ QLQ được diễn đạt bằng cụm từ “*related rights*” nghĩa là QLQ. Hệ thống này ghi nhận đây là quyền có quan hệ chặt chẽ với QTG nhưng bảo hộ theo một cơ chế độc lập với QTG để đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể góp phần truyền tải tác phẩm đến công chúng. Theo giải thích tại Bảng chú giải thuật ngữ của WIPO về các điều khoản của Luật QTG và QLQ, QLQ thường được hiểu là quyền được trao tại nhiều quốc gia để bảo vệ lợi ích của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng liên quan đến việc sử dụng trước công chúng các tác phẩm của tác giả, các hình thức trình diễn hay truyền đạt của nghệ sĩ tới công chúng các sự kiện, thông tin hay bất kỳ âm thanh, hình ảnh nào⁷². Tùy theo quan điểm lập pháp và truyền thống pháp luật, các quốc gia sẽ có sự khác nhau trong việc xác định phạm vi bảo hộ QLQ. Theo đó, pháp luật trao cho các chủ thể quyền các độc quyền giống như QTG nhưng QLQ là những quyền mở rộng so với khái niệm bảo hộ QTG đối với tác phẩm có tính nguyên gốc và việc bảo hộ QLQ thường dựa trên tác phẩm được bảo hộ QTG.

Cơ sở lý luận của việc bảo hộ QLQ xuất phát từ tính đặc thù trong hoạt động sáng tạo của chủ thể QLQ so với tính nguyên gốc của QTG. Cụ thể là, các tác phẩm được bảo hộ theo cơ chế của QTG thể hiện sự sáng tạo trong việc lựa chọn và cách thức sắp xếp các phương tiện biểu đạt như từ vựng, câu chữ, ký hiệu âm nhạc, đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục. Do đó, QTG sẽ bảo vệ chủ thể nắm giữ các độc quyền khỏi

⁷² WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighboring Rights (1980), tr. 167, Xem tại: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3637&plang=EN>, truy cập ngày 07/08/2023.

việc các chủ thể khác tái tạo lại hoặc sử dụng hình thức cụ thể mà tác phẩm được thể hiện. Trong khi đó, đối tượng được bảo hộ QLQ thể hiện tính nguyên gốc thông qua dấu ấn sáng tạo trong phong cách, kỹ thuật thể hiện của người biểu diễn, những nỗ lực độc lập của các chủ thể trong việc đầu tư công sức, thời gian, tài chính, kiến thức, cơ sở vật chất để đem lại cho tác phẩm các hình thức trình bày thích hợp để được đông đảo người xem tiếp cận. Như vậy, nhờ có chủ thể QLQ mà công chúng được tiếp cận với tác phẩm nên cũng cần phải có được sự bảo hộ dành riêng cho họ nhằm chống lại việc sử dụng bất hợp pháp. Hơn nữa, các chủ thể QLQ cũng phải thanh toán tiền bản quyền cho các chủ sở hữu và các chủ thể khác nên họ phải nhận được quyền lợi của mình như một sự đền bù công bằng và chính đáng. Việc bảo hộ quyền lợi của nhóm người trung gian này ngày càng trở thành vấn đề bức thiết trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin. Tuy nhiên, việc bảo hộ QLQ phải được diễn giải theo hướng không hạn chế hay gây thiệt hại đối với việc bảo hộ QTG và những chủ thể khác được hưởng QLQ.

Tại Việt Nam, khái niệm QLQ lần đầu tiên được quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật SHTT năm 2005 là “*quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa*”. Quy định này đã xác định cụ thể, rõ ràng các đối tượng được bảo hộ của QLQ, là cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi và tổ chức phát sóng đối với những thành quả đầu tư của họ. So với quy định trong các ĐUQT, phạm vi bảo hộ của QLQ theo pháp luật Việt Nam có sự mở rộng hơn. Cụ thể là Công ước Rome và Hiệp ước WPPT không bao hàm quyền của nhà sản xuất bản ghi hình đối với bản ghi hình và quyền của tổ chức phát sóng đối với tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Sở dĩ bản ghi hình thường không nằm trong phạm vi bảo hộ của QLQ theo các ĐUQT và pháp luật một số quốc gia là bởi sự phát triển sớm của ngành công nghiệp điện ảnh tại các nước phát triển nên hầu hết các quốc gia này có đạo luật riêng điều chỉnh lĩnh vực điện ảnh để bảo hộ cho các bản ghi hình⁷³. Ngoài ra, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa chỉ là phương tiện chứa đựng chương trình phát sóng về mặt kỹ thuật và phần lớn các thông tin được truyền qua vệ tinh hoặc bắt được qua vệ tinh có thể hoàn toàn do vệ tinh thực hiện nên việc bảo hộ đối tượng này với tư cách độc lập của QLQ dường như là không cần thiết⁷⁴.

⁷³ Lê Đình Nghị - Vũ Thị Hải Yến (2016), tldđ, tr.50.

⁷⁴ Lê Đình Nghị - Vũ Thị Hải Yến (2016), tldđ, tr.52.

Trên cơ sở những phân tích trên và đảm bảo thống nhất với khái niệm QTG, trong phạm vi của Luận án này, ***QLQ được hiểu là một hệ thống các độc quyền mà pháp luật ghi nhận và trao cho người biểu diễn, chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng do họ tạo lập hoặc sở hữu nhằm kiểm soát quá trình khai thác, sử dụng các đối tượng đó và chống lại các hành vi xâm phạm***. Trong đó, chủ thể QLQ gồm người biểu diễn, chủ sở hữu QLQ; đối tượng bảo hộ của QLQ là cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và các độc quyền trao cho chủ thể gồm quyền nhân thân và quyền tài sản thuộc QLQ.

1.1.2. Đặc trưng của quyền tác giả, quyền liên quan

Là một bộ phận của quyền SHTT, QTG, QLQ có những đặc điểm chung của quyền SHTT nhưng cũng có những đặc trưng nhất định để phân biệt với các bộ phận khác của quyền SHTT như quyền SHCN và quyền đối với giống cây trồng, cụ thể là:

- QTG, QLQ bảo hộ hình thức thể hiện của ý tưởng, không bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo⁷⁵. Đặc điểm này đã được khẳng định tại Điều 9.2 Hiệp định TRIPs là “việc bảo hộ QTG bao gồm hình thức thể hiện và không bao gồm các ý tưởng”⁷⁶. Theo Từ điển Tiếng Việt, hình thức là “toàn thể nói chung những gì làm thành mặt bề ngoài của sự vật, cái chứa đựng hoặc biểu hiện nội dung hay đó là cách thể hiện, cách tiến hành một hoạt động”⁷⁷; thể hiện là “làm cho thấy rõ nội dung trừu tượng nào đó bằng hình thức cụ thể hay trình bày, miêu tả bằng phương tiện cụ thể”⁷⁸. Do đó, hình thức thể hiện của ý tưởng là cách thức thể hiện, biểu hiện nội dung của ý tưởng ra bên ngoài thông qua việc trình bày, miêu tả bằng phương tiện cụ thể. Hình thức thể hiện các ý tưởng sáng tạo rất đa dạng, phong phú. Theo đó, một tác phẩm được bảo hộ QTG khi ý tưởng sáng tạo được miêu tả bằng phương tiện cụ thể, biểu lộ ra bên ngoài bằng trật tự sắp xếp câu chữ trong một tác phẩm ngôn ngữ, trật tự sắp xếp các nốt nhạc trong một tác phẩm âm nhạc, hay đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục trong tác phẩm mỹ thuật và khi tác giả bộc lộ như thế nào thì được pháp luật bảo hộ như vậy. Đối với QLQ, hình thức thể hiện được bộc lộ thông qua cử chỉ, hành động, dấu ấn về chất giọng, vũ điệu, lời diễn xuất, kỹ thuật trình diễn của người biểu diễn, là trật tự thông tin sắp xếp, tổ chức sản xuất bản ghi, hay những đột phá về công nghệ nhằm nâng cao chất lượng chương trình phát sóng. Như vậy, mặc dù các ý tưởng là nguồn nguyên liệu

⁷⁵ WIPO (2016), *Understanding copyright and related rights*, Switzerland, tr. 6.

⁷⁶ Xem tại: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, truy cập ngày 08/08/2023.

⁷⁷ Hoàng Phê, tlđd, tr.558.

⁷⁸ Hoàng Phê, tlđd, tr.1181.

quan trọng cho hoạt động sáng tạo tác phẩm và các đối tượng của QLQ, pháp luật về QTG, QLQ chỉ giới hạn việc bảo hộ ở các dạng thức, cách thức thể hiện của những ý tưởng sáng tạo mà không bảo hộ bản thân những ý tưởng sáng tạo chứa đựng hay được thể hiện trong đối tượng được bảo hộ nhằm khuyến khích sự sáng tạo không ngừng trong việc thể hiện nội dung các ý tưởng. Điều này được lý giải bởi việc sáng tạo thường dựa trên hai nguồn cơ bản⁷⁹: (i) thứ nhất là nguồn tự do, mang giá trị chung và thuộc về công cộng như thế giới tự nhiên, cuộc sống xã hội, các ý tưởng sáng tạo và các sản phẩm văn hóa như các câu chuyện thần thoại, truyền thuyết, kiến thức khoa học, kỹ thuật, quan điểm, thế giới quan, tư tưởng, đạo lý và cả phong cách, trường phái thể hiện, kỹ thuật, ngôn ngữ thể hiện và (ii) thứ hai là dấu ấn cá nhân của người sáng tạo. Từ những nguyên liệu tự do của chung, tùy theo khả năng, năng lực, trình độ, chủ thể QTG, QLQ thường phải bổ sung thêm một số nét đặc trưng từ nguồn chất liệu riêng, bắt nguồn từ cảm hứng, trí tưởng tượng, quan niệm của chủ thể sáng tạo. Chính vì vậy, những gì thuộc về nguồn chất liệu của chung phải là tài sản chung của xã hội và những gì thuộc về giá trị riêng của cá nhân phải thuộc sở hữu của chủ thể QTG, QLQ. Hơn nữa, nếu những ý tưởng đã xuất hiện trong suy nghĩ của chủ thể sáng tạo nhưng chưa được định hình ra bên ngoài dưới một hình thức vật chất nhất định như ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh để truyền đạt đến người thưởng thức thì con người không thể hình dung, cảm nhận được đối tượng được bảo hộ, không nắm bắt được nội dung muốn truyền tải, không nhận biết được sự sáng tạo và không có căn cứ để công nhận và bảo hộ những ý tưởng đó. Do đó, xuất phát từ cùng một nội dung ý tưởng khi nghiên cứu về một vấn đề, mỗi chủ thể có cách thức lựa chọn, sử dụng, sắp xếp câu chữ khác nhau hay đường nét, bố cục, màu sắc, hình khối khác nhau thì tất cả các sáng tạo đều được bảo hộ QTG, QLQ một cách độc lập nhằm chống lại hành vi sao chép hoặc lấy và sử dụng hình thức thể hiện của ý tưởng. Ngoài ra, các chủ thể QTG, QLQ có sản phẩm sáng tạo giống hoặc tương tự nhau như hai bức ảnh, hai bản ghi giống nhau vẫn được hưởng QTG, QLQ nếu họ chứng minh được họ độc lập sáng tạo mà không sao chép của chủ thể còn lại. Đây là điểm khác biệt với các đối tượng của quyền SHCN được bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo. Theo đó, trong thời hạn bảo hộ, về nguyên tắc, chủ thể được bảo hộ quyền SHCN có quyền ngăn cấm tất cả các chủ thể khác khai thác, sử dụng đối tượng trùng, tương tự hoặc không khác biệt đáng kể với đối tượng được bảo hộ, cho dù đó là

⁷⁹ Nguyễn Văn Nam (2017), tldđ, tr.45-46.

kết quả của quá trình nghiên cứu độc lập.

- QTG, QLQ được bảo hộ tự động, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. Khác với một số đối tượng SHCN phải đăng ký để xác lập quyền, QTG, QLQ được pháp luật ghi nhận và bảo hộ mà không bắt buộc phải đăng ký hay tiến hành bất cứ thủ tục nào. Theo đó, QTG phát sinh một cách mặc nhiên kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo mang tính nguyên gốc và định hình dưới một hình thức vật chất nhất định để có thể nhận biết, sao chép và truyền đạt. Khoản 2 Điều 5 Công ước Berne quy định việc hưởng và thực hiện QTG không lệ thuộc vào một thể thức, thủ tục nào. Đối với QLQ, quyền của các chủ thể phát sinh kể từ thời điểm các đối tượng được định hình hoặc thực hiện mà không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. Như vậy, chủ thể quyền không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ thủ tục đăng ký, thông báo, công bố hoặc thủ tục tương tự nào để được hưởng các độc quyền thuộc QTG, QLQ. Hay nói cách khác, pháp luật không có quy định nào áp đặt nghĩa vụ phải tiến hành các thủ tục như đăng ký, công bố là điều kiện tiên quyết để được bảo hộ và việc không đăng ký, chưa công bố không ảnh hưởng đến việc bảo hộ và thực thi QTG, QLQ. Nguyên tắc bảo hộ tự động này xuất phát từ bản chất của việc bảo hộ QTG, QLQ là pháp luật chỉ bảo hộ hình thức thể hiện ý tưởng chứ không phải bản thân ý tưởng nên khi tác phẩm, đối tượng QLQ xuất hiện cũng là khi ý tưởng đã được thể hiện dưới một hình thức nhất định mà không cần một thủ tục xác nhận nào cả. Mặc dù pháp luật vẫn có quy định về thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận QTG, QLQ nhưng về bản chất, các quyền này là quyền tuyên nhận⁸⁰, việc đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có chỉ là thủ tục ghi nhận quyền trên cơ sở thông tin do người nộp đơn cung cấp, không trải qua quá trình thẩm định nội dung về điều kiện bảo hộ như các đối tượng SHCN. Do đó, khi đối tượng QTG, QLQ hình thành sẽ tự động phát sinh quyền mà không cần thông qua thủ tục đăng ký, khi có tranh chấp các bên sẽ có nghĩa vụ chứng minh. Tuy nhiên, việc đăng ký sẽ giúp giảm nhẹ nghĩa vụ chứng minh ban đầu cho người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký QTG, QLQ khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận khi tham gia vào các giao dịch liên quan đến đối tượng bảo hộ hay yêu cầu bồi thường thiệt hại.

- QTG, QLQ chỉ được bảo hộ khi có tính nguyên gốc, nghĩa là do tác giả, chủ thể QLQ đầu tư thời gian, công sức, tri thức, kỹ năng, trải qua quá trình tư duy để tự

⁸⁰ Vũ Thị Hải Yến chủ nhiệm (2010), *Bảo hộ QTG và QLQ ở Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr.8.

họ trực tiếp tạo ra, không đơn thuần sao chép y nguyên tác phẩm, bản ghi, chương trình phát sóng của người khác và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định để con người có thể cảm nhận được. Mặc dù tính nguyên gốc của QTG, QLQ chưa được định nghĩa một cách cụ thể nhưng đã từng được đề cập trong học thuyết “*Sweat of the brow*” – “*Đổ mồ hôi trán*”. Theo đó, Tòa án nhấn mạnh sự siêng năng, nỗ lực của chủ thể sáng tạo trong quá trình tạo ra các sản phẩm hơn là mức độ sáng tạo độc đáo hoặc mức độ sáng tạo đáng kể trong sản phẩm⁸¹. Cơ sở lý luận của học thuyết là việc bảo hộ QTG, QLQ chính là phần thưởng cho công việc khó khăn trong quá trình tổng hợp các sự kiện, do vậy, không quan trọng là sản phẩm có ý nghĩa hay không, có chính xác hay không, có giá trị hay không, nó được bảo hộ nếu kết tinh sự nỗ lực, công sức, kỹ năng của người sáng tạo⁸². Tuy nhiên, tính nguyên gốc trong tác phẩm được bảo hộ QTG và tính nguyên gốc của các đối tượng được bảo hộ QLQ vẫn có sự khác biệt. Nếu như đối tượng QLQ chủ yếu được bảo hộ đơn thuần trên cơ sở ghi nhận công sức, nỗ lực thể hiện ở chất lượng âm thanh, hình ảnh, trật tự sắp xếp bản ghi, kết cấu chương trình mà chủ sở hữu đầu tư trong sản phẩm của mình thì tính nguyên gốc trong tác phẩm và quyền của người biểu diễn trong QLQ lại có yêu cầu cao hơn thể hiện trong Học thuyết “*Modicum of Creativity*” – “*Một chút sáng tạo*”. Cụ thể là, việc bảo hộ QTG yêu cầu mức độ sáng tạo tối thiểu để được công nhận là tác phẩm, đó là sự độc đáo, dấu ấn của tác giả trong quá trình sáng tạo và thậm chí tác phẩm là kết quả sáng tạo của chính tác giả đó mà không phải của bất cứ chủ thể nào khác⁸³. Việc đầu tư công sức là chưa đủ mà cần phải có sự tồn tại của tính sáng tạo và dấu ấn riêng của tác giả. Kể cả đối với các tác phẩm biên soạn, tính nguyên gốc vẫn thể hiện ở việc chủ thể sưu tầm, tập hợp các thông tin, dữ liệu đã có, sau đó chủ thể tiến hành lựa chọn, phân loại, phối hợp hoặc sắp xếp các tư liệu đó và kết quả của quá trình thao tác đó là tạo ra một sản phẩm sáng tạo được bảo hộ độc lập với các thành phần nội dung cấu thành. Cách đánh giá về tính nguyên gốc trong bảo hộ quyền của người biểu diễn có những điểm tương đồng với QTG. Tuy nhiên, nếu như QTG bảo hộ cho sự sáng tạo trong việc lựa chọn, phối hợp và sắp xếp các phương tiện biểu đạt thì QLQ của người biểu diễn bảo hộ dấu ấn sáng tạo trong phong cách, kỹ thuật

⁸¹ Xem tại: <https://www.vidhikarya.com/legal-blog/doctrine-of-originality-in-copyright>, truy cập ngày 13/08/2023.

⁸² Xem tại: <https://definitions.uslegal.com/s/sweat-of-the-brow-doctrine/>, truy cập ngày 13/08/2023.

⁸³ Xem tại: <https://www.vidhikarya.com/legal-blog/doctrine-of-originality-in-copyright>, truy cập ngày 13/08/2023.

thể hiện trong quá trình truyền tải tác phẩm đến công chúng. Do vậy, sự khác biệt này là cơ sở bảo hộ QLQ độc lập.

- QLQ chủ yếu hình thành trên cơ sở sử dụng tác phẩm nhưng việc sử dụng của chủ thể QLQ mang đặc trưng về mục đích, cách thức và kết quả. Do đối tượng được sử dụng phổ biến trong hoạt động của chủ thể QLQ là tác phẩm được bảo hộ của QTG nên QLQ có quan hệ gắn bó chặt chẽ với QTG. Theo đó, việc sử dụng của chủ thể QLQ được coi như bước trung gian, là cầu nối giữa tác giả và công chúng, giúp công chúng tiếp cận và thưởng thức tác phẩm. Nó thường tồn tại dưới ba dạng cơ bản là biểu diễn tác phẩm; sản xuất bản ghi âm, ghi hình tác phẩm và phát sóng tác phẩm. Tuy nhiên, việc sử dụng tác phẩm của chủ thể QLQ có những đặc trưng khác biệt so với việc sử dụng của các chủ thể khác trong xã hội, thể hiện ở một số điểm sau: (i) Về mục đích sử dụng: các chủ thể của QLQ sử dụng tác phẩm như ca sĩ biểu diễn tác phẩm âm nhạc, nghệ sĩ trình diễn tác phẩm sân khấu... là nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức tác phẩm của công chúng và từ đó thu được những lợi ích vật chất thông qua thù lao biểu diễn; (ii) Về tính chất, cách thức sử dụng: việc sử dụng tác phẩm của chủ thể QLQ là hoạt động nghề nghiệp chuyên môn, các chủ thể phải trải qua quá trình khổ luyện, trang bị các kỹ năng như kỹ năng diễn xuất, trình diễn, truyền thụ... và các phương pháp, biện pháp kỹ thuật như công nghệ, thiết bị hiện đại để ghi âm, ghi hình, các kỹ xảo để quay và phát sóng chương trình... để truyền tải đến công chúng những âm thanh, hình ảnh có chất lượng cao; (iii) Về kết quả sử dụng tác phẩm: thông qua việc tiến hành các hoạt động nghề nghiệp chuyên môn của mình, chủ thể QLQ tạo ra những sản phẩm mới như bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng... là những đối tượng được bảo hộ QLQ. Điều này khác với việc sử dụng tác phẩm của các tổ chức, cá nhân khác chỉ đơn thuần là để thỏa mãn nhu cầu thụ hưởng giá trị từ tác phẩm, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập hay giải trí. Bên cạnh đó, đối với trường hợp sử dụng tác phẩm để làm tác phẩm phái sinh, kết quả của việc sử dụng là một loại hình tác phẩm được bảo hộ QTG độc lập so với tác phẩm gốc. Việc sáng tạo tác phẩm phái sinh cũng được coi là hoạt động chuyên nghiệp, đòi hỏi các kỹ năng đặc biệt nhưng kết quả của việc sử dụng này là tạo ra đối tượng được bảo hộ QTG và chủ thể làm tác phẩm phái sinh sẽ được hưởng quyền của chủ thể QTG.

1.2. Lý luận về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

1.2.1. Khái niệm giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

Để có thể tồn tại và phát triển, bất kỳ hệ thống bảo hộ QTG, QLQ nào cũng

cần đảm bảo sự cân bằng giữa việc một mặt trao các độc quyền cho chủ sở hữu nhằm bù đắp chi phí đầu tư cho hoạt động sáng tạo, tạo động lực đổi mới trong tương lai và mặt khác cần phổ biến rộng rãi các thành quả sáng tạo, tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận và hưởng thụ các giá trị văn hóa và áp dụng các tri thức đó vào quá trình phát triển mọi mặt của đời sống. Do vậy, thách thức đặt ra trong hệ thống pháp luật là thiết lập một cơ chế tối ưu để cân bằng giữa quyền lợi của các chủ thể sáng tạo và lợi ích chính đáng của công chúng. Các độc quyền trao cho chủ sở hữu QTG, QLQ không bị hạn chế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng về lâu dài đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội cũng như cho chính quá trình thúc đẩy sáng tạo và đổi mới bởi nó hạn chế khả năng tiếp cận của công chúng, gia tăng chi phí cho việc thưởng thức, không tạo điều kiện cho các chủ thể khác tiếp tục sáng tạo trên nền tảng tri thức đã có cũng như cản trở hoạt động cạnh tranh lành mạnh và kìm hãm các giao lưu dân sự. Vì vậy, giới hạn QTG, QLQ là một chế định mang tính tích cực và chủ động đảm bảo rằng các quy định của pháp luật về bảo hộ QTG, QLQ hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất là thúc đẩy các lợi ích thiết yếu của công chúng. Nó được xem như là một vấn đề rất quan trọng, hiển nhiên và không cần phải bàn cãi trong chính sách bảo hộ QTG, QLQ của quốc gia để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển.

Trong pháp luật các quốc gia trên thế giới, giới hạn QTG, QLQ không phải là vấn đề mới vì đã có nhiều án lệ, quan điểm và quy định về vấn đề này nhưng việc sử dụng thuật ngữ và cách tiếp cận giới hạn QTG, QLQ khá đa dạng. Có thể kể đến một số cách diễn đạt như: *“limit – hạn chế”* được sử dụng ở Đức và Tây Ban Nha; *“limitations – sự hạn chế”* được sử dụng ở Thụy Điển, Hi Lạp; *“restrictions – sự giới hạn”* được sử dụng tại Thụy Sĩ hay thuật ngữ *“exception – ngoại lệ”* xuất hiện ở Bỉ và trong đề xuất Chỉ thị Cộng đồng về việc hài hòa một số khía cạnh của QTG và QLQ trong xã hội thông tin; Vương quốc Anh sử dụng cụm từ *“authorized acts – những hành vi được phép”*; Bồ Đào Nha sử dụng thuật ngữ *“free use – sử dụng tự do”* hay các nhà lập pháp của Pháp không xác định một thuật ngữ cụ thể mà diễn đạt bằng quy định: *“Khi tác phẩm đã được công bố, tác giả không có quyền cấm...”*⁸⁴. Theo đó, nhóm thuật ngữ *“limit”, “limitation”* và *“restriction”* đều đề cập đến việc xác định ranh giới mà quyền của chủ sở hữu bị hạn chế, xác định phạm vi và mức độ được hưởng

⁸⁴ WIPO (1999), *Exceptions and limits to copyright and neighboring rights*, Geneva, tr. 2. Xem tại: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wct_wppt_imp/wct_wppt_imp_1.doc, truy cập ngày 22/03/2023.

quyền⁸⁵, là những quy định hạn chế độc quyền của chủ sở hữu⁸⁶. Cụ thể là pháp luật sẽ có quy định các trường hợp chủ sở hữu QTG, QLQ không còn quyền kiểm soát quá trình sử dụng, khai thác tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng do họ sáng tạo ra hoặc sở hữu. Trong khi đó, thuật ngữ “*exception*” được hiểu là cái được loại trừ khỏi sự vận hành thông thường của một quy tắc, là quy định miễn trừ một số chủ thể hoặc hành vi không phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định chung của pháp luật⁸⁷, là một điều không tuân theo quy định⁸⁸. Như vậy, có thể hiểu là theo quy định chung, các tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng thành quả sáng tạo trong lĩnh vực QTG, QLQ trong thời hạn bảo hộ phải xin phép và trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu, tuy nhiên pháp luật có quy định các trường hợp nằm ngoài, không tuân theo cái chung đó, tức là được phép sử dụng mà không xin phép, không trả tiền nhưng không bị coi là xâm phạm QTG, QLQ. Một thuật ngữ khác là “*authorized acts*” đề cập đến các hành vi mà pháp luật cho phép các chủ thể nhất định được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện mà không bị coi là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, thuật ngữ “*free – use*” lại tiếp cận từ góc độ quyền lợi của công chúng là các trường hợp công chúng được sử dụng các đối tượng đang trong thời hạn bảo hộ QTG, QLQ nhưng không phải xin phép, không phải trả phí nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của con người, thúc đẩy sự phát triển tri thức của nhân loại. Dù tiếp cận và sử dụng thuật ngữ khác nhau nhưng về cơ bản đều xuất phát từ nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và lợi ích của công chúng nên pháp luật có những quy định để xác định ranh giới, thu hẹp phạm vi quyền của chủ sở hữu và dành lợi ích cho công chúng. Như vậy, giới hạn QTG, QLQ là kết quả của sự cân nhắc pháp lý về việc các độc quyền nên được mở rộng ở mức độ nào và các độc quyền đó nên bị hạn chế trong những trường hợp nào và ở mức độ nào⁸⁹.

Tại Việt Nam, giới hạn QTG, QLQ đã được đề cập đến trong một số công trình nghiên cứu với một số quan điểm khác nhau. Quan điểm thứ nhất đồng nhất giới hạn QTG, QLQ với các trường hợp sử dụng mà không phải xin phép, không phải trả tiền và sử dụng mà không phải xin phép nhưng phải trả tiền trong pháp luật SHTT⁹⁰. Quan điểm thứ hai cho rằng giới hạn QTG theo nghĩa rộng là toàn bộ những quy định hạn

⁸⁵ Bryan A. Garner (2019), *Black’s Law Dictionary*, 11th edition, Thomson Reuters, tr. 1114.

⁸⁶ AS Hornby (2005), *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* (7th edition), Oxford University Press, tr. 893.

⁸⁷ Bryan A. Garner (2019), tldđ, tr. 708.

⁸⁸ AS Hornby (2005), tldđ, tr. 527.

⁸⁹ Pamela Samuelson (2017), *Justifications for Copyright Limitations and Exceptions*, Copyright Law in an age of limitations and exceptions, Edited by Ruth L. Okediji, Cambridge University Press, tr. 13.

⁹⁰ Khoa Luật - Đại học Huế (2012), *Giáo trình Pháp luật SHTT*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

chế QTG trong những trường hợp để bảo vệ lợi ích công cộng, bao gồm cả giới hạn về lãnh thổ, thời hạn bảo hộ, các đối tượng không được bảo hộ, chủ thể được bảo hộ và nội dung bảo hộ. Còn theo nghĩa hẹp, giới hạn QTG chỉ liên quan đến các giới hạn về nội dung QTG, theo đó QTG bị hạn chế trong những trường hợp người khác có thể sử dụng tác phẩm mà không phải xin phép chủ sở hữu QTG, thậm chí không phải trả các lợi ích vật chất với những lý do chính đáng, hay với những điều kiện thỏa đáng. Giới hạn QTG theo nghĩa hẹp này còn được sử dụng với thuật ngữ là “*các ngoại lệ*”⁹¹. Theo đó, trong Luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Khánh Phương, tác giả đã đưa ra khái niệm giới hạn QTG theo nghĩa hẹp là “*việc cho phép người khác khai thác, sử dụng tác phẩm mà không phải xin phép chủ sở hữu QTG, có thể không phải trả các lợi ích vật chất và việc khai thác, sử dụng này phải đảm bảo trong phạm vi nhất định, với những lý do chính đáng, những điều kiện thỏa đáng mà không ảnh hưởng tới tác giả*”⁹². Quan điểm thứ ba được đề cập đến trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022, cụ thể là các nhà làm luật xác định giới hạn QTG, QLQ thể hiện trong tên điều luật⁹³ chỉ là các trường hợp sử dụng đối tượng QTG, QLQ được bảo hộ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền; các trường hợp sử dụng không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền được ghi nhận là các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ⁹⁴. Ngoài ra, theo Từ điển Luật học, giới hạn QTG là “*khoảng ranh giới quyền của tác giả được pháp luật xác định*”, nó được hiểu theo hai khía cạnh: thứ nhất “*đối với tác giả, đó là những ranh giới quyền của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đối với tác phẩm đã được công bố, phổ biến của mình*”; thứ hai “*đối với chủ thể khác ngoài tác giả, chủ sở hữu tác phẩm thì đó lại là phạm vi mà pháp luật xác định cho họ là cá nhân, tổ chức được phép tự do sử dụng tác phẩm đã được công bố, phổ biến với một số điều kiện nhất định*”⁹⁵. Tuy nhiên, khái niệm này đã nhầm lẫn giữa QTG và quyền của tác giả, trong đó quyền của tác giả là không giới hạn.

Trên cơ sở kế thừa các quan điểm trên và nghiên cứu của tác giả Luận án, khái niệm giới hạn QTG, QLQ có thể được xây dựng như sau:

- Theo nghĩa rộng, giới hạn QTG, QLQ là hệ thống các quy định hạn chế các

⁹¹ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật SHTT*, t1đđ, tr.75 và Nguyễn Khánh Phương (2021), t1đđ, tr.11-12.

⁹² Nguyễn Khánh Phương, t1đđ, tr.10-13.

⁹³ Điều 26 và Điều 33 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022.

⁹⁴ Điều 25 và Điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022.

⁹⁵ Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý (2006), *Từ điển Luật học*, Nxb. Từ điển Bách khoa - Tư pháp, tr.311.

độc quyền của chủ sở hữu đối với các đối tượng của QTG, QLQ nhằm bảo vệ lợi ích của công chúng. Theo nghĩa này, giới hạn QTG, QLQ được xác định ở phạm vi rộng bao gồm giới hạn về chủ thể được bảo hộ, đối tượng được bảo hộ, nội dung quyền được bảo hộ, thời gian bảo hộ và không gian được bảo hộ. Ví dụ như pháp luật chỉ công nhận người sáng tạo tác phẩm - tác giả phải là người, không phải là động vật, không phải là tổ chức; có quy định không bảo hộ các đối tượng của QTG, QLQ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, pháp luật có quy định hạn chế quyền của chủ sở hữu QTG trong trường hợp làm tác phẩm phái sinh mà ảnh hưởng đến quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm còn phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả hay pháp luật cũng có quy định các quyền tài sản thuộc QTG, QLQ chỉ được bảo hộ trong một khoảng thời gian nhất định, khi hết thời hạn bảo hộ, các đối tượng tương ứng sẽ thuộc về công chúng.

- Theo nghĩa hẹp, giới hạn QTG, QLQ là các quy định hạn chế về nội dung QTG, QLQ, xác định các trường hợp tổ chức, cá nhân khác có quyền sử dụng các đối tượng được bảo hộ QTG, QLQ mà không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền hoặc không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu QTG, QLQ khi đáp ứng các điều kiện luật định. Trong Luận án này, tác giả sẽ tiếp cận giới hạn QTG, QLQ theo nghĩa hẹp bao gồm (i) các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền - ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ và (ii) các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Đối với trường hợp thứ nhất, các quy định dạng này được xác định là các trường hợp ngoại lệ đối với việc bảo hộ QTG, QLQ, các chủ thể khai thác các sản phẩm sáng tạo không xin phép, không trả tiền bản quyền dựa vào các quy định này để lập luận nhằm miễn trừ trách nhiệm pháp lý khỏi cáo buộc xâm phạm QTG, QLQ. Một số ví dụ điển hình của quy định dạng này như pháp luật cho phép công chúng sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân; sử dụng để trích dẫn, bình luận, đưa tin thời sự, sử dụng cho mục đích giáo dục... Đây là những trường hợp sử dụng được phép, loại trừ trách nhiệm pháp lý của các chủ thể sử dụng khỏi việc bị coi là xâm phạm QTG, QLQ. Cơ sở của các quy định dạng này là lợi ích công cộng trong một số trường hợp nhất định được coi là quan trọng hơn lợi ích cá nhân của chủ thể sáng tạo nên cần

hạn chế những độc quyền của chủ sở hữu QTG, QLQ⁹⁶. Đối với trường hợp thứ hai, đây là quy định cho phép những tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện nhất định được sử dụng các đối tượng được bảo hộ QTG, QLQ không cần sự cho phép của chủ sở hữu nhưng vẫn phải thanh toán tiền bản quyền cho chủ sở hữu. Mức phí chuyển giao được xác định trên cơ sở thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của Nhà nước tùy từng trường hợp cụ thể. Thông qua cơ chế chuyển giao theo quy định của pháp luật, các chủ thể sử dụng được tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khai thác thương mại, khuyến khích việc truyền đạt, phổ biến các TSTT đến công chúng với chi phí hợp lý, góp phần gia tăng lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu. Bên cạnh đó, các giới hạn dạng này còn tránh tình trạng lãng phí các thành quả sáng tạo trí tuệ, ngăn chặn sự lạm dụng độc quyền của chủ sở hữu, đảm bảo lợi ích công cộng cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí và kinh doanh văn hóa.

1.2.2. Đặc điểm của giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

- **Thứ nhất**, đối tượng bị giới hạn là các quyền tài sản được bảo hộ của chủ sở hữu QTG, QLQ theo quy định của pháp luật. Quyền của các chủ thể QTG, QLQ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Trong đó, trừ một số trường hợp ngoại lệ, về nguyên tắc, các quyền nhân thân luôn gắn liền với tác giả, người biểu diễn, mang lại giá trị về tinh thần cho họ, không được chuyển giao, để lại thừa kế. Trong khi đó, các quyền tài sản lại gắn liền với chủ sở hữu QTG, QLQ, mang lại lợi ích về mặt vật chất cho chủ sở hữu thông qua việc cấp phép và thu tiền bản quyền từ việc khai thác, sử dụng sản phẩm sáng tạo. Các quyền tài sản cơ bản mà chủ sở hữu QTG, QLQ thường được hưởng như quyền sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần đối tượng được bảo hộ bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào; quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng đối tượng được bảo hộ theo cách mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do họ lựa chọn... Đây là các độc quyền mà trong thời hạn bảo hộ về nguyên tắc chỉ có chủ sở hữu QTG, QLQ được khai thác, sử dụng; các chủ thể khác muốn sử dụng phải xin phép, trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu và chủ sở hữu có quyền ngăn cấm các chủ thể khác khai thác các đối tượng một cách trái phép. Bằng việc trao cho chủ sở hữu các quyền tài sản, pháp luật tạo ra cơ chế để các chủ thể sáng tạo có thể thu được các lợi ích về kinh tế nhằm bù đắp chi phí đầu tư cho hoạt

⁹⁶ Sam Ricketson (2003), *WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in the Digital Environment*, tr. 4. Xem tại: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=16805, truy cập ngày 20/03/2023.

động sáng tạo, duy trì và khuyến khích các hoạt động sáng tạo trong tương lai để phát triển khoa học và công nghệ. Hơn nữa, các quyền tài sản còn có thể trở thành đối tượng trong các hợp đồng chuyển giao và để lại thừa kế. Chính vì vậy, giới hạn QTG, QLQ chỉ áp dụng đối với các quyền tài sản vì những quyền này ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của công chúng, cho phép chủ sở hữu QTG, QLQ thực hiện các độc quyền, đồng thời cũng cho họ quyền ngăn cản công chúng thực hiện những hoạt động này mà chưa được sự chấp thuận của họ. Tuy nhiên, nếu các độc quyền đó bị lạm dụng sẽ xâm phạm đến quyền lợi cơ bản của con người, tạo nên sự độc quyền tuyệt đối trong việc kiểm soát quá trình khai thác, sử dụng các thành quả sáng tạo trí tuệ nên nhà làm luật đặt ra những giới hạn nhằm tránh xảy ra tình trạng đó. Trong khi đó, vì quyền nhân thân thường là các quyền mang lại lợi ích tinh thần cho chủ thể sáng tạo, gắn liền với tác giả mà về nguyên tắc không thể chuyển dịch cho các chủ thể khác nên các nhà làm luật không cần hạn chế những quyền này để bảo vệ lợi ích chung của xã hội.

- **Thứ hai**, chủ thể bị giới hạn quyền là chủ sở hữu QTG, QLQ. Chủ sở hữu QTG, QLQ là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản thuộc QTG, QLQ. Đối với QTG, nếu tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm thì họ là tác giả đồng thời là chủ sở hữu QTG nên được hưởng cả quyền nhân thân và quyền tài sản. Nếu tác giả không đồng thời là chủ sở hữu QTG thì tác giả chỉ có các quyền nhân thân trừ quyền công bố tác phẩm; quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm thuộc về chủ sở hữu QTG. Đối với QLQ, chỉ duy nhất người biểu diễn có quyền nhân thân còn chủ sở hữu cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng chỉ được hưởng các quyền tài sản – những quyền năng mang lại lợi ích vật chất cho họ khi các sản phẩm của họ được sử dụng. Các chủ sở hữu QTG, QLQ là những chủ thể đã đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu giải trí, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người khác với các đối tượng SHCN được tạo ra chủ yếu gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Khi các chủ sở hữu QTG, QLQ đã được trao độc quyền để bù đắp chi phí đầu tư và tìm kiếm mức lợi nhuận hợp lý, các quyền của họ sẽ bị giới hạn nhằm tăng cường sự phổ biến các giá trị văn hóa đến công chúng, đáp ứng các quyền cơ bản của con người về học tập, nghiên cứu, tiếp cận thông tin cũng như góp phần làm phong phú thêm kho tàng tri thức của nhân loại, làm nền tảng cho những sáng tạo trong tương lai. Trong khi đó, tác giả, người biểu diễn không đồng thời là chủ sở hữu quyền chỉ được hưởng quyền nhân thân là những

quyền tự nhiên được hình thành trên nền tảng vững chắc nên pháp luật không đặt ra các quy định hạn chế quyền của các chủ thể này.

- **Thứ ba**, chủ thể được hưởng lợi ích từ giới hạn QTG, QLQ là các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện nhất định do pháp luật thừa nhận. Vì các quy định giới hạn QTG, QLQ hạn chế các độc quyền của chủ sở hữu trong việc khai thác các thành quả lao động của họ, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích về mặt kinh tế cũng như tác động đến đam mê sáng tạo và cống hiến của các chủ thể, sự phát triển của văn hóa, khoa học, giáo dục của quốc gia nên pháp luật phải ghi nhận các điều kiện cụ thể, rõ ràng đối với công chúng thưởng thức để tránh những bức xúc, xung đột, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sáng tác. Hơn nữa, các điều kiện này cũng là cơ sở để các tổ chức, cá nhân xác định được phạm vi, mức độ được tiếp cận, sử dụng các đối tượng được bảo hộ QTG, QLQ của mình để định hướng cho những hoạt động hợp pháp, nâng cao ý thức tôn trọng TSTT và nắm được phương thức để tiếp tục cho ra đời những sản phẩm sáng tạo mới trên nền tảng tri thức đã có. Trong hệ thống pháp luật của các quốc gia, các quy định giới hạn QTG, QLQ thường đặt ra các điều kiện như: (i) Về chủ thể được áp dụng giới hạn như việc sử dụng của các cơ quan nhà nước, thư viện, người khuyết tật, người nuôi dưỡng, chăm sóc cho người khuyết tật, tổ chức phát sóng; (ii) Về độc quyền bị hạn chế như hạn chế quyền sao chép, quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng, quyền nhập khẩu bản sao tác phẩm, quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng, quyền ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn; (iii) Về đối tượng được bảo hộ QTG, QLQ bị hạn chế đối với từng hành vi như biểu diễn tác phẩm sân khấu, âm nhạc, múa và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác; chụp ảnh, truyền hình tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng; (iv) Về mức độ, phương thức và số lượng sử dụng được phép như tự sao chép một bản không dùng thiết bị sao chép, sao chép hợp lý một phần bằng thiết bị sao chép, sử dụng trong hoạt động công vụ; (v) Về mục đích của việc sử dụng như nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân không nhằm mục đích thương mại, để minh họa trong bài giảng nhằm mục đích giảng dạy, để bình luận, giới thiệu hoặc minh họa trong tác phẩm của mình; để viết báo, sử dụng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát sóng, phim tài liệu; (vi) Việc sử dụng không xung đột với việc khai thác bình thường sản phẩm sáng tạo và không gây phương hại tới quyền lợi hợp pháp của chủ thể quyền. Như vậy, chỉ khi thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định, các tổ chức, cá nhân không phải là chủ sở hữu mới có quyền sử dụng các đối tượng của QTG, QLQ không cần xin phép, không cần trả tiền

hoặc không cần xin phép nhưng phải trả tiền mà không bị coi là xâm phạm QTG, QLQ.

- **Thứ tư**, mục đích của việc giới hạn QTG, QLQ là nhằm hạn chế sự độc quyền của chủ sở hữu QTG, QLQ và tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tiếp cận với sản phẩm sáng tạo, cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và chủ thể khác, thúc đẩy hoạt động sáng tạo tinh thần, phát triển văn hóa xã hội. Các sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực QTG, QLQ là sự kết tinh công sức, trí tuệ, tâm huyết, nỗ lực, là sự đầu tư về tài chính, công nghệ, trang thiết bị của các chủ thể làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú nên theo thuyết lao động của John Locke⁹⁷, họ phải nhận được lợi ích kinh tế khi các thành quả đó được khai thác, sử dụng. Kết quả của hoạt động sáng tạo cũng góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phát triển nền công nghiệp giải trí và kinh doanh văn hóa, thậm chí trong một số trường hợp còn giúp con người gắn kết, gần gũi hơn với nhau để vượt qua những rào cản về địa vị, chủng tộc, những buồn đau, bất hạnh trong cuộc sống nên các chủ thể sử dụng, hưởng thụ TSTT phải bù đắp xứng đáng và tạo động lực cho các chủ thể QTG, QLQ tiếp tục sáng tạo. Tuy nhiên, khác với các đối tượng SHCN gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các thành quả sáng tạo của QTG, QLQ là một “*tài sản đặc biệt*” khi chứa đựng trong nó những giá trị tinh thần không thể cân đo đong đếm, trở thành một bộ phận không thể tách rời trong đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội nên cộng đồng có nhu cầu thưởng thức và có quyền tiếp cận với những giá trị đó như một quy luật tất yếu. Các tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng sẽ chỉ thể hiện được giá trị khi đáp ứng được nhu cầu của xã hội, được công chúng đón nhận, góp phần làm giàu có thêm kho tàng tri thức của quốc gia, nhân loại và là nguồn nguyên liệu, là khởi nguồn cho những sáng tạo mới. Trong khi đó, việc thực thi các độc quyền của chủ sở hữu có thể hạn chế khả năng tiếp cận của công chúng, không tạo điều kiện cho các chủ thể khác tiếp tục sáng tạo trên nền tảng tri thức đã có cũng như cản trở hoạt động cạnh tranh lành mạnh và kìm hãm các giao lưu dân sự. Vì vậy, trên cơ sở áp dụng học thuyết về cân bằng lợi ích của chủ thể sáng tạo và lợi ích của cộng đồng trong việc tiếp cận các TSTT, pháp luật về QTG, QLQ có những hạn chế nhất định đối với các độc quyền này để đảm bảo các quyền con người cơ bản trong hoạt động giáo dục, tiếp cận tri thức, hưởng thụ các giá trị văn hóa, tạo cơ hội cho các cá nhân tham gia vào đời sống tinh thần phong phú, góp phần hình thành và phát

⁹⁷ Lê Tuấn Huy, tldd, tr.63.

triển nhân cách, hạn chế việc lạm dụng độc quyền cản trở sự tiến bộ xã hội. Đây là nét đặc trưng của giới hạn QTG, QLQ bởi giới hạn quyền SHCN chủ yếu nhằm đảm bảo nhu cầu chữa bệnh, dinh dưỡng của công chúng, phục vụ quốc phòng, an ninh, khuyến khích hoạt động cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sáng tạo khoa học, kỹ thuật.

1.2.3. Cơ sở lý luận của việc giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

Để ghi nhận những đóng góp của các chủ thể QTG, QLQ đối với sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật và khoa học, bù đắp chi phí đầu tư cho việc tạo lập và khuyến khích hoạt động sáng tạo, pháp luật trao cho chủ thể QTG, QLQ một số độc quyền trong việc khai thác tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi, chương trình phát sóng và ngăn cấm tất cả các chủ thể khác sử dụng trái phép các đối tượng này. Tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định, chủ sở hữu quyền có thể lạm dụng vị trí ưu thế hạn chế khả năng tiếp cận của cộng đồng đối với các sản phẩm sáng tạo. Do vậy, pháp luật phải có những quy định giới hạn QTG, QLQ dựa trên các cơ sở lý luận sau:

1.2.3.1. Quan điểm về giới hạn quyền trong triết học về sở hữu trí tuệ

Cơ sở của việc hạn chế các độc quyền của chủ sở hữu có thể được tìm thấy trong một số quan điểm triết học cổ xưa về SHTT. Theo quan điểm thực dụng (utilitarian perspective), giá trị xã hội của sản phẩm sáng tạo chủ yếu nằm ở khả năng thực hiện các nhiệm vụ hoặc thỏa mãn các nhu cầu một cách hiệu quả hơn hoặc với chi phí thấp hơn. Những học giả theo quan điểm này ủng hộ việc sáng tạo TSTT như một phương tiện thích hợp để thúc đẩy đổi mới và các QTG, QLQ bị giới hạn trong một khoảng thời gian xác định để cân bằng với những tổn thất về phúc lợi xã hội của việc khai thác độc quyền⁹⁸. Sự giới hạn quyền cũng được lý giải dựa trên lập luận khuyến khích sáng tạo, theo đó mục tiêu của việc trao độc quyền không phải chỉ là “*phần thưởng*” trao cho chủ thể sáng tạo mà còn là để thúc đẩy đổi mới và sáng tạo⁹⁹. Ngoài ra, một số học giả theo thuyết luật tự nhiên (natural law theory) cũng cho rằng mặc dù quyền sở hữu là quyền tuyệt đối và không thể bị tước đoạt nhưng các quy định về quyền SHTT cần phải quan tâm đến quyền của công chúng. Học giả Gordon cho rằng khi những hạn chế trong thuyết luật tự nhiên được thực thi một cách nghiêm túc, các quyền tự nhiên không còn là vũ khí chống lại quyền tự do biểu đạt mà trở thành một nguồn bảo vệ chắc chắn

⁹⁸ Bentham, J. (1987), *The Principles of Morals and Legislation*, Hafner Publishing Co, New York, tr. 65.

⁹⁹ Saleena K.B (2011), *Exceptions and limitations to intellectual property rights with special reference to patent and copyright law*, Doctor of philosophy, Cochin University of Science and Technology, tr. 47.

cho việc phát ngôn tự do¹⁰⁰. Bên cạnh đó, cơ sở lý luận vững chắc của các quy định giới hạn QTG, QLQ còn được tìm thấy trong quan điểm của nhà triết học, chính trị học người Anh J. Locke và triết gia người Đức Georg Wilhelm Friedrich Hegel khi đề cập đến cuộc tranh đấu gắn liền lợi ích của công chúng với sự tồn tại của sở hữu tư nhân như một hiện tượng pháp lý. Học thuyết của Locke và Hegel bắt nguồn từ giả thuyết kho tri thức chung là không thể thiếu cho sự sáng tạo và chiếm hữu¹⁰¹. Để lý giải nguồn gốc của sở hữu tư nhân, cả hai nhà triết học công nhận sự tồn tại của “*tài sản chung*” và nhấn mạnh quyền tuyệt đối của cá nhân để chiếm hữu từ kho tài sản chung này là quyền đương nhiên đối với mỗi người và mọi cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, song hành với quyền tuyệt đối đó, sự hạn chế và giới hạn đã tồn tại từ thời kỳ đầu của sự chiếm hữu. Theo quan điểm của Locke, luật tự nhiên đầu tiên đã áp đặt nghĩa vụ tự nhiên lên loài người: tất cả mọi người đều buộc phải giữ lại “*tài sản chung*” để sử dụng riêng cho bản thân họ và trong trạng thái tương đương là để dành cho những người còn lại¹⁰². Theo đó, hai hệ thống nghĩa vụ tồn tại ở đây bao gồm nghĩa vụ giữ lại những tài sản chung cho việc sử dụng riêng của mỗi người và nghĩa vụ đóng góp cho sự bảo tồn tài sản của loài người nói chung. Như vậy, Locke không nhìn nhận sự chiếm hữu từ tài sản chung và tạo ra tài sản là quyền của cá nhân mà là nghĩa vụ thiêng liêng. Tương tự như vậy, triết học của Hegel cũng không cho rằng các quyền chiếm hữu là tuyệt đối¹⁰³. Hegel đặt ra trường hợp của “*cá nhân cực kỳ túng thiếu*” và “*tài sản hợp pháp của người khác*” trong triết lý của mình. Trong tình trạng cùng quẫn, cá nhân túng thiếu có quyền lấy những thứ mà anh ta cần để tồn tại. Đối với họ, chỉ thông qua và bằng tài sản chung, sự sáng tạo mới có thể được đảm bảo. Vì vậy, việc duy trì kho tài sản chung này theo cách mang lại sự tiếp cận bình đẳng là nhiệm vụ đầu tiên và tất yếu của bất kỳ hệ thống nào. Do đó, chuẩn mực cơ bản là cơ sở cho việc sở hữu tư nhân bản thân nó đã phủ nhận tính cá nhân của học thuyết luật tự nhiên¹⁰⁴.

Sau khi giả thuyết về sự tồn tại của tài sản chung, lý thuyết luật tự nhiên giả định về quyền chiếm hữu từ kho tài sản chung. Tại thời điểm này, Locke và Hegel đã dự đoán được nhiệm vụ phức tạp của hệ thống pháp luật trong việc cân bằng hai mâu

¹⁰⁰ Gordon, W. J. (1993), *A Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property*, YALE L.J., 102 (7), tr. 1533.

¹⁰¹ Saleena K.B (2011), tldđ, tr. 48.

¹⁰² Locke, *Two Treatises on Government*, Chapter V, Of Property, Para 24.

¹⁰³ Hughes, J. (1988), *The Philosophy of Intellectual Property*, Georgetown University Law Center and Georgetown Law Journal. Xem tại: <http://justinhughes.net/docs/a-ip01.pdf>, truy cập ngày 26/03/2023.

¹⁰⁴ Saleena K.B (2011), tldđ, tr. 50.

thuần về lợi ích gay gắt giữa quyền tuyệt đối của cá nhân đối với tài sản chung và quyền công bằng của công chúng trong việc tiếp cận nó. Locke cố gắng giải quyết mâu thuẫn này bằng nguyên tắc hạn chế hư hỏng¹⁰⁵ và giới hạn đủ¹⁰⁶. Cụ thể là ông cho rằng bất kỳ ai đều có thể tận dụng bất kỳ lợi thế nào của cuộc sống trước khi nó hư hỏng, vì vậy bằng sức lao động của mình, con người có thể xác lập một tài sản. Bất cứ thứ gì nằm ngoài phần của người đó phải thuộc về người khác. Thiên chúa không tạo ra thứ gì cho con người để làm hư hỏng hoặc phá hủy. Locke cũng nhận ra rằng tình trạng này sẽ không phù hợp trong nền kinh tế sử dụng tiền, để hạn chế việc nắm giữ tài sản lớn bởi vì con người có thể thông qua quá trình trao đổi tích lũy để của cải không bị hư hỏng. Về nguyên tắc giới hạn đủ, Locke cho rằng việc chiếm hữu bất kỳ mảnh đất nào, bằng cách cải thiện nó, cũng không gây phương hại đến người khác vì vẫn còn đủ đất và đó là đất tốt được để lại, nhiều hơn là số đất không thể sử dụng. Vì vậy, trên thực tế, không bao giờ còn lại ít đất để cho người khác vì sự chiếm hữu mà một người thực hiện cho chính mình. Trong trường hợp có sự xung đột giữa lợi ích của cá nhân và lợi ích công cộng, không có quyền tự nhiên nào đối với tài sản có thể tồn tại khi yêu cầu của người lao động xung đột với yêu cầu của công chúng. Theo Locke, luật tự nhiên là tất cả mọi người có nghĩa vụ để tránh gây hại. Tất cả mọi người đều có hai nghĩa vụ quan trọng đối với nguồn tài nguyên của họ. Mỗi người có nghĩa vụ cho những người khác chia sẻ nguồn tài nguyên của mình khi họ có nhu cầu lớn, với điều kiện là không gây tổn hại đến lợi ích của người chia sẻ và mỗi người có nghĩa vụ chia sẻ bất kỳ nguồn tài nguyên phi vật chất nào của mình để khỏi làm hỏng hoặc lãng phí tài nguyên đó. Với quan điểm về giới hạn đủ, Locke lập luận rằng sự tham gia lao động của một người với nguồn tài nguyên mà Thiên chúa đã ban cho nhân loại không nên trao cho cá nhân đó quyền loại trừ những người khác khỏi việc tiếp cận thành quả lao động của họ, nếu việc loại trừ đó không để lại cho người khác nhiều cơ hội để sử dụng chung như đáng lẽ họ có¹⁰⁷. Như vậy, tình trạng đủ và tốt bảo vệ cho lập luận về lao động của Locke khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào khẳng định rằng sở hữu mang lại những bất bình đẳng vô đạo đức. Do đó, tình trạng đủ và tốt sẽ mang lại cơ hội bình đẳng cho việc phân bổ hàng hóa không mang tính cạnh tranh: mỗi người có thể tùy ý nhận bao nhiêu từ tài sản chung để phục vụ cho công việc của mình mà không có sự cạnh tranh về năng lực với

¹⁰⁵ Locke, *Two Treatises of Government* at Para 30.

¹⁰⁶ Locke, *Two Treatises of Government* at Para 32.

¹⁰⁷ Locke, *Two Treatises of Government* at Para 27.

người khác¹⁰⁸. Mở rộng đối với QTG, người sáng tạo có quyền sở hữu đối với tác phẩm mang tính nguyên gốc với điều kiện là việc cấp quyền sở hữu này không làm phương hại đến khả năng bình đẳng của người khác trong việc tạo ra hoặc sử dụng di sản khoa học và hệ thống văn hóa đã có từ trước. Như vậy, triết học của Locke có thể được mở rộng một cách đúng đắn đối với SHTT, là sự biện minh rất chắc chắn và mạnh mẽ cho lợi ích công cộng, góp phần lý giải cơ sở của những hạn chế về QTG, QLQ. Theo đó, việc giới hạn QTG, QLQ là để không gây hại đến quyền truy cập của người khác đối với tài sản chung, tạo cơ hội cho việc sáng tạo và nghiên cứu trong tương lai, tăng cường giáo dục, phổ biến thông tin, bảo tồn kho tri thức của nhân loại, tránh lãng phí.

Cũng giống như Locke, Hegel cũng có quan điểm là trong trường hợp có xung đột giữa lợi ích của cá nhân và lợi ích xã hội, các đặc trưng cụ thể thuộc về sở hữu tư nhân có thể phải nhường chỗ cho phạm vi quyền cao hơn (như một xã hội hay nhà nước)¹⁰⁹. Khi đó, nhà nước có quyền hủy bỏ quyền sở hữu tư nhân trong những trường hợp ngoại lệ, tuy nhiên chỉ nhà nước có thể thực hiện điều này. Về QTG, QLQ, Hegel cho rằng các tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm của các bậc thiên tài nên được để cho công chúng thưởng thức một cách rộng rãi bởi vì sự sáng tạo trong tương lai đòi hỏi điều đó¹¹⁰. Ông cũng thừa nhận rằng việc bảo hộ SHTT là “*phương tiện thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và nghệ thuật*”¹¹¹. Như vậy, một trong những nguyên tắc cơ bản của chính sách SHTT thể hiện ở đây là: việc trao các độc quyền cho cá nhân nhằm đạt được lợi ích lớn hơn của công chúng. Do đó, Hegel không chỉ được biết đến là một người ủng hộ chủ nghĩa cá nhân mà ông còn quan tâm đến lợi ích của công chúng.

Từ những phân tích mang tính triết học trên, các quyền sở hữu luôn được tô điểm bằng các nghĩa vụ tương ứng tùy thuộc vào nhu cầu của xã hội và một điều hiển nhiên là các quyền và nghĩa vụ luôn tương ứng với nhau. Các nghĩa vụ gắn liền với các quyền tài sản và nếu không có sự tồn tại và không có việc thực hiện các nghĩa vụ thì không được hưởng quyền. Đó là căn nguyên dẫn đến nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ QTG, QLQ, là nền tảng lý luận cho quy định về giới hạn QTG, QLQ.

1.2.3.2. Một số học thuyết về giới hạn quyền sở hữu trí tuệ

Học thuyết được hiểu là hệ thống các quan điểm, tư tưởng, tiêu chuẩn đáng tin cậy để lập luận, lý giải các quy định của pháp luật và định hướng các vấn đề liên quan

¹⁰⁸ Hughes, J. (1988), tldd.

¹⁰⁹ Hegel, Philosophy of Right at Para 46.

¹¹⁰ Hegel, Philosophy of Right at Para 64.

¹¹¹ Hegel, Philosophy of Right at Para 69.

đến giới hạn quyền SHTT nói chung và QTG, QLQ nói riêng để hỗ trợ việc ban hành chính sách, là cơ sở để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Một số học thuyết có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và thực tiễn áp dụng giới hạn QTG, QLQ là:

*** *Học thuyết cân bằng lợi ích:***

Các quy định về giới hạn QTG, QLQ được xây dựng trên cơ sở áp dụng học thuyết về cân bằng lợi ích của chủ thể sáng tạo và lợi ích của công chúng. Về bản chất, nguyên tắc cân bằng lợi ích là sự dung hòa, thỏa hiệp quyền lợi giữa các bên - “*sự cân bằng dựa trên sự đánh đổi một lợi ích tương đương*”¹¹² nhằm tạo điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của các bên, thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật và khoa học. Theo đó, mỗi bên sẽ phải hi sinh một phần quyền lợi của mình để hướng tới lợi ích chung lớn hơn, tạo ra một xã hội phát triển bền vững, công bằng và bình đẳng¹¹³. Khi xã hội đã trao độc quyền cho các chủ thể sáng tạo để thu được lợi nhuận từ TSTT do họ tạo ra thì xã hội cũng phải nhận lại được những lợi ích nhất định từ thành quả sáng tạo đó. Do đó, việc quy định giới hạn, ngoại lệ của QTG, QLQ đã đảm bảo cho sự cân bằng lợi ích này. Thông qua việc cho phép các trường hợp sử dụng tác phẩm đang trong thời hạn bảo hộ mà không phải xin phép và trả tiền bản quyền, các quy định giới hạn QTG, QLQ như một sự nhắc nhở rằng việc trao các độc quyền cho chủ thể sáng tạo nhằm hướng tới mục tiêu là thu được những lợi ích về văn hóa, khoa học¹¹⁴, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của mọi công dân trong xã hội. Đây là nguyên tắc cơ bản được ghi nhận và thể hiện trong luật bản quyền của hầu hết các quốc gia.

*** *Học thuyết hết quyền (exhaustion doctrine)***

Được hình thành thông qua các án lệ và được hoàn thiện bởi các học giả, học thuyết hết quyền nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa việc bảo hộ QTG, QLQ và đảm bảo sự lưu thông bình thường của các sản phẩm chứa đựng sự sáng tạo trong lĩnh vực QTG, QLQ trên thị trường cũng như lợi ích của chủ thể sáng tạo và quyền lợi của công chúng. Theo đó, chủ sở hữu QTG, QLQ không còn quyền kiểm soát việc phân phối hay lưu thông sản phẩm chứa đựng sáng tạo trong lĩnh vực QTG, QLQ sau khi sản phẩm này được chủ sở hữu hoặc chủ thể được chủ sở hữu cho phép đưa ra thị trường. Sự hạn chế này đối với độc quyền của chủ sở hữu QTG, QLQ là cần thiết bởi việc thực hiện các độc quyền của chủ sở hữu có thể tạo ra những rào cản không cần

¹¹² Vũ Thị Hải Yến, tldd, tr.19.

¹¹³ Lê Thị Nam Giang (2009), “Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ SHTT và lợi ích của xã hội”, tldd.

¹¹⁴ Lepage, A. (2003), “*Overview of exceptions and limitations to copyright in the digital environment*”, xem tại: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139696>, truy cập ngày 08/09/2023, tr. 3.

thiết trong thương mại¹¹⁵, tạo ra công cụ để chia cắt thị trường, ảnh hưởng đến sự tự do lưu chuyển của hàng hóa trên thị trường, hạn chế sự tiếp cận của công chúng đối với các sản phẩm sáng tạo trí tuệ¹¹⁶. Như vậy, hết quyền QTG, QLQ xảy ra khi sản phẩm chứa đựng sự sáng tạo được đưa ra thị trường và chủ thể thực hiện việc đưa ra thị trường chính là chủ sở hữu QTG, QLQ hoặc chủ thể được chủ sở hữu cho phép. Hay nói cách khác, hai điều kiện xảy ra hết quyền QTG, QLQ là (i) sản phẩm chứa đựng sáng tạo đang được bảo hộ QTG, QLQ phải được đưa ra thị trường với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền. Sự đồng ý có thể được thể hiện một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, biểu lộ sự tự nguyện từ bỏ quyền ngăn chặn các hành vi liên quan đến sản phẩm đã được đưa ra thị trường của chủ sở hữu; và (ii) sản phẩm đó được chuyển giao cho bên thứ ba thông qua giao dịch thương mại hợp pháp, thường thể hiện ở việc chủ sở hữu QTG, QLQ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu cho phép bán sản phẩm chứa đựng sự sáng tạo cho nhà phân phối, nhà bán lẻ hoặc người tiêu dùng cuối cùng. Khi đó, chỉ có quyền phân phối sản phẩm cụ thể đã được đưa ra thị trường của chủ sở hữu là không còn, quyền sản xuất sản phẩm không bị ảnh hưởng và những sản phẩm chưa đưa ra thị trường không bị ảnh hưởng¹¹⁷. Sở dĩ chủ sở hữu không còn quyền kiểm soát việc phân phối sản phẩm cụ thể đã được đưa ra thị trường là bởi khi bán sản phẩm, sản phẩm và quyền tài sản được chuyển giao sang người mua, người mua có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản, thực hiện các hành vi mà họ mong muốn như tiêu dùng, chào bán hay từ bỏ tài sản. Hơn nữa, chủ sở hữu QTG, QLQ đã có cơ hội để được bù đắp chi phí đầu tư cho hoạt động sáng tạo từ lần đầu tiên đưa sản phẩm vào lưu thông, họ có quyền quyết định thời gian, địa điểm thực hiện việc đưa sản phẩm ra thị trường nên không thể tiếp tục kiểm soát sự lưu thông tiếp theo của sản phẩm, tránh việc chủ sở hữu được thu lợi ích từ độc quyền hai lần. Ngoài ra, cần lưu ý là vấn đề hết quyền không đặt ra khi các quyền tài sản thuộc QTG, QLQ đã hết thời hạn bảo hộ bởi khi đó, TSTT đã thuộc về công chúng, ai cũng có quyền khai thác, sử dụng mà không cần xin phép, không cần trả tiền bản quyền. Tại các quốc gia theo truyền thống common law, học thuyết này được coi là một nguồn luật và có thể áp dụng trực tiếp trong khi tại các quốc gia theo truyền thống civil law, học thuyết không được thừa nhận chính thức là nguồn luật nhưng có ảnh hưởng đến sự phát triển

¹¹⁵ Govaere, Ingedr (1996), *The Use and Abuse of IPRs in E.C. Law*, Sweet & Maxwell, tr. 25.

¹¹⁶ Nguyễn Như Quỳnh (2011), *Hết quyền đối với nhãn hiệu và những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật nhãn hiệu của Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr.36.

¹¹⁷ Nguyễn Như Quỳnh, tldđ, tr.45.

của pháp luật, nội dung của nó được chuyển tải vào các quy định của pháp luật¹¹⁸.

*** Học thuyết xử sự hợp lý (*fair dealing doctrine*)**

Học thuyết xử sự hợp lý được bắt nguồn từ Vương quốc Anh, phát triển bởi các Tòa án từ thế kỷ thứ XVIII và dần dần được luật hóa trong quy định của một số quốc gia như Úc, Anh, New Zealand, Canada, Đức, Pháp¹¹⁹. Theo quan điểm của các quốc gia này, xử sự hợp lý được xem là trường hợp ngoại lệ mà bị đơn trong các vụ kiện xâm phạm QTG có thể dựa vào để lập luận chứng minh hành vi sử dụng của họ thuộc trường hợp được phép mà không bị coi là xâm phạm QTG¹²⁰. Từ “*dealing*” trong học thuyết này được hiểu là việc các tổ chức, cá nhân sử dụng, khai thác tác phẩm. Theo quan điểm của Anh, xử sự hợp lý chỉ được áp dụng cho các mục đích được liệt kê cụ thể trong Đạo luật về QTG như sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, học tập cá nhân, bình luận, đánh giá hay đưa tin thời sự được quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật chứ không phải là xử sự hợp lý nói chung. Cách tiếp cận hạn chế này ở Anh đối lập với học thuyết sử dụng hợp lý tại Hoa Kỳ khi cho phép nếu Tòa án đánh giá việc sử dụng thỏa mãn các yếu tố được coi là hợp lý thì sẽ không có hành vi xâm phạm¹²¹. Việc sử dụng của bên bị cho là có hành vi xâm phạm được xem xét có thuộc vào một trong các trường hợp được liệt kê trong Đạo luật Sáng chế, Kiểu dáng và QTG năm 1988, được sửa đổi, bổ sung vào những năm 1990 của Anh hay không cần lưu ý hai yếu tố sau: thứ nhất là các tòa án khá tự do trong việc giải thích các mục đích được quy định cụ thể và thứ hai là quan điểm diễn giải sẽ được chấp thuận khi xác định được mục đích sử dụng tác phẩm. Việc đánh giá xác định mục đích của việc sử dụng không phải được quyết định dựa trên ý chí chủ quan của bên bị cho là xâm phạm mà như Aldous LJ chỉ ra trong cuốn *Hyde Park*, khi xác định mục đích của việc sử dụng, Tòa án không cần thiết phải đặt mình vào vị trí của bên bị cho là có hành vi xâm phạm mà có thể có cách tiếp cận khách quan hơn¹²². Khi bên bị cáo buộc có hành vi xâm phạm chứng minh việc sử dụng của mình thuộc trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, họ phải chứng minh được việc sử dụng tác phẩm của mình là hợp lý thường dựa trên các yếu tố khác nhau tùy từng vụ việc

¹¹⁸ Nguyễn Như Quỳnh, tldđ, tr.32.

¹¹⁹ Đinh Thị Thanh Nhan (2016), tldđ, tr. 165.

¹²⁰ Theo quan điểm của các quốc gia theo truyền thống common law, trong đó có Vương quốc Anh, việc bảo hộ quyền cho những chủ thể truyền tải tác phẩm đến công chúng được thực hiện thông qua các quy định của QTG nên trong học thuyết này QTG và QLQ gọi chung là QTG.

¹²¹ Lionel Bently, Brad Sherman (2004), *Intellectual Property Law* - Second edition, Oxford University Press, New York, tr. 193.

¹²² Lionel Bently, Brad Sherman (2004), tldđ, tr. 193.

và xử sự trên cơ sở cân nhắc quyền lợi cơ bản của công chúng như quyền tự do biểu đạt, quyền tiếp cận thông tin... Cho đến nay chưa có định nghĩa giải thích trong luật thành văn về xử sự hợp lý và cũng chưa có hệ thống các tiêu chí cố định để đánh giá, tuy nhiên, từ thực tiễn tồn tại của học thuyết, các yếu tố thường được xem xét¹²³ là:

- Thứ nhất: liệu việc sử dụng được coi là xử sự hợp lý có cạnh tranh thương mại với việc khai thác tác phẩm được bảo hộ của chủ sở hữu QTG không? Hay việc xử sự hợp lý có ảnh hưởng đến thị trường khai thác của tác phẩm không, việc sử dụng của bên bị cáo buộc xâm phạm có thể thay thế cho việc mua tác phẩm gốc không?

- Thứ hai: liệu tác phẩm đã được công bố đến công chúng dưới hình thức nào hay chưa? Điều này không làm cho việc sử dụng các tác phẩm chưa được công bố là xử sự không hợp lý nhưng là một yếu tố có liên quan và tác phẩm cũng chỉ cần được phổ biến đến một nhóm đủ rộng, chứ không cần phải được công bố cho toàn thế giới.

- Thứ ba: số lượng và tầm quan trọng của phần tác phẩm được sử dụng. Mức độ sử dụng không được vượt quá ngưỡng “hợp lý và thích hợp”, mặc dù trong một số trường hợp điều này đồng nghĩa với việc sử dụng toàn bộ tác phẩm (nếu là tác phẩm ngắn). Ngoài ra, cũng có thể được chấp nhận sao chép toàn bộ tác phẩm để lựa chọn phần phù hợp cho mục đích sử dụng cuối cùng thích hợp. Một số yếu tố được khác được xem xét khi đánh giá được đề cập trong vụ việc Fraser- Woodward¹²⁴ gồm những yếu tố nêu trên và cân nhắc đến mục đích của người sử dụng, mục đích thực sự của tác phẩm và việc sử dụng không phương hại bất hợp lý quyền lợi hợp pháp của tác giả hoặc không xung đột với việc khai thác bình thường tác phẩm của tác giả.

Ngoài ra, một số trường hợp đánh giá xử sự hợp lý còn dựa trên việc chủ thể sử dụng tiếp cận với tác phẩm bằng cách nào. Hay nói cách khác là cách thức có được tác phẩm được bảo hộ QTG cũng là một yếu tố xác định việc sử dụng có được coi là xử sự hợp lý hay không như sẽ khó được coi là hợp lý nếu chủ thể sử dụng đánh cắp tác phẩm hoặc tiếp cận tác phẩm bị rò rỉ một cách bất hợp pháp¹²⁵. Bên cạnh đó, việc sử dụng được coi là xử sự hợp lý nếu đảm bảo yếu tố ghi nhận đầy đủ thông tin về tác giả và nguồn gốc tác phẩm, trừ một số trường hợp pháp luật có quy định cụ thể

¹²³ Copyright - Should Fair Dealing be replaced by Fair Use? Xem tại: <https://legalpiracy.files.wordpress.com/2011/07/copyright-fair-dealing-and-fair-use.pdf>, truy cập ngày 20/3/2023, tr. 5.

¹²⁴ Fraser-Woodward Ltd v BBC [2005] EWHC 472 (Ch) [2005] 28(6) IPD 11. Xem tại: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-007-6582?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-007-6582?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true), truy cập ngày 20/3/2023.

¹²⁵ Lionel Bently, Brad Sherman (2004), tldd, tr. 194.

khác. Như vậy, xử sự hợp lý là lý lẽ bào chữa của bên bị cáo buộc có hành vi xâm phạm khi chứng minh được việc sử dụng tác phẩm thuộc vào những hành vi được pháp luật cho phép mà không phải xin phép, không phải trả tiền nhưng không bị coi là xâm phạm QTG. Cơ sở của học thuyết này là pháp luật về QTG hạn chế xã hội trong việc tiếp cận thông tin, tri thức, mang lại cho chủ sở hữu QTG quyền năng không giới hạn và điều này có thể làm ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận, nắm bắt tin tức thời sự và mang lại những hình phạt phi lý, không đáng có.

*** Học thuyết sử dụng hợp lý (*fair use doctrine*)**

Lịch sử và quá trình phát triển của bảo hộ QTG ở Vương Quốc Anh vào thế kỷ thứ 18 được cho là nguồn cơ bản hình thành nên các quy định về bảo hộ QTG tại Hoa Kỳ¹²⁶. Là một học thuyết được phát triển từ án lệ của tòa án ở Hoa Kỳ trong một thời gian khá dài, fair use - sử dụng hợp lý lần đầu tiên được ghi nhận chính thức trong văn bản pháp lý tại Điều 107 Đạo luật Bản quyền năm 1976 với vai trò là lập luận chống lại cáo buộc về hành vi xâm phạm¹²⁷, là sự ghi nhận mang tính cách mạng trong nền tư pháp Hoa Kỳ. Thông qua đó, Quốc hội Hoa Kỳ đã xác định giới hạn đối với các độc quyền trao cho chủ sở hữu QTG (Limitations on exclusive rights: Fair use¹²⁸) và sự hạn chế đó được coi là một quyền của công chúng – những người không phải là chủ sở hữu QTG¹²⁹. Theo đó, lời giới thiệu tại phần đầu của Điều 107 đã liệt kê các hình thức và mục đích sử dụng hợp lý tác phẩm được bảo hộ QTG bao gồm việc tái tạo hình thức thể hiện dưới dạng bản sao hoặc bản ghi âm hoặc bởi bất kỳ một phương thức nào được quy định trong Điều này cho mục đích bình luận, phê bình, đưa tin hoặc giảng dạy (bao hàm cả việc sử dụng nhiều bản sao cho lớp học), nghiên cứu, học tập. Những mục đích này được xác định dựa trên cơ sở việc sử dụng được cho phép khi chi phí giao dịch trong việc cấp phép lớn hơn giá trị thực tế của việc sử dụng và khi lợi ích xã hội từ việc sử dụng tác phẩm được coi trọng hơn lợi ích của chủ sở hữu QTG¹³⁰. Trên cơ sở đó, điều luật tiếp tục liệt kê bốn điều kiện để xác định việc sử dụng tác phẩm có được coi là hợp lý hay không bao gồm¹³¹: (i) Thứ nhất là mục đích và đặc trưng của việc sử dụng, bao gồm cả việc sử dụng mang bản

¹²⁶ Charlie Penrod, J.D. (2014), *Restoring the Balancing Test: A Better Approach to Fair Use in Copyright*, Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, Vol. 14, tr. 67.

¹²⁷ Charlie Penrod, J.D. (2014), *tlđđ*, tr. 113.

¹²⁸ Tên gọi của Điều 107, Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ năm 1976.

¹²⁹ Điều 108.4.f Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ năm 1976.

¹³⁰ Shelley Greer (2016), *Copyright Law in New Zealand: Should We Adopt Fair Use?*, Thesis, Master of Laws (LLM), University of Waikato, tr. 69.

¹³¹ Điều 107 Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ năm 1976.

chất thương mại hay vì các mục đích giáo dục phi lợi nhuận, có thuộc các trường hợp được quy định hay không, mức độ sáng tạo của việc sử dụng (có biến đổi bằng cách thêm cách hiểu, cách thể hiện mới, có tạo ra những thông điệp mới, tri thức mới hay giá trị nghệ thuật mới so với tác phẩm được sử dụng không); (ii) Thứ hai là bản chất của tác phẩm được bảo hộ, là tác phẩm hư cấu hay phi hư cấu, đã công bố hay chưa công bố. Thông thường tác phẩm hư cấu có mức độ sáng tạo cao hơn và được bảo hộ với mức độ cao hơn; tác phẩm chưa công bố sẽ được bảo hộ ở mức độ cao hơn so với tác phẩm đã công bố; (iii) Thứ ba là số lượng và thực chất của phần được sử dụng so với toàn bộ tác phẩm được bảo hộ. Trong đó, vấn đề cần chú trọng nhất là giá trị của phần tác phẩm được sử dụng chứ không phải là số lượng; (iv) Thứ tư là ảnh hưởng của việc sử dụng đối với thị trường tiềm năng hoặc giá trị của tác phẩm được bảo hộ. Đây là yếu tố liên quan đến khả năng sáng tạo ra các tác phẩm phái sinh, việc phân phối và kinh doanh tác phẩm. Các Thẩm phán khi xem xét các vụ việc nên đánh giá ở mức tối thiểu là thỏa mãn bốn yếu tố trên. Tuy nhiên, Quốc hội Hoa Kỳ cũng không xác định yếu tố nào là quan trọng nhất, do đó các thẩm phán phải xem xét việc sử dụng phụ thuộc vào các tình tiết cụ thể của từng trường hợp trên cơ sở phân tích các yếu tố trên một cách công bằng và đánh giá một cách tổng thể. Ngoài ra, phần cuối của Điều luật được bổ sung vào năm 1992 có ghi nhận *“một tác phẩm chưa công bố về bản chất không ngăn cản việc đưa ra phán quyết xác định việc sử dụng là hợp lý nếu phán quyết này được đưa ra dựa trên việc xem xét tất cả các nhân tố kể trên”*.

Sự thể hiện của học thuyết sử dụng hợp lý trong Điều 107 mang tính chất chỉ dẫn cho người áp dụng, các tòa án vẫn có sự tự do nhất định trong việc đánh giá sử dụng hợp lý dựa trên các tình tiết của từng vụ việc, thể hiện sự linh hoạt mang đậm nét đặc trưng của các quốc gia theo hệ thống common law. Điều 107 chỉ là sự tuyên bố lại học thuyết, không mang mục đích sửa đổi, thu hẹp hay mở rộng học thuyết ở bất kỳ hình thức nào vì sử dụng hợp lý là một quy tắc công bằng của lẽ phải nên không thể đưa ra định nghĩa chung để áp dụng cho mọi trường hợp. Theo Báo cáo của Cơ quan đăng ký Bản quyền về những sửa đổi chung của Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ năm 1961, một số ví dụ về sử dụng hợp lý¹³² là: Trích dẫn các trích đoạn trong bài đánh giá và phê bình nhằm mục đích minh họa hoặc bình luận; Trích dẫn các đoạn văn ngắn trong một tác phẩm học thuật hoặc kỹ thuật để minh họa hoặc làm

¹³² House Committee Print (1961), *Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law*, U.S. Government Printing Office, Washington, tr. 24.

sáng tỏ quan điểm của tác giả; Sử dụng một số nội dung của tác phẩm gốc trong bài viết hoặc bản nhạc bắt chước một cách hài hước, cường điệu phong cách của tác giả tác phẩm gốc (bài nhại, bài chế - parody)... Các hành vi sử dụng hợp lý được đúc rút qua những phán quyết của Tòa án. Qua đó có thể thấy học thuyết sử dụng hợp lý được áp dụng linh hoạt với phạm vi áp dụng rất rộng, tùy từng trường hợp cụ thể, thẩm phán có thể loại bỏ hoặc áp dụng các yếu tố khác khi đánh giá mà không bị bó buộc bởi các quy định của pháp luật bởi các tình tiết trong mỗi vụ việc lại có sự khác biệt, muôn hình vạn trạng nên không thể tiên đoán chính xác trước. Học thuyết này mặc dù có thể dẫn đến kết quả đánh giá không chắc chắn nhưng rất phù hợp trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng tốt các trường hợp đa dạng phát sinh trong thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế, khuyến khích sự sáng tạo.

1.2.3.3. Giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan để đảm bảo các quyền cơ bản của con người

Bên cạnh các quan điểm triết học và học thuyết trên, cơ sở của các quy định về giới hạn QTG, QLQ còn xuất phát từ việc đảm bảo các quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa năm 1966 và Hiến pháp hay các quy định khác trong pháp luật quốc gia. Một trong những quyền cơ bản tác động đến việc hạn chế QTG, QLQ là quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm, không bị ai can thiệp vào những quan điểm của mình, quyền tìm kiếm, tiếp nhận, phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông¹³³; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí¹³⁴. Theo đó, quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt đảm bảo cho một cá nhân hay một nhóm người được bày tỏ, thể hiện quan điểm, chính kiến một cách công khai, rõ ràng mà không bị can thiệp, kiểm duyệt, hạn chế bất hợp lý hay chịu chế tài pháp lý. Trong khi đó, các độc quyền của chủ sở hữu QTG, QLQ lại trao cho họ quyền quyết định việc cho phép người khác sử dụng thành quả sáng tạo của họ để sáng tạo nên các sản phẩm mới. Chính vì vậy, việc hạn chế QTG, QLQ trong hoạt động trích dẫn hợp lý tác phẩm, làm tác phẩm giễu nhại, châm biếm (parody), làm tranh biếm họa (caricature), bình luận báo chí... cho phép người sử dụng tham khảo và trích dẫn sản phẩm sáng tạo của người khác để biểu đạt quan điểm

¹³³ Điều 19 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948; Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966.

¹³⁴ Điều 25 Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

của mình mà không cần sự đồng ý trước của chủ sở hữu QTG, QLQ có căn nguyên là sự đảm bảo quyền tự do ngôn luận và biểu đạt. Những hạn chế này là để đảm bảo một xã hội dân chủ, văn minh, thúc đẩy việc bày tỏ chính kiến, khuyến khích các chủ thể không ngừng sáng tạo trên nền tảng tri thức đã có, đẩy mạnh sự phát triển của văn hóa, khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, quyền tiếp cận thông tin¹³⁵, quyền được học tập, nghiên cứu khoa học, công nghệ của cá nhân¹³⁶ cũng là cơ sở cho các giới hạn QTG, QLQ cho phép sao chép tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng để phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học không nhằm mục đích thương mại, sử dụng tác phẩm trong hoạt động thư viện, sử dụng tác phẩm của người khuyết tật. Đây là những trường hợp hạn chế dựa trên nhu cầu của xã hội nhằm đảm bảo việc tiếp cận tác phẩm không gặp những trở ngại về thủ tục, chi phí, đạt được những mục tiêu về chính sách văn hóa, xã hội cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức nhất định thực hiện được chức năng, sứ mệnh của họ. Ngoài ra, một số quy định giới hạn QTG, QLQ còn được xây dựng trên cơ sở đảm bảo quyền tự do tham gia vào đời sống văn hóa của cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, được hưởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy¹³⁷ của công chúng như hạn chế cho phép biểu diễn một số tác phẩm trong các buổi sinh hoạt văn hóa, hoạt động tuyên truyền cổ động không nhằm mục đích thương mại; chụp ảnh, truyền hình tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm.

1.3. Pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

1.3.1. *Khái niệm, nội dung và cấu trúc quy định của pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan*

*** Khái niệm pháp luật về giới hạn QTG, QLQ**

Một trong những vấn đề mà hệ thống bảo hộ QTG, QLQ phải đối mặt là đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích cá nhân của chủ thể sáng tạo được hưởng những quyền lợi từ thành quả sáng tạo của mình với lợi ích chung của cộng đồng trong việc tiếp cận và khai thác những TSTT đó. Sự xung đột về mặt lợi ích của các bên luôn tồn tại và ngày càng trở nên gay gắt trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ thông tin. Chính vì vậy, cơ chế pháp lý rõ ràng, hợp lý và khoa học để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến giới hạn QTG, QLQ là vô cùng cần thiết, tất yếu khách quan. Bằng việc đặt ra

¹³⁵ Điều 25 Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

¹³⁶ Điều 39, Điều 40 Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

¹³⁷ Điều 27 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948, Điều 15 Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa năm 1966.

các quy định điều chỉnh các vấn đề phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, pháp luật thiết lập phạm vi QTG, QLQ được bảo hộ, xác định các trường hợp sử dụng hợp pháp nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho các chủ thể tuân thủ, áp dụng, giảm thiểu tranh chấp và hài hòa lợi ích giữa các bên. Nội dung quy định về giới hạn QTG, QLQ bị chi phối bởi các điều kiện kinh tế, xã hội, hoàn cảnh chính trị, lịch sử, quan điểm lập pháp, tư duy pháp lý nên tồn tại những điểm tương đồng và khác biệt giữa các quốc gia. Do đó, các ĐUQT giữ vai trò định hướng, thiết lập các chuẩn mực tối thiểu quan trọng để từ đó các nhà lập pháp của các quốc gia thành viên xác định các trường hợp giới hạn QTG, QLQ. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện của từng quốc gia, luật pháp quốc gia đó có thể quy định những điều kiện, nguyên tắc khác miễn là không trái với quy định của các ĐUQT. Ở cấp độ quốc gia, cơ quan lập pháp sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để đưa các quy định về giới hạn QTG, QLQ vào hệ thống pháp luật của quốc gia mình nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và tạo cơ hội cho các tác phẩm đạt được giá trị khai thác cao nhất thông qua việc cho phép các tác giả thế hệ sau tiếp tục sáng tạo dựa trên thành quả của thế hệ đi trước¹³⁸. Hệ thống pháp luật về giới hạn QTG, QLQ khá phong phú bao gồm (i) các quy định của pháp luật chuyên ngành là Luật Bản quyền, Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về nội dung quyền nhân thân, quyền tài sản của QTG, QLQ; thời hạn bảo hộ QTG, QLQ; các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ; các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền và (ii) quy định pháp luật trong các lĩnh vực liên quan như pháp luật điều chỉnh hoạt động thư viện, cơ quan lưu trữ; pháp luật điều chỉnh hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; pháp luật điều chỉnh hoạt động biểu diễn, đưa tin thời sự, phát sóng sự kiện cũng như pháp luật về bảo vệ quyền lợi cho người khuyết tật. Như vậy, pháp luật về giới hạn QTG, QLQ là hệ thống các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ phát sinh liên quan đến các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ và các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Khung pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này chủ yếu nằm trong quy định của pháp luật chuyên ngành về SHTT và dẫn chiếu đến quy định trong một số lĩnh vực liên quan như hoạt động thư viện, đào

¹³⁸ Paul Goldstein, P.Bernt Hugenholtz (2019), *International Copyright Principles, Law and Practice* (Fourth Edition), Oxford University Press, tr. 349.

tạo, nghiên cứu khoa học, đưa tin tức. Các quy định pháp luật về QTG, QLQ ngày càng được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế cũng như là cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng các thành quả sáng tạo trong lĩnh vực QTG, QLQ.

* Nội dung pháp luật về giới hạn QTG, QLQ

Pháp luật về giới hạn QTG, QLQ thường điều chỉnh các nội dung cơ bản sau:

- Pháp luật về giới hạn QTG, QLQ quy định các độc quyền mà chủ thể QTG, QLQ được hưởng khi tạo lập và sở hữu quyền đối với tác phẩm và các đối tượng được bảo hộ QLQ. Theo đó, pháp luật quy định các quyền nhân thân, quyền tài sản trao cho chủ thể QTG, QLQ, xác định phạm vi các độc quyền đối với các trường hợp cụ thể, thời hạn được hưởng các độc quyền, các hạn chế đối với các độc quyền;

- Pháp luật về giới hạn QTG, QLQ quy định các điều kiện chung để được áp dụng các giới hạn QTG, QLQ như quy định về đối tượng được sử dụng; yêu cầu việc sử dụng không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường, không gây thiệt hại bất hợp lý đến lợi ích của chủ thể QTG, QLQ; nghĩa vụ cung cấp thông tin khi sử dụng;

- Pháp luật về giới hạn QTG, QLQ quy định các điều kiện cụ thể về chủ thể, hành vi, số lượng, phạm vi, cách thức, phương tiện, nguyên tắc xác định mức độ hợp lý, mục đích sử dụng, loại hình tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ;

- Pháp luật về giới hạn QTG, QLQ quy định các điều kiện cụ thể để sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền bao gồm quy định pháp luật về chủ thể, mục đích, phạm vi các đối tượng áp dụng giới hạn; nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân sử dụng; tỷ lệ phân chia tiền bản quyền; phương thức xác định tiền bản quyền; cơ chế xử lý khi các bên không đạt được sự thỏa thuận; biểu mức tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, đối tượng QLQ trong các trường hợp cụ thể; quy trình, thủ tục đề nghị chấp thuận một số trường hợp sử dụng đặc biệt;

- Pháp luật về giới hạn QTG, QLQ quy định các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật bao gồm quy định về xác định phạm vi người khuyết tật; điều kiện đối với các chủ thể được áp dụng ngoại lệ; nghĩa vụ của chủ thể được áp dụng ngoại lệ; quy trình, thủ tục xin cấp phép sử dụng tác phẩm.

* Cấu trúc quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ

Tùy thuộc vào quan điểm, truyền thống lập pháp, trình độ phát triển về kinh tế, xã hội cũng như mức độ hội nhập quốc tế, các quốc gia ban hành quy định các nội

dung về giới hạn QTG, QLQ theo những cách thức khác nhau. Ở các quốc gia theo truyền thống civil law, các trường hợp giới hạn QTG, QLQ thường được quy định cụ thể trong một danh sách đóng, cụ thể là pháp luật có quy định về các độc quyền thuộc QTG, QLQ trao cho chủ sở hữu và xây dựng một danh sách đóng các trường hợp được phép sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền hoặc không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Các quy định này mang tính mô tả chi tiết, chặt chẽ, cụ thể về hành vi, đối tượng, mục đích sử dụng, phương tiện sử dụng và yêu cầu việc sử dụng không làm phương hại đến lợi ích của chủ sở hữu. Cách quy định này mang lại chỉ dẫn khá rõ ràng cho các cơ quan xét xử cũng như chủ thể sử dụng, theo đó các chủ thể liên quan cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và việc đánh giá hành vi sử dụng sẽ được coi là hợp pháp khi thỏa mãn các điều kiện và trường hợp cụ thể luật định, đảm bảo khả năng có thể dự đoán được kết quả cũng như tính thống nhất, ổn định trong các phán quyết, nhận định của các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, cách quy định này khá cứng nhắc, thường xuyên phải thay đổi để đáp ứng các yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn cuộc sống.

Trong khi đó, ở một số quốc gia theo hệ thống common law, việc xem xét hành vi sử dụng thuộc trường hợp ngoại lệ dựa trên các yếu tố được quy định mang tính nguyên tắc như mục đích và đặc trưng của việc sử dụng, bản chất của tác phẩm được sử dụng, số lượng và thực chất của phần được sử dụng so với toàn bộ tác phẩm được bảo hộ và ảnh hưởng của việc sử dụng đối với thị trường tiềm năng hoặc giá trị của tác phẩm được bảo hộ. Điều này mang lại sự linh hoạt, chủ động cho cơ quan xét xử khi đánh giá việc sử dụng rất phong phú, đa dạng mà không phải tuân theo một danh mục các trường hợp được pháp luật quy định. Do vậy, cách tiếp cận này có thể đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ đồng thời tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế, khuyến khích sáng tạo. Tuy nhiên, cách quy định này đòi hỏi chủ thể xét xử và chủ thể sử dụng phải có trình độ nhận thức pháp luật và hiểu biết kỹ thuật cao và phải có cơ chế kiểm soát tốt để đảm bảo tính ổn định của các phán quyết và hạn chế sự tùy tiện của các chủ thể khi áp dụng.

Để phát huy những ưu điểm và khắc phục điểm yếu trong mỗi cách thức tiếp cận trên, hiện nay một số quốc gia đã kết hợp giữa việc quy định mang tính nguyên tắc và liệt kê một số trường hợp điển hình, tiêu biểu nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật và sự thống nhất trong thực tiễn áp dụng.

1.3.2. Sự phát triển của quy định về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Xuất phát từ các nguyên tắc cơ bản trong bảo hộ QTG, QLQ, các quy định về giới hạn QTG, QLQ được đề cập ngay từ trong những công ước đầu tiên và nền tảng về QTG, QLQ, xác lập các tiêu chuẩn mang tính quốc tế ở mức tối thiểu, làm cơ sở cho các quốc gia nội luật hóa. Đặc biệt, quy định về giới hạn QTG, QLQ được thể hiện thông qua phép thử ba bước (three-step-test) đã có những thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với sự gia tăng của các hoạt động thương mại quốc tế, sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số, thích ứng với yêu cầu của việc thúc đẩy sáng tạo, đổi mới và chuyển giao công nghệ cũng như bảo đảm sự cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và lợi ích của công chúng, đặc biệt là một số đối tượng yếu thế. Theo đó, các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐƯQT về cơ bản là có xu hướng mở rộng thêm một số trường hợp giới hạn trên cơ sở đảm bảo sự cân bằng lợi ích, phù hợp với sự phát triển khoa học công nghệ và tuân thủ nguyên tắc của phép thử ba bước.

1.3.2.1. Quy định của Điều ước quốc tế do WIPO điều hành về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

**** Quy định của Công ước Berne 1886 về giới hạn quyền tác giả***

Trên cơ sở công nhận độc quyền sao chép tác phẩm của tác giả tại Điều 9(1), Điều 9(2) Công ước Berne đã đưa ra ba yêu cầu phải được thỏa mãn đối với ngoại lệ của quyền sao chép. Ngày nay, quy tắc này được biết đến là phép thử ba bước, cụ thể là: *“Luật pháp các quốc gia thành viên Liên hiệp, trong một vài trường hợp đặc biệt nhất định, có quyền cho phép sao chép những tác phẩm nói trên, với điều kiện việc sao chép đó không phương hại đến việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây ảnh hưởng bất hợp lý đến những quyền lợi hợp pháp của tác giả”*¹³⁹. Như vậy, quy định tại Điều 9(2) của Công ước chỉ liên quan đến quyền sao chép tác phẩm. Theo đó, Công ước Berne đã thiết lập ba điều kiện tuy độc lập nhưng cần thỏa mãn đồng thời đối với các quy định về ngoại lệ của quyền sao chép tác phẩm một cách khái quát và trừu tượng. Công ước không chỉ rõ những trường hợp cụ thể nào là ngoại lệ của độc quyền sao chép tác phẩm mà dành quyền tự quyết cho các quốc gia thành viên quy định chi tiết trong pháp luật nước mình. Việc đánh giá quy định trong pháp luật quốc gia có thỏa mãn các điều kiện của phép thử cần được xem xét một cách cẩn

¹³⁹ Nguyên văn Điều 9(2) Công ước Berne theo <https://wipolex.wipo.int/en/text/283698>, truy cập ngày 28/03/2023: *“It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author”*.

trọng trên cơ sở phù hợp với quy định chung về giải thích quy định của ĐUQT tại Điều 31, Điều 32 Công ước Viên năm 1969 về Luật ĐUQT¹⁴⁰, cụ thể:

- Điều kiện thứ nhất là trong những trường hợp đặc biệt nhất định: “*special case*” được hiểu theo hai khía cạnh: thứ nhất là mọi ngoại lệ hoặc giới hạn phải được giới hạn về phạm vi bao phủ, không cho phép bất kỳ ngoại lệ hay giới hạn nào có phạm vi rộng và tác động chung chung; thứ hai là các giới hạn, ngoại lệ cũng phải đặc biệt theo nghĩa phải được xây dựng dựa trên một số căn cứ về chính trị - pháp lý cụ thể và hợp lý¹⁴¹ như để đảm bảo quyền được nghiên cứu, học tập, tiếp cận thông tin và tự do ngôn luận. Như vậy, điều kiện đầu tiên được hiểu là bất kỳ quy định nào về ngoại lệ của quyền sao chép tác phẩm cần phải được xác định rõ ràng, nên thu hẹp về phạm vi và cách tiếp cận trên các phương diện như quyền bị hạn chế, áp dụng đối với loại hình tác phẩm nào, chủ thể được hưởng lợi ích và mục đích của ngoại lệ¹⁴².

- Điều kiện thứ hai là không xung đột với việc khai thác bình thường tác phẩm: “*exploitation*” là hoạt động của chủ sở hữu QTG sử dụng độc quyền của mình để cho phép chủ thể khác sao chép tác phẩm của mình để thu được giá trị¹⁴³. Từ “*normal*” có thể được hiểu theo hai cách: một là sự tham chiếu đến một kết luận thực nghiệm về những gì phổ biến trong một bối cảnh nhất định hoặc trong một cộng đồng nhất định; hai là một sự chỉ dẫn đến một số chuẩn mực cần tuân theo¹⁴⁴. Trên cơ sở kết quả của nhóm nghiên cứu BIRPI do Chính phủ Thụy Điển thành lập, điều kiện thứ hai được hiểu là các trường hợp ngoại lệ không tạo thành sự cạnh tranh về kinh tế đối với tác phẩm... tất cả các hình thức khai thác tác phẩm có hoặc có khả năng thu được giá trị kinh tế đáng kể và thiết thực phải dành cho các tác giả¹⁴⁵. Do đó, điều kiện thứ hai cần được giải thích theo hàm ý rộng hơn là không chỉ những hình thức khai thác hiện đang thực sự tạo ra thu nhập chủ yếu cho tác giả mà còn bao gồm những hình thức khai thác có tiềm năng mang lại lợi ích kinh tế cho tác giả. Đây là cách tiếp cận phù hợp bởi nó bao quát được cả những hình thức sao chép mới rất quan trọng đối với chủ sở hữu để thu được lợi nhuận từ thị trường trong bối cảnh phát triển của công nghệ. Tuy nhiên, không phải mọi hình thức khai thác tiềm năng của tác phẩm đều

¹⁴⁰ Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar (2002), tldđ, tr. 27.

¹⁴¹ WIPO (2003), *Guide to the copyright and related rights treaties administered by WIPO and Glossary of Copyright and related rights terms*, Geneva, tr. 57. Xem tại: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/891/wipo_pub_891.pdf, truy cập ngày 03/04/2023.

¹⁴² Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar (2002), tldđ, tr. 29.

¹⁴³ WIPO (2003), tldđ, tr. 58.

¹⁴⁴ WIPO (2003), tldđ, tr. 58.

¹⁴⁵ Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar (2002), tldđ, tr. 33.

thuộc phạm vi “*khai thác bình thường*” mà chỉ những hình thức được coi là có tầm quan trọng đáng kể hoặc thiết thực¹⁴⁶. Một ngoại lệ sẽ được coi là không xung đột với việc khai thác bình thường tác phẩm nếu nó bị giới hạn trong một phạm vi hay mức độ không tạo thành một sự cạnh tranh về kinh tế trong hiện tại hoặc tương lai với các hành vi sử dụng không được miễn trừ.

- *Điều kiện thứ ba là không gây phương hại bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả*: Điều kiện này chỉ được xem xét sau khi điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ hai được thỏa mãn. Trong ngữ cảnh sử dụng của Công ước, cụm từ “*legitimate interests*” được hiểu là các quyền lợi hợp pháp của tác giả mà Công ước Berne bảo hộ, bao gồm cả các quyền kinh tế¹⁴⁷ và quyền tinh thần¹⁴⁸. Theo đó, sự tổn hại đến các quyền lợi của tác giả do việc sử dụng được đề xuất gây ra phải là đáng kể hoặc quan trọng và sự bất hợp lý ở đây không hiểu theo nghĩa là không tương xứng. Điều này ngụ ý rằng có thể tránh sự phương hại bất hợp lý bằng cách áp đặt điều kiện đối với việc sử dụng, bao gồm cả yêu cầu phải thanh toán tiền bản quyền¹⁴⁹.

Bên cạnh đó, Công ước Berne còn quy định một số trường hợp sử dụng tự do tác phẩm tại Điều 10 với điều kiện chủ thể sử dụng phải chỉ dẫn nguồn gốc và tên tác giả nếu các thông tin đó có trên tác phẩm. Trường hợp thứ nhất là “*các chủ thể khác được phép trích dẫn từ một tác phẩm đã được phổ biến tới công chúng một cách hợp pháp, với điều kiện là việc trích dẫn đó phù hợp với những thông lệ đúng đắn và mức độ trích dẫn không vượt quá mục đích trích dẫn, bao gồm cả những trích dẫn từ các bài báo và tạp chí định kỳ dưới hình thức điểm báo*”¹⁵⁰. Như vậy, các quốc gia thành viên phải quy định vấn đề này trong pháp luật quốc gia mình đối với các tác phẩm yêu cầu bảo hộ theo Công ước Berne để người sử dụng có thể thực hiện việc trích dẫn một cách hợp pháp. Đây được coi là mức độ tối thiểu mà một quốc gia có thể bắt đầu đưa ra các quy định về giới hạn và ngoại lệ. Bằng việc quy định khái quát, Công ước Berne cho phép các quốc gia có thể linh hoạt trong quá trình soạn thảo điều khoản về trích dẫn. Việc trích dẫn có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ tác phẩm, áp dụng đối với bất kỳ loại hình tác phẩm nào. Tuy nhiên, Công ước Berne đưa ra điều kiện là tác phẩm cần phải được

¹⁴⁶ Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar (2002), tldd, tr. 37.

¹⁴⁷ Article 8, Article 9, Article 11, Article 11bis, Article 11ter, Article 12 Berne Convention. Xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698>, truy cập ngày 28/03/2023.

¹⁴⁸ Article 6bis Berne Convention. Xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698>, truy cập ngày 28/03/2023.

¹⁴⁹ Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar (2002), tldd, tr. 41.

¹⁵⁰ Article 10(1) Berne Convention.

“phổ biến tới công chúng một cách hợp pháp” thay vì “công bố một cách hợp pháp” để trao quyền cho tác giả được tự do lựa chọn hình thức phù hợp để phổ biến tác phẩm và tác giả có thể phổ biến toàn bộ hoặc một phần tác phẩm. Đặc biệt, quy định này cũng đề cập đến “*thông lệ đúng đắn*” nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia có thể quy định phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế¹⁵¹. Trường hợp thứ hai là “*các quốc gia thành viên có quyền cho phép việc sử dụng với mục đích hợp lý các tác phẩm văn học, nghệ thuật để minh họa trong các xuất bản phẩm, chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình để giảng dạy, với điều kiện là việc sử dụng đó phải phù hợp với thông lệ đúng đắn*”¹⁵². Công ước Berne chỉ đưa ra một số điều kiện mà pháp luật quốc gia cần đáp ứng, các nội dung cụ thể sẽ do các quốc gia quy định trong pháp luật nước mình hoặc đề cập trong những thỏa thuận song phương giữa các quốc gia thành viên. Theo đó, đối tượng được sử dụng để minh họa phục vụ giảng dạy là bất kỳ tác phẩm văn học, nghệ thuật nào; hình thức minh họa là trong các xuất bản phẩm, chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình. Cơ sở giáo dục ở đây bao gồm tất cả các cấp như trường học cho trẻ em, trường đại học hoặc các tổ chức giáo dục khác, bao gồm cả công lập và tư nhân¹⁵³. Hình thức đào tạo không chỉ áp dụng cho đào tạo trực tiếp, trên lớp học thực tế mà còn cả giáo dục từ xa và giáo dục trực tuyến¹⁵⁴. Ngoài ra, số lượng bản sao có thể được tạo ra đối với các xuất bản phẩm và bản ghi âm, ghi hình không bị giới hạn nhưng việc tạo ra nhiều bản sao phải phù hợp với “*thông lệ đúng đắn*”¹⁵⁵. Bên cạnh đó, Công ước Berne còn đề cập đến một số trường hợp sử dụng tự do tác phẩm mà các quốc gia thành viên có thể quy định tại Điều 10bis để tạo thuận lợi cho việc đưa tin thời sự¹⁵⁶. Tuy nhiên, việc sử dụng đó phải ghi rõ nguồn gốc tác phẩm. Hơn nữa, quốc gia thành viên cũng có quyền quy định điều kiện sao chép và phổ cập đến công chúng những tác phẩm nghe nhìn, dưới hình thức nhiếp ảnh, điện ảnh, phát sóng hoặc truyền đạt đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến để nhằm mục đích đưa tin thời sự với mức độ sử dụng thông tin đã được thống nhất. Công ước còn mở rộng cho phép việc sử dụng tác

¹⁵¹ Đinh Thị Thanh Nhan (2016), tldd, tr.140.

¹⁵² Article 10(2) Berne Convention.

¹⁵³ WIPO (1971), *Records of Intellectual Property Conference of Stockholm 1967*, Volumn II, Geneva, tr. 886-887. Xem tại: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/prep-docs/1967_july_Sweden_311-vol2-en.pdf, truy cập ngày 30/03/2023.

¹⁵⁴ Đinh Thị Thanh Nhan (2016), tldd, tr. 141.

¹⁵⁵ Sam Ricketson, Jane G Ginsburg (2006), *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Oxford University Press, Vol.1, tr. 795.

¹⁵⁶ Điều 10bis(1) Công ước Berne (Bản dịch do Cục Bản QTTG cung cấp), xem tại: <http://www.cov.gov.vn/tin-tuc/cong-uoc-berne-bao-ho-cac-tac-pham-van-hoc-va-nghe-thuat-co-hieu-luc-tai-viet-nam-tu-ngay-26-thang-10-nam-2004>, truy cập ngày 30/03/2023.

phẩm không cần sự đồng ý của tác giả nhưng phải trả tiền thù lao thích đáng cho tác giả đối với (i) quyền phát sóng, truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, tái phát sóng, bằng loa phóng thanh hay bất kỳ phương tiện phát sóng tương tự nào tại Điều 11bis(2) và (ii) quyền đối với bản ghi âm các tác phẩm âm nhạc mà được cấp phép ghi âm theo Điều 13(1).

Mặc dù phép thử ba bước trong Công ước Berne cho phép các quốc gia đang phát triển có thể mở rộng phạm vi các giới hạn và ngoại lệ của QTG nhưng phép thử chỉ giúp thúc đẩy khả năng tiếp cận và sự phổ biến của các tác phẩm trong phạm vi quốc gia đó mà không thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao tri thức và tiếp cận với những kiến thức chuyên sâu từ các quốc gia phát triển. Vì vậy, Phụ lục của Công ước còn cho phép các nước đang phát triển được phép dịch thuật và sao chép các tác phẩm in hoặc định dạng tương tự trong những trường hợp nhất định liên quan đến hoạt động giáo dục theo cơ chế cấp phép bắt buộc khi thỏa mãn các quy định tại Điều 2,3,4 của Phụ lục. Đây là quy định mang đến cơ hội cho một quốc gia đang phát triển như Việt Nam có thể tiếp cận nguồn tri thức vô giá một cách thuận lợi từ các nước công nghiệp phát triển để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

** Quy định của Công ước Rome 1961 về giới hạn quyền liên quan*

Giống như Công ước Berne, Công ước Rome cho phép các quốc gia thành viên đưa ra những hạn chế nhất định đối với các độc quyền trao cho người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng, cụ thể là cho phép¹⁵⁷:

- Sử dụng cá nhân: Quy định này có nghĩa là việc sử dụng không mang tính công cộng cũng như không vì mục đích lợi nhuận và sẽ liên quan chủ yếu đến việc sao chép hoặc định hình các buổi biểu diễn, bản ghi âm hoặc chương trình phát sóng. Mặc dù vậy, việc sử dụng này vẫn có thể gây bất lợi cho lợi ích của người nắm giữ quyền. Một nhà bình luận nổi tiếng Stewart đã đề xuất là phép thử ba bước trong Điều 9(2) của Công ước Berne có thể phù hợp để đánh giá tính hợp lệ của bất kỳ ngoại lệ nào về sao chép cá nhân trong luật quốc gia, do đó có thể loại trừ các hành vi như sao chép cá nhân các bản ghi âm và ghi hình¹⁵⁸. Mặt khác, có quan điểm cho rằng “*riêng tư*” cần được giải thích trong mối tương quan với sử dụng mang tính “*chuyên nghiệp*” hoặc cho các mục đích “*thương mại*” và cũng không cần phải xem xét tác động đối với việc

¹⁵⁷ Article 15.1 Rome Convention 1961, xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/289795>, truy cập ngày 15/03/2023.

¹⁵⁸ S. Stewart (1989), *International Copyright and Neighbouring Rights*, 2nd Edition, Butterworths, London, paragraph 8.41.

khai thác bình thường tác phẩm hoặc lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền¹⁵⁹.

- Sử dụng các đoạn trích ngắn liên quan đến việc báo cáo tin tức thời sự. Điểm cần lưu ý ở đây là chỉ có thể sử dụng “*các đoạn trích ngắn*”, vì vậy không có lý do gì để tranh luận rằng việc sử dụng các đoạn trích dài hoặc toàn bộ buổi biểu diễn, bản ghi âm hoặc chương trình phát sóng nhằm cung cấp thông tin là được phép¹⁶⁰.

- Các tổ chức phát sóng được làm bản sao tạm thời bằng phương tiện của họ và sử dụng cho các buổi phát sóng của chính họ. Quy định này cho phép các tổ chức phát sóng làm các bản sao tạm thời các bản ghi âm hoặc buổi biểu diễn cho mục đích phát sóng của chính họ. Tính “*tạm thời*” ở đây yêu cầu là bất kỳ bản sao nào được tạo ra đều phải bị hủy sau một thời gian hợp lý, mặc dù có thể có sự khác biệt giữa luật pháp các quốc gia về thời gian chính xác cho việc này¹⁶¹.

- Sử dụng nhằm mục đích giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học. Theo Giáo sư Nordemann và cộng sự, “*các bản ghi âm, chương trình phát thanh và truyền hình mang tính thương mại hiếm khi cung cấp nguồn tài liệu để sử dụng trong nghiên cứu khoa học mà thông thường là để hỗ trợ cho các lĩnh vực khoa học văn hóa và khoa học xã hội*”¹⁶². Một số chuyên gia cho rằng khái niệm “*nghiên cứu khoa học*” là một khái niệm tương đối hạn chế, nó chỉ giới hạn trong hoạt động nghiên cứu không mang tính công cộng nên việc phổ biến và tuyên truyền các kết quả của nghiên cứu đó không thuộc phạm vi khái niệm “*nghiên cứu khoa học*”. Mặt khác, liên quan đến việc “*giảng dạy*”, quy định này cho phép việc phổ biến các tài liệu đó như một phần của chức năng giảng dạy, cho dù là ở trường phổ thông hay cơ sở giáo dục đại học¹⁶³.

Có thể thấy trường hợp ngoại lệ thứ hai và thứ ba ở trên tương ứng với ngoại lệ được quy định tại Điều 10bis(2) và Điều 11bis(3) của Công ước Berne mặc dù được thể hiện khái quát hơn và không bao gồm sự bảo đảm như quy định của Công ước Berne. Đối với hai trường hợp ngoại lệ còn lại, về bản chất quy định mang tính khái quát hơn và không có trường hợp nào trong văn bản của Công ước Berne trùng hợp hoàn toàn. Tuy nhiên, các ngoại lệ này đã tồn tại trong pháp luật quốc gia và Công ước Rome đã ghi nhận nó. Ngoài ra, các quốc gia thành viên có thể quy định trong pháp luật nước mình các hạn chế đối với việc bảo hộ người biểu diễn, nhà sản

¹⁵⁹ WIPO (2003), *WIPO study on limitations and exceptions of copyright and related rights in the digital environment*, Geneva, tr. 44.

¹⁶⁰ WIPO (2003), *tlđđ*, tr. 44.

¹⁶¹ WIPO (2003), *tlđđ*, tr. 45.

¹⁶² WIPO (2003), *tlđđ*, tr. 45.

¹⁶³ WIPO (2003), *tlđđ*, tr. 45.

xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng tương tự như giới hạn của QTG đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật. Tuy nhiên, việc chuyển giao bắt buộc chỉ được quy định trong phạm vi phù hợp với Công ước này¹⁶⁴ vì cơ sở của các quy định hạn chế quyền của tác giả không áp dụng được đối với QLQ. Bên cạnh đó, Điều 19 của Công ước có quy định một hạn chế đáng kể đối với quyền của người biểu diễn như sau: “*Không đi ngược lại quy định của Điều nào trong Công ước này, khi người biểu diễn đã đồng ý đưa buổi biểu diễn của mình vào một bản ghi hình hoặc một bản định hình nghe - nhìn thì Điều 7 (quy định về quyền tối thiểu của người biểu diễn) không được áp dụng nữa*”. Quy định này nhằm đảm bảo rằng Công ước không áp dụng cho ngành công nghiệp điện ảnh bởi các nhà sản xuất tác phẩm điện ảnh sợ quyền lợi của họ bị xâm hại nếu những người biểu diễn được hưởng quyền đối với các tác phẩm điện ảnh. Tuy nhiên, Điều 19 không ảnh hưởng đến quyền tự do ký kết hợp đồng của người biểu diễn liên quan đến việc tạo ra các bản định hình sản phẩm nghe nhìn¹⁶⁵.

** Quy định của Công ước Geneva 1971 về giới hạn quyền liên quan*

Về giới hạn việc bảo hộ quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, Điều 6 của Công ước Geneva quy định bất kỳ quốc gia ký kết nào dành sự bảo hộ thông qua phương thức QTG hoặc quyền cụ thể khác, hoặc sự bảo hộ thông qua phương thức các chế tài hình sự, đều có thể quy định trong pháp luật của quốc gia mình, liên quan tới việc bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm, các loại hạn chế tương tự như đã quy định đối với việc bảo hộ quyền của các tác giả tác phẩm văn học và nghệ thuật. Tuy nhiên, không cho phép bất kỳ việc chuyển giao không tự nguyện nào, trừ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây: (i) Việc sao chép chỉ dành cho việc sử dụng nhằm mục đích giảng dạy và nghiên cứu khoa học; (ii) Việc chuyển giao chỉ có hiệu lực đối với việc sao chép trong phạm vi lãnh thổ quốc gia ký kết có cơ quan có thẩm quyền đã cấp việc chuyển giao đó và không mở rộng áp dụng đối với việc xuất khẩu các bản sao; (iii) Việc sao chép thực hiện theo hợp đồng chuyển giao quyền là cơ sở của khoản thù lao thỏa đáng do cơ quan có thẩm quyền nói trên ấn định có tính tới, ngoài các vấn đề khác, số lượng bản sao sẽ được tạo ra. Như vậy, Công ước Geneva cho phép những hạn chế tương tự như những hạn chế được quy định liên quan đến việc bảo hộ tác giả. Ngoài ra, Công ước chỉ cho phép cấp giấy phép không tự nguyện nếu việc sao chép chỉ nhằm mục đích giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa

¹⁶⁴ Article 15.2 Rome Convention 1961.

¹⁶⁵ International Bureau of WIPO (2005), *Overview of the international protection of copyright and related rights: From the Berne convention for the protection of literary and artistic works to the WIPO copyright treaty (WCT) and the WIPO performances and phonograms treaty (WPPT)*, tr. 13.

học, giới hạn trong lãnh thổ của quốc gia có cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và nếu được trả khoản thù lao xứng đáng. Theo biên bản Hội nghị Geneva 1971, các bên ký kết nhất trí rằng Công ước Geneva không cho phép thiết lập một hệ thống chung về chuyển giao không tự nguyện, ngoại trừ trường hợp quy định trong Điều 6 và nó không đủ khả năng để bảo vệ chống lại các trường hợp được gọi là "*sử dụng thứ cấp*" của bản ghi âm như phát sóng và truyền đạt bản ghi đó tới công chúng¹⁶⁶.

** Quy định của Công ước Brussels 1974 về giới hạn quyền liên quan*

Công ước Brussels năm 1974 về việc phân phối các tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh cho phép các trường hợp giới hạn nhất định đối với các quyền bảo hộ cho các tổ chức phát sóng. Theo đó, không một Quốc gia ký kết nào bị buộc phải áp dụng các biện pháp nêu tại Điều 2(1) của Công ước khi tín hiệu được phân phối trên lãnh thổ nước mình bởi nhà phân phối mà tín hiệu đã phát ra này không chủ định dành cho họ trong các trường hợp sau¹⁶⁷: (i) Truyền tải các đoạn trích ngắn của chương trình được truyền bằng tín hiệu đã phát ra, bao gồm các bản tin tức thời sự, nhưng chỉ trong phạm vi đủ đáp ứng mục đích thông tin của các trích dẫn đó; (ii) Truyền tải các đoạn trích ngắn, như trích dẫn, chương trình được truyền bằng tín hiệu đã phát ra, với điều kiện là việc trích dẫn này phù hợp với thực tiễn hợp lý và được biện minh bởi mục đích cung cấp thông tin của việc trích dẫn đó; (iii) Truyền tải một chương trình được truyền bằng tín hiệu đã phát ra này trong trường hợp lãnh thổ nói trên là của một Quốc gia ký kết được coi là một nước đang phát triển theo thực tiễn đã được xác lập của Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc, với điều kiện là việc phân phối này chỉ nhằm mục đích giảng dạy, kể cả việc giảng dạy trong khuôn khổ giáo dục người lớn, hoặc nghiên cứu khoa học. Việc giảng dạy ở đây bao gồm cả việc giảng dạy trong khuôn khổ giáo dục dành cho người lớn. Phái đoàn của Hoa Kỳ đã đề nghị Hội nghị giải thích thuật ngữ một cách tổng quát để bao gồm bất kỳ loại "*hoạt động giảng dạy có hệ thống nào*". Báo cáo của Hội nghị đã có tuyên bố về vấn đề này như sau: "*Cụm từ này cũng xuất hiện trong văn bản năm 1971 của cả Công ước Berne và Công ước Toàn cầu về QTG bao gồm tất cả các hình thức giảng dạy thông thường ở mọi cấp độ của truyền hình mang tính giáo dục và hướng dẫn, khác với chương trình*

¹⁶⁶ WIPO (2003), *Guide to the copyright and related rights treaties administered by WIPO and Glossary of Copyright and related rights terms*, tldđ, tr. 170.

¹⁶⁷ Article 4 Brussels Convention 1974. Xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283792>, truy cập ngày 04/04/2023.

chung mang đặc tính văn hóa hoặc thông tin”¹⁶⁸.

** Quy định của Hiệp ước WCT 1996 về giới hạn quyền tác giả*

Hiệp ước WCT được thông qua ngày 20 tháng 12 năm 1996 và có hiệu lực năm 2000 nhằm làm rõ các chuẩn mực hiện hành và đưa ra những quy chuẩn mới để giải quyết các vấn đề do công nghệ kỹ thuật số đặt ra, đặc biệt là Internet. Điều 1.4 WCT và Tuyên bố liên quan đến Điều 1.4 WCT đã đưa ra hướng dẫn về việc áp dụng quyền sao chép được quy định tại Điều 9 Công ước Berne trong môi trường kỹ thuật số. Theo đó, quyền sao chép và các ngoại lệ quy định tại Điều 9 Công ước Berne sẽ hoàn toàn áp dụng trong môi trường kỹ thuật số, đặc biệt đối với việc sử dụng các tác phẩm ở dạng kỹ thuật số. Điểm này được hiểu là việc lưu giữ một tác phẩm được bảo hộ dưới dạng kỹ thuật số trong các thiết bị điện tử được coi là việc sao chép theo nghĩa của Điều 9 Công ước Berne¹⁶⁹. Bên cạnh đó, Điều 6.2 WCT có quy định: *“Không một quy định nào trong Hiệp ước này ảnh hưởng đến quyền tự do của các Bên ký kết trong việc xác định các điều kiện áp dụng có thể làm cạn quyền được quy định tại Khoản 1 sau khi bán hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu lần thứ nhất bản gốc hoặc bản sao của tác phẩm với sự cho phép của tác giả. Trong quy định này, thuật ngữ “bản sao” và “bản gốc và bản sao” chỉ đề cập tới các bản sao đã được định hình và có thể đưa vào lưu thông như các vật hữu hình”¹⁷⁰*. Đặc biệt, Điều 10 WCT có quy định về giới hạn và ngoại lệ của QTG, làm cơ sở cho các quốc gia thành viên ban hành các quy định pháp luật quốc gia. Theo đó, các Bên ký kết có thể quy định trong pháp luật nước mình những giới hạn và ngoại lệ đối với các quyền dành cho tác giả tác phẩm văn học và nghệ thuật theo Hiệp ước này (i) trong những trường hợp đặc biệt cụ thể, (ii) không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và (iii) không làm phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả. Khi áp dụng Công ước Berne, các Bên ký kết phải xác định rõ các giới hạn hoặc ngoại lệ đối với các quyền được quy định trong những trường hợp đặc biệt cụ thể mà không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không làm phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả. Cụ thể hóa quy định này, Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 10 WCT đã giải thích các quy định của Điều 10 cho phép nước thành viên chuyển tiếp và mở rộng một cách hợp lý các giới hạn và ngoại lệ trong môi trường kỹ thuật số theo

¹⁶⁸ WIPO (2003), *Guide to the copyright and related rights treaties administered by WIPO and Glossary of Copyright and related rights terms*, tldđ, tr.180.

¹⁶⁹ Cục Bản QTG (2016), *Hiệp ước về QTG và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm*, Hà Nội, tr.6.

¹⁷⁰ Cục Bản QTG (2016), *Hiệp ước về QTG và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm*, Hà Nội, tr.8.

luật pháp nước mình trên cơ sở được chấp thuận theo quy định của Công ước Berne. Tương tự như vậy, các quy định này phải được hiểu là cho phép nước thành viên đặt ra các giới hạn, ngoại lệ mới phù hợp trong môi trường kỹ thuật số. Hơn nữa, quy định này cũng được hiểu là Điều 10.2 WCT không thu hẹp cũng không mở rộng phạm vi khả năng áp dụng các giới hạn và ngoại lệ theo quy định của Công ước Berne¹⁷¹. Như vậy, WCT cũng không đưa ra những quy định chi tiết về những trường hợp ngoại lệ cụ thể mà dành quyền cho các quốc gia thành viên duy trì và thậm chí mở rộng cũng như xác định những giới hạn và ngoại lệ mới phù hợp với môi trường kỹ thuật số nếu những điều này phù hợp với các quy tắc được đặt ra trong Công ước Berne. Trên cơ sở quy định mang tính khái quát của Hiệp ước, các bên có thể công nhận các quy tắc được đề cập tại Hiệp ước trong quá trình đàm phán các Hiệp định FTAs hoặc các quốc gia xem xét và sửa đổi pháp luật của mình theo tiêu chuẩn của phép thử ba bước. Theo kết quả khảo sát của WIPO về việc thực thi các quy định của WCT năm 2003, hầu hết các quốc gia thành viên đều có quy định về giới hạn và ngoại lệ trong pháp luật của mình¹⁷².

** Quy định của Hiệp ước WPPT 1996 về giới hạn quyền liên quan*

Hiệp ước WPPT được thông qua vào ngày 20/12/1996 quy định về quyền của hai đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là trong môi trường kỹ thuật số là: (i) người biểu diễn; và (ii) nhà sản xuất bản ghi âm¹⁷³. Quy định về hạn chế và ngoại lệ của QLQ được quy định tại Điều 16 của Hiệp ước. Theo đó, các Bên ký kết có thể quy định trong pháp luật quốc gia mình các hạn chế hoặc ngoại lệ liên quan đến việc bảo hộ những người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm tương tự như đã quy định trong pháp luật quốc gia mình về bảo hộ QTG đối với tác phẩm văn học và nghệ thuật. Theo Biên bản Tuyên bố thống nhất được thông qua tại Hội nghị năm 1996, quyền sao chép quy định tại Điều 7 và Điều 11 cùng với các ngoại lệ được cho phép theo đó thông qua Điều 16 được áp dụng đầy đủ trong môi trường kỹ thuật số, đặc biệt đối với việc sử dụng các buổi biểu diễn và bản ghi âm ở dạng kỹ thuật số. Điều này được hiểu rằng việc lưu trữ một buổi biểu diễn hoặc bản ghi âm được bảo hộ ở dạng kỹ thuật số trong một thiết bị điện tử cấu thành hành vi sao chép theo nghĩa của các Điều khoản này¹⁷⁴. Theo quy định tại Điều 16(1) của Hiệp ước, phạm vi giới hạn và ngoại lệ đối với việc bảo hộ

¹⁷¹ Cục Bản QTG (2016), Hiệp ước về QTG và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm, Hà Nội, tr.10.

¹⁷² WIPO (2003), *Survey on implementation provisions of the WCT and the WPPT*, Geneva, tr.3-4.

¹⁷³ Xem tại: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/>, truy cập ngày 05/04/2023.

¹⁷⁴ WIPO (2003), *WIPO study on limitations and exceptions of copyright and related rights in the digital environment*, Geneva, tr.64.

quyền của người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm theo pháp luật quốc gia sẽ được áp dụng song song với phạm vi áp dụng theo pháp luật quốc gia đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Một cách gián tiếp, điều này phải đưa vào các điều khoản của Công ước Berne, Hiệp định TRIPS và Hiệp ước WCT (nếu quốc gia được đề cập là thành viên của bất kỳ hoặc tất cả các điều ước này), bởi vì pháp luật của quốc gia đó được cho là sẽ phải thống nhất với các ĐUQT này. Hơn nữa, cách diễn đạt của Điều 16(1) được hiểu là nó không đề cập đến các quyền được bảo hộ theo Hiệp ước WPPT mà đề cập đến việc bảo hộ quyền của người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm theo pháp luật quốc gia. Quy định trong pháp luật quốc gia có thể có phạm vi rộng hơn so với yêu cầu của Hiệp ước WPPT nhưng Điều 16(1) xác định ranh giới của các trường hợp giới hạn và ngoại lệ được phép phù hợp với các giới hạn và ngoại lệ được quy định trong luật pháp quốc gia đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Ngoài ra, không có quy định nào trong Điều 16(1) yêu cầu các quốc gia thành viên phải thực hiện điều này: họ vẫn có thể thỏa mãn khi đưa ra các quy định giới hạn và ngoại lệ đối với người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm hạn chế, chặt chẽ hơn so với giới hạn đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật¹⁷⁵. Bên cạnh đó, Điều 16(2) Hiệp ước còn quy định các Bên ký kết chỉ quy định các giới hạn hoặc ngoại lệ đối với các quyền được quy định trong Hiệp ước này trong các trường hợp đặc biệt cụ thể, không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường buổi biểu diễn hoặc bản ghi âm và không làm phương hại bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của người biểu diễn hoặc của nhà sản xuất bản ghi âm. Quy định này đề cập cụ thể đến các quyền được quy định trong Hiệp ước WPPT, quy định là bất kỳ giới hạn và ngoại lệ nào đối với những quyền này đều phải tuân theo phép thử ba bước. Điều này không có vấn đề gì vì nó độc lập và không dẫn chiếu đến các quy định của bất kỳ hiệp ước hoặc pháp luật quốc gia nào khác¹⁷⁶. Ngoài ra, theo Biên bản Tuyên bố thống nhất được thông qua tại Hội nghị năm 1996, quy định tại Điều 10 về các giới hạn và ngoại lệ của Hiệp ước WCT cũng được áp dụng với những sửa đổi phù hợp đối với Điều 16 của Hiệp ước WPPT. Như vậy, Điều 16 của WPPT đã mang lại hai thay đổi. Thứ nhất là nó loại bỏ sự tham chiếu đến các trường hợp cụ thể và với một số sửa đổi về từ ngữ, WPPT chỉ tham chiếu đến các ngoại lệ và giới hạn mà các Bên ký kết quy định trong pháp luật quốc gia của họ trong lĩnh vực QTG. Trong trường hợp một Bên ký kết cũng là thành viên của WCT thì phạm vi các ngoại lệ được

¹⁷⁵ WIPO (2003), tldđ, tr.64.

¹⁷⁶ WIPO (2003), tldđ, tr.65.

phép giống như trường hợp quy định tại WCT. Tuy nhiên, theo Điều 16(1), một Bên ký kết chỉ được phép sử dụng khả năng áp dụng một ngoại lệ hoặc giới hạn được WCT cho phép đối với các quyền của người biểu diễn và/hoặc nhà sản xuất bản ghi âm, nếu pháp luật quốc gia của họ quy định ngoại lệ hoặc giới hạn tương tự liên quan đến QTG¹⁷⁷. Thứ hai là Điều 16(2) đã đưa tất cả các ngoại lệ và giới hạn quyền của người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm áp dụng phép thử ba bước.

** Quy định của Hiệp ước Marrakesh 2013 về giới hạn quyền tác giả*

Hiệp ước về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc tài liệu in tiếp cận với các tác phẩm đã công bố đã được thông qua tại Marrakesh, Maroc vào ngày 27/6/2013¹⁷⁸. Theo đó, đối tượng được hưởng lợi từ các quy định của Hiệp ước là những người bị ảnh hưởng bởi những khuyết tật gây trở ngại cho việc đọc tài liệu in một cách hiệu quả.

Về nội dung cơ bản, Hiệp ước Marrakesh yêu cầu các quốc gia thành viên thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn các quy định về giới hạn và ngoại lệ của QTG cho phép việc sao chép, phân phối và truyền đạt tới công chúng các tác phẩm đã công bố ở định dạng được thiết kế để những người thụ hưởng có thể tiếp cận được. Các giới hạn, ngoại lệ trong pháp luật quốc gia nên cho phép những thay đổi cần thiết để tạo ra các định dạng có thể truy cập khác¹⁷⁹. Ngoài ra, Điều 4.1(b) của Hiệp ước cũng quy định các Bên ký kết có thể quy định giới hạn và ngoại lệ đối với quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng để tạo điều kiện cho người thụ hưởng có thể truy cập tác phẩm. Để thực hiện được yêu cầu này, quốc gia thành viên có thể quy định trong pháp luật nước mình các giới hạn và ngoại lệ đối với các quyền trên như sau:

- Thứ nhất là không cần sự cho phép của chủ sở hữu QTG, tổ chức được cấp phép¹⁸⁰ được làm một bản sao ở định dạng có thể tiếp cận được của một tác phẩm, nhận bản sao ở định dạng có thể tiếp cận được từ một tổ chức được cấp phép khác và

¹⁷⁷ WIPO (2003), *Guide to the copyright and related rights treaties administered by WIPO and Glossary of Copyright and related rights terms*, tldd, tr.255.

¹⁷⁸ WIPO (2013), *Summary of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled (MVT)*. Xem tại: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html, truy cập ngày 30/03/2023.

¹⁷⁹ Article 4.1(a) Marrakesh Treaty, xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/301019>, truy cập ngày 1/4/2023.

¹⁸⁰ Điều 2(c) của Hiệp ước Marrakesh giải thích “*Tổ chức được cấp phép*” là tổ chức được chính phủ cho phép hoặc công nhận để cung cấp hoạt động giáo dục, đào tạo, giảng dạy, đọc hoặc tiếp cận thông tin cho người thụ hưởng trên cơ sở phi lợi nhuận. Nó cũng có thể bao gồm tổ chức của chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ tương tự cho những người thụ hưởng như là một trong những hoạt động chính hoặc nghĩa vụ cơ bản của tổ chức đó.

cung cấp các bản sao này cho người thụ hưởng bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm việc cho mượn phi thương mại hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử hữu tuyến hoặc vô tuyến và thực hiện bất kỳ biện pháp trung gian nào để đạt được những mục tiêu đó, khi đáp ứng các điều kiện sau: (i) Tổ chức được cấp phép có quyền tiếp cận hợp pháp đối với tác phẩm hoặc bản sao tác phẩm; (ii) Tác phẩm được chuyển đổi thành định dạng có thể tiếp cận được, có thể bao gồm những thay đổi thông tin cần thiết khi chuyển sang định dạng có thể truy cập, nhưng không được có những thay đổi khác ngoài những thay đổi cần thiết để người thụ hưởng có thể truy cập tác phẩm; (iii) Bản sao dưới định dạng có thể tiếp cận được cung cấp riêng cho người thụ hưởng sử dụng; (iv) Hoạt động này được thực hiện trên cơ sở phi lợi nhuận.

- Thứ hai là người thụ hưởng hoặc đại diện của họ bao gồm người trông nom hoặc người chăm sóc có thể làm một bản sao tác phẩm dưới định dạng có thể tiếp cận để người thụ hưởng sử dụng cá nhân hoặc hỗ trợ người thụ hưởng tạo ra và sử dụng bản sao có thể tiếp cận khi người thụ hưởng được tiếp cận hợp pháp với tác phẩm hoặc bản sao tác phẩm.

Ngoài ra, một Bên ký kết phải quy định nếu bản sao ở định dạng có thể tiếp cận được tạo ra trên cơ sở giới hạn, ngoại lệ hoặc theo quy định của pháp luật thì tổ chức được cấp phép có thể phân phối hoặc truyền đạt bản sao đó cho người thụ hưởng hoặc một tổ chức được cấp phép của Bên ký kết khác. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc quy định giới hạn và ngoại lệ trong pháp luật quốc gia như sau: (i) Thứ nhất là không cần sự cho phép của chủ sở hữu QTG, tổ chức được cấp phép được phân phối hoặc cung cấp bản sao có thể tiếp cận dành cho người thụ hưởng cho một tổ chức được cấp phép của một Bên ký kết khác; (ii) Thứ hai là không cần sự cho phép của chủ sở hữu QTG, tổ chức được cấp phép được phân phối hoặc cung cấp bản sao có thể truy cập cho người thụ hưởng của một Bên ký kết khác.

Tuy nhiên, cần đáp ứng điều kiện trước khi phân phối hoặc cung cấp, tổ chức được cấp phép ban đầu không biết hoặc không có căn cứ hợp lý để biết rằng các bản sao có thể tiếp cận sẽ được sử dụng cho các đối tượng khác ngoài người thụ hưởng.

Bên cạnh đó, Điều 6 của Hiệp ước còn quy định trong phạm vi luật quốc gia của một Bên ký kết cho phép người thụ hưởng, người đại diện của người thụ hưởng hoặc một tổ chức được cấp phép làm bản sao có thể tiếp cận của một tác phẩm, luật quốc gia của Bên ký kết đó phải cho phép họ nhập khẩu bản sao có thể tiếp cận vì lợi ích của người thụ hưởng mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu quyền. Đặc biệt, Hiệp ước

cũng yêu cầu Bên ký kết phải có biện pháp thích hợp khi cần thiết để đảm bảo khi họ quy định sự bảo hộ pháp lý đầy đủ và các biện pháp pháp lý hiệu quả chống lại việc phá dỡ các biện pháp công nghệ, sự bảo hộ pháp lý này không ngăn cản những người thụ hưởng được hưởng lợi từ những hạn chế và ngoại lệ được quy định trong Hiệp ước này¹⁸¹. Các Bên ký kết có quyền tự do trong việc thực thi các quy định, có tính đến hệ thống pháp luật và thông lệ của từng quốc gia, bao gồm việc xác định "*các thông lệ, xử sự hoặc sử dụng công bằng*", miễn là họ tuân thủ phép thử ba bước. Hơn nữa, Hiệp ước còn yêu cầu WIPO thiết lập một "*điểm truy cập thông tin*" để cho phép chia sẻ thông tin một cách tự nguyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định các tổ chức được cấp phép. Ngoài ra, các Bên ký kết cam kết hỗ trợ các tổ chức được cấp phép của họ tham gia vào các thỏa thuận chuyển giao xuyên biên giới.

1.3.3.2. Quy định của một số Điều ước quốc tế khác về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

* Quy định của Hiệp định TRIPs 1994 về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

Vấn đề về hạn chế và ngoại lệ của QTG được quy định tại Điều 13 Hiệp định TRIPs như sau: "*Các Thành viên phải xác định những hạn chế hay ngoại lệ đối với các độc quyền trong những trường hợp đặc biệt nhất định, không xung đột với việc khai thác bình thường tác phẩm và không làm tổn hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của người nắm quyền*"¹⁸². Quy định này đề cập đến ba điều kiện trong phép thử đối với những hạn chế hay ngoại lệ của QTG. Theo đó các trường hợp nhất định đặc biệt phải được xác định một cách rõ ràng hoặc có thể dự đoán trước và nên thu hẹp về phạm vi và cách tiếp cận. Thỏa mãn bước thử thứ hai nếu việc sử dụng tác phẩm không thuộc trường hợp cạnh tranh về kinh tế với cách khai thác bình thường. Tuy nhiên, Hội đồng WTO cũng có quan điểm lợi ích chính đáng liên quan nhiều hơn đến việc xem xét về kinh tế và bước thử thứ ba thiên nhiều theo hướng sự thiệt hại về kinh tế của chủ thể nắm quyền. Ba điều kiện trong phép thử phải thỏa mãn đồng thời, nghĩa là phải thỏa mãn từng điều kiện độc lập và riêng rẽ; vì vậy, nếu một hạn chế hay ngoại lệ không đáp ứng bất cứ điều kiện nào trong phép thử, nó sẽ không thỏa mãn phép thử và không được chấp nhận. Như vậy, về cơ bản không có sự mâu thuẫn giữa Công ước

¹⁸¹ Article 7 Marrakesh Treaty.

¹⁸² Nguyên văn Điều 13 Hiệp định TRIPs theo https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf: "*Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder*".

Berne và Hiệp định TRIPs về các ngoại lệ và hạn chế đối với các độc quyền được xem xét. Tuy nhiên, Hiệp định TRIPs quy định một số điểm khác biệt quan trọng, ảnh hưởng đến khả năng áp dụng của các hạn chế và ngoại lệ. Cụ thể là Hiệp định TRIPs mở rộng việc áp dụng phép thử ba bước không chỉ đối với quyền sao chép như trong Công ước Berne mà đối với tất cả các quyền được bảo hộ, bao gồm quyền sao chép, truyền đạt và dịch thuật theo Công ước Berne cũng như quyền cho thuê quy định trong Hiệp định TRIPs. Hơn nữa, việc giải thích phép thử ba bước trong Hiệp định TRIPs được cho là hẹp hơn so với Công ước Berne. Theo Hiệp định TRIPs, các thành viên sẽ phải xác định các hạn chế và ngoại lệ, trong khi Công ước Berne cho phép các quốc gia thừa nhận các hạn chế và ngoại lệ. Như vậy, Điều 13 Hiệp định TRIPs không chỉ nhắc lại Điều 9(2) của Công ước Berne, nó thực sự thu hẹp phạm vi của các hạn chế và ngoại lệ. Hơn nữa, Công ước Berne chỉ đề cập đến sự tổn hại đến lợi ích của tác giả trong khi Hiệp định TRIPs đề cập đến sự tổn hại của chủ thể nắm quyền. Trên thực tế, chủ thể nắm quyền không chỉ đề cập đến tác giả mà còn bất cứ người nào được trao quyền đối với tác phẩm. Bên cạnh giới hạn và ngoại lệ về QTG, Hiệp định TRIPs còn đề cập đến giới hạn và ngoại lệ của QLQ tại Điều 14.6. Theo đó, liên quan đến các quyền tài sản của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng được nêu từ khoản 1 đến khoản 3 Điều 14 của Hiệp định, bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng có thể quy định các điều kiện, các hạn chế, các ngoại lệ và các bảo lưu trong phạm vi cho phép của Công ước Rome. Như vậy, các quốc gia thành viên chỉ có thể quy định các giới hạn và ngoại lệ trong danh mục được liệt kê tại Điều 15(1) và (2) của Công ước Rome.

** Quy định của Hiệp định CPTPP 2018 về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan*

Quy định về ngoại lệ của QTG, QLQ được đề cập tại Điều 18.65 và 18.66 của Hiệp định CPTPP. Cụ thể là Điều 18.65 quy định mỗi Bên phải xác định các giới hạn hoặc ngoại lệ đối với các quyền độc quyền trong những trường hợp đặc biệt cụ thể mà không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm, cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm và không gây phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền. Điều này không thu hẹp cũng không mở rộng phạm vi áp dụng các giới hạn và ngoại lệ được phép của Hiệp định TRIPs, Công ước Berne, Hiệp ước WCT và Hiệp ước WPPT. Đáng chú ý, Điều 18.66 đề cập đến vấn đề cân bằng trong hệ thống QTG, QLQ, theo đó, mỗi Bên phải nỗ lực để đạt được sự cân bằng thích hợp trong hệ thống QTG, QLQ của mình, kể cả bằng cách giới hạn hoặc ngoại lệ phù hợp với Điều 18.65, bao gồm cả những giới hạn và ngoại lệ trong môi trường số, xem

xét cân trọng các mục đích hợp pháp chẳng hạn như: phê bình; bình luận; đưa tin; giảng dạy, học tập, nghiên cứu, và các mục đích tương tự khác; và tạo điều kiện tiếp cận với tác phẩm được công bố cho người mù, người khiếm thị, hay người có các khuyết tật khác không thể đọc được tài liệu in. Điều này được giải thích cụ thể thêm là như được ghi nhận trong Hiệp ước Marrakesh. Các bên thừa nhận rằng một số bên tạo thuận lợi cho các tác phẩm dưới các dạng thức có thể tiếp cận được cho những đối tượng thụ hưởng ngoài các yêu cầu của Hiệp ước Marrakesh. Hiệp định cũng ghi nhận việc sử dụng có yếu tố thương mại, trong những trường hợp thích hợp, có thể được coi là mục đích hợp pháp theo quy định của Điều 18.65¹⁸³.

** Quy định của Hiệp định EVFTA 2019 về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan*

Vấn đề cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền SHTT đã được thể hiện ngay trong mục tiêu xây dựng Hiệp định EVFTA là việc thực thi và bảo hộ quyền SHTT nói chung, QTG, QLQ nói riêng phải đóng góp vào việc thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển giao và phổ biến công nghệ, vì lợi ích chung của các nhà sản xuất và người sử dụng và theo cách thức có lợi cho phúc lợi xã hội và kinh tế, bảo đảm sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ¹⁸⁴. Ngoài ra, các quy định trong Hiệp định cũng bổ sung và cụ thể hóa các quyền và nghĩa vụ giữa các bên nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa quyền của chủ thể quyền SHTT nói chung, QTG, QLQ nói riêng và lợi ích của công chúng¹⁸⁵. Cụ thể hóa mục tiêu này, Điều 12.14 của Hiệp định ghi nhận mỗi Bên có thể quy định các giới hạn và ngoại lệ đối với các quyền quy định tại các Điều từ 12.6 (Tác giả) đến 12.10 (Phát sóng và truyền đạt tới công chúng) chỉ trong những trường hợp đặc biệt nhất định mà không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường của các đối tượng bảo hộ và không gây phương hại bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, phù hợp với các ĐUQT mà họ là thành viên. Như vậy, quy định về giới hạn và ngoại lệ chỉ hạn chế đối với các quyền tài sản của tác giả quy định tại Điều 12.6 EVFTA; quyền tài sản của người biểu diễn quy định tại Điều 12.7 EVFTA; quyền tài sản của nhà sản xuất bản ghi âm quy định tại Điều 12.8 EVFTA; quyền tài sản của tổ chức phát sóng quy định tại Điều 12.9 EVFTA và quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm được hưởng một khoản tiền thù lao hợp lý khi bản ghi âm được sử dụng nhằm mục đích thương mại hoặc để phát sóng, truyền đạt đến công

¹⁸³ Chương 18 – Văn kiện Hiệp định CPTPP, xem tại: http://cptpp.moit.gov.vn/data/e0593b3b-82bf-4956-9721-88e51bd099e6/userfiles/files/18_%20Intellectual%20Property.pdf, truy cập ngày 20/10/2022.

¹⁸⁴ Điều 12.1 Hiệp định EVFTA.

¹⁸⁵ Điều 12.2 Hiệp định EVFTA.

chúng theo Điều 12.10 EVFTA. Bên cạnh đó, các giới hạn và ngoại lệ phải đáp ứng yêu cầu của phép thử ba bước là (i) trong các trường hợp đặc biệt nhất định; (ii) không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường các đối tượng bảo hộ QTG, QLQ; (iii) không gây phương hại bất hợp lý đến lợi ích của chủ thể quyền đồng thời phải phù hợp với các ĐUQT mà quốc gia đó là thành viên. Ngoài ra, mỗi Bên phải quy định rằng các hành vi sao chép nêu tại các Điều từ 12.6 đến 12.10, nếu tạm thời hoặc ngẫu nhiên và là một phần thiết yếu không thể tách rời của một quy trình công nghệ và mục đích duy nhất là để cho phép: (a) việc truyền phát trong một mạng lưới giữa các bên thứ ba thông qua một trung gian; hoặc (b) việc sử dụng hợp pháp đối với tác phẩm hoặc đối tượng được bảo hộ khác và hành vi đó không có mục đích kinh tế độc lập, phải được miễn trừ quyền sao chép quy định tại các Điều từ 12.6 đến 12.10¹⁸⁶. So với quy định trong các ĐUQT trước đây, Hiệp định EVFTA có bổ sung thêm trường hợp ngoại lệ của độc quyền sao chép của chủ thể QTG, QLQ đối với bản sao tạm thời, ngẫu nhiên được sử dụng trong môi trường mạng trên cơ sở kế thừa tinh thần và quy định trong Công ước Berne, Công ước Rome và Hiệp định TRIPs.

¹⁸⁶ Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu, xem tại: <https://trungtamwto.vn/file/19694/loi-van-hiep-dinh-evfta.pdf>, truy cập ngày 20/10/2022.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 của Luận án đã phân tích những vấn đề lý luận về giới hạn QTG, QLQ và pháp luật về giới hạn QTG, QLQ. Trong đó, Luận án đã trình bày các quan niệm về QTG, QLQ, chỉ ra những hạn chế trong cách tiếp cận của các công trình nghiên cứu trước đây về QTG, QLQ để từ đó xây dựng khái niệm phù hợp với cách tiếp cận về giới hạn QTG, QLQ trong Luận án. Chương 1 cũng phân tích ba đặc trưng chung mang tính bản chất của bảo hộ QTG, QLQ so với bảo hộ các đối tượng khác của quyền SHTT và chỉ ra mối quan hệ giữa bảo hộ QTG và QLQ. Bên cạnh đó, Luận án đã xây dựng và tiếp cận khái niệm giới hạn QTG, QLQ theo nghĩa hẹp là hạn chế nội dung QTG, QLQ, bao gồm các quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ và các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Ngoài ra, xuất phát từ đặc trưng của bảo hộ QTG, QLQ, Luận án đã phân tích bốn đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ về đối tượng bị giới hạn, chủ thể bị giới hạn quyền, chủ thể được hưởng lợi ích và mục đích của việc giới hạn. Đặc biệt, Luận án đã tập trung phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận của các quy định về giới hạn QTG, QLQ dưới góc nhìn của triết học về SHTT, một số học thuyết cơ bản liên quan đến giới hạn quyền SHTT và giới hạn QTG, QLQ cũng như đảm bảo các quyền cơ bản của con người, tạo nền tảng cho việc ban hành các quy định cũng như giải quyết các vụ việc trong thực tiễn. Không chỉ vậy, Chương 1 của Luận án cũng nêu lên khái niệm và nội dung quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ, phân tích các mô hình quy định giới hạn QTG, QLQ bao gồm quy định “đóng”, quy định “mở” và kết hợp hai cách thức đó, chỉ ra ưu điểm, hạn chế của mỗi cách tiếp cận. Ngoài ra, Luận án cũng phân tích sự phát triển của quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên, làm cơ sở cho việc đánh giá tính tương thích của pháp luật Việt Nam hiện hành với quy định của các ĐUQT.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM

Xuất phát từ những đặc thù trong hoàn cảnh lịch sử, đặc điểm văn hóa của dân tộc, trình độ nhận thức của xã hội, khả năng hội nhập quốc tế cũng như tư duy pháp lý, truyền thống lập pháp, vấn đề về giới hạn QTG, QLQ là một nội dung được hình thành muộn và đang từng bước hoàn thiện trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Theo đó, giới hạn QTG, QLQ lần đầu tiên được quy định về điều kiện chung cũng như các trường hợp cụ thể trên cơ sở tuân thủ phép thử ba bước trong Pháp lệnh bảo hộ QTG năm 1994 và được pháp điển hóa trong BLDS năm 1995. Trước những cơ hội và thách thức to lớn trong quá trình hội nhập quốc tế, tăng cường quan hệ thương mại, giới hạn QTG, QLQ được quy định khá chi tiết về điều kiện áp dụng, phạm vi, mức độ, các hành vi sử dụng được phép trong Luật SHTT năm 2005. Trải qua các lần sửa đổi năm 2009, 2019, các quy định về giới hạn QTG, QLQ dần được hoàn thiện để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn. Tuy nhiên, trước bối cảnh mới với nhiều chuyển biến mạnh mẽ tác động đến mọi mặt của kinh tế - xã hội như quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu và rộng của Việt Nam thông qua việc tham gia các cam kết quốc tế, làn sóng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, một lần nữa Luật SHTT được sửa đổi, bổ sung vào ngày 16/06/2022, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2023. Trong lần sửa đổi này, vấn đề về giới hạn QTG, QLQ thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng cũng như đặt ra yêu cầu rất cao đối với các nhà lập pháp trong việc ban hành các quy định đảm bảo thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ QTG, QLQ và đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền QTG, QLQ.

2.1. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về điều kiện chung áp dụng giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

Vì các quy định giới hạn QTG, QLQ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu QTG, QLQ nên các hành vi sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng trong thời hạn bảo hộ mà không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền hoặc không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện chung như sau:

2.1.1. Đối tượng được sử dụng

2.1.1.1. Đối tượng được sử dụng phải là đối tượng đã công bố

Đây là điều kiện đã được ghi nhận rõ ràng từ những quy định ban đầu về giới

hạn QTG, QLQ. Mặc dù có sự khác nhau về cách thể hiện điều kiện này như có văn bản quy định trong phần đầu của điều luật, có văn bản ghi nhận trong tên điều luật hoặc ghi nhận trong nguyên tắc chung về giới hạn QTG, QLQ ở một điều luật độc lập nhưng các văn bản đều thống nhất quy định điều kiện đầu tiên để được áp dụng giới hạn QTG, QLQ là chỉ áp dụng đối với các đối tượng đã công bố. Do đó, đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng chưa được công bố thì các quyền tài sản trong thời hạn bảo hộ vẫn là độc quyền thuộc về chủ sở hữu QTG, QLQ. Việc quy định điều kiện này cho thấy mặc dù có những hạn chế đặt ra cho độc quyền của chủ sở hữu QTG, QLQ nhưng ở một góc độ nào đó, pháp luật vẫn cố gắng bảo vệ quyền lợi cho những người sáng tạo và chủ thể đầu tư. Sự bảo vệ này là cần thiết bởi chủ sở hữu QTG, QLQ đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức, chi phí và trang thiết bị để sáng tạo, sản xuất ra các sản phẩm nên cần tôn trọng ý chí của họ và khuyến khích họ tiếp tục sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật. Điều này cũng phù hợp với thông lệ của nhiều quốc gia trên thế giới như Điều L122-5 Luật SHTT Pháp phiên bản có hiệu lực từ 01/01/2023¹⁸⁷; Điều 31 - Điều 38 Luật QTG Nhật Bản năm 1970, sửa đổi, bổ sung đến 28/04/2020¹⁸⁸; Mục 184 Luật SHTT Philippines sửa đổi đến năm 2015¹⁸⁹, Điều 24 Luật Bản quyền Trung Quốc sửa đổi năm 2020¹⁹⁰...

Cụ thể hóa điều kiện thứ nhất này, khái niệm tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố mới được bổ sung trong Luật SHTT sửa đổi năm 2022 là *“tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu QTG, chủ sở hữu QLQ để phổ biến đến công chúng bản sao dưới bất kỳ hình thức nào với số lượng hợp lý”*¹⁹¹. Bên cạnh đó, khoản 8 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP có giải thích cụ thể hơn về công bố tác phẩm, cuộc biểu diễn đã định hình và bản ghi âm, ghi hình phải thỏa mãn các yếu tố:

- *Thứ nhất*: phải có việc phát hành bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn đã định hình, bản ghi âm, ghi hình đến công chúng, *“sẵn có”* để ai có nhu cầu có thể tiếp cận, không phân biệt cách thức tạo ra các bản sao. Trong đó, theo Từ điển Tiếng Việt, phát

¹⁸⁷ Intellectual Property Code of France, xem tại: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886/, truy cập ngày 30/06/2023.

¹⁸⁸ Copyright Act of Japan, xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/578251>, truy cập ngày 30/06/2023.

¹⁸⁹ Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293) (2015 Edition), xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/488674>, truy cập ngày 30/06/2023.

¹⁹⁰ Copyright Law of China, xem tại: <https://vi.chinajusticeobserver.com/law/x/copyright-law-of-china-20201111>, truy cập ngày 30/06/2023.

¹⁹¹ Khoản 9 Điều 4 Luật SHTT sửa đổi năm 2022.

hành được hiểu là “*đưa ra lưu hành những gì mới in, mới xuất bản*”¹⁹². Còn theo quy định của Luật Xuất bản Việt Nam, phát hành được giải thích là “*việc thông qua một hoặc nhiều hình thức mua, bán, phân phát, tặng, cho, cho thuê, cho mượn, xuất khẩu, nhập khẩu, hội chợ, triển lãm để đưa xuất bản phẩm đến người sử dụng*”¹⁹³. Như vậy, tác phẩm, cuộc biểu diễn đã định hình, bản ghi âm, ghi hình được coi là công bố khi các bản sao được đưa đến công chúng thông qua các hình thức rất đa dạng như mua, bán, phân phát, tặng, cho, hội chợ, triển lãm... để người sử dụng có nhu cầu có thể tiếp cận. Tuy nhiên, quy định trong pháp luật hiện hành có thể làm nảy sinh một số vấn đề trong thực tiễn như liệu việc “*phát hành*” trong khái niệm công bố tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình có đồng nhất với thuật ngữ “*phát hành*” trong Luật Xuất bản không? Việc công bố có buộc phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép xuất bản và chủ thể thực hiện việc công bố có buộc phải xin cấp phép để có tư cách nhà xuất bản theo Luật Xuất bản không? Nếu đồng nhất hai thuật ngữ này sẽ dẫn đến nhiều vướng mắc, khó khăn cho các chủ thể khai thác, sử dụng tác phẩm trong các trường hợp giới hạn QTG, QLQ trong thực tiễn như thư viện của các cơ sở đào tạo đại học, viện nghiên cứu khi tiến hành số hóa tài liệu phát sinh trong hoạt động của đơn vị như luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học để được coi là công bố tác phẩm sẽ phải đáp ứng các điều kiện để được thực hiện phát hành, tiến hành đăng ký xuất bản, làm các thủ tục xin giấy phép xuất bản, chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, cách hiểu này cũng làm phát sinh vấn đề liên quan đến việc một chủ sở hữu QTG, QLQ đăng một tác phẩm lên facebook cá nhân và để chế độ công khai chưa được coi là đã phát hành bản sao tác phẩm đến công chúng để được coi là công bố tác phẩm bởi hành vi này không thuộc phạm vi khái niệm “*phát hành*”. Về việc xác định phạm vi công chúng, pháp luật chưa có quy định giải thích thế nào là công chúng, dẫn đến tranh luận về việc liệu phát hành bản sao tác phẩm đến các thành viên trong một câu lạc bộ, hội viên trong một hiệp hội, nhóm bạn bè, người quen hay các sinh viên, giảng viên của một trường đại học có được coi là công bố tác phẩm đến công chúng hay chưa.

- *Thứ hai*: số lượng bản sao đưa đến công chúng phải hợp lý, đủ để công chúng tiếp cận được tùy theo bản chất của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định nội dung này nên các chủ thể liên quan cũng như cơ quan có thẩm quyền còn lúng túng trong quá trình xem xét

¹⁹² Hoàng Phê chủ biên (2021), *Từ điển Tiếng Việt*, Viện Ngôn ngữ học, Nxb. Hồng Đức, tr. 972.

¹⁹³ Khoản 3 Điều 4 Luật Xuất bản năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018.

như việc sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học in và nộp các sản phẩm sáng tạo của họ như khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án theo số lượng cơ sở đào tạo, đơn vị đặt hàng, giao nhiệm vụ yêu cầu (ví dụ như 03-05 bản giấy và 01 bản sao điện tử) đã coi là số lượng hợp lý để được coi là công bố tác phẩm, là căn cứ để các thư viện áp dụng các trường hợp giới hạn QTG hay chưa. Pháp luật hiện hành chưa xây dựng các tiêu chí, nguyên tắc để xác định số lượng bản sao hợp lý, chưa xác định cơ quan, tổ chức nào sẽ quyết định số lượng này cũng như cơ chế giải quyết nếu có tranh chấp phát sinh. Trên thực tế, số lượng này thường được xác định dựa trên loại hình, nội dung của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình đề cập đến những nội dung chuyên môn sâu hay những vấn đề chung được mọi người biết đến rộng rãi; hình thức tồn tại dưới dạng độc bản hay có thể sản xuất với số lượng lớn; sự nổi tiếng của tác giả; hình thức marketing và phân phối...

- *Thứ ba:* việc phát hành phải được sự đồng ý của chủ sở hữu QTG, QLQ. Sở dĩ như vậy bởi việc công bố có thể ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh tiếng của chủ thể quyền cũng như là tiền đề để thực hiện các quyền tài sản, trực tiếp tác động đến việc khai thác các sản phẩm sáng tạo nên phải được thực hiện dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu QTG, QLQ. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp bản thân chủ sở hữu QTG, QLQ không có đủ điều kiện về thời gian, tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật hay khả năng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để tạo ra lượng lớn bản sao và phát hành đến công chúng thì có thể chuyển giao việc công bố cho chủ thể khác. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể QTG, QLQ thực hiện quyền của mình một cách thuận lợi và hiệu quả cũng như khuyến khích việc công bố để công chúng có cơ hội tiếp cận, hưởng thụ các kết quả sáng tạo. Tuy nhiên, pháp luật chưa có quy định cụ thể về hình thức ghi nhận sự đồng ý của chủ sở hữu QTG, QLQ đối với việc công bố, cụ thể là sự đồng ý này phải được thể hiện dưới hình thức văn bản độc lập, được công chứng, xác thực hay có thể là một nội dung trong thỏa thuận bằng văn bản của các bên; sự cho phép chỉ cần thể hiện bằng lời nói hoặc chủ sở hữu QTG, QLQ biết việc chủ thể khác công bố nhưng im lặng, không phản đối được coi là đồng ý.

Riêng đối với tác phẩm, pháp luật hiện hành không chỉ thừa nhận tác phẩm đã công bố dựa vào việc phát hành số lượng bản sao đến công chúng mà đã bổ sung quy định tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm kiến trúc được coi là đã công bố nếu tác phẩm được đặt tại nơi công cộng với sự đồng ý của chủ sở hữu QTG cho công chúng tiếp cận và

có thể sao chép¹⁹⁴. Như vậy, đối với hai loại hình tác phẩm đặc thù này, công bố tác phẩm phải thỏa mãn điều kiện: (i) tác phẩm phải được đặt tại nơi công cộng – địa điểm thuộc về mọi người hoặc phục vụ chung cho mọi người trong xã hội như trong các trung tâm văn hóa nghệ thuật, bảo tàng, công viên, bờ hồ, khu vực triển lãm hay phòng trưng bày công khai và không giới hạn đối tượng tiếp cận; (ii) có chứng cứ về việc chủ sở hữu QTG đồng ý như việc đặt tác phẩm do chính chủ sở hữu QTG thực hiện hoặc chấp thuận cho chủ thể khác thực hiện thông qua hợp đồng; (iii) chủ sở hữu QTG cho phép công chúng tiếp cận và có thể sao chép. Điều này phù hợp với thực tế đặc thù của các tác phẩm tồn tại dưới dạng độc bản, hạn chế những vướng mắc cho các chủ thể có liên quan trong thực tiễn cũng như tương thích với pháp luật của một số quốc gia như Nhật Bản¹⁹⁵. Bên cạnh đó, Nghị định 17/2023/NĐ-CP cũng liệt kê các trường hợp chưa được coi là công bố tác phẩm¹⁹⁶. So với quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 22/2018/NĐ-CP, quy định tại Nghị định 17/2023/NĐ-CP được hoàn thiện về một số thuật ngữ cho minh thị và chính xác hơn.

Như vậy, theo những phân tích trên có thể thấy quy định về giới hạn QTG, QLQ trong pháp luật Việt Nam hiện hành chỉ áp dụng đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn đã định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không áp dụng đối với một số đối tượng của QLQ được bảo hộ như cuộc biểu diễn được thực hiện nhưng chưa định hình và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành mới chỉ có quy định giải thích về tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố và xác định thế nào là hành vi công bố tác phẩm, cuộc biểu diễn đã định hình, bản ghi âm, ghi hình mà chưa có hướng dẫn cụ thể về chương trình phát sóng đã công bố cũng như hành vi công bố chương trình phát sóng được hiểu thế nào. Trên thực tế, một nhà đài tiến hành phát sóng chương trình có được coi là công bố hay phải có việc cung cấp chương trình phát sóng cho công chúng để họ có thể lựa chọn về địa điểm và thời gian truy cập như đặt bản định hình chương trình phát sóng trên máy chủ để công chúng có thể truy cập sẽ được coi là công bố, bất kể nó có thực sự được truy cập hay không. Hiện nay, một số đơn vị còn đang đồng nhất việc công bố chương trình phát sóng với tổ chức lễ công bố và ra mắt chương trình phát sóng.

2.1.1.2. Một số đối tượng không được áp dụng giới hạn quyền tác giả

¹⁹⁴ Khoản 8 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

¹⁹⁵ Xem tại: <https://phapluatdansu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/luat-quyen-tac-gia-nhat-ban-copyright-act-of-japan-2014-03-24.pdf>, truy cập ngày 04/05/2023.

¹⁹⁶ Khoản 8 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

Xuất phát từ đặc trưng của một số loại hình tác phẩm và trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chính đáng của chủ thể QTG, pháp luật có quy định việc sử dụng tác phẩm trong giới hạn QTG không áp dụng đối với một số tác phẩm nhất định.

Thứ nhất, đối với các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, pháp luật Việt Nam quy định đối với tất cả hành vi sao chép quy định tại khoản 1 Điều 25 không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm mỹ thuật, chương trình máy tính; việc làm tuyển tập, hợp tuyển các tác phẩm¹⁹⁷. Như vậy, quy định có sự thay đổi về phạm vi là tất cả các trường hợp sao chép tác phẩm theo điểm a, b, c, d, e, k, m khoản 1 Điều 25 và mở rộng về đối tượng là không chỉ tác phẩm kiến trúc, tác phẩm mỹ thuật, chương trình máy tính mà còn đối với việc làm tuyển tập, hợp tuyển các tác phẩm. Trong đó, tác phẩm kiến trúc là tác phẩm thuộc loại hình kiến trúc, bao gồm: (i) Bản vẽ thiết kế kiến trúc về công trình hoặc tổ hợp các công trình, nội thất, phong cảnh; (ii) Công trình kiến trúc¹⁹⁸. Tác phẩm mỹ thuật là thuật ngữ mới được sửa đổi trong Luật SHTT sửa đổi năm 2022 để phù hợp với pháp luật chuyên ngành. Tác phẩm mỹ thuật là những tác phẩm kết tinh dấu ấn sáng tạo, kỹ năng, sự khéo léo, biệt tài của tác giả, thường tồn tại dưới dạng độc bản. Đối với chương trình máy tính, chủ sở hữu phải đầu tư nhiều công sức, trí tuệ để sáng tạo trong khi việc sao chép diễn ra vô cùng nhanh chóng, đơn giản, không đòi hỏi nhiều kỹ năng với chất lượng bản sao ngang bằng bản gốc. Việc làm tuyển tập, hợp tuyển được hiểu là việc làm tác phẩm phái sinh dưới dạng tác phẩm tuyển chọn, đây là tác phẩm được hình thành trên cơ sở chọn lọc từ các tác phẩm đã có của một hoặc nhiều tác giả theo thời gian hoặc chủ đề nhất định¹⁹⁹. Như vậy, sao chép các tác phẩm trên trong thời hạn bảo hộ QTG nhằm bất cứ mục đích gì luôn phải xin phép và trả tiền bản quyền. Pháp luật quy định như vậy là hợp lý xuất phát từ đặc trưng của các loại hình tác phẩm này và việc sao chép có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc khai thác của chủ sở hữu, khiến họ bị hạn chế cơ hội tiếp cận thị trường, không thu được lợi ích vật chất, không có động lực nghiên cứu dẫn đến kìm hãm sự phát triển.

Mặc dù pháp luật đã có quy định về việc không áp dụng ngoại lệ của quyền sao chép tác phẩm đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm mỹ thuật và chương trình máy tính, tình trạng vi phạm quy định này vẫn diễn ra khá phổ biến trên thực tế. Trong một số cơ sở đào tạo chuyên ngành như trường kiến trúc, mỹ thuật công nghiệp hay đào tạo lập

¹⁹⁷ Khoản 3 Điều 25 Luật SHTT sửa đổi năm 2022.

¹⁹⁸ Khoản 1 Điều 15 Nghị định 22/2018/NĐ-CP.

¹⁹⁹ Khoản 5 Điều 7 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

trình viên, việc sinh viên khóa sau sao chép toàn bộ hoặc sao chép phần cơ bản của sinh viên khóa trước, của người thân quen, sao chép của các tác giả nước ngoài không phải lúc nào cũng bị phát hiện và xử lý nghiêm. Đối với tác phẩm kiến trúc, trong bối cảnh phải chịu áp lực từ nhiều phía như yêu cầu của khách hàng, chi phí hợp lý, thời gian rút ngắn trong khi các chủ thể sáng tạo chưa quan tâm nhiều đến vấn đề bản quyền nên việc tham khảo, sao chép phần cơ bản tác phẩm của người khác hiếm khi phát sinh tranh chấp, kiện cáo, thậm chí các chủ thể sáng tạo còn nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp tham khảo và sao chép tác phẩm của mình với một chút chỉnh sửa về kích thước cho phù hợp. Đối với tác phẩm mỹ thuật, một số cơ sở đào tạo, đặc biệt là dành cho trẻ em, người học vẽ nghiệp dư vẫn sử dụng các tác phẩm của các họa sĩ để làm mẫu trong quá trình giảng dạy và yêu cầu học viên thực hành vẽ lại bức tranh giống với tác phẩm mỹ thuật mẫu. Phương thức đào tạo theo truyền thống này được xem như một điều hiển nhiên mà rất ít chủ sở hữu QTG của tác phẩm mỹ thuật được sử dụng lên tiếng phản đối hay yêu cầu thanh toán tiền bản quyền. Điều này đã vô tình khiến cho vấn nạn sao chép tranh, làm tranh giả, tranh nhái vẫn diễn ra phổ biến, gây bức xúc cho người yêu nghệ thuật cũng như làm hỗn loạn thị trường tranh trong nước, mất uy tín với khách quốc tế. Điển hình như vụ việc một số khách người Hàn Quốc bỏ ra hơn 200.000 USD để mua một tập tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái nhưng khi thẩm định lại thì phát hiện toàn bộ số tranh này đều là giả mạo. Hay vụ việc nhà sưu tầm người Pháp tiến hành đấu giá một bức tranh của Bùi Xuân Phái và một bức tranh của Nguyễn Sáng nhưng khi tìm hiểu mới biết tranh của Bùi Xuân Phái đang ở trong bảo tàng còn họa sĩ Nguyễn Sáng thì chưa bao giờ vẽ tranh trên chất liệu lụa²⁰⁰.

Đối với chương trình máy tính, vẫn có những cá nhân, doanh nghiệp chưa nhận thức rõ hoặc chưa tuân thủ quy định về việc không áp dụng ngoại lệ sao chép đối với chương trình máy tính, dẫn đến việc bị xử lý vi phạm QTG. Điển hình như vụ việc bốn cửa hàng của hệ thống Thế giới di động đã bị Cục Quản lý thị trường xử phạt vi phạm hành chính khi tiến hành cài đặt các phiên bản dùng thử của hệ điều hành Windows 7 Home Basic, Window 7 Ultimate; bộ Microsoft Office Enterprise 2007 và Microsoft Office 2010 Starter Edition không được cấp phép cho khách hàng khi mua máy tại cửa hàng²⁰¹. Mặc dù lập luận của cửa hàng là việc cài đặt cho các cá nhân khách hàng sử

²⁰⁰ Trần Nguyên Cường (2016), tldd, tr.192-193.

²⁰¹ Xem tại: <https://m.mic.gov.vn/Upload/Store/tintuc/vietnam/1650/thegioididongcom-lai-bi-phat-vi-pham-ban-quyen-phan-mem.htm>, truy cập ngày 17/12/2023.

dụng thử nghiệm, không nhằm mục đích thương mại nhưng việc sao chép và cài đặt trái phép các chương trình máy tính trong thời hạn bảo hộ mà chưa được phép của chủ sở hữu QTG là hành vi xâm phạm QTG. Trong thực tế, khi bị cáo buộc về hành vi xâm phạm QTG đối với chương trình máy tính, bị đơn thường đưa ra lập luận là nhân viên sử dụng chương trình máy tính trên một máy tính với mục đích học tập thêm, không vì mục đích thương mại hay kinh doanh lợi nhuận nên thuộc trường hợp không phải trả phí như trong vụ tranh chấp về quyền SHTT giữa Công ty P tại Hoa Kỳ và Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H. Tuy nhiên, việc sao chép, cài đặt các chương trình máy tính mà chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu QTG là hành vi xâm phạm QTG theo Điều 28 Luật SHTT, bất kể việc sử dụng đó nhằm mục đích học tập, không vì mục đích thương mại²⁰². Hay trong Bản án số 10/2022/KDTM-ST ngày 01/08/2022 về tranh chấp quyền SHTT giữa Nguyên đơn P tại Hoa Kỳ và Bị đơn là Công ty TNHH Khóa kéo H tại Việt Nam liên quan đến việc nhân viên của Công ty TNHH Khóa kéo H sao chép 01 bản phần mềm PTC1 P 2.0 và 02 bản phần mềm PTC1 P 3.0 do Công ty P là chủ sở hữu QTG mà không được phép. Theo lập luận của Bị đơn, Công ty H không có nhu cầu sử dụng các chương trình máy tính này vào mục đích thương mại, họ không thiết kế khuôn mẫu mà mua khuôn mẫu từ nước ngoài để sử dụng. Nhân viên Công ty H đã tự ý cài đặt phần mềm vẽ kỹ thuật vào máy tính để nghiên cứu, sử dụng cho mục đích cá nhân. Tuy nhiên, Tòa án cho rằng Bị đơn đã không chứng minh được việc sử dụng thuộc trường hợp ngoại lệ quy định tại Điều 25 Luật SHTT nên Công ty H đã có hành vi xâm phạm ba chương trình máy tính ở chức năng thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn và gia công phù hợp với nhu cầu sử dụng của Công ty H. Do vậy, Công ty H phải bồi thường thiệt hại cho Công ty P số tiền là 4.661.834.100 đồng.

Thứ hai, đối với trường hợp sử dụng QTG không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, pháp luật hiện hành quy định trường hợp giới hạn QTG này không áp dụng đối với tác phẩm điện ảnh. Theo đó, khoản 6 Điều 6 Nghị định 17/2023/NĐ-CP đã giải thích tác phẩm điện ảnh. Khái niệm này đã phản ánh được bản chất, đặc trưng của tác phẩm điện ảnh cũng như loại trừ các đối tượng không được coi là tác phẩm điện ảnh để làm rõ sự khác biệt giữa tác phẩm điện ảnh bảo hộ theo cơ chế của QTG và bản ghi hình bảo hộ theo cơ chế của QLQ. Điều này là hợp lý nhằm thống nhất áp dụng trên thực tế và tương thích với quy định của pháp luật chuyên ngành, cụ thể là khoản 2 Điều

²⁰² Quyết định số 328/QĐ-TTtr ngày 05/12/2019 về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về QTG đối với chương trình phần mềm máy tính của Đoàn thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3 Luật Điện ảnh năm 2022. Tuy nhiên, việc giải thích thuật ngữ trong Luật Điện ảnh năm 2022 có đưa ra thêm yêu cầu về việc định hình là các hình ảnh động liên tiếp hoặc hình ảnh do các thiết bị kỹ thuật, công nghệ tạo ra phải được ghi trên các chất liệu, bằng kỹ thuật số hoặc phương tiện kỹ thuật khác. Ngoài ra, để các chủ thể áp dụng pháp luật và các chủ thể liên quan dễ dàng hình dung về tác phẩm điện ảnh, điều luật còn liệt kê tác phẩm điện ảnh bao gồm các loại hình phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và phim kết hợp nhiều loại hình. Sở dĩ quy định về giới hạn QTG trong trường hợp sử dụng này không áp dụng đối với tác phẩm điện ảnh là bởi việc hình thành nên tác phẩm điện ảnh là sự tổng hòa của một quá trình bao gồm nhiều công đoạn khác nhau và kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như âm thanh, ánh sáng với sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau như: đạo diễn, biên kịch, quay phim, nhạc sĩ, diễn viên... dưới sự hỗ trợ từ công nghệ của các thiết bị kỹ thuật số. Do vậy, chủ thể QTG phải đầu tư nhiều công sức, trí tuệ cũng như chi phí rất lớn từ kịch bản, máy móc, trang thiết bị cho đến quá trình dựng phim nên nếu áp dụng giới hạn QTG đối với loại hình tác phẩm này sẽ gây thiệt hại đáng kể đến việc khai thác tác phẩm, ảnh hưởng đến doanh thu của chủ sở hữu QTG. Vì vậy, việc loại trừ đối tượng này không áp dụng giới hạn QTG trong trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền là hợp lý. Mặc dù pháp luật đã có quy định rõ ràng và thống nhất như vậy nhưng trên thực tế, tình trạng sử dụng tác phẩm điện ảnh mà không trả tiền bản quyền vẫn diễn ra tương đối phổ biến, đặc biệt là trên môi trường Internet. Các hành vi xâm phạm xảy ra ngày càng tinh vi, đa dạng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi, doanh thu của các nhà sản xuất chân chính như phát trực tiếp tác phẩm điện ảnh cùng với thời điểm chủ sở hữu phát sóng tác phẩm; đăng tải lại các video của tác phẩm điện ảnh trên các trang mạng chuyên khai thác phim lậu; làm review (bình luận) tác phẩm điện ảnh, chia cắt tác phẩm thành các đoạn nhỏ, kèm theo chú thích, bình luận để thu hút người xem và kiếm lợi từ phí quảng cáo nhưng không trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu. Theo thống kê của một Văn phòng luật sư, tại Việt Nam đang có trên 200 website phim lậu hoạt động với nhiều hình thức vi phạm đa dạng, trong đó phải kể đến website “phimmoi.net”²⁰³. Người sáng lập website này đã sao chép và truyền đạt các tác phẩm điện ảnh (trong đó có khoảng 3830 phim điện ảnh và 2697 phim truyền hình) đến công chúng mà không được phép của chủ thể quyền, mặc dù không thu phí người xem nhưng website này có thể thu về

²⁰³ Nguyễn Văn Tùng (2023), “Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm quyền SHTT ở Việt Nam hiện nay”, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội, tr.104.

khoảng 120.000 USD, tương đương 2,7 tỷ đồng mỗi tháng từ việc thu phí quảng cáo sản phẩm, dịch vụ²⁰⁴. Trong những năm gần đây, các hành vi xâm phạm QTG đối với tác phẩm điện ảnh đã bị nhắc nhở, xử phạt như trong vụ việc N.V.Tr. (19 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) livestream trái phép phim “Cô Ba Sài Gòn” của đạo diễn Ngô Thanh Vân trên mạng xã hội Facebook đã bị xử phạt hành chính với số tiền là 15 triệu đồng²⁰⁵ hay trong vụ việc H.N.H (sinh năm 1996) đã khai nhận hành vi livestream quay lén bộ phim “Gái già lắm chiêu 2” tại một cụm rạp ở quận Gò Vấp, TP. HCM²⁰⁶. Đặc biệt, vào tháng 04/2024, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã ra Bản án số 244/2024/HSST xử phạt đối với bị cáo Lê Hải N 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội xâm phạm QTG, QLQ theo điểm c, d khoản 2 Điều 225 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 vì hành vi sao chép và phân phối trái phép các tác phẩm điện ảnh nước ngoài cho người có nhu cầu xem phim mà không phải trả mức phí cao để thu lợi bất chính thông qua việc tìm kiếm các tác phẩm trên Internet và phát trên phần mềm Xtreamcode²⁰⁷ cho người dùng xem. Tuy nhiên, do những vướng mắc trong việc thu thập chứng cứ về hành vi xâm phạm, tính toán, xác định thiệt hại, xác minh thông tin chủ thể vi phạm nên trong một số trường hợp, việc xử lý chưa thực sự thỏa đáng, chưa mang tính răn đe cao.

2.1.2. Việc sử dụng phải thuộc trường hợp luật định

Do các quy định về giới hạn QTG, QLQ về bản chất là thu hẹp phạm vi quyền tự nhiên được hưởng của chủ sở hữu QTG, chủ sở hữu QLQ, tác động trực tiếp đến quyền lợi của họ trong quá trình khai thác, sử dụng các thành quả sáng tạo và là cơ sở để xác định có hay không hành vi xâm phạm QTG, QLQ trên thực tế nên các quy định về hành vi sử dụng được phép cần xác định một cách chi tiết, chính xác, rõ ràng và cần trọng về phạm vi đối tượng, mức độ cho phép, mục đích sử dụng cũng như đảm bảo sự cân bằng về lợi ích. Hơn nữa, các quy định về giới hạn phải được hạn chế trong lĩnh vực áp dụng cụ thể và nên thu hẹp trong sự đánh giá cả về định lượng và định tính. Tuy nhiên, các quy định này không cần phải dự liệu một cách cụ thể và đầy đủ đối với từng trường hợp và mọi tình huống có thể xảy ra mà vẫn cần đảm bảo tính khái quát và phù

²⁰⁴ Xem tại: <https://kenfoxlaw.com/vi/3-vu-xam-pham-quyen-tac-gia-dien-hinh-bi-khoi-to-hinh-su-tai-viet-nam>, truy cập ngày 30/10/2024.

²⁰⁵ Xem tại: <https://baophapluat.vn/thanh-nien-livestream-phim-co-ba-sai-gon-bi-phat-15-trieu-dong-post266519.html>, truy cập ngày 18/12/2023.

²⁰⁶ Xem tại: <https://laodong.vn/giai-tri/phim-gai-gia-lam-chieu-bi-livestream-trai-phep-trong-rap-647208.ldo>, truy cập ngày 18/12/2023.

²⁰⁷ Phần mềm Xtreamcode (phần mềm miễn phí phát lại kênh đã mua) sẽ tạo ra các đường dẫn để xem trực tiếp, bị cáo gửi các đường dẫn cho khách hàng qua các tài khoản đăng ký trên Bestbuyiptv.store để truy cập và xem các tác phẩm điện ảnh.

hợp với các nguyên tắc cơ bản để có tính ổn định và khách quan trong việc đánh giá. Do vậy, quy định về các trường hợp giới hạn QTG, QLQ phải được xác định rõ ràng và nên thu hẹp trong phạm vi và cách tiếp cận cụ thể. Theo đó, các hành vi này được quy định khá chi tiết, cụ thể tại khoản 1 Điều 25, Điều 25a, khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 32, khoản 1 Điều 33 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 theo nhóm hành vi, đối tượng sử dụng, loại hình được sử dụng và mục đích sử dụng. Từ đó có thể hiểu rằng pháp luật Việt Nam hiện hành chỉ cho phép sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng trong trường hợp giới hạn QTG, QLQ khi thỏa mãn các yếu tố được quy định trong một danh sách liệt kê đóng các trường hợp do nhà làm luật dự liệu mà không có điều khoản mở cho các trường hợp khác. Cách quy định này đảm bảo tính chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng, nhất quán và tránh sự tùy tiện của các chủ thể khi áp dụng pháp luật. Điều này có thể được lý giải phần nào bởi Việt Nam chịu ảnh hưởng của hệ thống pháp luật châu Âu lục địa và quy định này nhằm đảm bảo thực thi các cam kết trong ĐUQT mà Việt Nam là thành viên có quy định về phép thử ba bước, đặc biệt là yếu tố thứ nhất trong phép thử yêu cầu giới hạn, ngoại lệ phải được xác định trong những trường hợp đặc biệt nhất định²⁰⁸. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật, việc liệt kê đóng các trường hợp sử dụng được phép có thể chưa bao quát và dự liệu được các hành vi phát sinh trong thực tế, dẫn đến sự hạn chế, cứng nhắc trong quá trình áp dụng cũng như thiếu tính ổn định của quy phạm pháp luật vì phải thường xuyên thay đổi để giải quyết các vấn đề mới trong thực tiễn. Ví dụ như theo quy định hiện hành của Việt Nam, việc ghi lại tác phẩm nhằm chuyển dịch thời gian (time-shifting) để thuận tiện cho việc thưởng thức tác phẩm tại nhà hay việc chuyển đổi dữ liệu vi tính từ định dạng này sang định dạng khác (format-shifting) như sao chép/rút dữ liệu âm thanh (ripping) từ đĩa CD thành dữ liệu kỹ thuật số dưới định dạng MP3 hay trường hợp làm tác phẩm chế lại (parody) sẽ bị coi là hành vi xâm phạm QTG nếu chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu QTG khi tác phẩm đang còn trong thời hạn bảo hộ vì các trường hợp này chưa được liệt kê tại Điều 25 và Điều 25a Luật SHTT sửa đổi năm 2022. Điều này có lẽ chưa đáp ứng được yêu cầu của thời đại số, thời đại của sự bùng nổ thông tin và sự thay đổi không ngừng của công nghệ khi các phong trào chế ảnh hay nhái lại lời nói nhằm mục đích châm biếm, trào phúng hay đả kích những tệ nạn, những hiện tượng trong xã hội trên các mạng xã hội như

²⁰⁸ Điều 9.2 Công ước Berne, Điều 10 Hiệp ước của WCT, Điều 13 Hiệp định TRIPs, Điều 18.65 Hiệp định CPTPP và Điều 12.14 Hiệp định EVFTA.

Facebook, Twitter, Instagram, Zing, Zalo đều bị coi là bất hợp pháp. Những hành vi và phong trào này, vốn đóng một vai trò quan trọng trong nền văn hóa hiện đại và là quyền tự do biểu đạt, không chỉ mang tính giải trí mà còn cung cấp thông tin về các sự kiện thời sự, thậm chí phi lợi nhuận, dưới góc độ pháp lý luôn bị coi là hành vi xâm phạm QTG. Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam hiện hành không cho phép tiếp cận các chương trình máy tính để nghiên cứu và giảng dạy vì các ngoại lệ không áp dụng với chương trình máy tính nên kỹ thuật đảo ngược (reverse engineer)²⁰⁹ sẽ không được coi là hợp pháp. Điều đó làm cản trở các cải tiến kỹ thuật trong ngành này, không tạo điều kiện cho các công ty công nghệ có thể phát triển tốt hơn, chưa phù hợp với chính sách của Việt Nam về SHTT là khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai TSTT nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân²¹⁰.

2.1.3. Việc sử dụng phải đảm bảo quyền lợi của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan

2.1.3.1. Việc sử dụng không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường đối tượng, không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền

Điều kiện này phù hợp với yếu tố thứ hai và thứ ba trong phép thử ba bước được quy định trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên. Theo đó, khoản 2 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 Luật SHTT hiện hành quy định là việc sử dụng tác phẩm không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu QTG; khoản 2 Điều 32 và khoản 2 Điều 33 quy định là việc sử dụng cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Các quy định này được đánh giá là tuân thủ một cách chặt chẽ và chính xác nội dung của phép thử ba bước, thể hiện đúng bản chất yêu cầu đối với giới hạn QTG, QLQ. Theo đó, việc sử dụng trong trường hợp giới hạn QTG, QLQ không tạo thành sự cạnh tranh về kinh tế đối với các hình thức khai thác tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có hoặc có khả năng thu được lợi ích vật chất đáng kể và thiết thực cho chủ thể QTG, QLQ. Các hình thức khai thác các đối tượng

²⁰⁹ Kỹ thuật đảo ngược luôn đòi hỏi việc xem xét và phân tích những dòng mã nguồn của chương trình, từ đó, người nghiên cứu có thể tạo ra các chương trình mới mà trong chương trình đó có thể bao gồm một số mã từ chương trình gốc.

²¹⁰ Khoản 2 Điều 8 Luật SHTT sửa đổi năm 2022.

của QTG, QLQ ở đây không chỉ bao gồm những phương thức sử dụng độc quyền hiện đang thực sự tạo ra thu nhập chủ yếu cho chủ thể QTG, QLQ mà còn bao gồm cả những hình thức khai thác có tiềm năng mang lại lợi ích kinh tế cho họ trong tương lai. Cách tiếp cận này bao quát được cả những hình thức khai thác các đối tượng của QTG, QLQ mới phát sinh rất quan trọng đối với chủ thể quyền để thu được lợi nhuận từ thị trường trong bối cảnh phát triển của công nghệ. Tuy nhiên, chỉ có những cách thức sử dụng mà chủ thể quyền thông thường thu được giá trị kinh tế, có được lợi ích thương mại đáng kể và thiết thực từ độc quyền đối với các đối tượng của QTG, QLQ mới thuộc phạm vi “*khai thác bình thường*”. Bên cạnh đó, việc sử dụng phải không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể QTG, QLQ. Theo đó, việc sử dụng phải không dẫn đến mức độ tổn hại đáng kể, quan trọng, vượt quá giới hạn ở mức hợp lý; đối tượng bị tổn hại là các quyền lợi chính đáng mà pháp luật trao cho chủ thể QTG, QLQ trên cơ sở cân nhắc các mục tiêu là cơ sở của việc bảo hộ các độc quyền; chủ thể mà lợi ích bị tổn hại bao gồm tác giả, chủ sở hữu QTG, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và tổ chức phát sóng. Như vậy, ở mức độ nào đó pháp luật vẫn phải bảo vệ quyền lợi cho các chủ thể QTG, QLQ để khuyến khích, tạo động lực cho họ tiếp tục sáng tạo, mang lại giá trị về văn hóa, khoa học, nghệ thuật cho quốc gia cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, quy định tại khoản 2 Điều 32 và khoản 2 Điều 33 Luật SHTT hiện hành chưa quy định một chủ thể của QLQ cần được bảo vệ quyền lợi như chủ sở hữu cuộc biểu diễn và việc sử dụng thuật ngữ nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng như hiện nay là chưa phù hợp với các quy định tại Điều 44 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 về chủ sở hữu QLQ. Bên cạnh đó, rất khó để đưa ra giải thích cụ thể cho điều kiện không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường các đối tượng và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể QTG, QLQ nên việc đánh giá sẽ do cơ quan có thẩm quyền nhận định trên cơ sở xem xét từng vụ việc.

Trên thực tế tại Việt Nam, điều kiện này đã từng được đánh giá trong Bản án phúc thẩm số 127/2007/DSPT ngày 14/6/2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội liên quan đến việc ông Đào Thái Tôn in bốn bài báo của ông Nguyễn Quảng Tuân trong tác phẩm “*Văn bản Truyện Kiều - Nghiên cứu và thảo luận*” và chỉ ra 82 lỗi sai về mặt nhận thức của ông Tuân khi nghiên cứu về Truyện Kiều. Tòa phúc thẩm cho rằng tác phẩm của ông Tôn “*là một tác phẩm nghiên cứu khoa học, một chỉnh thể sáng tạo của ông Tôn, chứ ông Tôn không phải đơn thuần chỉ là hợp tuyển các bài*

của nhiều tác giả để in thành sách với **mục đích thương mại**. Mặt khác, trên thực tế ông Tôn nhận 7.000.000 đồng tiền nhuận bút là nhận tiền của tác phẩm theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút, ông Tôn **cũng không được chia sẻ lợi nhuận từ việc in tác phẩm trên của các NXB sách**, theo đó ông Tôn không phải nhận tiền bốn bài của ông Tuân”²¹¹. Như vậy, dường như Tòa phúc thẩm chủ yếu tập trung vào yếu tố “nhằm mục đích kinh doanh” là in sách với số lượng lớn để bán kiếm lời và “không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu QTG” mà chưa giải thích về yếu tố “không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường của tác phẩm”. Theo kết luận trên, “không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu QTG” là không xâm phạm đến quyền nhân thân về bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, và yếu tố “nhằm mục đích kinh doanh” là người sử dụng tác phẩm không thu lợi nhuận từ việc công bố và cho in tác phẩm. Tòa phúc thẩm đã không xác định được chứng cứ cho yếu tố “không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường của tác phẩm” – liên quan đến doanh số của tác phẩm gốc trên thị trường. Vì hai ông đều là chuyên gia nghiên cứu về Truyện Kiều nổi tiếng và có uy tín trong nước nên các tác phẩm của hai ông đều hướng đến một nhóm độc giả mục tiêu là những người muốn tìm hiểu về Truyện Kiều. Do đó, khi ông Tôn đưa nguyên văn bốn bài viết của ông Tuân vào sách của mình, người đọc sẽ không cần đi tìm và bỏ tiền mua bốn tờ báo có bài viết của ông Tuân nữa vì tác phẩm của ông Tôn đã có đầy đủ bốn bài của ông Tuân và có thêm phần bình luận, đánh giá của ông Tôn. Vì vậy, việc khai thác bình thường bốn bài báo của ông Tuân sẽ bị ảnh hưởng, người đọc sẽ không đón nhận và trả kinh phí để tìm hiểu bốn bài báo của ông Tuân mà chuyển sang mua tác phẩm của ông Tôn nên khả năng tiêu thụ các bài báo sẽ suy giảm đáng kể. Bên cạnh đó, người đọc cũng sẽ mất niềm tin đối với những kết luận, sáng tạo của ông Tuân trong hiện tại và tương lai, gây tổn thất đến thị trường tiềm năng khai thác các tác phẩm của ông Tuân. Hơn nữa, tiền bản quyền thường được tính dựa trên số trang, trích nguyên văn bốn bài báo làm số trang trong sách của ông Tôn tăng lên nên rõ ràng là ông Tôn đang được hưởng lợi ích vật chất từ sáng tạo của ông Tuân. Sách lại được xuất bản với số lượng lớn, hướng tới cùng đối tượng bạn đọc nên trực tiếp cạnh tranh với các bài báo của ông Tuân. Vì vậy, việc ông Tôn sử dụng bốn bài viết này sẽ ảnh hưởng

²¹¹ Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao (2007), Bản án xét xử phúc thẩm số 127/2007/DSPT ngày 14/06/2007, Hà Nội.

đến việc khai thác bình thường các tác phẩm của ông Tuấn. Tuy nhiên, đáng tiếc là Tòa phúc thẩm đã chưa xem xét đến yếu tố này trong quá trình xét xử.

Ngoài ra, thực tế đánh giá về việc sử dụng tác phẩm không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể QTG cũng được xem xét trong vụ việc nữ sinh Trường Đại học Luật TP. HCM mang tám cuốn giáo trình photo trái phép vào trường, mỗi cuốn một bản để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của cá nhân²¹². Có quan điểm cho rằng nếu chỉ xét về cá biệt một hành vi trên thì việc sử dụng là không nhằm mục đích thương mại, không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm của chủ sở hữu QTG. Tuy nhiên, theo ý kiến từ Trường Đại học Luật TP. HCM, mỗi sinh viên chỉ cần sao chép một bản tài liệu học tập thì sẽ có đến 15000 bản tài liệu được sao chép, sử dụng và điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp cũng như việc khai thác bình thường tác phẩm của chủ sở hữu²¹³. Theo đó, khi sáng tạo và xuất bản các tác phẩm giáo trình, chủ sở hữu QTG hướng đến đối tượng khách hàng tiềm năng là sinh viên, học viên, những người nghiên cứu nên việc cho phép các đối tượng này sao chép tác phẩm mà không xin phép, không trả tiền bản quyền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của việc bán giáo trình, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chủ sở hữu QTG khi đã đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, kinh phí nhưng không thu được lợi nhuận để bù đắp chi phí cho hoạt động sáng tạo. Như vậy, việc xem xét điều kiện áp dụng giới hạn QTG, QLQ này vẫn tồn tại nhiều quan điểm khi nhìn nhận từ các góc độ về độc quyền trao cho chủ sở hữu QTG và quyền được học tập, tiếp cận thông tin của công chúng.

2.1.3.2. Chủ thể sử dụng phải thông tin về tên tác giả, nguồn gốc, xuất xứ của đối tượng được sử dụng

Đối với QTG, đây là nghĩa vụ xuất phát từ quyền nhân thân mà pháp luật trao cho tác giả quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 là tác giả “*được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng*”. Sở dĩ quy định như vậy vì tác phẩm ra đời là sự kết tinh những thành quả sáng tạo của tác giả, nó được coi như đứa con tinh thần của tác giả nên việc nêu tên tác giả thể hiện sự tôn trọng và ghi nhận thành quả lao động trí tuệ của tác giả cũng như khẳng định sự tồn tại của tác phẩm. Theo đó, chủ thể sử dụng “*phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ*

²¹² Xem tại: <https://tienphong.vn/moi-nhat-vu-dinh-chi-sinh-vien-mang-giao-trinh-photo-vao-truong-post934358.tpo>, truy cập ngày 05/12/2023.

²¹³ Xem tại: <https://www.youtube.com/watch?v=zzGv4SXZsYc>, truy cập ngày 05/12/2023.

của tác phẩm”, có thể lựa chọn bất cứ hình thức nào để cung cấp thông tin. Tuy nhiên, quy định như vậy chưa thể hiện rõ yêu cầu thông tin về tên tác giả ở mức độ nào (nêu tên thật hay bút danh; chỉ nêu tên gọi, tên đệm và tên gọi hay nêu đầy đủ họ và tên), chưa thống nhất cách thức cung cấp thông tin trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì ghi tên chủ biên hay tác giả cụ thể trực tiếp sáng tạo nội dung được sử dụng. Pháp luật cũng chưa có quy định về việc chủ thể sử dụng phải nêu chính xác như tên mà tác giả sử dụng khi công bố, khai thác tác phẩm hay có thể nêu rút gọn, viết tắt; cách thức cung cấp thông tin phải đủ rõ ràng để công chúng có thể nhận biết; mức độ chính xác của thông tin về nguồn gốc, xuất xứ tác phẩm cũng như chưa quy định đối với trường hợp không xác định được tác giả tại thời điểm sử dụng tác phẩm hoặc sử dụng tác phẩm có quá nhiều tác giả như cuốn bách khoa toàn thư, đại từ điển... mà không xác định được nội dung được sử dụng là của tác giả nào.

Đối với QLQ, nghĩa vụ nêu thông tin về cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng lần đầu tiên được quy định tại khoản 1 Điều 32 và nghĩa vụ nêu thông tin về bản ghi âm, ghi hình quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 trên cơ sở đảm bảo tính tương thích với quy định tại Điều 25, Điều 26 của Luật này. Tuy nhiên, quy định như vậy chưa thể hiện rõ yêu cầu cung cấp những thông tin gì về đối tượng được sử dụng như chỉ cần nêu tên, đơn vị tổ chức, chủ sở hữu hay cả thời gian, địa điểm tổ chức, thời điểm thực hiện hoặc định hình? Ngoài ra, quy định hiện hành cũng chưa đặt ra yêu cầu về cách thức cung cấp thông tin phải đủ rõ ràng để công chúng có thể nhận biết; mức độ chính xác của thông tin cũng như chưa quy định đối với trường hợp chưa xác định được thông tin tại thời điểm sử dụng hoặc cách thức cung cấp thông tin khi sử dụng nhiều đối tượng của QLQ.

Trong thời gian gần đây, để thi hành các quy định của pháp luật về QTG, QLQ đa số các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, các tạp chí chuyên ngành đã ban hành quy định khá chi tiết, cụ thể về các thông tin cần cung cấp khi sử dụng tác phẩm như tên tác giả, cơ quan ban hành, năm xuất bản, tên tài liệu được sử dụng, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số tạp chí, trang được sử dụng, đường dẫn trang web có tài liệu được sử dụng; thứ tự trình bày các thông tin; các trường hợp phải cung cấp thông tin; chế tài khi vi phạm quy định về cung cấp thông tin trong các quy định nội bộ như quy chế, hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về trích dẫn tài liệu tương ứng với đặc trưng của từng công trình nghiên cứu ở các cấp độ như khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học, bài đăng tạp chí. Có thể kể đến tiêu biểu như Quy

tác trình bày trích dẫn tài liệu và danh mục tài liệu tham khảo giáo trình/sách chuyên khảo kèm theo Quyết định số 4982/QĐ-ĐHLHN ngày 15/11/2023 về việc ban hành Mẫu trình bày bản thảo giáo trình/sách chuyên khảo, Quy tắc trình bày trích dẫn tài liệu, danh mục tài liệu tham khảo trong giáo trình/sách chuyên khảo của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; Quy định trích dẫn và chống đạo văn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-XHNV-TTPC-SHTT ngày 20/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM²¹⁴; Hướng dẫn cách trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế²¹⁵ của Đại học Huế; Hướng dẫn trích dẫn tài liệu và viết tài liệu tham khảo áp dụng từ ngày 01/06/2022²¹⁶ trong thuyết minh đề cương nghiên cứu, chuyên đề, tiểu luận, đề án, luận văn, luận án tại Đại học Y Dược TP. HCM; Quy định về viết tài liệu tham khảo trong bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Công Thương²¹⁷. Bên cạnh đó, việc đánh giá mức độ tuân thủ quy định về cung cấp thông tin khi sử dụng tác phẩm còn được thể hiện trong các biểu mẫu và hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị phát hành, xuất bản, nghiệm thu công trình nghiên cứu như trong mẫu Phiếu phản biện bài viết dành cho các chuyên gia được mời phản biện bài viết gửi đăng tạp chí có mục ghi ý kiến nhận xét về việc đảm bảo các nguyên tắc trích dẫn theo yêu cầu đối với bài đăng Tạp chí hay không hay trong mẫu Phiếu đánh giá khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án đều có mục nhận xét về việc đáp ứng các yêu cầu về trích dẫn nguồn. Trên thực tế đã có nhiều thành viên hội đồng đánh giá chủ động sử dụng các phần mềm tra soát hoặc tiến hành tìm kiếm tài liệu dựa trên thông tin được cung cấp và chỉ ra những trường hợp vi phạm khá đa dạng và ở các mức độ khác nhau. Điển hình như có trường hợp tỷ lệ trích dẫn khá cao nhưng không ghi nguồn tài liệu tham khảo, cung cấp thông tin không chính xác như ghi sai tên tác giả, tên tác phẩm, năm xuất bản, trang trích dẫn, trích dẫn không đầy đủ, không phù hợp theo quy định như chỉ ghi tên tác giả và tên tác

²¹⁴ Xem tại: <https://hcmussh.edu.vn/static/document/qdveviecbanhanhquydinghtrichdanvachongdaovan.pdf>, truy cập ngày 13/12/2023.

²¹⁵ Xem tại: https://hueuni.edu.vn/portal/vi/data/pklicuecas/20190703_230051_Phu_luc_III_Huong_dan_TLTK.pdf, truy cập ngày 13/12/2023.

²¹⁶ Xem tại: https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/TI%E1%BA%BEN%20S%C4%A8%20-%20SAU%20C4%90%E1%BA%A0I%20H%E1%BB%8CC/1_6_2022_H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20TR%C3%8DCH%20D%E1%BA%AAN%20TLTK.doc, truy cập ngày 13/12/2023.

²¹⁷ Xem tại: <https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quy-dinh-ve-viet-tai-lieu-tham-khao-trong-bai-bao-khoa-hoc-dang-tren-tap-chi-cong-thuong-80669.htm>, truy cập ngày 13/12/2023.

phẩm mà thiếu các thông tin liên quan khác, chỉ ghi tên chủ biên mà không nêu tên tác giả trực tiếp sáng tạo nội dung đang được sử dụng, thậm chí có tài liệu được trích dẫn không còn tồn tại hay trích nhưng không dẫn nguồn hoặc dẫn nguồn thứ cấp. Tuy nhiên, số lượng các trường hợp phát hiện ra sai sót còn quá nhỏ so với thực tế vi phạm các quy định về dẫn nguồn thông tin bởi trách nhiệm của những người đánh giá còn chưa cao, còn tình trạng nể nang, né tránh cũng như khó khăn trong việc tiếp cận cơ sở dữ liệu, đặc biệt là tài liệu nước ngoài. Bên cạnh đó, mặc dù đã được hỗ trợ bởi nhiều phần mềm chuyên dụng như Turnitin, DoIt, Grammarly, Plagiarism Checker X, Plagium, CopyScape... với chức năng phát hiện sao chép, trích dẫn mà không ghi nguồn nhưng với một số hạn chế như phải có tài khoản và trả phí, cơ sở dữ liệu không được cập nhật thường xuyên, không hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, giới hạn số từ trong mỗi lần tra soát, chỉ có khả năng kiểm tra một cách cơ học số lượng từ ngữ trùng lặp mà chưa phân loại được nội dung trùng lặp như các tiêu đề, văn bản pháp luật cũng được đưa vào nguồn dữ liệu để đối chiếu nên việc đánh giá bằng các công cụ này vẫn chưa đảm bảo được kết quả chính xác và khoa học của việc tra soát. Bên cạnh đó, do chưa có quy định đối với việc sử dụng tác phẩm khuyết danh, tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian không xác định được tác giả, nguồn gốc của tác phẩm, các chủ thể sử dụng trên thực tế hiện nay cũng gặp khó khăn, vướng mắc trong việc ghi thông tin liên quan đến tác giả và xuất xứ tác phẩm, thậm chí có trường hợp chỉ ghi chung chung là “Sưu tầm” hoặc “ST”.

2.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Luật SHTT năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 quy định về ngoại lệ của QTG dưới tên gọi là “*Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao*” và quy định về ngoại lệ QLQ là “*Các trường hợp sử dụng QLQ không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao*”. Tên gọi này diễn giải một cách rõ ràng, dễ hiểu về việc Điều 25, Điều 32 Luật SHTT quy định các trường hợp mà tổ chức, cá nhân được sử dụng tác phẩm, QLQ mà không phải thực hiện cả hai nghĩa vụ với chủ sở hữu QTG, QLQ là xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao. Tuy nhiên, để phản ánh đúng bản chất nội dung của quy định cũng như thể hiện được nguyên tắc pháp lý theo Điều 9.2 Công ước Berne²¹⁸, Điều 15 Công ước

²¹⁸ Article 9 – Berne Convention: Right of Reproduction: 2. Possible exceptions.

Rome²¹⁹, Điều 13 Hiệp định TRIPS²²⁰ cũng như các ĐUQT khác về QTG, QLQ mà Việt Nam là thành viên, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã sửa tên Điều 25 thành “*Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG*” và Điều 32 thành “*Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QLQ*”. Theo đó, tên điều luật bắt đầu bằng cụm từ “*các trường hợp*” nhằm khẳng định việc hạn chế QTG, QLQ chỉ nằm trong danh sách các tình huống cụ thể được pháp luật dự liệu, phù hợp với thuật ngữ “*case*” trong phép thử ba bước quy định tại các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, tên gọi này thể hiện được bản chất của các quy định tại Điều 25, Điều 32 Luật SHTT vì theo từ điển Anh-Anh Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “*ngoại lệ*” được hiểu là một điều không tuân theo quy định²²¹. Theo Từ điển Tiếng Việt, ngoại lệ là “*cái nằm ngoài cái chung cái được quy định*”²²². Như vậy, theo quy định chung, các tổ chức, cá nhân khi sử dụng tác phẩm, đối tượng của QLQ trong thời hạn bảo hộ mà không xin phép và trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu QTG, QLQ bị coi là có hành vi xâm phạm QTG, QLQ. Tuy nhiên, pháp luật có quy định các trường hợp nằm ngoài, không tuân theo cái chung đó, tức là sử dụng tác phẩm, đối tượng QLQ mà không xin phép và không trả tiền bản quyền nhưng không bị coi là có hành vi xâm phạm. Đó chính là quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ, xác định những trường hợp nào các độc quyền của chủ sở hữu QTG, QLQ bị thu hẹp, hạn chế và chủ sở hữu phải chấp nhận điều này.

2.2.1. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả

2.2.1.1. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả đối với hành vi sao chép tác phẩm

Quyền sao chép tác phẩm – một trong những quyền tài sản quan trọng nhất của chủ sở hữu QTG. Tuy nhiên, độc quyền sao chép này bị hạn chế trong hai trường hợp: Một là “*sao chép tác phẩm chỉ để thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật này*” để tránh việc chồng lấn giữa các quyền và Hai là “*sao chép tạm thời theo một quy trình công nghệ, trong quá trình hoạt động của các thiết bị để truyền phát trong một mạng lưới giữa các bên thứ ba thông qua trung gian hoặc sử dụng hợp pháp tác phẩm, không có mục đích kinh tế độc lập và bản sao bị tự động xóa bỏ, không có khả năng phục hồi lại*”, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đối với việc khai thác,

²¹⁹ Article 15 – Rome Convention: Permitted Exceptions: 1. Specific Limitations; 2. Equivalents with Copyright.

²²⁰ Article 13 – TRIPs Agreement: Limitations and Exceptions.

²²¹ AS Hornby (2005), Oxford Advanced Learner’s Dictionary (7th edition), Oxford University Press, “*exception means a thing that does not follow a rule*”, tr. 527.

²²² Viện ngôn ngữ học (1997), *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb. Đà Nẵng – Trung tâm từ điển học, tr. 661.

sử dụng tác phẩm trong môi trường Internet cũng như phù hợp với quy định của Luật Công nghệ thông tin năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bên cạnh đó, quy định cho phép làm bản sao tạm thời khi sử dụng tác phẩm một cách ngẫu nhiên thông qua một quy trình công nghệ, chẳng hạn như truyền tác phẩm qua mạng hoặc tải tác phẩm vào bộ nhớ để xem hoặc trình diễn cũng tương thích với quy định tại Điều 5(1) Đạo luật QTG Châu Âu về hài hòa một số khía cạnh của QTG, QLQ trong xã hội thông tin năm 2001. Theo đó, Điều luật quy định về các ngoại lệ và giới hạn đối với quyền sao chép trong trường hợp *“hành vi sao chép tạm thời... là hành vi diễn ra trong thời gian ngắn hoặc xảy ra ngẫu nhiên mà là một phần cấu thành và phần quan trọng của quy trình công nghệ với mục đích duy nhất là cho phép: (a) truyền trên mạng giữa các bên thứ ba do bên trung gian thực hiện và (b) thực hiện việc sử dụng hợp pháp đối với tác phẩm hoặc đối tượng bảo hộ khác mà việc sử dụng đó không có tầm quan trọng độc lập về kinh tế”*²²³. Quyền làm bản sao tạm thời trong quá trình sử dụng tác phẩm cũng được quy định tại Điều 35-2 Luật Bản quyền Hàn Quốc, theo đó, khi một người sử dụng tác phẩm trên máy tính, họ có thể sao chép tạm thời tác phẩm đó trong máy tính đó ở mức độ được cho là cần thiết cho việc xử lý thông tin hiệu quả và tương thích với điều kiện việc sử dụng tác phẩm không xâm phạm QTG²²⁴. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG đối với hành vi sao chép tác phẩm được quy định tại Điều 25 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 bao gồm:

- **Thứ nhất**, *tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Quy định này không áp dụng trong trường hợp sao chép bằng thiết bị sao chép.* Theo đó, hành vi sao chép không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền mà không bị coi là xâm phạm khi đáp ứng điều kiện:

+ Về cách thức, chủ thể phải tự tiến hành việc sao chép và không sử dụng thiết bị sao chép: Theo Từ điển Tiếng Việt, *“tự”* là từ dùng để chỉ *“bản thân chủ thể nhằm biểu thị việc nói đến là do chính chủ thể làm hoặc gây ra, chỉ bằng sức lực, khả năng của riêng mình”*²²⁵. Do vậy, tự sao chép cần được hiểu là người sao chép phải tự mình

²²³ Article 5.1 of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, xem tại: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0029>, truy cập ngày 27/11/2023.

²²⁴ Điều 35-2 Luật Bản quyền Hàn Quốc: *“Where a person uses works, etc. on a computer, he or she may temporarily reproduce such works, etc. in that computer to the extent deemed necessary for the purpose of smooth and efficient information processing: Provided that this shall not apply where the use of such works, etc. infringes on copyright”*, xem tại: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=42726&lang=ENG, truy cập ngày 24/10/2022.

²²⁵ Viện ngôn ngữ học, *Từ điển Tiếng Việt*, tldđ, tr. 1038.

thực hiện hành vi đó bằng sức lực, khả năng của riêng họ mà không có sự hỗ trợ, can thiệp của bất kỳ đối tượng nào khác và việc sao chép được thực hiện thủ công như chép tay, không sử dụng các thiết bị sao chép. Luật SHTT sửa đổi năm 2022 mới bổ sung quy định trường hợp ngoại lệ cho phép sao chép toàn bộ tác phẩm để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại với điều kiện không sử dụng thiết bị sao chép. Theo đó, thiết bị sao chép được giải thích là *“thiết bị có chức năng sao chép với toàn bộ hoặc một phần linh kiện liên quan được tự động hóa trên cơ sở có hoặc không có trả tiền dịch vụ bởi bất kỳ ai không thuộc về tổ chức sở hữu, chiếm hữu hoặc khai thác thương mại thiết bị đó”*²²⁶. Cách giải thích này được đưa ra trên cơ sở tham khảo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật QTG của Nhật Bản²²⁷. Tuy nhiên, cách giải thích này có lẽ phù hợp với thiết bị sao chép tự động công cộng như trong Dự thảo Luật SHTT sửa đổi năm 2022 trong khi văn bản chính thức được thông qua chỉ quy định là *“thiết bị sao chép”* nên chưa thực sự phù hợp. Các loại thiết bị sao chép ngày càng đa dạng, áp dụng công nghệ tiên tiến với các tính năng, công dụng hiện đại để đáp ứng nhu cầu sao chép của người dùng trên thực tế. Với tốc độ sao chép nhanh, chất lượng bản sao tốt, cách thức vận hành thuận tiện, dễ dàng và tiết kiệm chi phí, việc không cho phép sao chép toàn bộ tác phẩm bằng thiết bị sao chép là hợp lý nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của chủ thể sáng tạo. Tuy nhiên, việc quy định điều kiện *“tự sao chép”* là khá cứng nhắc cũng như không có ý nghĩa về mặt pháp lý và thực tiễn vì không phải mọi trường hợp người sao chép đều có đủ khả năng và điều kiện để tự mình thực hiện hành vi này. Thêm vào đó, việc kiểm soát hoạt động sao chép tác phẩm của một người là tự họ thực hiện hay nhờ người khác trên thực tế là một thách thức. Đồng thời, việc tự sao chép hay nhờ một người khác sao chép họ không làm thay đổi bản chất của việc sao chép tác phẩm nếu vẫn đáp ứng được những yêu cầu về mục đích cũng như không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không ảnh hưởng đến lợi ích của chủ sở hữu.

+ Về số lượng, chủ thể chỉ được sao chép một bản: Ngoại lệ của quyền sao chép tác phẩm chỉ được áp dụng trong phạm vi một bản duy nhất. Đây là hình thức ngăn cản việc lạm dụng hành vi sao chép được phép gây thiệt hại nghiêm trọng đến việc khai thác tác phẩm của chủ thể quyền. Do đó, trường hợp sao chép với số lượng

²²⁶ Khoản 2 Điều 25 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

²²⁷ Xem tại:

http://www.cov.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/Luat%20Quyen%20tac%20gia%20Nhat%20Ban%20Copyrig%20Act%20of%20Japan%202014_03_24.pdf, truy cập ngày 12/04/2023.

lớn hơn một bản sao tác phẩm phải xin phép và trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu.

+ Về mục đích, chủ thể thực hiện sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân, không nhằm mục đích thương mại: trước hết, về mục đích nghiên cứu khoa học, theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2022: *“nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy, sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn”*. Như vậy, nghiên cứu khoa học là dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức có được từ các thí nghiệm để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, thế giới tự nhiên, xã hội và để sáng tạo phương tiện kỹ thuật mới có giá trị hơn. Bên cạnh đó, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã mở rộng ngoại lệ của quyền sao chép tác phẩm cho mục đích học tập của cá nhân nhằm thể chế hóa quy định tại Điều 41 Hiến pháp 2013 cho phép mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa cũng như phù hợp với Điều 18.66 CPTPP. Theo đó, học tập được hiểu là quá trình *“thu nhận kiến thức, luyện tập kỹ năng được truyền giảng hoặc từ sách vở”*²²⁸. Như vậy, theo quy định này, học sinh, sinh viên có thể tự sao chép một bản giáo trình, tài liệu nhằm mục đích học tập bằng việc chép tay hay học thuộc mà không sử dụng các thiết bị sao chép như máy photocopy, máy scan, máy chụp ảnh, máy ghi âm. Quy định này là phù hợp bởi trước đây, ngoại lệ của quyền sao chép chỉ áp dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học mà không áp dụng cho mục đích học tập, tuy nhiên, trên thực tế việc phân định rạch ròi giữa nghiên cứu khoa học và học tập của học sinh, sinh viên không phải dễ dàng vì những người học này có thể kết hợp vừa học tập để thu nhận kiến thức, trên cơ sở đó tiến hành nghiên cứu khoa học hoặc nghiên cứu để phục vụ cho việc học tập. Quy định của pháp luật hiện hành tạo điều kiện cho người học được tiếp cận tri thức, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khám phá của cá nhân, nâng cao dân trí, truyền bá văn hóa, phát triển giáo dục đào tạo. Hơn nữa, cần lưu ý là việc sao chép chỉ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân, nghĩa là sử dụng riêng cho chính mình mà không được sao chép để nhiều người cùng sử dụng chung. Ngoài ra, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 cũng bổ sung thêm cụm từ *“không nhằm mục đích thương mại”* vào quy định này để nhấn mạnh bản chất của việc sử dụng tác phẩm là không trực tiếp hoặc gián tiếp làm phát sinh lợi nhuận về kinh tế hoặc các lợi ích vật chất khác, không gây phương hại

²²⁸ Bộ giáo dục và đào tạo – Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam (1999), *Đại từ điển Tiếng Việt*, Nxb. Văn hóa – Thông tin, TP. HCM, tr. 828.

đến quá trình khai thác giá trị thương mại từ tác phẩm của chủ sở hữu QTG. Như vậy, điều này được hiểu là nếu chủ thể sao chép tác phẩm để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học có tài trợ hay nghiên cứu để áp dụng kết quả sáng tạo đó vào hoạt động kinh doanh thương mại sẽ vẫn phải xin phép và trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu QTG. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc xác định yếu tố “*mục đích thương mại*” còn chưa thực sự rõ ràng, thống nhất. Cụ thể là chủ thể sao chép tác phẩm phải hình thành ý định khai thác thương mại từ thời điểm nào thì được coi là “*nhằm mục đích thương mại*”, từ ngay khi bắt đầu tiến hành nghiên cứu, học tập hay có thể ban đầu không có ý định khai thác thương mại nhưng đang trong quá trình thực hiện hoặc sau khi hoàn thành mới có ý tưởng tìm kiếm lợi nhuận hoặc ngược lại là ban đầu có dự định thu lợi ích vật chất nhưng sau đó lại từ bỏ ý định này. Hơn nữa, chỉ cần là có ý định phát sinh lợi ích kinh tế thì được coi là có mục đích thương mại hay phải thu được lợi nhuận trên thực tế. Ví dụ như nhân viên phòng nghiên cứu và phát triển của một tập đoàn sử dụng tác phẩm để phục vụ việc nghiên cứu khoa học và sau đó kết quả nghiên cứu không được thương mại hóa, không mang lại lợi nhuận cho tập đoàn thì xác định là có “*mục đích thương mại*” hay không? Hay một học viên sử dụng tác phẩm để phục vụ cho việc học tập của mình rồi từ đó kinh doanh dựa trên những kiến thức đã tích lũy trong quá trình học tập có thể coi là có “*mục đích thương mại*” không?

- **Thứ hai**, sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Giống với trường hợp thứ nhất, việc sao chép được coi là ngoại lệ không xâm phạm QTG trong trường hợp này cũng phải nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Tuy nhiên, việc sao chép trong trường hợp thứ hai được sử dụng thiết bị sao chép và không yêu cầu chủ thể phải tự mình thực hiện hành vi sao chép mà có thể nhờ người khác thực hiện hoặc sử dụng dịch vụ sao chép do các cửa hàng, thư viện cung cấp. Quy định này đã tạo điều kiện cho chủ thể sử dụng tác phẩm thực hiện việc sao chép một cách nhanh chóng, thuận lợi vì một số chủ thể không thể tự mình vận hành thiết bị sao chép do thiếu kỹ năng, hiểu biết về thiết bị, do những khiếm khuyết về thể chất, nhận thức dẫn đến hạn chế trong việc điều khiển thiết bị hoặc bản thân chủ thể sử dụng không có thiết bị sao chép hoặc thiết bị sao chép của họ không thể vận hành. Hơn nữa, quy định rõ ràng như vậy cũng tránh việc hiểu không thống nhất, giảm gánh nặng cho các cơ quan thực thi quyền trong việc kiểm soát hoạt động sao chép của các cá nhân và phù hợp với thực tiễn vì việc chủ thể tự sao chép hay

nhờ người khác sao chép về bản chất không dẫn đến những ảnh hưởng khác nhau đối với việc khai thác tác phẩm. Đặc biệt, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đưa ra điều kiện là việc sao chép phải ở mức độ hợp lý và chỉ được sao chép một phần tác phẩm. Nội dung này được giải thích tại Điều 25 Nghị định 17/2023/NĐ-CP là *“hành vi sao chép hợp lý không quá một bản một phần tác phẩm”*. Cụ thể hơn, đối với tác phẩm được thể hiện dưới dạng chữ viết, hành vi sao chép hợp lý là hành vi sao chép bằng cách photocopy, chụp ảnh hoặc hình thức tương tự khác tối đa không quá 10% tổng số trang hoặc tổng đơn vị lưu trữ (bytes), tổng số từ của ấn bản, độ dài nội dung của ấn bản đối với tác phẩm được cung cấp dưới dạng ấn bản điện tử không chia trang²²⁹. Nếu tổ chức, cá nhân sao chép tác phẩm được thể hiện dưới dạng chữ viết với tỷ lệ phần trăm nhiều hơn mức quy định trên phải được sự cho phép của chủ sở hữu QTG và trả tiền bản quyền, quyền lợi vật chất khác (nếu có) cho chủ sở hữu quyền QTG²³⁰. Như vậy, bằng cách định lượng khối lượng được phép sao chép để được coi là hợp lý, quy định này giúp thiết lập nguyên tắc dễ hiểu, dễ áp dụng, tạo cơ sở cho các chủ thể sử dụng tác phẩm và chủ thể áp dụng pháp luật thống nhất trong thực tế. Hơn nữa, để tránh trường hợp các tổ chức, cá nhân lợi dụng quy định này chia nhỏ mỗi chủ thể sao chép một phần rồi cùng phối hợp để có được toàn bộ bản sao tác phẩm hoặc một chủ thể mỗi lần chỉ sao chép một phần tác phẩm nhưng sao chép thành nhiều lần đối với cùng tác phẩm đó để có được toàn bộ bản sao tác phẩm, pháp luật có quy định hành vi sao chép trong trường hợp này *“phải là hành vi độc lập với từng tổ chức, cá nhân thực hiện và nếu có sự lặp lại thì đó là các trường hợp riêng lẻ không liên quan đến nhau trên cùng một tác phẩm”*²³¹. Tuy nhiên, hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với tác phẩm thể hiện dưới dạng chữ viết, các loại hình tác phẩm còn lại như tác phẩm thể hiện bằng lời nói (bài giảng, bài phát biểu), tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh sẽ được xác định mức độ sao chép hợp lý tùy từng trường hợp trên cơ sở cân nhắc các tình tiết có liên quan. Hơn nữa, quy định trường hợp ngoại lệ này cũng chưa đề cập đến việc phần tác phẩm được sử dụng là bất cứ phần nào trong tác phẩm hay chỉ là những phần trọng yếu, kết tinh thành quả sáng tạo của tác giả trong tác phẩm được sử dụng. Ví dụ như đối với một tác phẩm nghiên cứu về luật học, việc sao chép phần nội dung trích dẫn các quy định của pháp luật không phải là phần thể

²²⁹ Khoản 3 Điều 25 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

²³⁰ Khoản 4 Điều 25 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

²³¹ Khoản 3 Điều 25 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

hiện công sức sáng tạo, dấu ấn của tác giả nên liệu có hợp lý và khoa học nếu nội dung này được tính vào tỷ lệ phần trăm khi xác định sao chép hợp lý. Điều này sẽ dẫn đến những vướng mắc, thiếu thống nhất trong quá trình áp dụng trên thực tế. Bên cạnh đó, quy định cho phép sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân này sẽ khó được thực thi hiệu quả trong thực tiễn nếu chưa có cơ chế giám sát việc cung cấp dịch vụ sao chép tài liệu tại các cửa hàng, cơ sở photocopy mà chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức tự giác của người sử dụng. Trên thực tế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy tại Việt Nam với quy mô nhỏ lẻ thường mua lại hoặc nhập khẩu máy photo đã qua sử dụng, không có chế độ giám sát tỷ lệ sao chép tác phẩm, không có quy định cảnh báo về vấn đề bản quyền. Hơn nữa, việc cung cấp dịch vụ sao chép của các cơ sở này thường với giá trị nhỏ, không có chứng từ, biên lai nên việc xác định lợi nhuận thu được từ hành vi xâm phạm khá khó khăn. Ngoài ra, các chủ thể kinh doanh trong lĩnh vực này chưa được phổ biến, tập huấn về các quy định liên quan đến sao chép tác phẩm hoặc có nắm bắt được quy định nhưng vì chạy theo lợi nhuận, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thực hiện mục tiêu cạnh tranh trong khi chưa bị nhắc nhở, xử phạt nghiêm về hành vi xâm phạm nên đa số các cửa hàng sẽ tiến hành sao chép toàn bộ hoặc phần lớn tác phẩm theo yêu cầu mà không quan tâm đến các quy định về QTG. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp cũng như việc khai thác thương mại các tác phẩm của chủ sở hữu QTG.

Ngoài ra, trong hoạt động đào tạo tại các cơ sở giáo dục, việc tuân thủ các điều kiện để được áp dụng ngoại lệ sao chép tác phẩm còn nhiều hạn chế. Cụ thể là vẫn tồn tại khá nhiều trường hợp sinh viên, học viên khi được nhà trường cho mượn giáo trình, tài liệu học tập đã tự ý sao chép toàn bộ tài liệu đó tại các quán photo để tiết kiệm chi phí, tránh thất lạc sách mượn và có thể tự do gạch chân, đánh dấu, ghi chép vào tài liệu. Điển hình như trường hợp nữ sinh viên Trường Đại học Luật TP. HCM photo 8 cuốn giáo trình để tặng người em cùng quê khóa sau²³², mặc dù việc sao chép không nhằm mục đích thương mại, chỉ sao chép một bản đối với mỗi cuốn sách nhưng việc photo này là không thuộc trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG bởi sinh viên đã sao chép toàn bộ cuốn sách mà không phải là một phần hợp lý tác phẩm. Không chỉ vậy, một số giảng viên khi chấm bài tập nhóm, bài tập học kỳ, bài tiểu luận đã phát hiện có những trường hợp học viên sao chép nguyên văn bài tập của sinh viên, học viên khóa

²³² Xem tại: <https://tienphong.vn/moi-nhat-vu-dinh-chi-sinh-vien-mang-giao-trinh-photo-vao-truong-post934358.tpo>, truy cập ngày 14/02/2024.

trước hoặc cùng khóa. Các bài này thường giống nhau 100% về cách diễn đạt, kể cả dấu chấm, dấu phẩy cho đến lỗi chính tả, cách thức diễn đạt, thể hiện ý tưởng. Theo một số sinh viên, học viên, họ không trực tiếp sao chép, tham khảo bài tập, tài liệu của học viên, sinh viên khác mà do cùng sao chép từ nguồn tham khảo trên Internet nên vô tình có nhiều bài giống nhau. Bên cạnh những trường hợp sao chép toàn bộ tài liệu, khá nhiều trường hợp sinh viên, học viên chỉ sao chép một phần tài liệu, cụ thể là trong nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ, học viên sao chép từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau và mỗi tài liệu chỉ sao chép một phần dẫn đến việc rất khó xác định việc sao chép đó có được coi là hợp lý hay không. Theo đó, để đánh giá có thuộc trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền sao chép hay không cần phải xác định phần tài liệu bị sao chép có đáp ứng điều kiện về tính nguyên gốc hay không, tác giả có phải sử dụng kiến thức, tư duy, kỹ năng, nghiệp vụ, sự phân tích, kinh nghiệm để sáng tạo hay chỉ là những câu văn bình thường, sao chép lại của người khác hoặc tập hợp đơn thuần; xác định phần sao chép có phải là “phần đáng kể” trong tác phẩm gốc hay không cũng như đánh giá tính tương tự giữa phần bị sao chép với phần tác phẩm được bảo hộ. Do vậy, trên thực tế, các giảng viên thường chỉ phát hiện, xử lý hành vi sao chép toàn bộ tác phẩm còn bỏ qua các trường hợp sao chép một phần tác phẩm.

- **Thứ ba**, sao chép bằng cách đăng tải lại trên báo, ấn phẩm định kỳ, phát sóng hoặc các hình thức truyền thông khác tới công chúng bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác được trình bày trước công chúng trong phạm vi phù hợp với mục đích thông tin thời sự, trừ trường hợp tác giả tuyên bố giữ bản quyền. Trên cơ sở thể chế hóa quy định “mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa” tại Điều 41 Hiến pháp Việt Nam năm 2013, phù hợp với các nội dung cam kết tại các ĐUQT và tham khảo Luật mẫu của WIPO về QTG²³³, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 bổ sung quy định trường hợp được phép sao chép tác phẩm để tuyên truyền đến công chúng trong phạm vi phù hợp với mục đích thông tin thời sự. Theo đó, hành vi sao chép tại điểm k khoản 1 điều 25 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Về cách thức thực hiện hành vi sao chép là đăng tải lại trên báo, ấn phẩm định kỳ, phát sóng hoặc các hình thức truyền thông khác tới công chúng. Trong đó, một số thuật ngữ như đăng tải được hiểu là “việc đưa một thông tin lên phương tiện

²³³ Tunis Model Law on copyright for developing countries, xem tại: https://www.keionline.org/wp-content/uploads/tunis_OCR%20model_law_en-web.pdf, truy cập ngày 13/04/2023.

thông tin đại chúng”²³⁴; báo chí là “*sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử*”²³⁵; ấn phẩm định kỳ là sản phẩm thông tin được phát hành theo lịch trình đều đặn. Như vậy, việc sao chép ở đây giới hạn ở hành vi đưa các tác phẩm thể hiện dưới dạng ngôn ngữ nói lên các sản phẩm thông tin thông qua báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các sản phẩm thông tin được phát hành đều đặn theo một lịch trình để cung cấp thông tin cho công chúng, thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa của họ. Ngoài ra, phương thức thứ hai cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến thông tin đến công chúng là phát song và pháp luật còn để mở các hình thức truyền thông khác tới công chúng nhằm phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin.

+ Về đối tượng, ngoại lệ này chỉ áp dụng đối với bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác được trình bày trước công chúng. Đây là những tác phẩm thể hiện bằng ngôn ngữ nói, chỉ được bảo hộ khi phải được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định²³⁶ và các tác phẩm này đã được thể hiện, thuyết trình một cách rộng rãi trước một tập hợp người không thuộc phạm vi những người thân thích trong gia đình để họ có thể cảm nhận được tác phẩm bằng thính giác. Các bài nói được bảo hộ có thể trên cơ sở thể hiện từ một văn bản đã được chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ hoặc từ những lưu ý hay thậm chí ngẫu hứng. Sở dĩ ngoại lệ chỉ áp dụng với các đối tượng này là bởi những tác phẩm nói này chủ yếu nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến thông tin hướng đến số đông công chúng, khi tác giả trình bày trước công chúng, bản thân họ cũng muốn tác phẩm phải được công khai rộng rãi đến công chúng, nếu không thì không đạt được mục đích của việc diễn thuyết cũng như hạn chế tầm ảnh hưởng của bài nói. Tuy nhiên, việc tuyên truyền tác phẩm này cũng cần tôn trọng ý chí của tác giả, nếu tác giả không muốn tác phẩm của mình được phổ biến, lan truyền rộng rãi thì họ có quyền tuyên bố giữ bản quyền.

+ Về phạm vi là phải phù hợp với mục đích thông tin thời sự. Pháp luật hiện hành chưa xác định rõ nguyên tắc đánh giá thể nào là “*phạm vi phù hợp*”. Ngoài ra,

²³⁴

Xem

tại:

https://vi.wiktionary.org/wiki/%C4%91%C4%83ng_t%E1%BA%A3i#Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t, truy cập ngày 16/04/2023.

²³⁵ Khoản 1 Điều 3 Luật Báo chí năm 2016.

²³⁶ Khoản 2 Điều 6 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

mục đích của việc cho phép sao chép trong trường hợp này là để “*đưa tin thời sự*”, đề cập đến những sự việc trong hiện tại có vai trò quan trọng nhất định liên quan đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, xảy ra trong thời gian gần nhất và nhằm cung cấp thông tin đến công chúng. Việc quy định ngoại lệ này nhằm đảm bảo quyền được thông tin nhanh chóng, trung thực, khách quan và đầy đủ của công chúng về các sự kiện, cân bằng giữa lợi ích của chủ thể QTG với quyền lợi chính đáng của công chúng.

Trên thực tế hiện nay, các đơn vị truyền thông, tổ chức phát sóng đã vận dụng quy định này để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin cho công chúng các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan nhà nước trong các chương trình thời sự, phóng sự, phim tài liệu. Tuy nhiên, bên cạnh các kênh truyền thông chính thống và hợp pháp, vẫn còn tồn tại tình trạng một số trang mạng xã hội, fanpage lợi dụng quy định này thực hiện việc sao chép toàn văn các bài giảng, bài phát biểu của các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, cắt ghép chèn thêm quảng cáo, phân tích, bình luận nhằm mục đích thu hút sự chú ý của dư luận, tăng lượng tương tác để thực hiện quảng cáo bán hàng, kinh doanh mà không xin phép và trả tiền cho chủ sở hữu QTG. Việc sử dụng này vượt quá phạm vi đưa tin thời sự, thông qua lượng lớn tương tác trên mạng xã hội nhằm mục đích kiếm lời, thu lợi nhuận nên không thuộc trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG. Tuy nhiên, do ý thức và nhận thức hạn chế của những người sáng tạo nội dung về vấn đề bản quyền, họ chỉ mong muốn tăng nhanh chóng lượng người theo dõi để sau đó hướng đến mục đích kinh doanh trong khi chưa có nhiều trường hợp bị xử lý nghiêm khắc nên tình trạng xâm phạm QTG trong lĩnh vực này vẫn diễn ra khá phổ biến.

2.2.1.2. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động giảng dạy, công vụ và hoạt động của thư viện

* **Thứ nhất**, sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy. Trong bối cảnh phát triển của công nghệ thông tin và phát triển đa dạng các hình thức đào tạo, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 tách riêng và mở rộng phạm vi trường hợp sử dụng tác phẩm trong hoạt động giảng dạy. Điều này phù hợp với quy định tại Điều 18.66 CPTPP cũng như trên cơ sở tham khảo Luật mẫu của WIPO về QTG, theo đó Luật mẫu quy định cho phép việc sử dụng tác phẩm để minh họa trong các ấn phẩm, chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích giảng dạy với mức độ hợp lý hoặc việc truyền đạt chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy sử dụng trong các trường

học, cơ sở giáo dục, trường đại học và cơ sở đào tạo chuyên nghiệp với điều kiện việc sử dụng như vậy tuân theo thông lệ công bằng và phải nêu nguồn gốc của chương trình phát sóng, bản ghi và tên tác giả²³⁷. Với tính chất là hoạt động truyền đạt tri thức, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ nhận thức của xã hội, việc quy định ngoại lệ cho mục đích giảng dạy là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy, khuyến khích đội ngũ giáo viên, giảng viên tận dụng được những lợi ích từ sáng tạo trí tuệ của người khác nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, phương pháp giảng dạy, giúp người học hứng thú và dễ tiếp thu tri thức hơn. Mặc dù đều gắn liền với hoạt động giáo dục, tuy nhiên hoạt động giảng dạy có những đặc thù nhất định khác biệt với hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học về chủ thể thực hiện, tính chất, cách thức thực hiện hành vi sử dụng nên cần được tách thành quy định riêng. Theo điểm c khoản 1 Điều 25 Luật SHTT, việc sử dụng tác phẩm trong hoạt động giảng dạy không bị coi là hành vi xâm phạm QTG khi đáp ứng các điều kiện:

- *Về phạm vi, mức độ là việc sử dụng hợp lý tác phẩm*: hành vi sử dụng ở đây không chỉ hạn chế ở hành vi tự sao chép hay trích dẫn như quy định của pháp luật trước đây mà mở rộng đối với tất cả các hành vi sử dụng tác phẩm như dịch tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, biên soạn, chú giải, truyền đạt tác phẩm – quy định này là hợp lý và cần thiết để tạo điều kiện cho giáo viên, giảng viên chủ động và nâng cao chất lượng bài giảng. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập và tăng cường giao lưu, trao đổi quốc tế, quy định này mở ra cơ hội cho những người truyền thụ kiến thức có thể dịch một phần nội dung tác phẩm của các tác giả nước ngoài, gợi mở những định hướng nghiên cứu cũng như giúp người học tiếp cận được với những tinh hoa tri thức của nhân loại một cách thuận lợi. Giới hạn này cũng tương thích với quy định của Công ước Berne cho phép quốc gia đang phát triển cấp giấy phép đặc biệt để dịch tác phẩm vì mục đích giảng dạy²³⁸. Việc xác định “*sử dụng hợp lý*” được giải thích tại Điều 26 Nghị định 17/2023/NĐ-CP theo hai trường hợp sau:

+ **Một là**, nếu sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng, cuộc biểu diễn chưa được định hình, việc sử dụng phải thỏa mãn hai điều kiện là (i) phải bảo đảm chỉ sử dụng trong phạm vi buổi học của cơ sở giáo dục và chỉ người học, người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận tác phẩm. Trường hợp sử dụng tác phẩm trong

²³⁷ Tunis Model Law on copyright for developing countries, xem tại: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_812.pdf, tr. 11.

²³⁸ Điều 2 Phụ lục Công ước Berne.

đề thi, đáp án kiểm tra kiến thức, kỹ năng trong hệ thống giáo dục quốc dân thì có thể sử dụng theo mức độ cần thiết; (ii) việc sử dụng tác phẩm không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu QTG. Như vậy, ngoại lệ không xâm phạm QTG trong trường hợp này chỉ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục trong hoạt động giảng dạy, phải đảm bảo về phạm vi sử dụng và đối tượng tiếp cận. Tuy nhiên, pháp luật chưa quy định cụ thể về việc xác định phạm vi áp dụng ngoại lệ chỉ đối với các cơ sở giáo dục chính thức thuộc hệ thống giáo dục quốc dân mà người học sẽ được cấp văn bằng, chứng chỉ chính thức hay áp dụng với tất cả các cơ sở giáo dục bao gồm cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ giáo dục với mục tiêu lợi nhuận rõ ràng như trung tâm đào tạo ngắn hạn, luyện thi ngoại ngữ, nhóm lớp bồi dưỡng... Ngoài ra, trong văn bản hướng dẫn không chỉ đề cập đến hoạt động giảng dạy mà còn quy định cả hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả, kiến thức, kỹ năng – một phần quan trọng trong quá trình đào tạo và độc lập với hoạt động giảng dạy trong khi quy định của Luật SHTT chỉ đề cập đến hoạt động giảng dạy nên chưa đảm bảo tính thống nhất, toàn diện. Bên cạnh đó, điều kiện thứ hai để được sử dụng hợp lý trong trường hợp này lại đưa ra yêu cầu chính là yếu tố thứ ba trong điều kiện chung để được áp dụng giới hạn QTG theo khoản 2 Điều 25 Luật SHTT nên việc lặp lại điều kiện này có lẽ là không cần thiết, chưa đảm bảo tính súc tích và thống nhất.

+ **Hai là**, việc sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong ấn phẩm, cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy phải trong phạm vi cơ sở giáo dục và áp dụng tương tự các điều kiện trích dẫn hợp lý tác phẩm theo Điều 28 của Nghị định 17/2023/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc sử dụng để minh họa trong hoạt động giảng dạy có những đặc trưng khác biệt với trích dẫn để bình luận, minh họa nên cần có quy định giải thích cụ thể trong trường hợp này để tránh những nội dung không tương thích, thiếu chính xác và gây ra tranh cãi.

Bên cạnh đó, quy định trong Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã không đề cập đến điều kiện “*không làm sai ý tác giả*” trong khi đây là một yếu tố khá quan trọng bởi trong môi trường giáo dục – nơi được coi là các nội dung được truyền đạt mang tính chuẩn mực và tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành nhận thức của người học, việc sử dụng tác phẩm không đúng với ý tưởng của tác giả không chỉ khiến người học tiếp thu tri thức một cách sai lệch, gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng lâu dài tới quá trình học tập, nghiên cứu mà còn gây phương hại đến uy tín khoa học của tác giả.

- Về mục đích, việc sử dụng là để minh họa trong bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu

diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy: Theo đó, việc sử dụng chỉ giới hạn là để làm rõ thêm, sinh động thêm nội dung trình bày để người học dễ dàng hình dung, nắm bắt và cảm nhận, không phải là phần chính, chiếm dung lượng lớn và quan trọng trong quá trình truyền đạt tri thức. Phạm vi sử dụng là chỉ trong năm đối tượng sau: (i) bài giảng là bài nói của người hướng dẫn cung cấp thông tin về một đề tài cho người học, thường là một phần của chương trình giảng dạy; (ii) ấn phẩm²³⁹; (iii) cuộc biểu diễn là sự thể hiện một nội dung mang tính sáng tạo của một hoặc nhiều người nhằm hướng tới việc truyền tải nội dung đó đến người khác; (iv) bản ghi âm, ghi hình²⁴⁰; (v) chương trình phát sóng²⁴¹. Hơn nữa, mục đích của việc sử dụng là phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Theo đó, “*giảng dạy*” được hiểu là việc trình bày căn cứ cho người khác hiểu để truyền thụ tri thức²⁴². Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, hoạt động giảng dạy không chỉ tồn tại theo phương thức truyền thống là trực tiếp trên lớp mà còn bao gồm các hình thức giảng dạy trực tuyến, giảng dạy từ xa, giảng dạy thông qua công nghệ thực tế ảo. Bên cạnh đó, nếu như quy định trong Luật SHTT năm 2005 có quy định thêm điều kiện là việc trích dẫn trong hoạt động giảng dạy phải “*không nhằm mục đích thương mại*” thì trong Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã bỏ quy định này tại điểm c khoản 1 Điều 25, do đó câu hỏi được đặt ra là ngoại lệ này sẽ được áp dụng đối với cả hoạt động giảng dạy nhằm mục đích thương mại hay điều kiện “*không nhằm mục đích thương mại*” được bao hàm trong khái niệm sử dụng hợp lý tác phẩm ở điều kiện thứ nhất. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục đại học, xu hướng chung là đổi mới cơ chế quản lý các cơ sở giáo dục đại học công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, bao gồm cả tự chủ về tài chính²⁴³ nên vấn đề phát sinh lợi nhuận từ hoạt động giảng dạy hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì vậy, pháp luật cần có giải thích rõ ràng và cụ thể hơn về vấn đề này để thống nhất áp dụng trong thực tiễn. Ngoài ra, quy định hiện hành không loại trừ việc áp dụng ngoại lệ này đối với các tác phẩm được sáng tạo và công bố để phục vụ mục đích chính là giảng dạy. Điều này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các chủ thể đã đầu tư nhiều thời gian, công sức, chi phí để sáng tạo ra các tác phẩm loại này, khiến họ không còn cơ hội để khai thác bình thường tác phẩm cũng như không có động lực để tiếp tục sáng tạo.

²³⁹ Khoản 4 Điều 4 Luật Xuất bản năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018.

²⁴⁰ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

²⁴¹ Lê Đình Nghị, Vũ Thị Hải Yến (2016), tldđ, tr.51.

²⁴² Bộ giáo dục và đào tạo – Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, tldđ, tr.376.

²⁴³ Điểm đ Mục 3 Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02 tháng 11 năm 2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.

- Về cơ sở vật chất, kỹ thuật, việc sử dụng trong trường hợp này có thể bao gồm việc cung cấp trong mạng máy tính nội bộ với điều kiện phải có các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm chỉ người học và người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận các tác phẩm này. Điều kiện này là hợp lý để phù hợp với việc giảng dạy trong thời đại công nghệ 4.0 khi người học có thể tiếp cận, lưu trữ và sao chép bài giảng, tài liệu giáo dục một cách dễ dàng và phổ biến thông qua mạng máy tính. Vì vậy, pháp luật đặt ra điều kiện *“phải có các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm chỉ người học và người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận tác phẩm”* là phù hợp để ngăn chặn một số hành vi xâm phạm QTG, ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể QTG như: truy cập và chia sẻ các học liệu giảng dạy một cách trái phép, thậm chí thương mại hóa trên các website, mạng xã hội; người học trong buổi học trực tuyến ghi âm, ghi hình và chia sẻ trái phép trên các nền tảng trực tuyến hoặc cung cấp cho một số đơn vị để kinh doanh, thu lợi nhuận trái phép; bộc lộ công khai, chia sẻ các sản phẩm được hình thành thông qua quá trình thực hành, thị phạm về chương trình học của người dạy để minh họa cho bài học, khóa học được lưu hành nội bộ²⁴⁴.

*** Thứ hai, sử dụng tác phẩm trong hoạt động công vụ của các cơ quan nhà nước**

Đây là trường hợp ngoại lệ lần đầu tiên được ghi nhận trong Luật SHTT sửa đổi năm 2022 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tác phẩm của các cơ quan nhà nước trong hoạt động công vụ trên thực tế như thanh tra, kiểm tra, xét xử..., phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước. Về phạm vi, việc sử dụng này chỉ hạn chế trong phạm vi nội bộ, phục vụ hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước và theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Theo Điều 27 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, sử dụng tác phẩm trong trường hợp này là *“việc cán bộ, công chức sao chép, chuyển thể, triển lãm hoặc trưng bày tác phẩm để thực hiện hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước theo quy định của Luật Cán bộ, công chức”*. Như vậy, hành vi sử dụng có thể là sao chép, chuyển thể, triển lãm hoặc trưng bày tác phẩm và mục đích của việc sử dụng chỉ hạn chế trong hoạt động của cơ quan nhà nước để thực thi công vụ vì lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, lợi ích chính đáng của các tổ chức và cá nhân. Trong đó, *“cơ quan nhà nước”* được hiểu là một bộ phận cấu thành nên bộ máy nhà nước, có tính độc lập tương đối, được thành lập và có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, nhân danh Nhà nước thực hiện chức năng và

²⁴⁴ Đặng Nguyễn Phương Uyên; Lê Hoàng Việt Tuấn (2022), “Quyền sử dụng tự do QTG trong môi trường giáo dục số”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, tr.32.

nhiệm vụ của Nhà nước²⁴⁵. Như vậy, trong những trường hợp để đảm bảo lợi ích của Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp, quyền của chủ thể QTG đối với tác phẩm có thể bị giới hạn. Quy định này được xây dựng trên cơ sở tham khảo pháp luật của một số quốc gia khác như Điều 24.7 Luật Bản quyền của Trung Quốc năm 2020²⁴⁶, Điều 23 Luật Bản quyền Hàn Quốc²⁴⁷, Điều 42 Luật Bản quyền Nhật Bản²⁴⁸. Tuy nhiên, quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành còn chưa xác định rõ về phạm vi các hoạt động công vụ, chưa có quy định ràng buộc các điều kiện cụ thể về việc sử dụng này như của Hàn Quốc hay Nhật Bản.

** Thứ ba, sử dụng tác phẩm trong hoạt động thư viện không nhằm mục đích thương mại.* Xuất phát từ đặc thù của cơ sở thực hiện việc xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí của người sử dụng, là phương thức truyền bá tri thức, giá trị văn hóa góp phần nâng cao dân trí, xây dựng con người phát triển toàn diện, hoạt động sử dụng tác phẩm trong thư viện là một nội dung được chú trọng trong quá trình ban hành quy định về giới hạn QTG. Trên cơ sở khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, phù hợp các văn bản pháp luật chuyên ngành như Luật Lưu trữ, Luật Thư viện, đảm bảo quyền được học tập, tiếp cận tri thức của cá nhân, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã mở rộng phạm vi cho phép việc sử dụng tác phẩm của thư viện với điều kiện không nhằm mục đích thương mại. Theo đó, thư viện được phép thực hiện các hoạt động sau đây không cần xin phép, không cần trả tiền bản quyền mà không bị coi là xâm phạm QTG:

- *Sao chép tác phẩm lưu trữ trong thư viện để bảo quản, với điều kiện bản sao này phải được đánh dấu là bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy định của pháp luật về thư viện, lưu trữ.* Điều này được hiểu là việc sao chép không quá ba bản để bảo quản, với điều kiện các bản sao này phải được đánh dấu là bản sao

²⁴⁵ Xem tại: <https://accgroup.vn/co-quan-nha-nuoc-la-gi/>, truy cập ngày 20/04/2023.

²⁴⁶ Luật Bản quyền Trung Quốc năm 2020, xem tại: <https://vi.chinajusticeobserver.com/law/x/copyright-law-of-china-20201111>, tạm dịch: sử dụng tác phẩm đã xuất bản của cơ quan Nhà nước trong phạm vi hợp lý nhằm mục đích thực hiện các nhiệm vụ chính thức của cơ quan nhà nước.

²⁴⁷ Luật Bản quyền Hàn Quốc, xem tại: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=42726&lang=ENG, tạm dịch: Được phép sao chép tác phẩm nếu và trong phạm vi được cho là cần thiết cho mục đích tố tụng tư pháp và sử dụng nội bộ trong các cơ quan lập pháp hoặc hành chính với điều kiện việc sao chép đó không làm phương hại đến lợi ích của chủ sở hữu một cách bất hợp lý, quyền tài sản của tác giả dựa trên bản chất của tác phẩm cũng như số lượng bản sao và bản chất của việc sao chép.

²⁴⁸ Luật Bản quyền Nhật Bản, xem tại: <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html>, tạm dịch: Có thể sao chép trong phạm vi cần thiết được công nhận nếu tác phẩm được cho là cần thiết cho thủ tục tòa án hoặc cần thiết như là tư liệu nội bộ phục vụ mục đích lập pháp hoặc hành chính. Tuy nhiên, không áp dụng khoản này đối với trường hợp gây phương hại vô lý đến lợi ích của chủ sở hữu QTG khi đối chiếu với loại hình, mục đích khai thác tác phẩm cũng như số lượng và cách thức sao chép.

lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy định của pháp luật về thư viện, lưu trữ²⁴⁹. Theo đó, việc sử dụng trong trường hợp này phải thỏa mãn các điều kiện:

+ Hành vi sử dụng được phép chỉ là hành vi sao chép tác phẩm. Tuy nhiên, đối với trường hợp này, pháp luật Việt Nam hiện hành không có giới hạn về cách thức tạo ra bản sao (có thể sử dụng thiết bị sao chép hoặc không, bản sao có thể tồn tại dưới dạng vật chất hữu hình hay bản sao điện tử), chủ thể thực hiện việc sao chép (thư viện có thể tự sao chép tại đơn vị hoặc sử dụng dịch vụ sao chép của đơn vị khác) cũng như phương tiện kỹ thuật tạo ra bản sao (không yêu cầu phải là thiết bị sao chép của chính thư viện đó mà có thể sử dụng bất kỳ thiết bị sao chép nào của các chủ thể khác). Quy định này là hợp lý để tạo điều kiện cho các thư viện chủ động thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoàn cảnh, kinh phí của từng thư viện.

+ Số lượng được phép sao chép là không quá ba bản. So với quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 22/2018/NĐ-CP, quy định trong Nghị định 17/2023/NĐ-CP có mở rộng số lượng được phép sao chép không quá ba bản nhằm phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hoạt động của các thư viện trên cơ sở đảm bảo sự cân bằng với lợi ích của chủ thể QTG. Tuy nhiên, pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể ba bản sao này chỉ là ba bản sao hữu hình tác phẩm hay có thể là hai bản sao hữu hình và một bản sao điện tử. Việc hạn chế này có lẽ chỉ phù hợp áp dụng đối với các bản sao hữu hình tác phẩm trong khi rất khó kiểm soát số lượng này đối với các bản sao tồn tại dưới dạng điện tử. Hơn nữa, các bản sao điện tử cũng có thể phát sinh những bất cập như sự lỗi thời của phần mềm, sự lạc hậu của phần cứng... nên nếu chỉ cho phép sao chép không quá ba bản thì cũng gặp khó khăn trong bảo tồn vì không được sao lưu, cập nhật các định dạng mới. Bên cạnh đó, quy định này cũng dẫn đến những khó khăn cho các thư viện trong quá trình xây dựng tài nguyên thông tin đáp ứng nhu cầu của bạn đọc cũng như đáp ứng yêu cầu của việc đánh giá, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đối với những tác phẩm không còn phát hành trên thị trường nhưng nằm trong danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc cho các chương trình đào tạo.

+ Mục đích của việc sao chép là để phục vụ cho việc thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ của thư viện²⁵⁰. Đây là trách nhiệm của thư viện trong việc bảo quản tài nguyên thông tin, đảm bảo sự ổn định và chất lượng của các tài liệu, đặc biệt là các tác phẩm cổ, quý hiếm có giá trị về lịch sử,

²⁴⁹ Khoản 1 Điều 29 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

²⁵⁰ Khoản 1 Điều 2 Luật Lưu trữ năm 2011.

văn hóa, khoa học; tránh những rủi ro có thể xảy ra đối với tài liệu như mất mát, rách hỏng, lỗi kỹ thuật hoặc không thể sử dụng được. Hiện nay, các loại hình thư viện tồn tại khá đa dạng theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Thư viện năm 2019.

+ Bản sao được tạo ra trong trường hợp này phải được đánh dấu là bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy định của pháp luật về thư viện, lưu trữ. Quy định này đặt ra yêu cầu về hình thức là các bản sao phải được ghi ký hiệu, đóng dấu là bản lưu trữ và chỉ một số đối tượng nhất định đáp ứng điều kiện được tiếp cận. Theo đó, quy định của Luật SHTT về vấn đề này có dẫn chiếu đến pháp luật liên quan như pháp luật về thư viện, lưu trữ, tuy nhiên, quy định về việc xác định nguyên tắc, danh mục, đối tượng, quy trình thực hiện nội dung này chưa được đề cập cụ thể trong pháp luật thư viện và lưu trữ. Điều này dẫn đến sự tùy tiện của các thư viện khi xác định đối tượng tiếp cận giới hạn cũng như nảy sinh những vướng mắc trên thực tế.

- *Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập.* Đây là quy định mới được bổ sung trong Luật sửa đổi Luật SHTT năm 2022 nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong thực tiễn²⁵¹, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện quy định tại Luật Thư viện năm 2019. Theo đó, để được áp dụng ngoại lệ này, việc sử dụng phải thỏa mãn các điều kiện: (i) Về hành vi chỉ giới hạn ở việc sao chép hợp lý một phần tác phẩm mà không được sao chép toàn bộ tác phẩm. Việc xác định mức độ sao chép hợp lý quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 25 Nghị định 17/2023 dựa trên số lượng là không quá một bản và đối với tác phẩm tác phẩm thể hiện dưới dạng chữ viết, tỷ lệ tối đa không quá 10% tổng số trang hoặc tổng đơn vị lưu trữ (bytes), tổng số từ của ấn bản, độ dài nội dung của ấn bản đối với tác phẩm được cung cấp dưới dạng ấn bản điện tử không chia trang. Đây là cơ sở để các thư viện thống nhất đưa vào nội quy và áp dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với tác phẩm thể hiện dưới dạng chữ viết mà chưa đề cập đến các loại hình tác phẩm khác. (ii) Về cách thức thực hiện, thư viện có thể sao chép bằng thiết bị sao chép nhưng thiết bị sao chép đặt trong khuôn viên thư viện phải kèm theo thông báo về việc tạo bản sao phải tuân thủ các quy định của pháp luật về QTG²⁵²; (iii) Về mục đích cung cấp bản sao chỉ là để phục vụ việc nghiên cứu, học tập; (iv) Về hình thức, trường hợp sử dụng này phải phải bao gồm thông tin

²⁵¹ Pháp luật SHTT Việt Nam trước đây không cho phép thư viện sao chép và phân phối bản sao tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số.

²⁵² Khoản 4 Điều 29 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

về QTG xuất hiện trên bản sao được sao chép theo quy định của pháp luật hoặc bao gồm chú thích rõ ràng về việc tác phẩm được bảo hộ QTG nếu không có thông tin nào về QTG được tìm thấy trên bản sao được sao chép²⁵³. Quy định này là hợp lý nhằm tạo điều kiện cho thư viện thực hiện tốt chức năng đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, tri thức của công chúng, nâng cao trình độ hiểu biết của người dân và tạo tiền đề cho việc sáng tạo các tri thức mới trên nền tảng tiếp thu và phát triển kho tàng tri thức của nhân loại. Đồng thời, quy định này cũng mang lại lợi ích cho người sử dụng thư viện, xóa bỏ khoảng cách về địa lý, những rào cản và sự bất bình đẳng trong việc tiếp nhận thông tin giữa khu vực trung tâm với vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và thậm chí là giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng QTG.

Trên thực tế, việc áp dụng quy định này đã được nhiều thư viện triển khai áp dụng thông qua việc ban hành quy định nội bộ giới hạn số trang bạn đọc được phép sao chép mỗi lần; công bố công khai bảng hướng dẫn quy trình và yêu cầu đối với việc sao chép tài liệu; tập huấn, phổ biến các quy định cho bạn đọc về cách thức tiến hành sao chép cũng như lập sổ theo dõi và quản lý trên phần mềm số trang sao chép của mỗi tài khoản khi cung cấp dịch vụ sao chép tác phẩm cho bạn đọc tại thư viện; phân công cán bộ thư viện trực theo ca để hỗ trợ bạn đọc khi có nhu cầu sao chép và thu phí khi sao chép vượt quá số trang cho phép. Quy định hiện hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho các thư viện thống nhất áp dụng trên thực tế, tránh trường hợp mỗi thư viện áp dụng một tỷ lệ riêng hoặc ấn định số trang cố định đối với từng loại hình tác phẩm, từng đối tượng bạn đọc, nguồn gốc của tài liệu được sao chép hay mục đích sao chép. Tuy nhiên, theo quan sát của tác giả Luận án, việc áp dụng quy định mới này cũng làm phát sinh nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian và chưa tạo thuận lợi cho bạn đọc khi có nhu cầu sao chép tài liệu. Theo đó, trên thực tế hiện nay, do gặp khó khăn về chi phí và yêu cầu kỹ thuật trong việc thiết kế các biện pháp nhằm tính toán số trang được phép sao chép, kiểm soát số trang sao chép của một bạn đọc đối với một tài liệu trong một lần sao chép vì số lượng tài liệu vô cùng đa dạng, phong phú, số lượng bạn đọc có nhu cầu tương đối cao và yêu cầu, cách thức sao chép của mỗi đối tượng cũng khác nhau nên đa số các thư viện vẫn phải tiến hành một cách thủ công, dựa vào việc tính toán, giám sát của nhân viên thư viện. Cụ thể là khi có nhu cầu, bạn đọc phải viết phiếu yêu cầu sao chép hoặc ghi vào sổ theo dõi thông tin cá nhân của bạn đọc, tên tài liệu, xác định tổng số trang

²⁵³ Khoản 2 Điều 29 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

của tài liệu, xác định số trang được phép sao chép, lưu lại cụ thể các trang đã sao chép, cộng tổng các trang sao chép khi bạn đọc sao chép không liên mạch, tính chi phí thực tế cho việc sao chép được phép, thậm chí có thư viện còn yêu cầu bạn đọc ký cam kết là sử dụng để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Do quy trình đối với mỗi bạn đọc khá phức tạp, tốn khá nhiều thời gian nên đối với những thư viện phục vụ số lượng lớn bạn đọc, tình trạng nhàm lẩn, sai sót và phải xếp hàng chờ đợi là không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, đa số các thư viện hiện nay đều chưa có biện pháp để kiểm soát việc một số bạn đọc phối hợp với nhau để sao chép được toàn bộ tài liệu cũng như không có khả năng giám sát việc sử dụng các bản sao đó có đúng mục đích như người sử dụng cam kết hay không. Ngoài ra, một số thư viện còn cho sinh viên, giảng viên mượn tài liệu về nhà, tức là mang ra khỏi thư viện thì gần như không có khả năng kiểm soát tỷ lệ, mục đích sao chép đối với các tài liệu này.

- *Sao chép hoặc truyền tác phẩm được lưu giữ để sử dụng liên thông thư viện thông qua mạng máy tính, với điều kiện số lượng người đọc tại cùng một thời điểm không vượt quá số lượng bản sao của tác phẩm do các thư viện nói trên nắm giữ, trừ trường hợp được chủ sở hữu quyền cho phép và không áp dụng trong trường hợp tác phẩm đã được cung cấp trên thị trường dưới dạng kỹ thuật số.* Theo đó, hoạt động liên thông thư viện được hiểu là “là hoạt động liên kết, hợp tác giữa các thư viện nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện, kết quả xử lý tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện”²⁵⁴. Hoạt động này bao gồm ba nội dung cơ bản²⁵⁵ là (i) Hợp tác trong việc bổ sung, mua, thu thập tài nguyên thông tin dùng chung và hợp tác trong xây dựng mục lục liên hợp; (ii) Chia sẻ, sử dụng chung tài nguyên thông tin giữa các thư viện; chia sẻ kết quả xử lý tài nguyên thông tin và sản phẩm thông tin thư viện; (iii) Liên kết tổ chức dịch vụ thư viện phục vụ người sử dụng thư viện. Việc sử dụng tác phẩm trong trường hợp này phải áp dụng các biện pháp để ngăn chặn hành vi xâm phạm QTG và không được cung cấp cho công chúng bản sao tác phẩm dưới dạng kỹ thuật số bên ngoài khuôn viên của thư viện sử dụng hợp pháp bản sao đó²⁵⁶. Quy định sửa đổi này là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu học tập, tiếp cận thông tin dưới dạng kỹ thuật số ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển của việc học tập từ xa, học trực tuyến trên nền tảng mạng thông tin điện tử, phù hợp với xu thế

²⁵⁴ Khoản 7 Điều 3 Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.

²⁵⁵ Khoản 1 Điều 29 Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.

²⁵⁶ Khoản 3 Điều 29 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

về “*chuyển đổi số*” trong ngành thư viện, khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn hoạt động nghiệp vụ của thư viện, đảm bảo quyền được học tập, tiếp cận tri thức của cá nhân. Ngoài ra, việc cho phép truyền tác phẩm để sử dụng liên thông thư viện cũng tạo điều kiện cho việc phối hợp giữa các thư viện trong việc lưu giữ, trao đổi nguồn tài liệu, mở ra cơ hội cho người sử dụng dịch vụ thư viện được tiếp cận với nhiều nguồn tài liệu phong phú hơn tại nhiều thư viện khác nhau trong cùng một thời điểm. Trên thực tế, các thư viện hiện nay đang thực hiện hành vi sao chép và phân phối tác phẩm đến công chúng bằng nhiều cách khác nhau với nhiều mục đích như: (i) để bán quyền truy cập vào nguồn tài liệu nội sinh thuộc mạng nội bộ; (ii) để trao đổi tài liệu đã được số hóa với thư viện khác; (iii) để xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến giữa các thư viện phục vụ chuyên ngành đào tạo giống nhau²⁵⁷. Chính vì thế, Luật SHTT hiện hành đặt ra các điều kiện đối với trường hợp này về số lượng người đọc tại cùng một thời điểm và không áp dụng ngoại lệ nếu tác phẩm đã được cung cấp trên thị trường dưới dạng kỹ thuật số là phù hợp để đảm bảo việc sử dụng tác phẩm trong trường hợp này không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến QTG. Ngoài ra, quy định này cũng phù hợp với xu thế chung trong pháp luật một số quốc gia như Điều 31 Luật Bản quyền Hàn Quốc²⁵⁸, Điều 31 Luật Bản quyền Nhật Bản²⁵⁹. Tuy nhiên, pháp luật chưa có quy định giải thích cụ thể về cách thức xác định số lượng người đọc chỉ là những người đọc trên hệ thống liên thông thư viện hay cả những người đọc trực tiếp tại phòng đọc của thư viện, người đọc đang mượn tài liệu ra khỏi khuôn viên thư viện; chưa hướng dẫn việc xác định số lượng bản sao của tác phẩm do các thư viện nói trên nắm giữ dẫn đến nhiều cách hiểu trên thực tế như số lượng bản sao mà thư viện nắm giữ là tổng số bản sách giấy hữu hình và bản sao điện tử của tác phẩm của các thư viện đang nắm giữ và quản lý hay chỉ tính số bản sao thư viện đang có tại thư viện vào thời điểm tác phẩm được sử dụng vì có một số thư viện cho bạn đọc mượn tài liệu ra khỏi thư viện. Do vậy, pháp luật cần có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này làm cơ sở cho các thư viện triển khai thống nhất các hoạt động nghiệp vụ, thiết kế hoặc đặt hàng thiết kế máy móc, phần mềm tra soát, cấp phép và quản lý việc sử dụng tác phẩm của bạn đọc. Quy định này trên thực tế cũng sẽ tạo ra những thách thức cho

²⁵⁷ Hứa Văn Thành (2014), “Vấn đề bản quyền và chia sẻ nguồn tài liệu điện tử trong thư viện các trường đại học và cao đẳng”, *Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC) về: Nền tảng công nghệ mới trong phát triển thư viện số và xuất bản điện tử*, Nxb. Lao động, tr. 17-18.

²⁵⁸ Luật Bản quyền Hàn Quốc, xem tại: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=42726&lang=ENG, truy cập ngày 01/04/2023.

²⁵⁹ Luật Bản quyền Nhật Bản, xem tại: <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html>, truy cập ngày 01/04/2023.

các thư viện, nhất là các thư viện ở vùng sâu, vùng xa trong việc trang bị các công cụ mang tính kỹ thuật và công nghệ để kiểm soát việc sử dụng.

2.2.1.3. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả đối với việc trích dẫn tác phẩm

Ngoại lệ không xâm phạm QTG đối với việc trích dẫn tác phẩm được quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 trên cơ sở gộp chung ba trường hợp trích dẫn theo quy định trước đây nhằm đảm bảo tính thống nhất, súc tích và chính xác. Theo đó, pháp luật cho phép *“trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận, giới thiệu hoặc minh họa trong tác phẩm của mình; để viết báo, sử dụng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát sóng, phim tài liệu”*:

- Thứ nhất, về mức độ phải là trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả. Cụ thể hóa điều này, Điều 28 Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định về các tiêu chí để đánh giá việc trích dẫn là hợp lý như sau: (i) Phân trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề được đề cập trong tác phẩm của mình; (ii) Phân trích dẫn từ tác phẩm được sử dụng để trích dẫn không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu QTG của tác phẩm được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng để trích dẫn; (iii) Việc trích dẫn phải kèm theo chỉ dẫn về nguồn gốc tác phẩm và tên tác giả, nếu tên tác giả được nêu trên tác phẩm sử dụng để trích dẫn. Trên thực tế, việc xác định thế nào là trích dẫn hợp lý hiện nay còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về cách thức, mức độ, tỷ lệ trích dẫn. Cụ thể là có quan điểm cho rằng chỉ coi là hợp lý nếu *“trích dẫn lại một đoạn, một phần văn bản (mà không phải toàn bộ) tác phẩm hoặc ý tưởng nhưng phải bảo đảm tính chính xác tuyệt đối; việc trích dẫn phải tạo ra sự khác biệt đoạn văn bản được trích dẫn với các nội dung xung quanh bằng các hình thức định dạng cụ thể”*²⁶⁰. Quan điểm khác lại cho rằng trích dẫn hợp lý không chỉ đơn thuần buộc người trích dẫn phải trích nguyên văn phần tác phẩm cần trích mà người trích dẫn vẫn có thể thay đổi câu chữ miễn là không làm sai ý tác giả²⁶¹; *“người trích dẫn phải nêu rõ nguồn (tên tác giả, tên tác phẩm, nhà xuất bản, năm xuất bản và số trang có nội dung được trích dẫn). Nếu trích dẫn nguyên văn câu chữ của tác phẩm, thì phải đưa vào trong ngoặc kép, còn nếu chỉ trích dẫn ý tưởng của tác giả, thì cũng phải nêu rõ, giải thích ý tưởng đó để minh họa hay bình luận trong tác phẩm của*

²⁶⁰ Trần Quang Trung, tldđ.

²⁶¹ Nguyễn Thị Hoài Trâm và Lê Khả Luận (2021), tldđ, tr.168.

mình”²⁶². Về mức độ, tỷ lệ trích dẫn thế nào là hợp lý, có quan điểm cho rằng “trích dẫn còn được hiểu là việc sử dụng một phần tác phẩm (không đáng kể) của người khác để nêu bật ý tác giả. Việc trích dẫn phải không đơn thuần vì mục đích kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường tác phẩm và phải nêu nguồn gốc của tác phẩm. Tuy vậy, trên thực tế, một số học giả trích dẫn toàn bộ nội dung của một tác phẩm nào đó cũng có thể được xem là trích dẫn hợp lý”²⁶³. Cũng có quan điểm lại cho rằng việc xác định thế nào là hợp lý cần dựa vào mức độ trích dẫn, theo đó, nếu trích toàn bộ tác phẩm hoặc trích một phần nhưng phần được trích là “cốt lõi” thì không thể xem đó là hành vi trích dẫn hợp lý²⁶⁴. Tương đồng với quan điểm thứ hai, có tác giả cho rằng trích dẫn hợp lý là việc trích dẫn trong phạm vi thích hợp phù hợp với mục đích trích dẫn; phù hợp với thông lệ chính đáng và thông tin lấy từ tác phẩm khác như là nguồn thông tin phụ, là chứng cứ để làm sáng tỏ cho quan điểm của tác giả; hoặc các thông tin được trích dẫn chỉ là nguồn tư liệu để tác giả đưa ra những quan điểm, bình luận²⁶⁵. Như vậy, có thể thấy pháp luật Việt Nam hiện hành chưa đưa ra giải thích thế nào là “trích dẫn”, sự khác nhau giữa trích dẫn và sao chép tác phẩm, chưa xác định tỷ lệ trích dẫn bao nhiêu được coi là hợp lý cũng như chưa đưa ra yêu cầu cụ thể đối với tỷ lệ, hình thức trích dẫn. Do đó, văn bản hướng dẫn cần có quy định xác định vấn đề này để thống nhất áp dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó, việc trích dẫn phải đảm bảo yêu cầu “không làm sai ý tác giả” để thể hiện sự tôn trọng, ghi nhận thành quả sáng tạo của tác giả, chủ sở hữu QTG, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích vật chất, tinh thần cũng như uy tín khoa học của tác giả có tác phẩm được trích dẫn.

- Thứ hai, về mục đích, việc trích dẫn chỉ là để bình luận, giới thiệu hoặc minh họa trong tác phẩm của mình hoặc để viết báo, sử dụng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát sóng, phim tài liệu. So với quy định trong Luật SHTT năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, quy định tại Luật SHTT sửa đổi năm 2022 có bổ sung thêm mục đích giới thiệu để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn cũng như để phù hợp với quy định trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên. Bên cạnh đó, quy định này phù hợp với Điều 10.1 Công ước Berne²⁶⁶, Điều 24.2 và Điều 24.3 Luật Bản quyền

²⁶² Vũ Thị Hồng Yến (2021), “Bảo vệ bản QLQ đến việc sao chép, trích dẫn tác phẩm trong các cơ sở giáo dục Đại học và kiến nghị hướng hoàn thiện”, tldđ.

²⁶³ Nguyễn Thị Ngọc Tuyên (2018), tldđ.

²⁶⁴ Nguyễn Thị Hoài Trâm và Lê Khả Luận (2021), tldđ, tr.169.

²⁶⁵ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.41.

²⁶⁶ Điều 10.1 Công ước Berne quy định: “được coi là hợp pháp những trích dẫn rút từ một tác phẩm đã được phổ cập tới công chúng một cách hợp pháp, miễn là sự trích dẫn đó phù hợp với những thông lệ đúng đắn và không vượt quá mục đích trích dẫn, kể cả những trích dẫn các bài báo và tập san định kỳ dưới hình thức điểm báo”.

Trung Quốc năm 2020²⁶⁷, Điều 32 Luật Bản quyền Nhật Bản²⁶⁸. Theo đó, một chủ thể được phép trích dẫn hợp lý nhằm mục đích bàn, đánh giá, nhận định về một vấn đề nào đó; cho biết những điểm chính về một tác phẩm hoặc làm rõ thêm, sinh động thêm nội dung trong tác phẩm của mình. Quy định này nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn luận, nghiên cứu, học tập của cá nhân, khuyến khích việc sáng tạo dựa trên nền tảng tri thức đã có. Ngoài ra, việc trích dẫn hợp lý tác phẩm cũng thuộc trường hợp ngoại lệ nếu để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công chúng, tạo điều kiện cho họ được thưởng thức các sản phẩm trí tuệ.

Trong thực tiễn, việc xác định trích dẫn hợp lý tác phẩm là nội dung đã từng gây tranh cãi trong vụ tranh chấp giữa hai nhà nghiên cứu Truyện Kiều là ông Nguyễn Quảng Tuân và ông Đào Thái Tôn khi ông Tôn đã sử dụng nguyên văn bốn bài phê bình văn học Truyện Kiều của ông Tuân được đăng trên Tạp chí Văn học, Báo Văn Nghệ và Tạp chí Văn nghệ²⁶⁹ để phân tích, chỉ ra 82 lỗi sai của ông Tuân trong cuốn sách *“Văn bản Truyện Kiều – Nghiên cứu và Thảo luận”*. Cụ thể là cuốn sách của ông Tôn gồm hai phần, phần thứ nhất là phân tích và bình luận của ông Tôn về Truyện Kiều và phần thứ hai tổng hợp mười bài viết của các tác giả khác về cùng chủ đề phê bình Truyện Kiều mà trong số đó có bốn bài viết của ông Tuân²⁷⁰. Theo lập luận từ phía ông Tôn, việc in bốn bài viết của ông Tuân là để dựng lại trung thực toàn bộ cuộc tranh luận trong giới nghiên cứu, phê bình văn học. Cách bố cục trong cuốn sách thể hiện đầu tiên là bài viết của tác giả Hoàng Xuân Hãn, rồi bài viết của ông Tuân về vấn đề vị cố giáo sư này nêu ra, tiếp theo là bài của ông Tôn phản bác một số ý kiến ông Tuân

²⁶⁷ Điều 24.2 và 24.3 Luật Bản quyền Trung Quốc năm 2020 quy định cho phép: *“trích dẫn thích hợp từ một tác phẩm đã xuất bản của người khác trong tác phẩm của chính mình nhằm mục đích giới thiệu hoặc bình luận một tác phẩm nhất định, hoặc minh họa cho một luận điểm”*; *“không thể tránh khỏi việc trích dẫn một tác phẩm đã xuất bản trên báo chí, tạp chí định kỳ, đài phát thanh, đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác nhằm mục đích đưa tin”*. Xem tại: <https://vi.chinajusticeobserver.com/law/x/copyright-law-of-china-20201111>, truy cập ngày 08/05/2023.

²⁶⁸ Điều 32 Luật Bản quyền Nhật Bản quy định: *“có thể trích dẫn để khai thác tác phẩm đã công bố với điều kiện trích dẫn này phải phù hợp với thông lệ chính đáng và phạm vi trích dẫn hợp lý với mục đích truyền thông báo chí, phê bình, nghiên cứu”*. Xem tại: <https://phapluatdansu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/luat-quyen-tac-gia-nhat-ban-copyright-act-of-japan-2014-03-24.pdf>, truy cập ngày 08/05/2023.

²⁶⁹ Bốn bài phê bình của ông Tuân bao gồm: (i) “Một vài nhận xét về nghiên cứu Truyện Kiều của cố học giả Hoàng Xuân Hãn”; (ii) “Trả lời ông Đào Thái Tôn về bài “Nhân một bài nhận xét về việc nghiên cứu Truyện Kiều””; (iii) “Hãy trở lại đúng vấn đề nhận xét việc nghiên cứu Truyện Kiều”; (iv) “Về bài Hoàng Xuân Hãn và việc khôi phục nguyên tác Truyện Kiều”.

²⁷⁰ Xem tại: <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Trich-dan-toan-bo-tac-pham-cua-nguoi-khac-khong-the-duoc-xem-la-%E2%80%99Csu-dung-hop-ly%E2%80%99D-va-cung-nhin-lai-sai-lam-cua-Toa-phuc-tham-trong-vu-tranh-chap-quyen-tac-gia-giua-2-co-hoc-gia-Kieu-hoc-noi-tieng-xay-ra-truoc-thoi-diem-Viet-Nam-tham-gia-Cong-uoc-Berne>, truy cập ngày 14/02/2024.

nêu ra. Thông qua các phần xen kẽ của ông Tuân, ông Tôn, người đọc sẽ thấy từng vấn đề được tác giả đưa ra và tranh luận với nhà nghiên cứu khác, theo dõi nội dung một cách thuận tiện bởi vấn đề đã được tranh luận một thời gian dài, lại đăng trên một số tờ báo nên không có tính liên tục²⁷¹. Theo Bản án số 127/2007/DSPT ngày 14/06/2007 của Tòa án phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, ông Tôn buộc phải trích dẫn toàn văn bốn bài viết của ông Tuân để chỉ ra 82 lỗi sai sót về mặt nhận thức mà trong bình chú ông Tôn phê bình ông Tuân là ông Tuân không trung thực và non kém về mặt chuyên môn, thế nhưng cho đến khi xảy ra tranh chấp, ông Tuân không có bài tranh luận lại. Vì vậy, ông Tôn phải tái hiện lại toàn bộ cuộc tranh luận nhằm mục đích nghiên cứu, phổ biến thông tin dẫn đến việc ông Tôn buộc phải đưa nguyên văn bốn bài viết của ông Tuân vào sách của mình là để giúp độc giả nắm bắt được toàn bộ tranh luận. Các bài của ông Tuân không bị cắt xén, nối ghép, xuyên tạc và tên tác giả vẫn được đề vào cuốn sách rõ ràng thể hiện nguồn gốc tác phẩm, tác giả. Tuy là “*in toàn văn*” nhưng thực chất ông Tôn trích dẫn, bởi ông Tôn đã xen vào các đoạn trong các bài viết của ông Tuân những lời bình chú của mình, mục đích là để người đọc dễ đối chiếu và nhận ra những sai sót trong các bài của ông Tuân. Do đó, đây là một tác phẩm nghiên cứu khoa học, một chỉnh thể sáng tạo của ông Tôn, ông Tôn không phải đơn thuần chỉ là hợp tuyển các bài của nhiều tác giả để in thành sách với mục đích thương mại²⁷². Qua vụ tranh chấp có thể thấy việc xác định giữa trích dẫn hợp lý tác phẩm và sử dụng trái phép tác phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố và phải xem xét trong từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả Luận án, trích dẫn chỉ nên giới hạn ở một phần tác phẩm; mục đích là để giới thiệu, bình luận, làm sáng tỏ vấn đề được đề cập trong tác phẩm của mình và phần trích dẫn không thể trở thành phần chính của tác phẩm mới; việc sử dụng toàn bộ tác phẩm của người khác không thể coi là trích dẫn tác phẩm. Bên cạnh đó, việc trích dẫn phải đầy đủ, chính xác với hình thức thể hiện tuân thủ đúng các quy định về trích dẫn, thể hiện sự tôn trọng tác giả của tác phẩm được sử dụng để trích dẫn. Vì vậy, trên thực tế, các hành vi như không trích dẫn nguồn gốc, xuất xứ tác phẩm hoặc có chỉ dẫn nguồn gốc nhưng mức độ nội dung được trích dẫn không phù hợp theo quy định, không đảm bảo yêu cầu của việc trích dẫn hợp lý tác phẩm hoặc trích dẫn thiếu khoa học, không chính xác, làm ảnh

²⁷¹ Xem tại: <https://cand.com.vn/van-hoa/Tranh-cai-xung-quanh-cuon-Van-ban-Truyen-Kieu---nghien-cuu-va-Thao-luan-i35385/>, truy cập ngày 17/02/2024.

²⁷² Bản án số 127/2007/DSPT ngày 14/06/2007 của Tòa án phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, xâm phạm QTG của các tác phẩm được sử dụng để trích dẫn không thể coi là ngoại lệ không xâm phạm QTG. Tuy nhiên, trong hoạt động đào tạo hiện nay, do số lượng bài tập cần đánh giá là quá lớn, các cơ sở đào tạo chưa thể áp dụng các công cụ kỹ thuật để kiểm soát một cách toàn diện việc trích dẫn tài liệu của người học nên tình trạng vi phạm các quy định về trích dẫn của sinh viên, học viên vẫn đang xảy ra khá phổ biến trong quá trình làm bài tập nhóm, bài tập học kỳ, tiểu luận hay khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập chuyên môn và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Điển hình như trường hợp 15 sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Lạc Hồng đã bị xử lý kỷ luật theo Quyết định số 841/QĐ - ĐHLH vì đã sao chép một nửa đến hai phần ba đề tài nghiên cứu từ tác phẩm của tác giả khác²⁷³, vượt quá phạm vi trích dẫn hợp lý. Đối với luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ của học viên cao học, nhiều cơ sở đào tạo đã cài đặt các công cụ kỹ thuật với chức năng kiểm tra lỗi chính tả và phát hiện sao chép, trích dẫn mà không ghi nguồn. Qua kiểm tra, hệ thống đã phát hiện và chỉ rõ một số trường hợp sao chép, trích dẫn mà không ghi nguồn gốc, xuất xứ tác phẩm quá 35% tài liệu khác nên không được bảo vệ và phải tiến hành chỉnh sửa lại. Tuy nhiên, việc rà soát cũng gặp khá nhiều khó khăn và kết quả cũng chưa thực sự khách quan do hạn chế về nguồn tài liệu cập nhật để đối chiếu và việc xác định các nội dung “cốt lõi”. Hơn nữa, trên thực tế, khá nhiều bài viết tạp chí, bài viết hội thảo, tọa đàm, chuyên đề trong đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của các nhà nghiên cứu cũng chưa thực hiện nghiêm túc quy định về trích dẫn nguồn như sử dụng đoạn văn của người khác đưa vào tác phẩm của mình mà không chỉ dẫn nguồn gốc tác phẩm được trích dẫn hoặc có chỉ rõ nguồn nhưng thông tin trích dẫn không chính xác; diễn giải, tóm tắt nội dung trong tác phẩm của người khác bằng ngôn ngữ của mình mà không trích dẫn nguồn gốc tác phẩm được sử dụng. Ví dụ như vụ việc liên quan đến bài viết của tác giả Hoàng Xuân Phương – Vũ Mộng Lân với tiêu đề “*Mối quan hệ giữa chuyên viên PR và nhà báo: dưới góc nhìn đạo đức truyền thông*” đã bị Giáo sư Jim Macnamara phản ánh đã sao chép 85% nội dung bài báo của ông đăng trên Tạp chí quốc tế Journalism & Mass Communication Quarterly năm 2016. Sau đó, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM đã phải thu hồi sách và tái bản sách mới rút bài vi phạm ra, đồng thời phải xin lỗi tác giả Jim Macnamara²⁷⁴.

²⁷³ Trần Quang Trung (2020), “Trích dẫn hợp lý tác phẩm - thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở bậc đại học”, *Tạp chí nghiên cứu lập pháp*, Xem tại: <http://lapphap.vn/Pages/TinTuc/210627/Trich-dan-hop-ly-tac-pham---thuc-tien-trong-nghien-cuu--giang-day-va-hoc-tap-o-bac-dai-hoc.html>, truy cập 13/02/2024.

²⁷⁴ Đặng Nga (2021), “Định đạo văn, Phó trưởng khoa và Trưởng bộ môn trường Đại học Văn Lang bị cách chức”,

2.2.1.4. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong các hoạt động thông tin truyền thông

Để bảo đảm quyền tự do thông tin và nhu cầu tuyên truyền, cổ động vì lợi ích công cộng, khoản 1 Điều 25 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 quy định ba trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG liên quan đến lĩnh vực thông tin truyền thông gồm:

- Biểu diễn tác phẩm sân khấu, âm nhạc, múa và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, hoạt động tuyên truyền cổ động không nhằm mục đích thương mại. Theo đó, hành vi biểu diễn tác phẩm mà không cần xin phép, không cần trả tiền bản quyền nhưng vẫn được coi là hợp pháp khi thỏa mãn:

(i) Về đối tượng, hoạt động biểu diễn chỉ áp dụng đối với tác phẩm sân khấu²⁷⁵; tác phẩm âm nhạc²⁷⁶; “múa” là loại hình nghệ thuật dùng những động tác, cử chỉ mềm mại, nhịp nhàng để biểu hiện tư tưởng, tình cảm hoặc rèn luyện thân thể và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác. So với quy định tại điểm e khoản 1 Điều 25 Luật SHTT năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, quy định trong Luật SHTT sửa đổi năm 2022 bổ sung thêm loại hình “âm nhạc” và “múa” để cụ thể hóa và phù hợp với các hình thức biểu diễn nghệ thuật.

(ii) Phạm vi thực hiện việc biểu diễn là trong các buổi sinh hoạt văn hóa, hoạt động tuyên truyền cổ động không nhằm mục đích thương mại. Theo đó, việc biểu diễn được tiến hành trong khuôn khổ các hoạt động tập thể của một nhóm người, cộng đồng người nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần, giải trí, tạo cơ hội cho công chúng được giao lưu, trao đổi, thưởng thức các giá trị nghệ thuật. Bên cạnh đó, việc biểu diễn phục vụ, hỗ trợ cho hoạt động giải thích, giới thiệu các chủ trương, chính sách, pháp luật, thu hút người dân tích cực tham gia các phong trào xã hội nhất định, qua đó nâng cao dân trí, hướng tới một xã hội văn minh hơn nên việc áp dụng ngoại lệ không xâm phạm QTG trong trường hợp này là hợp lý. Ngoài ra, việc biểu diễn trong trường hợp này phải không nhằm mục đích thương mại như không thu tiền vé vào cửa, không trực tiếp hay gián tiếp thu các lợi ích vật chất khác. Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã thay cụm từ “không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào” bằng cụm từ “không nhằm mục đích thương mại” mang tính bao quát hơn để áp dụng cho các hình thức thu lợi ích vật chất khác ngoài việc thu tiền cũng như phù hợp với các trường

Tạp chí Đời sống và pháp luật, Xem tại: <https://phan.vn/dinh-dao-van-pho-truong-khoa-va-truong-bo-mon-truong-dai-hoc-van-lang-bi-cach-chuc.html>, truy cập 13/02/2024.

²⁷⁵ Khoản 5 Điều 6 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

²⁷⁶ Khoản 4 Điều 6 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

hợp ngoại lệ khác quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật SHTT. Tuy nhiên, việc đặt cụm từ “*không nhằm mục đích thương mại*” ở cuối câu trong quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật SHTT có thể dẫn đến hai cách hiểu: một là bản thân hoạt động biểu diễn tác phẩm không nhằm mục đích thương mại và hai là các buổi sinh hoạt văn hóa, hoạt động tuyên truyền cổ động không nhằm mục đích thương mại nhưng người biểu diễn vẫn thu được tiền thù lao từ đơn vị tổ chức. Điều này dẫn đến thực tế hiện nay là các đơn vị tổ chức cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị đại diện chủ sở hữu QTG thu phí bản quyền còn khá lúng túng và chưa thể kiểm soát được việc biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật trong các chương trình, sự kiện quy mô nhỏ tại các địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc tổ chức để kêu gọi quyên góp, ủng hộ hoặc mục đích thương mại không thể hiện trực tiếp một cách rõ nét như tổ chức biểu diễn tác phẩm nghệ thuật để kêu gọi khán giả ủng hộ và toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ để làm từ thiện như chăm sóc trẻ em nhiễm chất độc màu da cam, giúp đồng bào gánh chịu hậu quả của thiên tai khắc phục thiệt hại hay các phần biểu diễn của người khiếm thị, người khuyết tật do một đơn vị tự phát tổ chức hoặc của các nghệ sĩ đường phố khi họ biểu diễn tác phẩm và đặt các hòm, giỏ hay các vật dụng để mọi người có thể đặt tiền một cách tùy tâm hay trường hợp biểu diễn không thu vé vào cửa nhưng khán giả phải thực hiện các yêu cầu nhất định như chụp ảnh với logo quảng cáo và chia sẻ ảnh đó trên mạng xã hội.

Trong thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã vận dụng quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG trong hoạt động biểu diễn các tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu trong các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền cổ động như biểu diễn trong các hội diễn văn nghệ của khu dân cư, phường, xã, cơ quan, trường học, bệnh viện vào các dịp lễ kỷ niệm cũng như biểu diễn tại các phố đi bộ, địa điểm công cộng và trong các hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện cho công chúng thưởng thức các giá trị nghệ thuật, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người cũng như phát triển giao lưu văn hóa. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng biểu diễn các tác phẩm tại các địa điểm kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng ăn uống, khu vực tổ chức sự kiện hay các khách sạn, cơ sở giáo dục tư nhân không trực tiếp thu phí người xem nhưng có phát sinh lợi nhuận gián tiếp từ hoạt động biểu diễn né tránh, phớt lờ hoặc trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ xin phép và trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu. Các hành vi sử dụng này bị coi là xâm phạm QTG do không thuộc trường hợp ngoại lệ và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như vụ việc bà NDM bị Chủ tịch Ủy ban nhân

dân quận Ba Đình xử phạt số tiền 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) do đã có hành vi biểu diễn tác phẩm trước công chúng mà không được phép của chủ sở hữu QTG theo Quyết định xử phạt số 2086/QĐ-XPHC ngày 09/10/2023.

- Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó, không nhằm mục đích thương mại, cụ thể là:

(i) Hành vi sử dụng chỉ giới hạn ở việc chụp ảnh, truyền hình tác phẩm. Theo đó, trên cơ sở khái niệm tác phẩm nhiếp ảnh quy định tại khoản 9 Điều 6 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, “*chụp ảnh*” là hoạt động ghi lại hình ảnh thế giới khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra, hay có thể được tạo ra bằng các phương pháp hóa học, điện tử hoặc phương pháp kỹ thuật khác. “*Truyền hình*” là truyền hình ảnh, thường đồng thời có cả âm thanh, đi xa bằng radio hoặc bằng đường dây²⁷⁷. Đây là những hình thức sử dụng nhằm phổ biến, giới thiệu tác phẩm đến công chúng, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa của công dân.

(ii) Loại hình tác phẩm được phép sử dụng là tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng. So với quy định của Luật SHTT sửa đổi, bổ sung đến năm 2019, đối tượng được áp dụng ngoại lệ trong trường hợp này có thay đổi về “*tác phẩm tạo hình*” thành “*tác phẩm mỹ thuật*” để phù hợp với quy định về loại hình tác phẩm theo điểm g khoản 1 Điều 14 Luật SHTT và quy định của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Pháp luật quy định các hành vi chụp ảnh, truyền hình chỉ được thực hiện khi các tác phẩm nghệ thuật này được trưng bày tại nơi công cộng có nghĩa là chúng đã được tác giả, chủ sở hữu QTG cho phép đặt ở địa điểm công khai để công chúng có thể tiếp cận, thưởng thức được. Việc cho phép ngoại lệ này nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí và tận hưởng các giá trị nghệ thuật, tạo điều kiện cho công chúng cảm thụ các sáng tạo mang tính thẩm mỹ, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần.

(iii) Mục đích sử dụng là nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó, không nhằm mục đích thương mại. Việc chụp ảnh, truyền hình các tác phẩm trên chỉ đơn thuần là để cho biết những điểm chính của một tác phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận của một sản phẩm sáng tạo trí tuệ mới. Luật SHTT sửa đổi năm 2022 cũng bổ sung

²⁷⁷ Hoàng Phê chủ biên (2021), tldd, tr. 1335.

thêm cụm từ “*không nhằm mục đích thương mại*” nhằm làm rõ mục đích, bản chất của việc sử dụng tác phẩm là phi lợi nhuận. Bên sử dụng tác phẩm không thu lợi ích vật chất từ các hành vi chụp ảnh, truyền hình tác phẩm; từ đó không gây phương hại đến quá trình khai thác giá trị thương mại từ tác phẩm của tác giả, chủ sở hữu QTG.

- Chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, phát sóng sự kiện nhằm mục đích đưa tin thời sự, trong đó có sử dụng tác phẩm được nghe thấy, nhìn thấy trong sự kiện đó. Như vậy, trong quá trình thực hiện các hành vi ghi lại hình ảnh bằng máy ảnh; ghi lại âm thanh, hình ảnh trên đĩa, trên băng để phát lại hay truyền đến công chúng bằng phương tiện vô tuyến âm thanh và/hoặc hình ảnh, sự tái hiện âm thanh và/hoặc hình ảnh của sự việc ít nhiều có ý nghĩa quan trọng đang xảy ra để cung cấp, cập nhật các thông tin cho công chúng, tình cờ xuất hiện tác phẩm được cảm nhận bằng thính giác, thị giác trong sự kiện đó thì việc sử dụng các tác phẩm này không phải xin phép và không phải trả tiền bản quyền. Ví dụ như một ê kíp của Đài truyền hình Việt Nam đang ghi âm, ghi hình về sự kiện thể thao thi đấu tại Sea Games, tình cờ một tác phẩm âm nhạc khác xuất hiện trong sự kiện từ các cổ động viên trên sân thì việc ghi âm, ghi hình có sử dụng tác phẩm đó không bị coi là hành vi xâm phạm QTG. Tuy nhiên, nếu tác phẩm âm nhạc được chủ định, cố ý đưa vào làm nhạc nền cho bản ghi âm, ghi hình thì vẫn phải xin phép, trả tiền cho chủ sở hữu QTG tác phẩm âm nhạc. Bên cạnh đó, tác phẩm được nghe thấy, nhìn thấy phải được sử dụng trong chính sự kiện đang diễn ra, do vậy sẽ không thuộc trường hợp ngoại lệ nếu sau khi đưa tin thời sự xong, chủ thể sử dụng bổ sung thêm hình ảnh của một tác phẩm nhìn thấy được hoặc phần đệm nhạc của một tác phẩm được nghe thấy để minh họa, làm nổi bật hơn nội dung đã đưa tin trước đó vì khi đó không phải là tác phẩm được nhìn thấy hay nghe thấy trong quá trình diễn ra sự kiện. Mục đích của việc thực hiện hành vi là để đưa tin thời sự, cung cấp các diễn biến về sự việc xảy ra hàng ngày và đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hơn nữa, phạm vi thực hiện hành vi chỉ là đối với tác phẩm được nghe thấy như tác phẩm âm nhạc, tác phẩm thể hiện bằng ngôn ngữ nói và tác phẩm nhìn thấy được trong sự kiện đó như tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh... So với quy định tại Luật SHTT sửa đổi, bổ sung đến năm 2019 về ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã loại bỏ trường hợp ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để giảng dạy và thêm vào đó là hành vi “*chụp ảnh*”; “*phát sóng*” cũng như mở rộng đối tượng mà các chủ thể được thực hiện hành vi ở đây là “*sự kiện*”, không chỉ còn giới hạn trong phạm vi “*buổi*

biểu diễn” và bổ sung thêm điều kiện “*trong đó có sử dụng tác phẩm được nghe thấy, nhìn thấy trong sự kiện đó*”. Quy định mới này đã được mở rộng hơn, đảm bảo nhiều lợi ích hơn cho công chúng có thể tiếp cận được với tác phẩm thông qua tin tức thời sự. Đồng thời, việc giới hạn chỉ được sử dụng tác phẩm được nghe thấy, nhìn thấy trong sự kiện đó cũng đảm bảo việc thực hiện hành vi không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể QTG.

2.2.1.5. Trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả đối với việc nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác

Việc nhập khẩu bản sao tác phẩm đã công bố của người khác để sử dụng mà không phải xin phép, không phải trả tiền được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 với việc chuyển cụm từ “*sử dụng riêng*” thành “*sử dụng cá nhân*” và bổ sung thêm cụm từ “*không nhằm mục đích thương mại*” nhằm nhấn mạnh việc sử dụng trong trường hợp này là phi lợi nhuận, bên nhập khẩu không thu lợi ích vật chất và việc nhập khẩu không gây phương hại đến quá trình khai thác giá trị thương mại từ tác phẩm của chủ thể QTG. Cụ thể, nhập khẩu ở đây được hiểu là việc tác phẩm được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật²⁷⁸. “*Mục đích sử dụng cá nhân*” là việc tiêu dùng, thưởng thức tác phẩm trong vòng đời sống riêng của mỗi chủ thể mà không phải sử dụng chung trong tập thể với nhiều người. Như vậy, các cá nhân có quyền nhập khẩu bản sao tác phẩm mà không cần xin phép, không cần trả tiền bản quyền nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của chính họ như nhập khẩu để lưu trữ, nghiên cứu hay học tập. Quy định này thu hẹp quyền của chủ sở hữu QTG nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân khác được tham gia vào mọi mặt của đời sống xã hội, hình thành và phát triển nhân cách toàn diện.

Trên thực tế, với xu thế hội nhập quốc tế đang mở rộng, nhu cầu tìm hiểu, giao lưu và trao đổi tri thức giữa các quốc gia ngày càng phổ biến, nhiều cá nhân đã nhập khẩu bản sao tác phẩm văn học, khoa học, tác phẩm mỹ thuật, chương trình máy tính hay tác phẩm điện ảnh của các chủ sở hữu nước ngoài về Việt Nam để học tập, nghiên cứu hay để thỏa mãn nhu cầu thưởng thức các giá trị văn hóa. Tuy nhiên, không ít trường hợp đã phát sinh việc sử dụng ngoài phạm vi nhu cầu của cá nhân, trực tiếp

²⁷⁸ Suy ra từ giải thích “*nhập khẩu hàng hóa*” theo khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2019.

và gián tiếp có mục đích thương mại như một số giáo viên sử dụng sách nước ngoài nhập khẩu về để giảng dạy có thu phí với quy mô từ nhỏ đến lớn, thậm chí còn photo hoặc cung cấp bản pdf cho học viên; một số chủ thể lại mở quán cà phê sách để khách hàng có thể đọc các tác phẩm do chủ quán sưu tầm hay một số cá nhân khác lại tự ý số hóa các bản sao tác phẩm nhập khẩu hoặc chuyển thành sách nói và cung cấp có thu phí của người dùng hoặc không thu phí người dùng nhưng thu phí quảng cáo trên website. Đặc biệt một số chủ thể lại xây dựng các website để chia sẻ bản sao các tác phẩm điện ảnh mình nhập khẩu, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu các tác phẩm. Tuy nhiên, rất ít các vụ việc được phát hiện và xử phạt kịp thời.

2.2.1.6. Trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả dành cho người khuyết tật

Trên cơ sở nhận thức được sự cần thiết phải duy trì cân bằng giữa việc bảo hộ hiệu quả QTG và lợi ích lớn hơn của công chúng, thể hiện sự tích cực và chủ động trong hội nhập quốc tế, tận dụng những lợi thế dành cho các quốc gia đang phát triển, ngày 06/12/2022, Việt Nam đã gia nhập Hiệp ước Marrakesh và văn kiện này chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 06/03/2023²⁷⁹. Chính vì vậy, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã thể chế hóa, cụ thể hóa chính sách trợ giúp người khuyết tật trong lĩnh vực SHTT bằng các quy định tại điểm m khoản 1 Điều 25 và Điều 25a Luật SHTT với các quy định cho phép một số chủ thể nhất định được phép sử dụng tác phẩm nhằm mục đích hỗ trợ người khuyết tật trong việc tiếp cận với tác phẩm. Quy định này đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử, mở ra cơ hội bình đẳng cho những đối tượng yếu thế trong xã hội tham gia các hoạt động nghiên cứu, học tập, lao động, hòa nhập với đời sống văn hóa của cộng đồng, thưởng thức nghệ thuật và chia sẻ tiến bộ về khoa học. Theo đó, điểm m Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT quy định: “*Người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường (sau đây gọi là người khuyết tật), người nuôi dưỡng, chăm sóc cho người khuyết tật, tổ chức đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ sử dụng tác phẩm theo quy định tại Điều 25a của Luật này*”. Đây là quy định mới được sửa đổi, mở rộng và hoàn thiện hơn trường hợp ngoại lệ quy định trước đây chỉ cho phép “*chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị*”, cụ thể là:

²⁷⁹ Xem tại: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=843, truy cập ngày 30/03/2023.

- Thứ nhất, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã mở rộng đối tượng được hưởng lợi ích của ngoại lệ là người khuyết tật bao gồm người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường. Đây là những người bị ảnh hưởng bởi những khuyết tật gây trở ngại cho việc đọc tài liệu in một cách hiệu quả. Về khuyết tật nhìn, khoản 3 Điều 2 Văn bản hợp nhất ngày 28/02/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, khuyết tật nhìn là *“tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhìn và cảm nhận ánh sáng, màu sắc, hình ảnh, sự vật trong điều kiện ánh sáng và môi trường bình thường”*. Người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường được giải thích tại điểm b khoản 1 Nghị định 17/2023/NĐ-CP. Quy định này về cơ bản đáp ứng yêu cầu về đối tượng được thụ hưởng theo Hiệp ước Marrakesh, mở ra cơ hội cho người khuyết tật có thể tiếp cận với nguồn tài liệu phong phú trong quá trình tiếp thu tri thức, tìm hiểu, nghiên cứu các thông tin trong mọi lĩnh vực.

- Thứ hai, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 quy định theo hướng mở rộng và chi tiết hơn chủ thể được phép thực hiện hành vi mà không bị coi là xâm phạm QTG để giúp người khuyết tật tiếp cận tác phẩm không chỉ bao gồm người khuyết tật mà còn người nuôi dưỡng, chăm sóc cho người khuyết tật và một số tổ chức đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ. Quy định này là phù hợp bởi trong một số trường hợp bản thân người khuyết tật không đủ khả năng để tự mình thực hiện việc sao chép, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm nên nếu quy định chỉ áp dụng ngoại lệ đối với người khuyết tật thì không mang tính khả thi và gây khó khăn cho họ trong việc tiếp cận tác phẩm. Hơn nữa, những người nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật là những người thấu hiểu, chia sẻ và nắm bắt được rõ nhất những trở ngại mà họ phải đối mặt để tìm ra cách thức phù hợp và hiệu quả để người khuyết tật hưởng thụ các giá trị mà tác phẩm mang lại. Bên cạnh đó, để việc trợ giúp mang tính hệ thống và góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm sách có thể tiếp cận được bởi người khuyết tật, pháp luật còn mở rộng đối tượng hỗ trợ họ là các tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan nhà nước có hoạt động hoặc chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tiếp cận thông tin và đọc thích nghi theo phương pháp và cách thức phù hợp, bao gồm các tổ chức được quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 17/2023/NĐ-CP. Đây là những tổ chức có chức năng, vai trò đặc biệt trong việc

giúp người khuyết tật tiếp cận với chính sách, pháp luật, cộng đồng, phát triển tốt kiến thức, trình độ, năng lực của bản thân. Để dự liệu tình huống có thể phát sinh đối với việc sử dụng của các tổ chức khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, khoản 4 Điều 30 Nghị định 17/2023/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể về trình tự thực hiện, cơ quan có thẩm quyền xem xét và thành phần cần có trong hồ sơ. Tổ chức được chấp thuận không được chuyển nhượng quyền đã được chấp thuận cho tổ chức, cá nhân khác để đảm bảo quyền lợi chính đáng của chủ sở hữu QTG. Tuy nhiên, việc quy định thủ tục hành chính này chưa đáp ứng các yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính theo Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 92/2017/NĐ-CP như chưa có tên thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí. Hơn nữa, các tổ chức khi sử dụng tác phẩm phải thực hiện các nghĩa vụ là: (i) Bảo đảm bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận của tổ chức đáp ứng điều kiện theo quy định; (ii) Thông báo cho Cục Bản QTG danh mục bản sao tác phẩm dưới định dạng dễ tiếp cận của tổ chức và công khai danh mục này trên trang thông tin điện tử của tổ chức nếu tổ chức có trang thông tin điện tử; (iii) Bảo đảm tôn trọng quyền riêng tư của người khuyết tật trên cơ sở bình đẳng với những người khác; (iv) Báo cáo hằng năm cho Cục Bản QTG về việc thực hiện các hoạt động theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc yêu cầu phải công khai danh mục bản sao tác phẩm dưới định dạng dễ tiếp cận của tổ chức trên trang thông tin điện tử của tổ chức nếu tổ chức có trang thông tin điện tử là thủ tục có thể gây khó khăn, đặt ra gánh nặng đáng kể về mặt hành chính, không khuyến khích các tổ chức đáp ứng điều kiện tham gia vào công tác chuyển đổi và phân phối bản sao dễ tiếp cận, đặc biệt là các tổ chức cộng đồng nhỏ muốn giúp đỡ, hỗ trợ người khuyết tật, nhưng không có trang web để đáp ứng nghĩa vụ hoặc chỉ có các phương tiện truyền thông khác mà không có trang web. Bên cạnh đó, việc đăng tải trên các trang web của các tổ chức cũng gây khó khăn cho các đối tượng thụ hưởng vì danh mục quy định một cách lẻ tẻ, thiếu hệ thống và yêu cầu phải có kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin tốt thì đối tượng thụ hưởng mới tiếp cận được các kênh thông tin này. Ngoài ra, pháp luật hiện hành cũng chưa quy định chế tài xử phạt đối với các trường hợp tổ chức được phép sử dụng tác phẩm lạm dụng quy định của ngoại lệ để trục lợi cũng như các cơ chế hữu hiệu để quản lý việc sử dụng tác phẩm của các tổ chức này.

- Thứ ba, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 còn mở rộng hơn về các hành vi được

phép thực hiện để giúp người khuyết tật tiếp cận với tác phẩm. Khác với quy định trước đây chỉ giới hạn ở hành vi chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 quy định cho phép người khuyết tật, người nuôi dưỡng, chăm sóc cho người khuyết tật được quyền hành vi sao chép, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm dưới định dạng bản sao dễ tiếp cận của tác phẩm khi có quyền tiếp cận hợp pháp với bản gốc hoặc bản sao tác phẩm²⁸⁰. Đối với các tổ chức sẽ được quyền thực hiện các hành vi như sao chép, phân phối, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm dưới định dạng bản sao dễ tiếp cận của tác phẩm khi có quyền tiếp cận hợp pháp bản gốc hoặc bản sao tác phẩm tuy nhiên các hoạt động này đều phải không vì mục đích lợi nhuận. Ngoài ra, tổ chức đáp ứng điều kiện còn có quyền phân phối hoặc truyền đạt bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm tới tổ chức tương ứng theo quy định tại ĐUQT mà Việt Nam là thành viên mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu QTG. Hơn nữa, tổ chức đáp ứng điều kiện cũng có quyền phân phối hoặc truyền đạt bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm tới người khuyết tật ở nước ngoài theo quy định tại ĐUQT mà Việt Nam là thành viên mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu QTG với điều kiện trước khi phân phối hoặc truyền đạt, tổ chức này không biết hoặc không có cơ sở để biết bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận này sẽ được sử dụng cho bất cứ đối tượng nào khác ngoài người khuyết tật. Ngoài ra, Khoản 5 Điều 25a cho phép thực hiện hành vi nhập khẩu bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm từ tổ chức tương ứng theo quy định tại ĐUQT mà Việt Nam là thành viên vì lợi ích của người khuyết tật mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu QTG để giúp người khuyết tật không chỉ có thể tiếp cận với những tác phẩm trong nước mà còn có thể tiếp cận với cả những tác phẩm nước ngoài. Như vậy, các chủ thể được pháp luật cho phép có thể thực hiện các hành vi đa dạng khác nhau, mở rộng tới đa mọi phương thức, mọi định dạng, miễn là hỗ trợ người khuyết tật có thể nhận biết được nội dung tác phẩm. Tuy nhiên, trong trường hợp này vẫn cần tuân thủ điều kiện “*khi có quyền tiếp cận hợp pháp với bản gốc hoặc bản sao tác phẩm*” để đảm bảo việc sử dụng tác phẩm lúc này không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu QTG.

²⁸⁰ Bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận là bản sao của tác phẩm được thể hiện bằng một phương thức hay định dạng khác dành cho người khuyết tật; chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân của người khuyết tật và có thể có những điều chỉnh kỹ thuật phù hợp, cần thiết để người khuyết tật có thể tiếp cận tác phẩm. Đây là bản sao tác phẩm được thể hiện bằng chữ nổi, ghi âm, chuyển đổi kỹ thuật số, hình ảnh thành lời nói, ngôn ngữ ký hiệu đi kèm hoặc bằng định dạng hay phương thức khác bảo đảm người khuyết tật tiếp cận tác phẩm thuận lợi.

Nhìn chung, các quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG đối với người khuyết tật trong pháp luật Việt Nam hiện hành đã thể hiện những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo các chính sách về quyền con người, cân bằng lợi ích cũng như phù hợp với các cam kết quốc tế trong đó có Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1948 và Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật năm 2007, tương thích với quy định của một số quốc gia có trình độ phát triển tương đương với Việt Nam, trong đó có Thái Lan²⁸¹. Tính đến tháng 6 năm 2023, Việt Nam đã có 21/63 thư viện trên toàn quốc đã phục vụ người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật chữ in; bảy thư viện có phòng đọc sách riêng cho người khuyết tật chữ in, ba thư viện tại Hà Nội, Đồng Tháp, TP. HCM đã có studio sản xuất sách nói. Ngoài ra, một số thư viện đã sử dụng xe lưu động để đưa dịch vụ đến với người đọc²⁸². Theo báo cáo kết quả nghiên cứu về thực trạng tiếp cận xuất bản chữ in của người khuyết tật tại Việt Nam do Hội Người mù Việt Nam phối hợp với UNDP thực hiện vào năm 2022 – 2023 đối với 1217 người khuyết tật chữ in, trong đó có 1196 người khiếm thị, 94,6% người khuyết tật tham gia khảo sát có nhu cầu tiếp cận xuất bản phẩm ở định dạng ghi âm/sách nói; 86,9% ở định dạng chữ nổi Braille. Văn bản in thông thường và chữ in khổ lớn là hai định dạng mà người khuyết tật không có nhu cầu tiếp cận lớn nhất, lần lượt là 58% và 53,6%²⁸³. Tuy nhiên, tình trạng thiếu sách, nhất là sách ngoại ngữ, sách chuyên ngành, sách tranh vẫn đang là rào cản trong việc tiếp cận giáo dục, việc làm và phát triển bản thân đối với người khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thị. Nguồn tài liệu theo định dạng dễ tiếp cận còn thiếu và không hệ thống, vẫn tồn tại thực tế nhiều bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận ở những dạng thức giống nhau đối với cùng một tài liệu dẫn đến lãng phí thời gian, công sức, chi phí trong khi số lượng sách giáo khoa các cấp, tài liệu học tập theo định dạng dễ tiếp cận cho sinh viên ở bậc đại học còn khan hiếm, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của người khuyết tật. Tỷ lệ tài liệu khác được chuyển đổi còn rất nhỏ so với số lượng khổng lồ các tác phẩm đã công bố. Bên cạnh đó, thực tế vẫn tồn tại một số khó khăn trong quá trình triển khai áp dụng ngoại lệ không xâm phạm QTG đối với người khuyết tật như sách in chữ phóng to chủ yếu vẫn làm thủ công nên chất lượng không đảm bảo; vẫn chưa có

²⁸¹ Điều 32/4 Luật Bản quyền Thái Lan năm 1994, sửa đổi, bổ sung năm 2018. Xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/585444>, truy cập ngày 14/05/2023.

²⁸² Xem tại: <https://nhandan.vn/hiiep-uoc-marrakesh-khac-phuc-tinh-trang-doi-sach-cua-nguoi-khiem-thi-post758817.html>, truy cập ngày 17/02/2024.

²⁸³ Xem tại: <https://www.sggp.org.vn/hiiep-uoc-marrakesh-tang-co-hoi-tiep-can-xuat-ban-pham-cho-nguoi-khuyet-tat-post705297.html>, truy cập ngày 17/02/2024.

ngân sách, nhân lực cũng như phương tiện kỹ thuật hiện đại để thực hiện việc chuyển và nhân bản thành sách chữ nổi Braille, chưa có chiến lược điều phối, sử dụng sách hiệu quả; sách nói, sách điện tử chủ yếu vẫn tiến hành một cách tự phát, không theo quy chuẩn, còn nhiều lỗi kỹ thuật, chỉ phù hợp với một số loại hình tác phẩm nhất định và yêu cầu phải được trang bị máy móc, mạng viễn thông, Internet; số lượng thư viện đáp ứng được cho người khuyết tật còn ít, số lượng tài nguyên hạn chế.

2.2.2. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan

Xuất phát từ nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ QLQ, bên cạnh việc quy định các độc quyền dành cho các chủ sở hữu, pháp luật còn có quy định các trường hợp sử dụng cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng không bị coi là hành vi xâm phạm hay còn gọi là ngoại lệ không xâm phạm QLQ.

2.2.2.1. Trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan đối với hành vi ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn

Nhằm đảm bảo thi hành nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ QLQ trong quá trình hội nhập và sự cân bằng lợi ích trong bảo hộ QLQ với quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, quyền tiếp cận thông tin của công chúng, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 bổ sung một trường hợp sử dụng QLQ không phải xin phép, không phải trả tiền cho chủ sở hữu là “*Ghi âm, ghi hình trực tiếp một phần cuộc biểu diễn để giảng dạy không nhằm mục đích thương mại hoặc để đưa tin thời sự*”. Đây là trường hợp được chuyển từ điểm g khoản 1 Điều 25 Luật SHTT năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao để đảm bảo tính logic, khoa học và chính xác bởi cuộc biểu diễn là đối tượng được bảo hộ của QLQ, không phải là đối tượng của QTG. Bên cạnh đó, quy định trong Luật SHTT sửa đổi năm 2022 còn bổ sung thêm cụm từ “*không nhằm mục đích thương mại hoặc để đưa tin thời sự*” để thể chế hóa quy định về quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa tại Điều 41 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 cũng như phù hợp với Điều 18.65, 18.66 Hiệp định CPTPP, Điều 12.14 Hiệp định EVFTA, Điều 15, 16 Hiệp định WPPT và Điều 13 Hiệp định TRIPS. Theo đó, việc áp dụng ngoại lệ này cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Thứ nhất, về hành vi sử dụng được phép là ghi âm, ghi hình trực tiếp - việc chủ thể sử dụng máy móc, phương tiện như điện thoại, máy ghi âm, máy quay... định hình trực tiếp các âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn ngay tại thời điểm cuộc biểu

diễn đang diễn ra mà không thông qua thiết bị hay bản ghi trung gian nào.

- Thứ hai, về phạm vi sử dụng được phép chỉ là một phần cuộc biểu diễn. Quy định của pháp luật Việt Nam chưa đưa ra giải thích xác định như thế nào là cuộc biểu diễn. Dựa trên khái niệm về biểu diễn tác phẩm trước công chúng, ta có thể xác định cuộc biểu diễn là sự kiện thực hiện việc thuyết trình, trình bày tác phẩm viết để công chúng cảm nhận được tác phẩm bằng thính giác; trình bày tác phẩm âm nhạc trên sân khấu; trình chiếu tác phẩm điện ảnh thông qua các phương tiện kỹ thuật hay triển lãm, trưng bày, trình chiếu để công chúng xem bản gốc hoặc bản sao của tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh²⁸⁴. Cuộc biểu diễn ở đây có lẽ cần được hiểu theo nghĩa rộng là không chỉ biểu diễn tác phẩm đã có sẵn mà còn có thể là sự sáng tạo mang tính chất ngẫu hứng của người biểu diễn ngay trong quá trình đang biểu diễn và cuộc biểu diễn không nhất thiết là phải trình diễn trước khán giả mà có thể diễn ra ở phòng thu, trước máy quay hay bất cứ địa điểm nào. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có hướng dẫn xác định một phần cuộc biểu diễn được phép ghi âm, ghi hình thuộc trường hợp ngoại lệ là bao nhiêu về thời gian, cách thức, nội dung ghi lại, số lần ghi trong mỗi cuộc biểu diễn hay dung lượng của mỗi bản ghi làm cơ sở cho việc áp dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó, điều kiện để được áp dụng ngoại lệ này chỉ áp dụng đối với cuộc biểu diễn đã công bố trong khi đó quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP như đã phân tích ở mục 2.1.1 chỉ giải thích thế nào là công bố cuộc biểu diễn đã định hình mà không đề cập đến cuộc biểu diễn được thực hiện nhưng chưa được định hình. Điều này dẫn đến cách hiểu không thống nhất về việc liệu trường hợp ngoại lệ này có áp dụng đối với cuộc biểu diễn được thực hiện trước công chúng nhưng chưa được định hình hay không trong khi trên thực tế việc ghi âm, ghi hình các cuộc biểu diễn này diễn ra khá phổ biến.

- Thứ ba, về mục đích sử dụng được phép là để (i) giảng dạy không nhằm mục đích thương mại hoặc (ii) để đưa tin thời sự. Quy định hiện hành không hạn chế việc áp dụng ngoại lệ đối với bất kỳ hình thức giảng dạy nào nên được hiểu là bao gồm cả giảng dạy trực tiếp, trực tuyến, giảng dạy từ xa, elearning, giảng dạy chính thức trong chương trình đào tạo hay phi chính thức như học nhóm, phụ đạo cũng như không hạn chế các hình thức đưa tin thời sự như qua báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các phương tiện kỹ thuật đưa tin khác. Tuy nhiên, quy định trường hợp ngoại lệ này chưa

²⁸⁴ Điều 15 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

đề cập đến yêu cầu phải có các biện pháp để bảo đảm việc sử dụng bản ghi cuộc biểu diễn chỉ trong phạm vi buổi học của cơ sở giáo dục và chỉ người dạy, người học trong buổi học đó có thể tiếp cận với cuộc biểu diễn để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu cuộc biểu diễn cũng như tính thống nhất với trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG đối với mục đích giảng dạy.

Mặc dù pháp luật cho phép trường hợp ngoại lệ này đã tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, đơn vị báo chí, truyền thông thực hiện các hoạt động chuyên môn một cách thuận tiện, giảm thiểu chi phí và thủ tục phức tạp nhưng trên thực tế việc áp dụng quy định này còn hạn chế đối với các tổ chức, cá nhân không phải là các đơn vị trên bởi hiện nay các đơn vị tổ chức cuộc biểu diễn thường hạn chế tuyệt đối việc ghi âm, ghi hình của các tổ chức, cá nhân bất kể thời lượng ghi cũng như mục đích sử dụng các bản ghi do thiếu các thiết bị giám sát tại chỗ cũng như nguồn nhân lực để kiểm soát việc sử dụng sau đó. Ngoài ra, chưa có hướng dẫn cụ thể trong việc xác định mục đích thương mại nên còn nhiều ý kiến trái chiều khi áp dụng ngoại lệ.

2.2.2.2. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan đối với hành vi sao chép đối tượng quyền liên quan

Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QLQ đối với hành vi sao chép các đối tượng của QLQ đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 32 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 bao gồm:

- **Thứ nhất**, *tự sao chép hoặc hỗ trợ người khuyết tật sao chép một phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại*, cụ thể là:

+ Về cách thức, chủ thể sử dụng có thể tự sao chép hoặc hỗ trợ người khuyết tật sao chép. Theo đó, chủ thể sao chép phải thực hiện việc sao chép bằng công sức và khả năng của họ mà không có sự hỗ trợ, can thiệp của chủ thể khác như tự vận hành thiết bị sao chép, tuy nhiên do bản chất của các đối tượng QLQ gắn liền với các phương tiện kỹ thuật nên quy định này cho phép việc sao chép có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng máy móc, phương tiện, thiết bị để đảm bảo tính khả thi, hợp lý. Tuy nhiên, như đã phân tích trong trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG đối với hành vi sao chép tác phẩm, việc quy định tự sao chép là khá cứng nhắc, không cần thiết và khó kiểm soát việc đáp ứng điều kiện này khi thực thi trên thực tế. Ngoài trường hợp tự sao chép, Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 còn mở rộng thêm trường hợp chủ thể sử dụng có thể hỗ trợ người khuyết tật thực hiện việc sao chép để

đảm bảo quyền lợi cho người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn²⁸⁵ mà không thể tự thực hiện được việc sao chép.

+ Về phạm vi, việc sao chép chỉ được thực hiện đối với một phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không giới hạn số bản sao chép như quy định trước đây. Tuy nhiên, trên thực tế, việc vi phạm mức độ sao chép diễn ra khá phổ biến do việc xác định thời lượng một phần còn chưa có nguyên tắc đánh giá rõ ràng, sự sẵn có và chất lượng ngày càng cao của thiết bị sao chép cũng như do ý thức của người sử dụng còn chưa cao, thiếu các công cụ kỹ thuật kiểm duyệt và việc kiểm tra, xử phạt chưa quyết liệt nên các chủ thể thường sao chép toàn bộ các đối tượng được bảo hộ để sử dụng mà hầu như không bị nhắc nhở, xử phạt.

+ Về mục đích, việc sao chép để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Quy định trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 đã bổ sung thêm mục đích học tập và không nhằm mục đích thương mại để thể chế hóa quy định tại Điều 41 Hiến pháp 2013 về quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa; phù hợp với Điều 18.65, 18.66 Hiệp định CPTPP, Điều 12.14 Hiệp định EVFTA, Điều 15, 16 Hiệp định WPPT, Điều 13 Hiệp định TRIPS và Điều 15 Công ước Rome. Theo đó, việc sử dụng trong trường hợp này không mang tính công cộng, phổ biến rộng rãi mà chỉ là sử dụng mang tính riêng tư của cá nhân, không vì lợi nhuận và không mang tính chuyên nghiệp.

- **Thứ hai**, *sao chép hợp lý một phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng để giảng dạy trực tiếp của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng này đã được công bố để giảng dạy*. Xuất phát từ đặc thù của hoạt động giảng dạy, pháp luật quy định một trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QLQ riêng đối với hoạt động giảng dạy trực tiếp của cá nhân, không nhằm mục đích thương mại để phù hợp với quy định điểm d khoản 1 Điều 15 Công ước Rome, cụ thể là:

+ Về hành vi chỉ giới hạn ở việc sao chép hợp lý một phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được sao chép toàn bộ. Hơn nữa, theo hướng dẫn tại Điều 31 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, việc sao chép được coi là hợp

²⁸⁵ Khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

lý khi phải đảm bảo chỉ sử dụng trong phạm vi buổi học trực tiếp của cơ sở giáo dục và chỉ có người học, người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận đối với phần được sao chép. Nếu sử dụng trong đề thi, đáp án kiểm tra kiến thức, kỹ năng trong hệ thống giáo dục quốc dân thì có thể sử dụng theo mức độ cần thiết. Ngoài ra, việc sao chép không gây thiệt hại bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu QLQ.

+ Về mục đích sao chép là để giảng dạy trực tiếp của cá nhân, không nhằm mục đích thương mại. Như vậy, ngoại lệ này không áp dụng đối với việc giảng dạy gián tiếp qua bản ghi âm, ghi hình, mạng thông tin điện tử hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác nhằm tránh xung đột lợi ích của chủ sở hữu QLQ.

+ Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sử dụng phải không thuộc đối tượng đã được công bố để giảng dạy. Quy định là hợp lý và được kế thừa từ quy định trong Luật SHTT năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 nhằm đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể QLQ đã đầu tư công sức, trí tuệ, kinh phí để thực hiện các cuộc biểu diễn, sản xuất bản ghi, chương trình phát sóng để giảng dạy như chương trình ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên truyền hình hay học liệu điện tử do các cơ sở giáo dục xây dựng để phục vụ cho hoạt động đào tạo của họ.

- **Thứ ba, tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng.** Để phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Công ước Rome và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phát sóng đảm bảo sự ổn định về kỹ thuật khi phát sóng, pháp luật quy định riêng một trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QLQ cho các tổ chức phát sóng. Theo đó, chủ thể được áp dụng ngoại lệ trong trường hợp này chỉ là tổ chức phát sóng - tổ chức khởi xướng và thực hiện việc truyền đến công chúng bằng phương tiện vô tuyến âm thanh, hình ảnh, sự tái hiện âm thanh, hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng²⁸⁶. Ngoài ra, ngoại lệ này chỉ được áp dụng khi tổ chức phát sóng phải tự họ thực hiện việc làm bản sao tạm thời để phục vụ cho mục đích phát sóng của riêng họ khi họ được quyền phát sóng mà không được sử dụng bản sao tạm thời đó vào bất cứ mục đích nào khác. Bên cạnh đó, bản sao được tạo ra trong trường hợp này chỉ là bản sao tạm thời - là bản định hình có thời hạn, do tổ chức phát sóng thực hiện bằng các phương tiện, thiết bị của mình, nhằm phục vụ cho buổi phát sóng ngay sau đó của chính tổ chức phát sóng²⁸⁷. Có thể thấy pháp luật hiện hành chỉ xác định bản sao tạm thời là bản định hình

²⁸⁶ Khoản 4 Điều 16 và khoản 11 Điều 4 Luật SHTT.

²⁸⁷ Điều 33 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

có thời hạn mà chưa làm rõ thời hạn tồn tại là bao lâu, cách thức xác định như thế nào cũng như chưa đề cập đến việc bản sao đó phải bị hủy trong thời gian xác định và không có khả năng phục hồi lại. Ngoài ra, quy định tại Nghị định 17/2023/NĐ-CP cũng cho phép trong trường hợp đặc biệt thì bản sao tạm thời được lưu trữ tại trung tâm lưu trữ chính thức. Tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể xác định những trường hợp nào được coi là trường hợp đặc biệt và trung tâm nào được công nhận là trung tâm lưu trữ chính thức, quy trình, thủ tục lưu trữ các bản sao tạm thời này thực hiện như thế nào, dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

2.2.3.3. Trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan đối với hành vi trích dẫn hợp lý

Để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 15 Công ước Rome, ngoại lệ không xâm phạm QLQ đối với hành vi trích dẫn hợp lý được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 1 Điều 32 Luật SHTT hiện hành. Theo đó, việc áp dụng ngoại lệ này cần thỏa mãn các điều kiện cụ thể sau: (i) thứ nhất, về mức độ là trích dẫn hợp lý và (ii) thứ hai, về mục đích là nhằm đưa tin thời sự. Để cụ thể hóa điều kiện này, Điều 32 Nghị định 17/2023/NĐ-CP có giải thích đây là trường hợp sử dụng các trích đoạn nhằm mục đích thuần túy đưa tin và hướng dẫn việc xác định các điều kiện để được áp dụng ngoại lệ là (i) phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề trong việc cung cấp thông tin; (ii) phần trích dẫn không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của người biểu diễn, chủ sở hữu QLQ của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sử dụng để trích dẫn. Quy định hướng dẫn này đã xác định đầy đủ và chính xác chủ thể của QLQ mà việc trích dẫn không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của họ là người biểu diễn, chủ sở hữu QLQ của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng trong khi quy định điều kiện chung tại khoản 2 Điều 32 Luật SHTT chỉ xác định chủ thể này là người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Như vậy, quy định trong Luật đang thiếu chủ sở hữu cuộc biểu diễn và chưa xác định chính xác nhà sản xuất bản ghi, tổ chức phát sóng phải là chủ sở hữu các đối tượng được bảo hộ QLQ. Đây là điểm chưa thống nhất giữa quy định của Luật và văn bản hướng dẫn cần sửa đổi, bổ sung quy định của Luật để đảm bảo tính chính xác, logic và hợp lý. Bên cạnh đó, việc lặp lại điều kiện không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể QLQ trong văn bản hướng dẫn là

không cần thiết, trùng lặp bởi đã có quy định điều kiện chung trong văn bản luật.

Trong thực tiễn đã có những tranh chấp phát sinh liên quan đến việc trích dẫn một đoạn ngắn bản ghi âm, ghi hình để sử dụng trong các chương trình đưa tin tức như vụ việc giữa anh Bùi Minh Tuấn – chủ sở hữu các bản ghi âm, ghi hình “*Cầu Hiền Lương – vĩ tuyến 17, một góc nhìn*” và Đài Truyền hình Việt Nam khi các biên tập viên của VTV đã sử dụng bản ghi của anh Tuấn ba lần trong clip giới thiệu giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV - Bình Điền diễn ra tại Quảng Trị, trong chương trình Chuyển động 24H và chương trình Chào buổi sáng²⁸⁸. Mặc dù thời lượng sử dụng bản ghi không dài nhưng việc sử dụng bản ghi trong các chương trình không nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề trong việc cung cấp thông tin và chủ thể sử dụng đã xóa thông tin quản lý quyền nên việc sử dụng này không được coi là thuộc trường hợp ngoại lệ không phải xin phép, không phải trả tiền cho chủ sở hữu bản ghi, do vậy việc sử dụng của VTV là hành vi xâm phạm QLQ của anh Bùi Minh Tuấn.

2.3. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về các trường hợp sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền

Bên cạnh việc quy định các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ, pháp luật Việt Nam hiện hành còn có quy định các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Đây là quy định cho phép những tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện nhất định được sử dụng các đối tượng được bảo hộ QTG, QLQ không cần sự cho phép của chủ sở hữu nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền cho chủ sở hữu. Các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền trước đây được đề cập với tên gọi là “*Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao*” và “*Các trường hợp sử dụng QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao*”. Tên gọi này diễn giải một cách rõ ràng, dễ hiểu về việc chủ thể sử dụng được miễn nghĩa vụ xin phép nhưng sau khi dùng xong vẫn phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu QTG, QLQ. Đến Luật SHTT sửa đổi năm 2022, nội dung tương ứng này được quy định tại Điều 26 với tên gọi là “*Giới hạn QTG*” và Điều 33 với tên gọi là “*Giới hạn QLQ*”. Đây là một nguyên tắc pháp lý được quy định ở Điều 9.2 Công ước Berne, Điều 15.2 Công ước Rome và

²⁸⁸ Xem tại: <https://tuoitre.vn/nhip-song-so/hanh-trinh-lat-tay-vtv-vi-pham-ban-quyen-cua-chang-trai-me-flycam-1060558.htm>, truy cập ngày 30/10/2024.

Điều 13 Hiệp định TRIPs nhằm hai mục đích là giới hạn phạm vi thực thi các quyền độc quyền của chủ thể QTG, QLQ và bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của công chúng. Về nguyên tắc, các tổ chức, cá nhân khi sử dụng tác phẩm, đối tượng của QLQ trong thời hạn bảo hộ phải xin phép và trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu QTG, QLQ. Tuy nhiên, pháp luật có quy định các trường hợp hạn chế, thu hẹp phạm vi các độc quyền trao cho chủ sở hữu QTG, QLQ nên có những trường hợp các chủ thể khác được tự do sử dụng tác phẩm, đối tượng của QLQ mà không phải xin phép chủ sở hữu QTG, QLQ nhưng sau khi sử dụng thì vẫn phải trả tiền bản quyền để bù đắp chi phí cho hoạt động sáng tạo, đảm bảo không gây thiệt hại bất hợp lý đến việc khai thác sáng tạo trí tuệ của chủ sở hữu. Như vậy, quy định này chỉ giới hạn một phần quyền của chủ sở hữu QTG, QLQ ở khía cạnh cấp phép sử dụng tác phẩm, đối tượng của QLQ mà không đề cập đến các hạn chế khác như quyền nhận tiền bản quyền, hạn chế về thời gian bảo hộ, về phạm vi lãnh thổ được bảo hộ nên việc sử dụng thuật ngữ “*Giới hạn QTG*”, “*Giới hạn QLQ*” trong trường hợp này chưa thực sự hợp lý, nội dung cụ thể không bao hàm tất cả các hạn chế, chưa thể hiện được bản chất việc hạn chế cũng như chưa tương thích với quy định của một số quốc gia.

Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã bổ sung thêm đoạn đầu của khoản 1 Điều 26 và đoạn đầu của khoản 1 Điều 33 để giải thích cụ thể nội dung quy định, xác định điều kiện đối tượng áp dụng là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố, đưa ra yêu cầu về việc thông tin tên tác giả, nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm, thông tin về bản ghi âm, ghi hình và thể hiện sự tương thích với Điều 25 như sau: “*Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm bao gồm*” và “*Các trường hợp sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, phải thông tin về bản ghi âm, ghi hình bao gồm*”. Trước đây, Luật SHTT chưa hợp lý và logic khi quy định nội dung hạn chế quyền của tác giả, chủ sở hữu QTG tại Điều 33 về giới hạn QLQ. Chính vì vậy, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã có những chỉnh lý về mặt kỹ thuật, chuyển nội dung hạn chế quyền của tác giả, chủ sở hữu QTG về quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 để đảm bảo tính logic, mạch lạc và thống nhất trong các quy định pháp luật. Ngoài ra, các điều luật cũng thay cụm từ “*tiền nhuận bút, thù lao*” bằng “*tiền bản quyền*” để mang tính khái quát hơn, thống nhất và phù hợp với khoản 10a Điều 4 giải thích về tiền bản quyền.

Trên cơ sở đó, đối với QTG, pháp luật quy định các trường hợp được phép sử

dụng tác phẩm phải trả tiền bản quyền nhưng được miễn nghĩa vụ xin phép chủ sở hữu QTG gồm tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố, tác phẩm đã được chủ sở hữu QTG cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại (i) để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc (ii) để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Theo đó, chủ thể sử dụng trong trường hợp này chỉ là tổ chức phát sóng. Với trách nhiệm truyền thông đến công chúng, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của họ, nhu cầu sử dụng tác phẩm tại các tổ chức phát sóng rất lớn về số lượng, dày đặc về tần suất, đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung. Chính vì vậy, việc miễn nghĩa vụ xin phép cho các tổ chức này khi sử dụng tác phẩm là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị này sản xuất các chương trình phát sóng có chất lượng để truyền tải đến công chúng. Hơn nữa, điều này cũng khuyến khích các tổ chức phát sóng tích cực sử dụng, khai thác tác phẩm để thông qua đó mang lại lợi ích về vật chất và tinh thần cho các chủ thể sáng tạo tác phẩm, thúc đẩy họ tiếp tục sáng tạo, mang lại các tác phẩm có giá trị phục vụ công chúng. Đối với QLQ, pháp luật quy định các trường hợp sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, phải thông tin về bản ghi âm, ghi hình bao gồm tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại (i) để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc (ii) để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Theo đó, chủ thể sử dụng trong trường hợp này là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào chứ không chỉ giới hạn đối với tổ chức phát sóng như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 và đối tượng được sử dụng phải là bản ghi âm, ghi hình đã công bố. Về mức tiền bản quyền và phương thức thanh toán, pháp luật quy định hai trường hợp như sau:

- Nếu việc sử dụng để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào thì chủ thể sử dụng không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu QTG đối với trường hợp điểm a khoản 1 Điều 26, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng đối với trường hợp điểm a khoản 1 Điều 33 kể từ khi sử dụng. Mức tiền bản quyền và phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì phải trả tiền bản quyền theo quy định của Chính phủ. Điều này dẫn đến việc đa số các chủ thể sử dụng sẽ áp dụng các biện pháp nhằm không đạt được thỏa thuận với chủ sở hữu QTG, QLQ để được áp dụng mức phí theo biểu mức quy định tại Phụ lục I của Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

Theo đó, trong đoạn đầu của Phụ lục I đã có một chút lỗi kỹ thuật khi dẫn chiếu quy định tại Điều 36 của Nghị định trong khi trên thực tế văn bản phải là Điều 35 của Nghị định quy định về trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận về việc trả tiền bản quyền. Biểu mức tiền bản quyền được xác định đối với lĩnh vực phát thanh và lĩnh vực truyền hình; chi trả theo năm và được tính bằng cách nhân tổng thời gian (tính theo phút) phát sóng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình của tổ chức phát sóng trong năm hiện tại với tỷ lệ phần trăm của mức lương cơ sở quy định theo kênh phát thanh hoặc truyền hình và có quy định thêm một số trường hợp đặc thù khác. Tuy nhiên, biểu mức này chỉ chủ yếu áp dụng đối với các tổ chức phát sóng, chưa tương thích với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 vì chủ thể sử dụng trong trường hợp này là tổ chức, cá nhân chứ không phải chỉ có tổ chức phát sóng. Ngoài ra, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 33 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 cũng lược bỏ cụm từ *“hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật”* so với quy định trước đây để tránh trùng lặp với nội dung đã quy định tại điểm d khoản 1 Điều 198 về quyền tự bảo vệ của chủ thể quyền SHTT. Tuy nhiên, trong hướng dẫn tại khoản 1 Điều 35 Nghị định 17/2023/NĐ-CP vẫn quy định trường hợp không đạt được thỏa thuận thì các bên có thể khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật, chưa đảm bảo tính thống nhất và súc tích trong các quy định pháp luật.

- Nếu việc sử dụng để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào thì không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu QTG, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng theo biểu mức quy định tại Phụ lục I của Nghị định 17/2023/NĐ-CP là bằng 30% số tiền bản quyền tính theo quy định tại trường hợp phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc bổ sung nội dung này là cần thiết và phù hợp với đặc điểm của lĩnh vực QTG, QLQ, trên cơ sở tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 11bis Công ước Berne cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia thành viên quy định các điều kiện áp dụng cụ thể, nhưng không được vi phạm quyền tinh thần của tác giả và quyền được nhận thù lao thích đáng do cơ quan có thẩm quyền ấn định, kể cả trong trường hợp các bên không thỏa thuận được. Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình theo quy định trên lấy một năm dương lịch làm thời gian quyết toán việc trả tiền bản quyền. Sau 90 ngày kể từ ngày hết năm tài chính mà tổ chức phát sóng không trả tiền bản quyền theo quy định thì phải dừng việc tiếp tục sử dụng tác phẩm,

bản ghi âm, ghi hình. Quy định tại khoản này không áp dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trên thực tế, liên quan đến các trường hợp sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, quy định trong Luật SHTT năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 chỉ có quy định trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại tại khoản 2 Điều 33 mà chưa có quy định riêng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm đã được chủ sở hữu QTG cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại. Chính vì vậy, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã bổ sung thêm tại điểm b khoản 1 Điều 26 trường hợp đối với tác phẩm đã được chủ sở hữu QTG cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại, tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình này trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu QTG của tác phẩm đó. Ngoài ra, điểm b khoản 1 Điều 33 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 cũng quy định trường hợp sử dụng QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền đối với tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong hoạt động kinh doanh, thương mại. Cụ thể hóa các quy định này, khoản 1 Điều 34 Nghị định 17/2023/NĐ-CP giải thích trường hợp sử dụng này là việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại tại các cơ sở nào. Về mức phí và phương thức thanh toán, pháp luật quy định việc sử dụng trong trường hợp này phải trả tiền bản quyền theo thỏa thuận kể từ khi sử dụng; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì phải trả tiền bản quyền theo biểu mức quy định tại Phụ lục II của Nghị định 17/2023/NĐ-CP hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, giống như đã đề cập trong trường hợp hạn chế QTG, QLQ nói trên, quy định tại Luật SHTT sửa đổi năm 2022 và Nghị định hướng dẫn chưa đảm bảo tính thống nhất khi trong Luật đã bỏ cụm từ “*khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật*” trong khi cụm từ này vẫn được đề cập trong hướng dẫn tại khoản 4 Điều 35 Nghị định 17/2023/NĐ-CP. Ngoài ra, để đảm bảo khả năng thi hành pháp luật, hạn chế thiệt hại gây ra cho chủ thể quyền, Nghị định cũng bổ sung quy định về chế tài đối với trường hợp không trả tiền bản quyền trong thời hạn 90 ngày kể từ khi sử dụng thì phải dừng việc tiếp tục sử dụng. Về chủ thể được hưởng tiền bản quyền, đối với trường hợp tại điểm b khoản 1 Điều 26 Luật SHTT sửa đổi năm 2022, quy định đã khá hợp lý khi chỉ có chủ sở hữu QTG được các tổ chức

phát sóng thanh toán tiền bản quyền. Trong khi đó, đối với trường hợp theo điểm b khoản 1 Điều 33 Luật SHTT sửa đổi năm 2022, chủ thể được hưởng tiền bản quyền là người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và tổ chức phát sóng. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả, chủ thể được thanh toán tiền bản quyền trong trường hợp này chưa tương ứng với các trường hợp chủ sở hữu QLQ theo Điều 44 Luật SHTT hiện hành vì có trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ sở hữu cuộc biểu diễn, chỉ được hưởng các quyền nhân thân trong khi các quyền tài sản thuộc QLQ lại thuộc về chủ sở hữu cuộc biểu diễn không đồng thời là người biểu diễn.

Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền có nghĩa vụ liên lạc trực tiếp với chủ sở hữu QTG, người biểu diễn, chủ sở hữu QLQ đối với bản ghi âm, ghi hình hoặc tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ về việc khai thác, sử dụng, cung cấp danh mục, thời lượng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã sử dụng và trả tiền bản quyền theo quy định của pháp luật²⁸⁹. Ngoài ra, khoản 6, khoản 8 Điều 23 Nghị định 17/2023/NĐ-CP đã có quy định cụ thể về cơ chế giải quyết nếu chủ thể sử dụng không tìm thấy hoặc không liên lạc được với chủ sở hữu QTG, QLQ. Đây là quy định mới được xây dựng, bổ sung để đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi phát sinh từ thực tiễn.

Tỷ lệ phân chia tiền bản quyền trong trường hợp bản ghi âm, ghi hình được sử dụng này được thực hiện theo thỏa thuận của chủ sở hữu QTG, người biểu diễn, chủ sở hữu QLQ đối với bản ghi âm, ghi hình đó. Trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện phân chia theo tỷ lệ là: chủ sở hữu QTG hưởng 50%, người biểu diễn hưởng 25%, chủ sở hữu QLQ đối với bản ghi âm, ghi hình hưởng 25% trên tổng số tiền bản quyền thu được²⁹⁰.

Như vậy, các quy định của pháp luật hiện hành đã tạo cơ sở pháp lý cho chủ sở hữu QTG, QLQ và các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ cấp phép và thu tiền bản quyền đối với các đơn vị sử dụng. Theo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của VCPMC, tổng số tiền bản quyền mà VCPMC đã thu (chưa bao gồm thuế VAT) là 344.120.862.896 đồng. Số tiền bản quyền thu tại Việt Nam (chưa tính nguồn thu từ các tổ chức đại diện tập thể quốc tế) tăng khoảng 29% so với năm 2022. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng các bản ghi âm, ghi hình đã công bố trong hoạt động kinh doanh thương mại nhưng không trả tiền bản quyền cho

²⁸⁹ Khoản 2 Điều 34 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

²⁹⁰ Khoản 3 Điều 34 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

chủ sở hữu QLQ. Diễn hình như vụ việc ông Đào Công L đã mua hai khóa học online “30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức” và “Sát thủ bán hàng Livestream” từ trang web <http://U.vn>, tải về máy tính bằng chức năng tải xuống của “Cốc Cốc” để học, sau đó ông L tạo lập website <http://khoahoconlinenew.com> và bán hai khóa học trên với giá rẻ hơn so với giá được niêm yết trên trang web: <http://U.vn> cho khoảng 1300 người và thu được số tiền 923.456.000 đồng. Hành vi này của ông L là hành vi xâm phạm QLQ đối với hai bản ghi khóa học theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 225 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên ông L bị xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 30 (Ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án²⁹¹. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, việc thu tiền bản quyền của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ như VCPMC còn phát sinh khó khăn, vướng mắc khi tồn tại một hợp đồng cung cấp dịch vụ phát nhạc bản quyền giữa bên thứ ba (như Công ty Cổ phần VNG) với tổ chức, cá nhân sử dụng (như các cửa hàng cà phê, quán karaoke) mà theo đó đơn vị sử dụng đã thanh toán phí dịch vụ trong đó có phí bản quyền tác giả và phí bản quyền bản ghi cho bên thứ ba để được quyền sử dụng bản ghi tại các địa điểm kinh doanh²⁹². Tuy nhiên, việc xác định phạm vi quyền được cấp phép và số lượng tác phẩm, đối tượng QLQ được cấp phép của bên thứ ba đôi lúc còn chưa được chính xác, đầy đủ và rõ ràng, dẫn đến những tranh chấp giữa chủ sở hữu QTG, QLQ, tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ với tổ chức, cá nhân sử dụng và đơn vị dịch vụ.

Bên cạnh đó, đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam hưởng ưu đãi dành cho các nước đang phát triển đối với quyền dịch tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và quyền sao chép để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại theo quy định tại các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên thì thực hiện theo quy định tại Điều 36, Điều 37 Nghị định 17/2023/NĐ-CP. Theo đó, hướng dẫn của Nghị định quy định cụ thể các điều kiện về tác phẩm được sử dụng; mục đích sử dụng; trình tự, thủ tục đề nghị chấp thuận việc dịch hoặc sao chép tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại; thành phần hồ sơ; phạm vi khai thác, sử dụng và giới hạn trong việc chuyển giao quyền.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 của Luận án đã tập trung phân tích một cách khá toàn diện thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam.

²⁹¹ Bản án số 104/2022/HS-ST ngày 19/07/2022 của Tòa án nhân dân huyện T, Thành phố Hà Nội.

²⁹² Xem thêm: Bản án số 116/2024/KDTM-ST ngày 20/06/2024 của Tòa án nhân dân TP. HCM.

Trong đó, Chương 2 đã phân tích, bình luận về quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng quy định đối với các điều kiện chung để được áp dụng giới hạn QTG, QLQ về đối tượng được sử dụng, việc sử dụng phải thuộc trường hợp luật định và việc sử dụng phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ thể QTG, QLQ. Tiếp đó, Luận án đã tập trung lý giải cơ sở, phân tích những ưu điểm và hạn chế trong quy định pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ tại Việt Nam, cụ thể hóa theo nhóm các trường hợp ngoại lệ liên quan đến hành vi sao chép tác phẩm; trong hoạt động giảng dạy, công vụ và hoạt động của thư viện; trích dẫn tác phẩm; trong các hoạt động thông tin truyền thông; đối với việc nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác; các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật; ngoại lệ không xâm phạm QLQ đối với hành vi ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn; hành vi sao chép đối tượng QLQ và hành vi trích dẫn hợp lý. Bên cạnh đó, Chương 2 cũng phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền đối với các trường hợp quy định tại Điều 26 và Điều 33 Luật SHTT. Qua đó có thể thấy về cơ bản các quy định giới hạn QTG, QLQ được xây dựng theo mô hình liệt kê danh sách đóng các trường hợp, phù hợp với truyền thống lập pháp cũng như trình độ phát triển kinh tế, văn hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó, pháp luật cũng đang được hoàn thiện theo hướng tiệm cận với các quy định của thế giới, trên cơ sở tuân thủ các cam kết trong ĐUQT mà Việt Nam là thành viên theo hướng mở rộng một số trường hợp giới hạn QTG, QLQ để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, thưởng thức văn hóa, nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học của con người. Tuy nhiên, một số quy định vẫn chưa thực sự minh thị, cụ thể, vẫn còn lỗi kỹ thuật, chưa thống nhất, chưa đảm bảo tính khả thi, thiếu các quy định được dẫn chiếu áp dụng trong lĩnh vực khác cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật cần tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM

3.1. Định hướng chung về hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam

Để có thể tồn tại và phát triển, bất kỳ hệ thống bảo hộ QTG, QLQ nào cũng cần đảm bảo sự cân bằng giữa việc một mặt trao các độc quyền cho chủ sở hữu nhằm bù đắp chi phí đầu tư cho hoạt động sáng tạo, tạo động lực đổi mới trong tương lai và mặt khác cần phổ biến rộng rãi các thành quả sáng tạo, tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận, hưởng thụ các giá trị văn hóa và áp dụng các tri thức đó vào quá trình phát triển mọi mặt của đời sống. Do vậy, thách thức đặt ra trong hệ thống pháp luật là thiết lập một cơ chế tối ưu để cân bằng giữa quyền lợi của các chủ thể sáng tạo và lợi ích chính đáng của công chúng. Vì vậy, việc hoàn thiện các quy định về giới hạn QTG, QLQ là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế hiện nay. Việc hoàn thiện này là một trong những nội dung được định hướng trong Nghị quyết của Đảng, chính sách, chiến lược của Chính phủ, cụ thể là:

- Nghị quyết số 38-2017/NQ-CP ngày 25/04/2017 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng đề ra nhiệm vụ *“rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp luật để bảo đảm sự tương thích giữa quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt về SHTT”*.

- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đề ra một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là *“hoàn thiện thể chế về SHTT theo hướng khuyến khích sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao; quyền SHTT được bảo vệ và thực thi hiệu quả”*.

- Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ QTG, QLQ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025: Đề án đã đề ra giải pháp nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi QTG, QLQ trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế; tăng cường năng lực quản lý và thực thi QTG, QLQ cũng như tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng QTG, QLQ.

- Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê

duyet Chiến lược SHTT đến năm 2030: Chiến lược đã đề ra mục tiêu “*phát triển được các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên QTG, QLQ nhằm tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm sáng tạo đa dạng, chất lượng cao*”. Để thực hiện mục tiêu đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng là phải “*rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT và pháp luật liên quan, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, khai thác quyền SHTT, đảm bảo nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa các chủ thể trong xã hội*”, trong đó đặc biệt chú trọng tạo cơ chế phân chia lợi ích hợp lý giữa các nhóm chủ thể liên quan trong thương mại hóa TSTT; đảm bảo hệ thống tổ chức quản lý tập thể QTG, QLQ hoạt động có hiệu quả, minh bạch, bảo vệ lợi ích của các chủ thể sáng tạo và cập nhật các vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực QTG, QLQ liên quan đến các xu hướng khoa học và công nghệ hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để có điều chỉnh pháp luật cho phù hợp; tích cực và chủ động gia nhập các ĐUQT về QTG, QLQ phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của Việt Nam. Trên cơ sở đó, Chiến lược xác định việc sửa đổi Luật SHTT, các luật liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành; gia nhập các ĐUQT về QTG, QLQ; thực hiện Chương trình phát triển TSTT là những nhiệm vụ, đề án ưu tiên thực hiện. Để hiện thực hóa Chiến lược SHTT đến năm 2030, ngày 24/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển TSTT đến năm 2030: Chương trình đã xác định nhiều nội dung quan trọng như tăng cường các hoạt động tạo ra TSTT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và SHTT; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển TSTT.

- Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật có đề ra nhiệm vụ trọng tâm là sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và các cam kết quốc tế. Trên cơ sở đó, ngày 03/06/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 753/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như tăng cường hoạt động tham vấn và phát huy vai trò, sự tham gia của người khuyết tật trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người khuyết tật; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức của người khuyết tật đổi mới,

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tạo điều kiện để các tổ chức của người khuyết tật chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, ngày 05/08/2020, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030. Các hoạt động chủ yếu của Đề án liên quan đến việc tạo điều kiện cho người khuyết tật được hưởng các ưu đãi trong quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG là nghiên cứu, xây dựng, phát triển chương trình, sách giáo khoa, học liệu giáo dục người khuyết tật ở lứa tuổi mầm non và phổ thông đáp ứng nhu cầu đa dạng của người khuyết tật; phát triển các hệ thống, giải pháp giáo dục, đào tạo trực tuyến dành cho người khuyết tật bao gồm giáo dục văn hóa phổ thông các cấp và đào tạo nghề; hướng dẫn các tỉnh, thành phố chỉ đạo hệ thống thư viện trên địa bàn hình thành môi trường đọc thân thiện, đa dạng hóa các dịch vụ và sản phẩm thông tin, thư viện để hỗ trợ người khuyết tật.

- Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và trước những tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2021 tiếp tục đề ra định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước; thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Do đó, để thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận và hiệu quả của hệ thống pháp luật SHTT cũng như thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia hoặc đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục để tham gia, khắc phục những tồn tại, bất cập đặt ra trong quá trình thi hành Luật SHTT về giới hạn QTG, QLQ, việc hoàn thiện các quy định cần đảm bảo các mục tiêu:

- **Thứ nhất là đảm bảo mức độ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ QTG, QLQ.** Theo đó, bên cạnh việc trao các độc quyền cho chủ sở hữu nhằm bù đắp chi phí đầu tư cho hoạt động sáng tạo, tạo động lực đổi mới trong tương lai, hệ thống bảo hộ QTG, QLQ cần phổ biến rộng rãi các thành quả sáng tạo, tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận, hưởng thụ các giá trị văn hóa và áp dụng các tri thức đó vào quá trình phát triển mọi mặt của đời sống. Do vậy, pháp luật về QTG, QLQ cần thiết lập một cơ chế

tối ưu để cân bằng giữa quyền lợi của các chủ thể sáng tạo và lợi ích chính đáng của công chúng, hạn chế việc lạm dụng độc quyền của chủ sở hữu QTG, QLQ, ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của con người như quyền được học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp cận tri thức, tiến bộ công nghệ và quyền được thưởng thức các giá trị nghệ thuật của nhân loại. Việc xây dựng các quy định của pháp luật nhằm hài hòa quyền lợi giữa các bên là giải pháp dung hòa sự mâu thuẫn về lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và lợi ích của công chúng, tạo điều kiện phát triển cho các bên và thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật cũng như khoa học, kỹ thuật. Nguyên tắc hài hòa giữa quyền lợi của chủ thể quyền và lợi ích công cộng là nguyên tắc nền tảng và cốt lõi trong hoạt động bảo hộ QTG, QLQ cũng như xây dựng các quy phạm pháp luật có liên quan đến vấn đề này. Đối với giới hạn QTG, QLQ, trên cơ sở cân nhắc quyền lợi của các bên, pháp luật cần quy định cụ thể, rõ ràng các điều kiện để được áp dụng giới hạn, các độc quyền bị hạn chế, chủ thể sử dụng, đối tượng được sử dụng, mục đích của việc sử dụng, các yếu tố về kỹ thuật cần đảm bảo trong quá trình sử dụng thuộc trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ và các trường hợp sử dụng QTG, QLQ theo quy định của pháp luật không cần xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, xây dựng cách tính phí bản quyền trong các trường hợp sử dụng theo quy định của pháp luật.

- ***Thứ hai là bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ QTG, QLQ trong quá trình hội nhập.*** Cho đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã gia nhập hầu hết các ĐUQT quan trọng về bảo hộ QTG, QLQ như gia nhập Công ước Berne ngày 07/06/2004²⁹³; Công ước Geneva ngày 06/04/2005²⁹⁴; Công ước Brussels ngày 12/10/2005; Công ước Rome ngày 01/12/2006²⁹⁵; Hiệp ước WCT ngày 17/11/2021²⁹⁶; Hiệp ước WPPT vào ngày 01/04/2022²⁹⁷ và gần đây nhất là Hiệp ước Marrakesh ngày 06/12/2022²⁹⁸. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã tích cực và chủ động tham gia đàm phán, ký kết nhiều Hiệp định FTAs như FTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc - Hiệp định VKFTA có hiệu lực từ

²⁹³ Xem tại: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Quy-dinh-332-2004-QD-CTN-gia-nhap-Cong-uoc-Berne-bao-ho-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-52493.aspx>, truy cập ngày 28/03/2023.

²⁹⁴ Xem tại: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=18, truy cập ngày 04/04/2023.

²⁹⁵ Xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/VN/17>, truy cập ngày 03/04/2023.

²⁹⁶ https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=16, truy cập ngày 25/10/2022.

²⁹⁷ Xem tại: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=20, truy cập ngày 05/04/2023.

²⁹⁸ Xem tại: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=843, truy cập ngày 30/03/2023.

20/12/2015; FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu - Hiệp định VN-EAEU FTA có hiệu lực từ 05/10/2016; các FTA thế hệ mới như Hiệp định CPTPP, có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/01/2019); Hiệp định EVFTA, có hiệu lực từ ngày 01/08/2020; FTA giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ai-len - Hiệp định UKVFTA, có hiệu lực từ ngày 01/05/2021. Để thực thi các cam kết của Việt Nam trong những ĐUQT nêu trên, pháp luật về giới hạn QTG, QLQ phải tương thích với các ĐUQT mà Việt Nam đã ký kết nên việc hoàn thiện, sửa đổi pháp luật về giới hạn QTG, QLQ cũng phải đảm bảo phù hợp với các quy định đó, đặc biệt là cần đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt phép thử ba bước. Bên cạnh đó, việc sửa đổi các quy định tương thích với các ĐUQT cũng đảm bảo các quy định của Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ phù hợp với xu hướng chung của nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, vận dụng linh hoạt giới hạn để phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa trong nước.

- Thứ ba là đảm bảo mục tiêu không phân biệt đối xử, mở ra cơ hội bình đẳng cho những đối tượng yếu thế trong xã hội tham gia các hoạt động hòa nhập với đời sống của cộng đồng. Đây là nội dung đã được đề cập trong nhiều văn kiện của Đảng, chính sách của Nhà nước và đặc biệt được quan tâm trong quá trình Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakesh. Trên cơ sở đó, các quy định về giới hạn QTG, QLQ cần bổ sung, hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận với các tác phẩm đã công bố, khắc phục tình trạng khan hiếm sách dưới định dạng để người khuyết tật có thể tiếp cận. Do vậy, pháp luật cần hoàn thiện quy định về thủ tục, quy trình xin phép chấp thuận, cơ chế phối hợp, giám sát đồng bộ, khoa học để tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các tổ chức đủ điều kiện tham gia hỗ trợ người khuyết tật áp dụng hiệu quả trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG. Bên cạnh đó, pháp luật cũng cần có những chế tài xử phạt để tránh việc lạm dụng quy định của ngoại lệ để trục lợi cũng như cơ chế hữu hiệu về nhân lực, tài chính để quản lý việc sử dụng tác phẩm của các tổ chức đủ điều kiện hỗ trợ cho người khuyết tật.

- Thứ tư là bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi và dễ dàng áp dụng trong thực tiễn. Đây là một trong những yêu cầu luôn phải đáp ứng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Điều này đòi hỏi việc sửa đổi, hoàn thiện các quy định về giới hạn QTG, QLQ không chỉ thu hẹp ở các quy định của pháp luật SHTT mà phải thống nhất với các lĩnh vực pháp luật có liên quan như pháp luật quản lý hoạt động báo chí, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, các quy định pháp luật điều chỉnh nghiệp vụ thư viện, lưu trữ, cấp phép tổ chức

buổi biểu diễn cũng như các quy định đặc thù dành cho người khuyết tật, tránh trường hợp pháp luật SHTT dẫn chiếu sang pháp luật chuyên ngành khác nhưng lại chưa có quy định điều chỉnh hoặc quy định không tương thích. Bên cạnh đó, các quy phạm pháp luật hiện nay còn nằm rải rác trong nhiều văn bản, các quy định về giới hạn QTG, QLQ có ảnh hưởng trên phạm vi rộng đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội trong khi việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật phải thực hiện theo lộ trình, kế hoạch, phải tuân theo quy trình, thủ tục phức tạp nên việc phát sinh các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, khó thi hành là khó tránh khỏi. Hơn nữa, yêu cầu về tính thống nhất còn phải đáp ứng trong quá trình rà soát, sử dụng các thuật ngữ chuyên môn trong các văn bản từ luật cho đến nghị định, thông tư hướng dẫn cũng như các văn bản pháp luật liên quan như Luật Thư viện, Luật Báo chí, Luật Điện ảnh, Luật người khuyết tật... cũng như thống nhất với các quy chế hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ, quy trình, thủ tục chấp thuận các tổ chức được áp dụng ngoại lệ và hướng dẫn nghiệp vụ xét xử, giải quyết tranh chấp của các cơ quan có thẩm quyền. Do đó, việc hoàn thiện các quy định phải được tiến hành theo một quy trình khoa học bởi các cơ quan chuyên môn, dự thảo phải được công bố để các chuyên gia, cơ quan, tổ chức và công chúng góp ý, các ý kiến góp ý cần được xem xét một cách khách quan, toàn diện và phải có giải trình từ đơn vị dự thảo liên quan đến các ý kiến góp ý đó. Bên cạnh đó, các quy định về giới hạn QTG, QLQ cần hoàn thiện theo hướng đảm bảo tính khả thi, minh bạch, rõ ràng, việc sử dụng các thuật ngữ cần phù hợp với trình độ nhận thức của các đối tượng chịu tác động của các quy phạm đó, hạn chế tình trạng dịch thuật các quy định một cách máy móc, dẫn đến khó hiểu, khó áp dụng trong thực tiễn.

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về điều kiện chung áp dụng giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

- **Thứ nhất**, sửa đổi quy định giải thích thuật ngữ “*Tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố*” tại khoản 9 Điều 4 Luật SHTT và thuật ngữ “*Công bố tác phẩm, cuộc biểu diễn đã định hình, bản ghi âm, ghi hình*” tại khoản 8 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP. Cụ thể là bổ sung thêm đối tượng cuộc biểu diễn đã định hình, chương trình phát sóng vào khoản 9 Điều 4 Luật SHTT vì đây cũng là những đối tượng áp dụng ngoại lệ không xâm phạm QLQ, thay thế cụm từ “*phát hành*” thành “*cung cấp*” để tránh việc đồng nhất giữa phát hành trong hoạt động công bố với phát

hành trong Luật Xuất bản và sắp xếp lại trật tự câu chữ để đảm bảo tính súc tích, khoa học. Theo đó, khoản 9 Điều 4 Luật SHTT cần được sửa thành: “*Tác phẩm, cuộc biểu diễn đã định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã công bố là tác phẩm, cuộc biểu diễn đã định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được cung cấp bản sao với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu tiếp cận hợp lý của công chúng, tùy theo bản chất của đối tượng, do chủ sở hữu QTG, QLQ thực hiện hoặc cho phép bằng văn bản.* Trên cơ sở đó, để thống nhất trong việc giải thích thuật ngữ, khoản 8 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP cần được sửa đổi theo hướng: “*Công bố tác phẩm, cuộc biểu diễn đã định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng là việc cung cấp bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn đã định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng dưới bất kỳ hình thức nào với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu tiếp cận hợp lý của công chúng, tùy theo bản chất của đối tượng, do chủ sở hữu QTG, QLQ thực hiện hoặc cho phép bằng văn bản*”. Cách giải thích này phản ánh bản chất của hành vi công bố, bổ sung đầy đủ các đối tượng áp dụng giới hạn, làm rõ sự khác biệt giữa công bố các đối tượng của QTG, QLQ với phát hành các xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản, giúp các chủ thể có liên quan thống nhất áp dụng trong thực tiễn, giảm tải các thủ tục hành chính xin cấp phép xuất bản. Đồng thời, việc sửa đổi này cũng mở rộng các hình thức tồn tại của bản sao, là căn cứ xác định việc đăng tải tác phẩm, bản ghi lên các trang thương mại điện tử, trang mạng xã hội ở chế độ công chúng có thể tiếp cận được thì được coi là công bố tác phẩm và làm sáng tỏ hình thức thể hiện ý chí của chủ sở hữu QTG, QLQ là bằng văn bản. Điều này phù hợp với nhận thức, áp dụng trong thực tiễn về hành vi công bố cũng như tương thích với quy định của Công ước Berne và Điều 171.7 Luật SHTT Philippines sửa đổi đến năm 2015. Cụ thể là theo Điều 3.3 Công ước Berne, cụm từ “*tác phẩm đã công bố*” cần được hiểu là các tác phẩm mà bản sao của chúng được đưa đến công chúng với sự đồng ý của tác giả, bất kể phương tiện tạo ra các bản sao, với điều kiện là sự sẵn có của các bản sao đó đáp ứng được các yêu cầu hợp lý của công chúng, có tính đến bản chất của tác phẩm. Hay Điều 171.7 Luật SHTT Philippines sửa đổi đến năm 2015²⁹⁹ quy định: “*tác phẩm đã công bố*” là tác phẩm, với sự đồng ý của các tác giả, được làm cho sẵn có đối với công chúng bằng phương tiện hữu tuyến hoặc vô tuyến theo cách thức mà các thành viên của cộng đồng đó có thể tiếp cận với các tác

²⁹⁹ Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293) (2015 Edition), xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/488674>, truy cập ngày 30/06/2023.

phẩm này từ địa điểm và vào khoảng thời gian cá nhân do họ lựa chọn, với điều kiện là sự sẵn có của các bản sao tác phẩm phải thỏa mãn nhu cầu hợp lý của công chúng, có tính đến bản chất của tác phẩm. Bên cạnh đó, đề xuất sửa đổi trên đã loại bỏ cụm từ “*hợp lý*” trong việc xác định số lượng bản sao đưa đến công chúng do việc xác định các tiêu chí để đánh giá số lượng bao nhiêu là hợp lý khá mơ hồ, dẫn đến những tranh cãi, vướng mắc trong quá trình xem xét một tác phẩm đã được coi là công bố hay chưa. Điều này cũng phù hợp với quy định của một số quốc gia như Thụy Điển, Hoa Kỳ, Nhật Bản khi không đề cập đến số lượng bản sao phải hợp lý. Cụ thể là Điều 8 Luật QTG đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật của Thụy Điển sửa đổi đến năm 2020 quy định tác phẩm được coi là công bố khi nó đã sẵn sàng được đưa tới công chúng một cách hợp pháp. Một tác phẩm được coi là đã được công bố khi các bản sao của tác phẩm, với sự đồng ý của tác giả, được chào bán hoặc được phân phối tới công chúng³⁰⁰. Ngoài ra, Điều 101 Luật QTG Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng ghi nhận khá chi tiết về việc công bố tác phẩm, theo đó, “*công bố*” là việc phân phối các bản sao hoặc bản ghi của tác phẩm tới công chúng thông qua việc bán hoặc các hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu khác, hoặc thông qua cho thuê, cho mượn. Việc chào phân phối các phiên bản hoặc bản ghi của tác phẩm trước một nhóm người nhằm mục đích phân phối tiếp theo việc trình diễn hoặc trình bày công cộng tác phẩm là đã cấu thành hành vi công bố. Tuy nhiên, bản thân việc trình diễn hoặc trình bày trước công chúng không cấu thành hành vi công bố³⁰¹. Đối với Nhật Bản, tác phẩm được cho là đã công bố nếu được phát hành hoặc diễn kịch, trình tấu, trình chiếu, truyền tải đến công chúng, kể chuyện hoặc trưng bày cho công chúng xem (bao gồm trường hợp tác phẩm kiến trúc được xây dựng bởi chủ sở hữu QTG hoặc người được chủ sở hữu QTG cho phép) bởi chủ sở hữu QTG hoặc người được chủ sở hữu QTG cho phép³⁰².

Ngoài ra, liên quan đến khái niệm công bố, Nghị định hướng dẫn có thể giải thích thêm “*Công chúng là một tập hợp người không thuộc phạm vi những người thân thích trong gia đình, những người thân quen xã hội bình thường của họ và không phải chịu bất kỳ hạn chế nào liên quan đến việc tiết lộ thông tin về đối tượng được bảo hộ QTG, QLQ*”. Quy định này là cơ sở để xác định phạm vi công chúng được tiếp cận đối tượng của QTG, QLQ, phù hợp với quy định của một số quốc gia giải

³⁰⁰ Xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/580485>, truy cập ngày 04/05/2023.

³⁰¹ Xem tại: <http://cov.gov.vn/luat-quyen-tac-gia-hop-chung-quoc-hoa-ky/>, truy cập ngày 04/05/2023.

³⁰² Xem tại: <https://phapluatdansu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/luat-quyen-tac-gia-nhat-ban-copyright-act-of-japan-2014-03-24.pdf>, truy cập ngày 04/05/2023.

thích “công chúng” là “những thành viên của cộng đồng không phải chịu bất kỳ hạn chế rõ ràng hay ngụ ý nào liên quan đến việc tiết lộ nội dung của tác phẩm đó”³⁰³.

- **Thứ hai**, bên cạnh việc liệt kê các trường hợp ngoại lệ cụ thể, Luật SHTT cần bổ sung một quy định mở vào cuối khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 32 về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ là: “*Các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định*”. Trên cơ sở đó, Nghị định 17/2023/NĐ-CP cần bổ sung quy định hướng dẫn chi tiết các khoản trên như sau: “*Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ khác trên cơ sở đánh giá mục đích, tính chất của việc sử dụng; bản chất của đối tượng được bảo hộ; số lượng và thực chất của phần được sử dụng trong mối quan hệ với toàn bộ đối tượng được bảo hộ và tác động của việc sử dụng lên thị trường tiềm năng hoặc giá trị của đối tượng được bảo hộ QTG, QLQ*”. Đây sẽ là cơ sở để các chủ thể có thẩm quyền xem xét, phán quyết về các hành vi sử dụng tác phẩm, đối tượng của QLQ phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa được dự liệu trong văn bản pháp luật, tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật cũng như đáp ứng được yêu cầu của quá trình phát triển công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật. Theo đó, các hành vi như ghi lại tác phẩm nhằm chuyển dịch thời gian (time-shifting) để thuận tiện cho việc thưởng thức tác phẩm tại nhà hay việc chuyển đổi dữ liệu vi tính từ định dạng này sang định dạng khác (format-shifting) như sao chép/rút dữ liệu âm thanh (ripping) từ đĩa CD thành dữ liệu kỹ thuật số dưới định dạng MP3 hay trường hợp làm tác phẩm chế lại (parody), tiếp cận các chương trình máy tính để thực hiện kỹ thuật đảo ngược (reverse engineer) và rất nhiều trường hợp khác mà các nhà làm luật trong hiện tại chưa dự liệu có thể sẽ được coi là thuộc trường hợp giới hạn QTG, QLQ khi đáp ứng các điều kiện nhất định để đảm bảo quyền lợi chính đáng của công chúng, tạo điều kiện cho những cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Việc bổ sung quy định áp dụng các yếu tố, tiêu chí của học thuyết “*sử dụng hợp lý – fair use*” là cần thiết tại Việt Nam hiện nay, phù hợp với xu thế chung của một số quốc gia trên thế giới. Theo kinh nghiệm áp dụng học thuyết của Hoa Kỳ, bốn điều kiện để tòa án

³⁰³ Xem tại: <https://www.copyright.gov/comp3/chap1900/ch1900-publication.pdf>, tr. 5, truy cập ngày 05/07/2023.

xác định một hành vi nào đó là hợp lý và không hợp lý sẽ bao gồm³⁰⁴:

(1) Mục đích và đặc điểm của việc sử dụng: Một số khía cạnh chính mà các thẩm phán ở Hoa Kỳ thường xem xét khi xác định yếu tố này là: **Thứ nhất**, hành vi sử dụng tác phẩm đó nhằm mục đích thương mại hay phi thương mại. Trong hầu hết các trường hợp, nếu chủ thể sử dụng tác phẩm không xin phép và không trả tiền nhằm tìm kiếm lợi nhuận thường không được coi là sử dụng hợp lý; ngược lại, nếu việc sử dụng nhằm mục đích giáo dục hoặc phi lợi nhuận thì được coi là hợp lý. **Thứ hai**, khía cạnh được xem xét tới là việc sử dụng tác phẩm trong từng trường hợp có mang tính chất sử dụng chuyển hóa (transformative use) hay không. Sử dụng chuyển hóa được hiểu là việc tác phẩm gốc được biến đổi bằng cách thêm cách hiểu và cách thể hiện mới, với điều kiện tạo ra những thông tin mới, tri thức mới, cách thể hiện hay giá trị nghệ thuật mới. Trong vụ án Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. (1994). 510 U.S. 569, việc xác định sử dụng hợp lý tác phẩm được đánh giá dựa trên việc tác phẩm mới có *“thêm cái gì đó mới, với mục đích sâu xa hơn hoặc đặc điểm khác, thay đổi tác phẩm gốc với cách thể hiện, ý nghĩa hoặc thông điệp mới”*³⁰⁵. Một số ví dụ về sử dụng chuyển hóa như phê bình tác phẩm được trích dẫn, thể hiện đặc trưng của tác giả của tác phẩm gốc, chứng minh một sự thật, hoặc tóm tắt một ý tưởng được đưa ra trong tác phẩm gốc nhằm bảo vệ hoặc phủ nhận nó, làm bài nhại... vì chúng làm tăng giá trị của tác phẩm đối với cộng đồng, thúc đẩy khoa học và nghệ thuật.

(2) Bản chất của tác phẩm được bảo hộ: Nội dung này thường được xem xét dựa trên giá trị của tác phẩm và những yếu tố tạo nên giá trị của tác phẩm được sử dụng như tác phẩm dựa trên các sự kiện có thật hay viễn tưởng, mang tính sáng tạo cao và liệu tác phẩm này đã được công bố hay chưa. Theo thực tiễn xét xử tại Hoa Kỳ, những yếu tố cốt lõi một tác phẩm được bảo hộ bao gồm: tính sáng tạo, tính tưởng tượng và tính nguyên gốc³⁰⁶. Thông thường, việc sử dụng các tác phẩm sáng tạo hay mang tính tưởng tượng cao sẽ khó có thể coi là hợp lý hơn là tác phẩm hoàn toàn dựa trên những sự kiện có thật. Bên cạnh đó, việc sử dụng các tác phẩm chưa công bố cũng khó có thể coi là sử dụng hợp lý. Ngoài ra, những yếu tố khác như tính cung cấp thông tin, tính định lượng, mức độ phổ biến của tác phẩm được bảo hộ đối với công

³⁰⁴ Theo cách hiểu của người Mỹ, “shall include” không giới hạn các điều kiện bắt buộc phải nằm trong điều luật khi ghi nhận các điều kiện theo sau là danh sách “mở” (open-ended list), do đó khi áp dụng phép thử sử dụng hợp lý, Tòa án có thể áp dụng các điều kiện khác.

³⁰⁵ Xem tại: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/569/>, truy cập ngày 09/04/2023.

³⁰⁶ MCA, Inc. v. Wilson, 677 F.2d 180, 182 (2d Cir. 1981), xem tại: <https://casetext.com/case/mca-inc-v-wilson/>, truy cập ngày 09/04/2023.

chúng khi hành vi sử dụng diễn ra cũng thường được các thẩm phán xem xét tới khi đánh giá về sử dụng hợp lý.

(3) Số lượng và tầm quan trọng của phần được sử dụng: Yếu tố cần chú trọng nhất trong yếu tố này là giá trị của phần tác phẩm được sử dụng chứ không phải là số lượng. Nhìn chung việc sử dụng các tác phẩm dù là ở mức độ nào cũng đều có thể bị coi là không hợp lý nếu đó là phần nội dung mang tính nhận diện và thể hiện sự sáng tạo của tác giả. Trong vụ *Harper & Row*, Tòa xem việc trích dẫn chỉ chiếm 3.8%³⁰⁷ số trang trên tổng số 6763 trang từ hồi ký chưa công bố nhưng những trích đoạn đó là “trung tâm/trọng tâm của quyển sách”³⁰⁸. Trong vụ *Campbell*, Tòa ghi chú rằng phạm vi cho phép sao chép phụ thuộc vào mục đích và đặc điểm của việc sử dụng. Ví dụ, nếu việc sử dụng là làm bài nhại thì phải có sự sao chép cần thiết từ tác phẩm gốc để có thể xác định đây là bài nhại. Hơn nữa, trọng tâm của tác phẩm gốc trong nhiều vụ án vừa là cơ sở để xác định tác phẩm gốc, vừa là trọng tâm của bài nhại. Trong một số trường hợp, người sử dụng có sao chép toàn bộ tác phẩm nhưng tòa án vẫn xác định việc sử dụng là hợp lý. Có thể kể đến một vài ví dụ như sao in lại tâm áp phích của buổi biểu diễn nhạc rock³⁰⁹, định thời các chương trình vô tuyến³¹⁰.

(4) Ảnh hưởng của việc sử dụng đối với thị trường tiềm năng hoặc đối với giá trị của tác phẩm được bảo hộ. Đây là yếu tố liên quan đến khả năng tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối và kinh doanh tác phẩm. Trong vụ *Sony v. Universal Studios*, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ủng hộ quan điểm việc sử dụng mang tính thương mại được cho là không hợp lý. Quan điểm này tiếp tục được ủng hộ bởi phán quyết trong vụ *Harper & Row*, theo đó Tòa án Tối cao xác định yếu tố thứ tư là “yếu tố đơn quan trọng nhất của sử dụng hợp lý”³¹¹. Cách tiếp cận tập trung vào thị trường (hay kinh tế) này của Tòa án Tối cao đã trở thành khuôn mẫu khi phân tích việc sử dụng hợp lý trong thế kỷ tiếp đó, với câu hỏi về sự phương hại thị trường, hay còn được gọi là cách tiếp cận “thất bại thị trường” (market failure). Cách tiếp cận dựa trên lý

³⁰⁷ L. Ray Patterson (1998), “Folsom v. Marsh and Its Legacy”, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 5, No. 2, pp. 431-452. Xem tại: http://digitalcommons.law.uga.edu/fac_artchop/351, truy cập ngày 09/04/2023.

³⁰⁸ *Harper & Row v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985), xem tại: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/539/>, truy cập ngày 09/04/2023.

³⁰⁹ *Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd.* - 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006), xem tại: <https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-graham-archives-v-dorling-kindersley-ltd>, truy cập ngày 09/04/2023.

³¹⁰ *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984), xem tại: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/>, truy cập ngày 09/04/2023.

³¹¹ *Harper & Row v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985), xem tại: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/539/>, truy cập ngày 09/04/2023.

thuyết kinh tế được đưa ra từ một bài viết của Wendy Gordon³¹². Bà cho rằng cách tiếp cận QTG dựa trên cơ sở thị trường có khả năng làm rõ và mang lại sự chắc chắn trong những vụ án về sử dụng hợp lý. Một ví dụ về thất bại thị trường của tác phẩm được đưa ra là nếu việc định thời (trong vụ *Sony*) không phải là sử dụng hợp lý thì việc cấp phép (license) là cần thiết. Tuy nhiên, chi phí cho việc thương lượng và chấp thuận các điều khoản của giấy phép với mỗi máy ghi hình sẽ luôn vượt quá lợi nhuận thu về từ việc bán những chiếc máy này; do đó, một thị trường dành riêng cho cấp phép định thời sẽ thất bại và việc định thời vì vậy được coi là sử dụng hợp lý³¹³.

Học thuyết “*fair use*” ngày càng được thừa nhận rộng rãi thông qua tính hiệu quả trong thực tiễn áp dụng học thuyết khi đánh giá các hành vi sử dụng được phép tại Hoa Kỳ. Theo số liệu thống kê từ Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ, từ năm 1841 đến năm 2023, đã có 252 vụ việc điển hình³¹⁴ liên quan đến sử dụng hợp lý được đưa ra giải quyết tại các cơ quan tư pháp Hoa Kỳ. Trong đó, số lượng vụ việc ngày càng gia tăng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm và Internet, cụ thể là từ năm 1841-1999 có 86 vụ việc; từ năm 2000-2010 có 49 vụ việc; từ năm 2011-2019 có 78 vụ việc trong khi từ năm 2020-2023 đã có 39 vụ việc được đưa ra xem xét liên quan đến sử dụng hợp lý. Với ưu điểm về tính linh hoạt, giải quyết được những vấn đề mới phát sinh trong cách sử dụng của người tiêu dùng, công nghệ mới, ứng dụng mới của các thiết bị và Internet; đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật và khuyến khích thúc đẩy các hoạt động sáng tạo hợp pháp, học thuyết sử dụng hợp lý đang được áp dụng khá phổ biến trong pháp luật nhiều quốc gia có điều kiện phát triển tương đồng với Việt Nam như Hàn Quốc³¹⁵, Đài Loan³¹⁶, Philippines³¹⁷, Malaysia³¹⁸. Các quốc gia như Úc, Nam Phi, Ireland và Liên minh châu Âu đang trong quá trình đánh giá lại các quy định về QTG, QLQ và xem xét việc áp dụng học

³¹² Wendy J Gordon (1982), “Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors”, *Columbia Law Review* Vol 82, No.1600. Xem tại: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3577724, truy cập ngày 10/04/2023.

³¹³ Glyn S Lunney Jr. (2002), *Fair Use and Market Failure: Sony Revisited*, xem tại: <https://scholarship.law.tamu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1503&context=facscholar&httpsredir=1&refere>, truy cập ngày 10/04/2023.

³¹⁴ Xem tại: <https://www.copyright.gov/fair-use/fair-index.html>, truy cập ngày 29/02/2024.

³¹⁵ Article 2.2 of Framework Act on Intellectual Property of Republic of Korea amended up to June 10, 2022, xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/588922>, truy cập ngày 29/02/2024.

³¹⁶ Article 65 of Taiwan Copyright Act amended up to June 15, 2022, xem tại: <https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0070017>, truy cập ngày 29/02/2024.

³¹⁷ Article 185 of Intellectual Property Code of the Philippines 1997, xem tại: <https://www.officialgazette.gov.ph/1997/06/06/republic-act-no-8293/>, truy cập ngày 29/02/2024.

³¹⁸ Article 13 of Malaysia Copyright Act 1987, amended in 2022, xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/583950>, truy cập ngày 29/02/2024.

thuyết sử dụng hợp lý theo cách riêng vào hệ thống pháp luật³¹⁹.

- **Thứ ba**, cần sửa đổi, bổ sung quy định về chủ thể được bảo vệ lợi ích hợp pháp quy định tại khoản 2 Điều 32 và khoản 2 Điều 33 Luật SHTT để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các chủ thể QLQ đã đầu tư kinh phí, công sức, cơ sở vật chất kỹ thuật góp phần truyền tải tác phẩm đến công chúng. Cụ thể, khoản 2 Điều 32 Luật SHTT sửa thành: “*Việc sử dụng cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng quy định tại khoản 1 Điều này không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của người biểu diễn, chủ sở hữu cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng*”. Khoản 2 Điều 33 Luật SHTT sửa thành: “*Việc sử dụng bản ghi âm, ghi hình quy định tại khoản 1 Điều này không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của người biểu diễn, chủ sở hữu cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng*”. Việc bổ sung chủ sở hữu cuộc biểu diễn là cần thiết bởi họ đã đầu tư tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện cuộc biểu diễn, nắm giữ các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn đó nên khi các tổ chức, cá nhân sử dụng cuộc biểu diễn không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền hoặc không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cần phải đảm bảo không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu cuộc biểu diễn. Ngoài ra, việc sửa đổi các chủ thể từ “*nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng*” thành “***chủ sở hữu bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng***” thể hiện một cách chính xác các chủ thể QLQ nắm giữ các quyền tài sản, phù hợp với quy định về chủ sở hữu QLQ tại Điều 44 Luật SHTT.

- **Thứ tư**, cần bổ sung quy định trong văn bản hướng dẫn yêu cầu cụ thể về nghĩa vụ nêu thông tin về tên tác giả, nguồn gốc, xuất xứ tác phẩm trong các trường hợp giới hạn QTG, thông tin về cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng trong các trường hợp giới hạn QLQ như chủ thể sử dụng phải nêu chính xác, rõ ràng thông tin về tác giả, nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm nếu những thông tin này xuất hiện trên tác phẩm, thông tin về tên cuộc biểu diễn, bản ghi, chương trình phát sóng, chủ sở hữu QLQ và các thông tin khác như thời gian, địa điểm tổ chức cuộc biểu diễn,

³¹⁹ Maria Sutton, *The Murky Waters of International Copyright Law*, xem tại: <https://www.eff.org/vi/deeplinks/2016/02/murky-waters-international-copyright-law>, truy cập ngày 29/02/2024.

thời gian, địa điểm phát hành, phát sóng cũng như cách thức ghi thông tin trong trường hợp không xác định được các thông tin đó tại thời điểm sử dụng tác phẩm, đối tượng QLQ hoặc sử dụng tác phẩm, đối tượng QLQ có quá nhiều tác giả, chủ thể liên quan mà không xác định được nội dung được sử dụng là của chủ thể nào; chế tài đối với từng hành vi vi phạm tương ứng. Việc thiết kế quy định này có thể tham khảo ghi nhận trong các ĐUQT cũng như pháp luật của một số quốc gia như khoản 3 Điều 10 Công ước Berne có quy định về việc khi sử dụng tác phẩm trong các trường hợp được nêu tại khoản 1 và khoản 2, chủ thể sử dụng phải đề cập đến nguồn gốc và tên của tác giả nếu những thông tin này xuất hiện trên tác phẩm³²⁰. Ngoài ra, khoản 1 Điều 10 bis Công ước Berne cũng quy định nguồn gốc của tác phẩm luôn phải được chỉ dẫn một cách rõ ràng; pháp luật quốc gia nơi bảo hộ tác phẩm sẽ xác định các hậu quả pháp lý khi chủ thể sử dụng vi phạm nghĩa vụ này³²¹. Bên cạnh đó, quy định tại các mục a, c, d, f Điều 5.3 Chỉ thị 2001/29/EC của Nghị viện và Ủy ban châu Âu ngày 22/05/2001 về hài hòa hóa những khía cạnh nhất định của QTG, QLQ trong xã hội thông tin có đề cập đến yêu cầu chủ thể sử dụng phải ghi rõ nguồn, bao gồm tên tác giả, trừ khi không thể thực hiện được điều này. Đặc biệt, Đạo luật Bản quyền, kiểu dáng và sáng chế năm 1988 của Vương quốc Anh có quy định về điều kiện phải có “*sự thừa nhận đầy đủ - sufficient acknowledgement*”³²², tuy nhiên, Đạo luật này cho phép “*sự thừa nhận đầy đủ*” về tên tác giả và xuất xứ tác phẩm không phải đề cập nếu không thể thực hiện được vì lý do mang tính thực tế hoặc lý do khác. Theo đó, Điều 178 của Đạo luật có giải thích thuật ngữ “*sự thừa nhận đầy đủ*” là sự ghi nhận chỉ ra tiêu đề hoặc mô tả khác của tác phẩm được đề cập và xác định tác giả trừ khi: (a) đối với tác phẩm đã công bố, tác phẩm đó được công bố ẩn danh; (b) đối với tác phẩm chưa công bố, một người không thể xác định danh tính của tác giả bằng cách điều tra hợp lý³²³.

- **Thứ năm**, bổ sung quy định tác phẩm được sử dụng trong các trường hợp giới hạn QTG phải là tác phẩm tiếp cận từ nguồn hợp pháp để đảm bảo sự tôn trọng thành quả sáng tạo của chủ thể QTG, việc sử dụng đảm bảo phản ánh chính xác hình thức thể hiện của tác phẩm cũng như không gây phương hại đến lợi ích hợp pháp của

³²⁰ Article 10.3 of Berne Convention 1886, amended in 1979, xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698>, truy cập ngày 12/04/2023.

³²¹ Article 10bis.1 of Berne Convention 1886, amended in 1979, xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698>, truy cập ngày 12/04/2023.

³²² Article 29, 29A, 30, 32, 35, 36, 59 of Copyright, Designs and Patents Act 1988, xem tại: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>, truy cập ngày 12/04/2023.

³²³ Article 178 of Copyright, Designs and Patents Act 1988, xem tại: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/178>, truy cập ngày 12/04/2023.

tác giả, chủ sở hữu QTG, không ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm. Ví dụ như việc sao chép phải được tiến hành dựa trên một cuốn sách có bản quyền do chủ sở hữu QTG đưa ra thị trường mà không phải là sao chép từ một bản photo tác phẩm trái phép. Điều này được xây dựng trên cơ sở tham khảo quy định khá rõ ràng tại Điều L122-5 Bộ luật SHTT Pháp là hành vi sao chép vì mục đích cá nhân này chỉ được xem là hợp pháp nếu nguồn sao chép là hợp pháp³²⁴.

3.2.2. Hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

3.2.2.1. Hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả

- **Thứ nhất**, sửa đổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật SHTT thành “Sao chép tác phẩm không sử dụng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại”. Theo đó, quy định này nên loại bỏ từ “tự” trong cụm “tự sao chép” để phù hợp với thực tiễn, mang tính linh hoạt hơn bởi việc bắt buộc chủ thể sử dụng phải tự mình thực hiện việc sao chép mà không thể nhờ người khác sao chép hộ không làm thay đổi bản chất của việc sao chép trong trường hợp này, khó kiểm soát và gây khó khăn cho những chủ thể không đủ điều kiện và khả năng để tự mình thực hiện việc sao chép. Bên cạnh đó, đặt cụm từ “không sử dụng thiết bị sao chép” vào sau “sao chép tác phẩm” để xác định rõ ràng cách thức tiến hành, khiến quy định mang tính súc tích, dễ dàng cho các chủ thể nắm bắt, nhận thức và áp dụng quy định. Hơn nữa, việc giới hạn số lượng bản sao được phép trong trường hợp này chỉ duy nhất một bản là không cần thiết và không khả thi. Trên thực tế, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và những bước tiến đáng kể của ngành sản xuất, kinh doanh thiết bị sao chép, đa số các cá nhân hiện nay đều có khả năng và điều kiện để sở hữu các thiết bị, phương tiện dễ dàng và thuận tiện cho việc sao chép tác phẩm như máy điện thoại thông minh, máy ghi âm, máy photocopy... ngay tại gia đình nên việc kiểm soát hoạt động sử dụng của cá nhân là một thách thức lớn đối với chủ thể quyền cũng như các cơ quan quản lý. Chính vì vậy, việc giám sát mức độ sao chép với sự hỗ trợ của các phần mềm, thiết bị kỹ thuật và giới hạn về tính chất, mục đích sử dụng có lẽ cần thiết và khả thi hơn việc giới hạn

³²⁴ Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ngô Minh Tín (2021), *Quyền tự do sử dụng tác phẩm qua hành vi sao chép theo pháp luật của Pháp và Việt Nam*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, TP. HCM, tr.34.

một cách cứng nhắc về số lượng bản sao được phép sao chép chỉ là một bản. Quy định trong pháp luật của một số quốc gia đều ghi nhận ngoại lệ của quyền sao chép tác phẩm được mở rộng hơn về số bản sao chép và đối tượng sao chép như Điều 107 Luật Bản QTTG của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cho phép sao chép nhằm mục đích giảng dạy (bao gồm nhiều bản sử dụng cho lớp học), học thuật, nghiên cứu và cho phép áp dụng ngoại lệ của quyền sao chép đối với mục đích giáo dục không nhằm mục đích thương mại³²⁵ hay Điều 30 Luật Bản quyền Nhật Bản không quy định giới hạn số bản sao chép khi đề cập đến việc hạn chế QTTG và cho phép sao chép tác phẩm nhằm mục đích sử dụng cá nhân hoặc gia đình hoặc việc sử dụng khác ở phạm vi giới hạn tương tự³²⁶. Ngoài ra, việc sao chép tác phẩm mang tính cá nhân quy định tại Điều L122-5 Bộ luật SHTT của Pháp cũng không bị hạn chế về số lượng bản sao cụ thể mà thể hiện thông qua mục đích sử dụng cá nhân bởi một cá nhân sao chép một bản hay nhiều bản để sử dụng riêng cho chính mình về bản chất cũng không có gì khác biệt. Đồng thời, điều luật cũng nhấn mạnh việc sao chép tự do nhằm mục đích cá nhân này không được gây ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường của tác phẩm, cũng không được gây ảnh hưởng bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả³²⁷.

- **Thứ hai**, cần giải thích thuật ngữ “*thiết bị sao chép*” trong văn bản hướng dẫn phù hợp để tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng thống nhất trong thực tiễn. Do thuật ngữ thiết bị sao chép được giải thích tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 17/2023/NĐ-CP chỉ phù hợp với thuật ngữ “*thiết bị sao chép tự động công cộng*” nên cần điều chỉnh lại cho chính xác và logic. Về mặt ngữ nghĩa, “*thiết bị*” là “*tổng thể nói chung những máy móc, dụng cụ, phụ tùng cần thiết cho một hoạt động nào đó*”³²⁸. Do đó, “*thiết bị sao chép*” nên được giải thích là tổng thể nói chung những máy móc, dụng cụ điện hoặc điện tử được sử dụng để tái tạo hình thức thể hiện tác

³²⁵ Nguyên văn Điều 107 Luật Bản quyền Hoa Kỳ: “*Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, **teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research**, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include— (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or **is for nonprofit educational purposes**”;* Xem tại: <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>, truy cập ngày 15/09/2021.

³²⁶ Nguyên văn Điều 30 Luật Bản quyền Nhật Bản: “*Except in the following cases, a user may reproduce a work that is subject to copyright (hereinafter in this Subsection referred to as a “work”) if the reproduction is **for personal or family use or for any other use of a similarly limited scope** (hereinafter referred to as “private use”).* Xem tại: <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html>, truy cập ngày 15/09/2021.

³²⁷ Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ngô Minh Tín (2021), tldđ, tr.34.

³²⁸ GS. Hoàng Phê chủ biên (2021), tldđ, tr. 1193.

phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi máy photocopy, máy fax, máy scan, điện thoại thông minh, máy ghi âm, ghi hình.

- **Thứ ba**, bổ sung hướng dẫn giải thích cụ thể về việc xác định yếu tố “*không nhằm mục đích thương mại*” trong các văn bản dưới luật để thống nhất áp dụng trong thực tiễn. Cụ thể là việc giải thích thuật ngữ này cần xây dựng trên cơ sở tham khảo các thuật ngữ liên quan được giải thích hoặc đã từng được giải thích trong văn bản pháp luật chuyên ngành như “*hoạt động thương mại*” là “*hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác*”³²⁹; “*mục đích lợi nhuận của cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh, thương mại*” là “*mong muốn của cá nhân, tổ chức đó thu được lợi nhuận mà không phân biệt có thu được hay không thu được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, thương mại đó*”³³⁰. Do đó, văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT về QTG, QLQ cần làm sáng tỏ cụm từ “*không nhằm mục đích thương mại*” được hiểu là việc sử dụng tác phẩm chỉ phục vụ cho nhu cầu của cá nhân, không trực tiếp hoặc gián tiếp nảy sinh ý định hoặc hướng đến phát sinh lợi nhuận về kinh tế và/hoặc các lợi ích vật chất khác. Ý định khai thác thương mại của chủ thể sử dụng tác phẩm có thể hình thành tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sử dụng tác phẩm và không nhất thiết phải thu được lợi nhuận trên thực tế.

- **Thứ tư**, cần xây dựng quy định hướng dẫn thế nào là “*sao chép hợp lý một phần tác phẩm*” trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT về QTG. Theo đó, việc xác định thế nào là hợp lý cần được xây dựng trên cơ sở định tính và định lượng đối với từng nhóm tác phẩm trên cơ sở đánh giá đặc trưng của từng nhóm, bản chất của phần được sao chép, tần suất sao chép, mức độ sao chép có làm ảnh hưởng đến việc khai thác tác phẩm của chủ thể quyền, có làm giảm sút doanh thu của chủ sở hữu QTG hay không. Do vậy, việc sao chép một phần tác phẩm viết, tác phẩm thể hiện bằng lời nói, tác phẩm báo chí, tác phẩm âm nhạc sẽ khác với sao chép một phần tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh và khác với sao chép một phần tác phẩm nhiếp ảnh. Hiện nay, hành vi sao chép hợp lý tác phẩm đã được hướng dẫn tại Điều 25 Nghị định 17/2023/NĐ-CP. Tuy nhiên, hướng dẫn này chỉ đề cập đến tác phẩm thể hiện

³²⁹ Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005, sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.

³³⁰ Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

dưới dạng chữ viết nên cần bổ sung thêm nội dung đối với các loại hình tác phẩm khác được áp dụng ngoại lệ để tránh những hiểu lầm trong thực tiễn. Cụ thể là đối với các loại hình tác phẩm khác ngoài tác phẩm thể hiện dưới dạng chữ viết, việc sao chép được coi là hợp lý khi thỏa mãn điều kiện: việc sao chép chỉ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại; việc sao chép phải phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng để sao chép. Bên cạnh đó, việc xác định tỷ lệ được phép sao chép nên được hướng dẫn chỉ tính dựa trên phần trọng yếu, phần có tính nguyên gốc, thể hiện dấu ấn sáng tạo của tác giả mà không phải dựa trên toàn bộ nội dung của tác phẩm. Điều này đã được thể hiện trong một số án lệ tại Hoa Kỳ, Anh, Úc³³¹.

- **Thứ năm**, cần xây dựng quy định hướng dẫn xác định rõ nguyên tắc đánh giá thế nào là “*phạm vi phù hợp*” trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT về QTG liên quan đến trường hợp ngoại lệ quy định tại điểm k khoản 1 Điều 25. Theo đó, “*phạm vi phù hợp*” có thể được hiểu là phạm vi, quy mô của việc đăng tải lại hay phát sóng tác phẩm đó không lớn hơn mức độ, phạm vi mà chính tác giả tác phẩm thể hiện bằng ngôn ngữ nói đã thực hiện việc truyền tải đến công chúng. Điều này là hợp lý vì nếu tác giả tiến hành công bố bài giảng, bài phát biểu, bài nói trong một phạm vi hẹp nhưng việc đăng tải, phát sóng lại các tác phẩm này lại ở quy mô lớn hơn hoặc hướng đến những đối tượng mà tác giả không mong muốn thì sẽ ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả.

- **Thứ sáu**, sửa đổi câu đầu tiên trong quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật SHTT hiện hành thành “*Sử dụng hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để minh họa trong bài giảng, đề thi, đáp án, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, CTPS nhằm mục đích giảng dạy, kiểm tra, trừ trường hợp tác phẩm được công bố để giảng dạy*”. Việc bổ sung thêm cụm từ “*mà không làm sai ý tác giả*” nhằm đảm bảo các nội dung tri thức được truyền đạt trong môi trường giáo dục là chính xác, khách quan, chuẩn mực và tránh những hệ quả tiêu cực của việc suy diễn sai ý tưởng của tác giả. Hơn nữa, quy định điều kiện này cũng khuyến khích các chủ thể sử dụng tác phẩm tiếp cận với tác phẩm từ nguồn hợp pháp để minh họa cho hoạt động giảng dạy. Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm đối tượng là “*đề thi, đáp án*” và mục đích

³³¹ Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2016), *Dấu hiệu xác định hành vi sao chép tác phẩm*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập”, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, tr.161-163.

“kiểm tra” để đáp ứng nhu cầu chính đáng của thực tiễn, xuất phát từ sự độc lập và tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng trong quá trình đào tạo, là cơ sở để hướng dẫn thống dẫn trong văn bản dưới Luật. Ngoài ra, việc loại trừ trường hợp tác phẩm được công bố để giảng dạy trong ngoại lệ này là cần thiết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của chủ sở hữu QTG đối với các tác phẩm được sáng tạo và công bố để phục vụ mục đích chính là giảng dạy, tạo cơ hội cho chủ sở hữu khai thác bình thường tác phẩm, bù đắp chi phí đầu tư cho hoạt động sáng tạo và khuyến khích họ tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có giá trị trong tương lai. Bên cạnh đó, nội dung này cũng phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 Luật SHTT về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QLQ.

- **Thứ bảy**, đối với trường hợp ngoại lệ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật SHTT, cần sửa đổi quy định cụ thể giải thích thế nào là *“sử dụng hợp lý tác phẩm”* trong hoạt động giảng dạy, bổ sung hướng dẫn xác định phạm vi các chủ thể áp dụng ngoại lệ trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT về QTG mang tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa các chủ thể. Thứ nhất, về việc xác định *“sử dụng hợp lý tác phẩm”*, điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định 17/2023/NĐ-CP cần loại bỏ quy định *“việc sử dụng tác phẩm không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu QTG”* để tránh trùng lặp với yếu tố thứ ba trong điều kiện chung để được áp dụng giới hạn QTG theo khoản 2 Điều 25 Luật SHTT, đảm bảo tính súc tích và thống nhất trong quy định pháp luật. Hơn nữa, đối với khoản 2 Điều 26 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, cần giải thích cụ thể sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong ấn phẩm, cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 của Luật SHTT phải trong phạm vi cơ sở giáo dục **thuộc hệ thống giáo dục quốc dân** và đáp ứng các điều kiện: (i) Phần sử dụng chỉ nhằm mục đích minh họa hoặc làm sáng tỏ vấn đề; (ii) Phần sử dụng từ tác phẩm phải phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng. Ngoài ra, mặc dù việc sử dụng hợp lý trong hoạt động giảng dạy, kiểm tra không đề cập đến hạn chế về mặt định lượng và việc sử dụng có thể là sử dụng một phần hoặc toàn bộ tác phẩm nhưng cần phù hợp với *“thông lệ đúng đắn”* đáp ứng được yêu cầu đặc trưng của hoạt động giới thiệu, truyền bá tri thức cũng như quy định tại Điều 10(2) Công ước Berne. Do đó, Điều 26 Nghị định 17/2023/NĐ-CP bổ sung thêm khoản 3 quy định như sau: *“Việc sử dụng trong trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này*

phải phù hợp với thông lệ đúng đắn, phải kèm theo chỉ dẫn chính xác về nguồn gốc tác phẩm và tên tác giả, nếu tên tác giả và nguồn gốc tác phẩm được nêu trên tác phẩm sử dụng". Thứ hai, về chủ thể áp dụng ngoại lệ, văn bản hướng dẫn cần hạn chế ngoại lệ này chỉ áp dụng đối với cơ sở giáo dục theo khoản 12 Điều 5 Luật Giáo dục năm 2019 là *"tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhà trường và cơ sở giáo dục khác"*. Quy định ngoại lệ không áp dụng với hoạt động giảng dạy của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giáo dục đào tạo với mục tiêu lợi nhuận rõ ràng như trung tâm đào tạo ngắn hạn, các cơ sở luyện thi, cơ sở giáo dục tư thục hay đào tạo gia sư, nhóm lớp bồi dưỡng. Việc hạn chế phạm vi như vậy là cần thiết để đảm bảo việc sử dụng tác phẩm không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây ra những thiệt hại bất hợp lý đến lợi ích chính đáng của chủ sở hữu QTG bởi các chủ thể sử dụng tác phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giáo dục đào tạo thường thu được lợi nhuận rất lớn từ việc khai thác, sử dụng các tác phẩm. Ngoài ra, giới hạn phạm vi giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng thống nhất với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Nghị định 17/2023/NĐ-CP về *"trường hợp sử dụng tác phẩm trong đề thi, đáp án kiểm tra kiến thức, kỹ năng trong hệ thống giáo dục quốc dân thì có thể sử dụng theo mức độ cần thiết"*.

- **Thứ tám**, bổ sung quy định trong văn bản hướng dẫn thi hành về việc xác định rõ về phạm vi các hoạt động công vụ tương ứng với chức năng, nhiệm vụ của nhóm các cơ quan nhà nước theo quy định của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 và các văn bản có liên quan. Theo đó, việc áp dụng ngoại lệ này cần được giải thích theo hướng áp dụng đối với hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp hoặc báo cáo kết quả của các hoạt động đó để phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước. Đồng thời, pháp luật cần xây dựng thêm những quy định ràng buộc các điều kiện cụ thể hơn về việc sử dụng như không áp dụng ngoại lệ này đối với trường hợp gây phương hại bất hợp lý đến lợi ích của chủ sở hữu QTG khi đối chiếu với loại hình, mục đích khai thác tác phẩm cũng như số lượng và cách thức sử dụng tác phẩm theo quy định trong pháp luật của Nhật Bản và Hàn Quốc.

- **Thứ chín**, sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn việc sử dụng tác phẩm trong hoạt động thư viện không nhằm mục đích thương mại trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT về QTG. Theo khoản 1 Điều 29 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, việc sao chép để lưu trữ trong thư viện không quá ba bản để bảo quản, với điều kiện bản sao này phải được đánh dấu là bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy

định của pháp luật về thư viện và lưu trữ³³². Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả Luận án, không cần thiết giới hạn số lượng bản sao lưu trữ trong thư viện bởi việc sao chép trong trường hợp này đã được giới hạn bởi mục đích lưu trữ, bảo quản, các bản sao phải được đánh dấu là bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận. Do đó, việc thư viện lưu trữ một bản hay nhiều bản để đề phòng những rủi ro xảy ra đối với tác phẩm phụ thuộc vào nhu cầu, quy mô, cách thức quản lý hoạt động của thư viện. Chính vì vậy, cần loại bỏ quy định giới hạn số lượng bản sao được phép trong văn bản hướng dẫn để thống nhất với quy định tại điểm e khoản 1 Điều 25 Luật SHTT không quy định về giới hạn số lượng bản sao, giảm tải áp lực cho hệ thống kiểm tra, giám sát hoạt động sử dụng tác phẩm của thư viện và về bản chất, việc sao chép để bảo quản này không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại bất hợp lý đến lợi ích của chủ sở hữu QTG. Ngoài ra, văn bản hướng dẫn có thể bổ sung quy định về việc xác định nguyên tắc, danh mục, đối tượng, quy trình thực hiện lưu trữ, điều kiện cho phép tiếp cận các bản sao lưu trữ để thống nhất áp dụng trên thực tế, thể hiện được đặc trưng của hoạt động thư viện, lưu trữ liên quan đến SHTT, thuận tiện cho các chủ thể áp dụng nghiên cứu, áp dụng. Đối với trường hợp sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập, việc xác định sao chép hợp lý cần được hoàn thiện tương ứng với quy định cho phép sao chép tương ứng của cá nhân để nghiên cứu, học tập để tạo cơ sở cho các thư viện quy định nội quy thư viện một cách rõ ràng và có tính khả thi.

- **Thứ mười**, bổ sung quy định giải thích thuật ngữ “trích dẫn” và xây dựng quy định hướng dẫn xác định “trích dẫn hợp lý tác phẩm”, đưa ra nguyên tắc xác định tỷ lệ trích dẫn và đặt ra yêu cầu cụ thể đối với tỷ lệ, hình thức trích dẫn. Trước hết, theo Từ điển từ ngữ Việt Nam, trích dẫn được hiểu là “rút ra từ một tác phẩm, một câu chuyện hay một đoạn để làm sáng tỏ lý luận của mình”³³³. Như vậy, trên cơ sở tham khảo các quan điểm về thuật ngữ này, trích dẫn có thể được giải thích là việc sử dụng một phần hoặc nhiều phần nội dung tác phẩm của người khác đưa vào tác phẩm của mình để làm sáng tỏ những nhận định, luận điểm, phân biệt với nội dung xung quanh bằng các hình thức định dạng cụ thể và phải nêu rõ thông tin về tác giả cũng như nguồn gốc tác phẩm. Theo đó, khái niệm này thể hiện được những đặc trưng cơ bản của trích dẫn, phân biệt được giữa trích dẫn và sao chép tác phẩm bởi sao chép

³³² Khoản 1 Điều 29 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

³³³ Nguyễn Lâm (2006), *Từ điển từ ngữ Việt Nam*, Nxb. Tổng hợp TP. HCM, TP. HCM, tr.1906.

chỉ đơn thuần là tái tạo lại toàn bộ hoặc một phần đáng kể hình thức thể hiện tác phẩm của người khác, công nhận đó là nội dung sáng tạo của mình, không có dấu hiệu thể hiện sự khác biệt với nội dung xung quanh và không nêu thông tin về tác giả, nguồn gốc tác phẩm được sao chép. Bên cạnh đó, văn bản hướng dẫn chỉ cần xác định nguyên tắc mà không cần xác định rõ ràng tỷ lệ trích dẫn hợp lý chỉ là sử dụng một phần tác phẩm hay toàn bộ tác phẩm. Cơ sở của nội dung là bởi có những trường hợp trích dẫn toàn bộ tác phẩm vẫn được coi là hợp lý như tác phẩm quá ngắn đến mức không thể làm cách nào khác để minh họa mà không trích lại toàn bộ tác phẩm. Hơn nữa, việc xác định tỷ lệ này cũng không giống nhau ở các loại hình tác phẩm khác nhau. Do đó, việc trích dẫn chỉ cần nằm trong phạm vi phù hợp với mục đích trích dẫn, phù hợp với đặc trưng của loại hình tác phẩm được sử dụng và nội dung trích dẫn chỉ là nguồn thông tin phụ, là chứng cứ để làm sáng tỏ quan điểm của tác giả hoặc là nguồn tư liệu để tác giả đưa ra những quan điểm, bình luận³³⁴. Về hình thức trích dẫn, văn bản hướng dẫn thi hành cần quy định cụ thể về những thông tin bắt buộc phải có như tên tác giả, tên tác phẩm, nhà xuất bản, năm xuất bản và số trang có nội dung được trích dẫn. Nếu trích dẫn nguyên văn câu chữ của tác phẩm thì phải để vào trong ngoặc kép, còn nếu chỉ trích dẫn ý tưởng của tác giả thì cũng phải nêu rõ, giải thích ý tưởng đó để minh họa hay bình luận trong tác phẩm của mình³³⁵. Trên cơ sở đó, các quy định nội bộ trong các cơ sở giáo dục, các đơn vị nghiên cứu thường xuyên có các công trình, đề tài có trích dẫn sẽ quy định các trường hợp ngoại lệ cụ thể cũng như xây dựng nguyên tắc về hình thức trình bày những thông tin đó một cách khoa học.

- **Thứ mười một**, đối với quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật, cần sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính để các tổ chức đáp ứng điều kiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép áp dụng ngoại lệ tại khoản 4 Điều 30 Nghị định 17/2023/NĐ-CP đáp ứng các yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính theo Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 92/2017/NĐ-CP, cụ thể là:

+ Tên thủ tục hành chính: Đề nghị chấp thuận áp dụng ngoại lệ không xâm

³³⁴ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldd, tr.41.

³³⁵ Vũ Thị Hồng Yến (2021), “Bảo vệ bản QLQ đến việc sao chép, trích dẫn tác phẩm trong các cơ sở giáo dục Đại học và kiến nghị hướng hoàn thiện”, tldd.

phạm QTG cho người khuyết tật;

+ Trình tự thực hiện: Tổ chức không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều này có nhu cầu sao chép, phân phối, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm dưới định dạng bản sao dễ tiếp cận theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 25a của Luật SHTT thì nộp hồ sơ đến Cục Bản QTG kèm theo các tài liệu liên quan. Cục Bản QTG sẽ xem xét chấp thuận trên cơ sở đánh giá các điều kiện theo quy định của pháp luật.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Cục Bản QTG. Nếu nộp hồ sơ trực tiếp thì đến thời hạn chủ thể yêu cầu sẽ nhận kết quả tại trụ sở của Cục Bản QTG hoặc tại các Văn phòng đại diện của Cục Bản QTG. Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính thì kết quả sẽ được gửi về địa chỉ qua dịch vụ bưu chính, chủ thể yêu cầu phải trả phí dịch vụ.

+ Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ khai đề nghị chấp thuận áp dụng ngoại lệ không xâm phạm QTG cho người khuyết tật (theo Mẫu số...); Kế hoạch sử dụng; Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quyết định thành lập của tổ chức và tài liệu khác chứng minh đáp ứng điều kiện theo quy định;

+ Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Bản QTG ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận cho tổ chức áp dụng ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật, nêu rõ căn cứ và cơ sở trong trường hợp từ chối.

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các tổ chức đáp ứng điều kiện muốn áp dụng ngoại lệ không xâm phạm QTG cho người khuyết tật.

+ Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Bản QTG.

+ Các quy định về yêu cầu, điều kiện, phí, lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính.

- **Thứ mười hai**, sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 30 Nghị định 17/2023/NĐ-CP theo hướng các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện áp dụng ngoại lệ gửi thông tin bằng văn bản cho Cục Bản QTG về các tựa sách được chuyển đổi; thời gian chuyển đổi / phân phối /xuất khẩu /nhập khẩu; và Định dạng chuyển đổi sang. Trên cơ sở đó, Cục Bản QTG xây dựng một chuyên mục riêng trên trang web chính thức của Cục hoặc thiết kế một trang web riêng chính thức và thống nhất để đăng tải danh mục bản sao tác phẩm dưới định dạng dễ tiếp cận của tổ chức. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu này là cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, quản lý, giảm thiểu chi phí, thủ tục

hành chính, khuyến khích các tổ chức đáp ứng điều kiện tham gia vào công tác chuyển đổi và phân phối bản sao dễ tiếp cận, đồng thời thiết lập hệ thống dễ dàng và thuận tiện cho người khuyết tật sử dụng.

3.2.2.2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan

- **Thứ nhất**, liên quan đến các trường hợp ngoại lệ của QLQ, pháp luật cần bổ sung điều kiện được áp dụng ngoại lệ đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật SHTT là “*Việc sử dụng các bản ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn để giảng dạy phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm chỉ người học và người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận các bản ghi này*”. Quy định này là cần thiết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu cuộc biểu diễn cũng như tính thống nhất với trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG đối với mục đích giảng dạy. Ngoài ra, để đáp ứng điều kiện chung được áp dụng ngoại lệ không xâm phạm QLQ, cuộc biểu diễn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật SHTT cần được giải thích là chỉ áp dụng đối với cuộc biểu diễn đã định hình mà không áp dụng đối với cuộc biểu diễn được thực hiện nhưng chưa được định hình. Sở dĩ như vậy là bởi hành vi công bố gắn liền với việc tạo ra bản sao đối tượng và cung cấp bản sao đó đến công chúng để đáp ứng nhu cầu tiếp cận chính đáng của công chúng nên chỉ có thể công bố khi cuộc biểu diễn đã được định hình. Nếu cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình thì được coi là bản ghi âm, ghi hình, còn nếu được phát sóng thì được coi là chương trình phát sóng, do đó không tồn tại việc công bố cuộc biểu diễn chưa được định hình. Vì vậy, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật SHTT cần được giải thích thống nhất là chỉ áp dụng đối với cuộc biểu diễn đã định hình.

- **Thứ hai**, cần bổ sung quy định tại Nghị định 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn cách thức xác định một phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được phép sử dụng thuộc trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QLQ theo điểm a,b,c khoản 1 Điều 32 Luật SHTT. Việc xác định điều kiện cụ thể này cần được xây dựng kết hợp giữa các yếu tố định tính và định lượng, trên cơ sở tham khảo quy định của các quốc gia cũng như phù hợp với các nội dung tương ứng trong quy định của pháp luật Việt Nam. Để phù hợp quy định về sử dụng một phần tác phẩm được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 25 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, tác giả Luận án đề xuất một phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà mỗi chủ thể được phép sử dụng là không quá 10% thời lượng hay dung lượng của cuộc biểu diễn, bản

ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Việc sử dụng này là hành vi độc lập đối với từng tổ chức, cá nhân thực hiện và nếu có lặp lại thì đó là các trường hợp riêng lẻ không liên quan đến nhau trong cùng một cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Mức độ sử dụng như vậy được coi là hợp lý trên cơ sở cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu QLQ và chủ thể sử dụng, đảm bảo quyền học tập, nghiên cứu, tiếp cận thông tin của công chúng nhưng không gây phương hại bất hợp lý đến lợi ích của chủ sở hữu QLQ.

- **Thứ ba**, sửa đổi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật SHTT như sau: *“Sao chép một phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại”*. Quy định này đảm bảo tính ngắn gọn, súc tích, linh hoạt của quy định về ngoại lệ không xâm phạm QLQ, loại bỏ các cụm từ không cần thiết về cách thức thực hiện hành vi sao chép là *“tự sao chép hoặc hỗ trợ người khuyết tật sao chép”* vì việc chủ thể tự mình thực hiện hành vi sao chép hay nhờ người khác sao chép không thay đổi bản chất của việc sử dụng và rất khó kiểm soát việc một chủ thể sao chép là họ tự sao chép cho họ hay cho người khác trên thực tế.

- **Thứ tư**, sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 Luật SHTT và loại bỏ quy định hướng dẫn tại Điều 31 Nghị định 17/2023/NĐ-CP liên quan đến sao chép hợp lý một phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng để giảng dạy trực tiếp của cá nhân. Cụ thể là điểm c khoản 1 Điều 32 Luật SHTT có thể sửa đổi, bổ sung như sau: *“Sao chép hợp lý một phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng để giảng dạy trực tiếp của cá nhân **hoặc kiểm tra, đánh giá trong hệ thống giáo dục quốc dân** và không nhằm mục đích thương mại, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng này đã được công bố để giảng dạy. Việc sao chép phải đảm bảo chỉ người học, người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận đối với phần đối tượng được sao chép”*. Việc loại bỏ quy định tại Điều 31 Nghị định 17/2023/NĐ-CP là hợp lý vì nội dung giải thích tại khoản 1 đã được đưa vào quy định trong Luật SHTT, khoản 2 là không cần thiết vì trùng với quy định về điều kiện chung để được áp dụng ngoại lệ quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật SHTT và khoản 3 của quy định hướng dẫn dẫn lặp lại nội dung đã được đề cập trong Luật SHTT.

- **Thứ năm**, liên quan đến quy định cho phép tổ chức phát sóng được làm bản sao tạm thời khi được hưởng quyền phát sóng, pháp luật cần bổ sung quy định hướng

dẫn cụ thể trong Nghị định về thời hạn tồn tại của bản sao tạm thời chỉ đến thời điểm hoàn thành việc phát sóng của tổ chức phát sóng; tổ chức phát sóng chỉ được tạo ra một bản sao tạm thời và không được chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc tạo ra bản sao tạm thời. Bên cạnh đó, pháp luật cần đặt ra yêu cầu bản sao đó phải bị hủy trong thời gian xác định và không có khả năng phục hồi lại. Tham khảo quy định trong pháp luật và án lệ của một số quốc gia, tác giả Luận án đề xuất thời gian mà bản sao tạm thời phải bị hủy là sáu tháng kể từ thời điểm bản sao được tạo ra³³⁶, trừ trường hợp được sự đồng ý của chủ sở hữu QLQ hoặc trong những trường hợp đặc biệt được lưu trữ tại trung tâm lưu trữ chính thức. Ngoài ra, cũng cần có quy định hướng dẫn cụ thể xác định các trường hợp nào được coi là trường hợp đặc biệt để bản sao tạm thời được lưu trữ tại trung tâm lưu trữ chính thức, quy định cách thức xác định trung tâm nào được công nhận là trung tâm lưu trữ chính thức cũng như quy trình, thủ tục lưu trữ các bản sao tạm thời này để thống nhất áp dụng trong thực tiễn.

3.2.3. Hoàn thiện pháp luật về các trường hợp sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền

- ***Thứ nhất***, cần sửa đổi tên gọi quy định tại Điều 26 Luật SHTT từ “*Giới hạn QTG*” thành “*Các trường hợp sử dụng QTG không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền*” và tên gọi của Điều 32 Luật SHTT từ “*Giới hạn QLQ*” thành “*Các trường hợp sử dụng QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền*” để thể hiện đúng bản chất nội dung quy định chỉ hạn chế quyền cấp phép sử dụng tác phẩm mà không hạn chế quyền nhận tiền bản quyền của chủ sở hữu QTG, QLQ. Đây là các trường hợp pháp luật quy định cho phép những tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện nhất định được sử dụng các đối tượng được bảo hộ QTG, QLQ không cần sự cho phép của chủ sở hữu nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền cho chủ sở hữu. Mức phí chuyển giao được xác định trên cơ sở thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của Nhà nước tùy từng trường hợp cụ thể. Trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khai thác thương mại các sản phẩm sáng tạo, khuyến khích việc truyền đạt, phổ biến các TSTT đến công chúng với chi phí hợp lý, góp phần gia tăng lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu, ngăn chặn sự lạm dụng độc quyền của

³³⁶ Article 24 of Law of the Kyrgyz Republic No. 6 of January 14, 1998, on Copyright and Related Rights (as amended up to Law No. 58 of June 27, 2011), xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/445948>, truy cập ngày 10/03/2024.

chủ sở hữu, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí và kinh doanh văn hóa, Nhà nước thể hiện ý chí trong việc đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu QTG, QLQ và lợi ích của công chúng thông qua cơ chế cho phép việc sử dụng không phụ thuộc vào ý chí của chủ sở hữu nhưng chủ sở hữu vẫn nhận được tiền bản quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, tên Điều 26 và Điều 33 cần được sửa đổi để phù hợp với bản chất của quy định là chỉ giới hạn một phần quyền của chủ sở hữu QTG, QLQ ở khía cạnh cấp phép sử dụng tác phẩm, đối tượng của QLQ mà không đề cập đến các hạn chế khác như quyền nhận tiền bản quyền, hạn chế về thời gian bảo hộ, về phạm vi lãnh thổ...

- **Thứ hai**, sửa đổi, bổ sung chủ thể được nhận tiền bản quyền quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật SHTT. Theo quy định của pháp luật hiện hành, các chủ thể QLQ được nhận tiền bản quyền trong trường hợp sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền bao gồm người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Tuy nhiên, điều này không phù hợp với các trường hợp chủ sở hữu QLQ theo Điều 44 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 và việc sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 33 là sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nên không liên quan đến tổ chức phát sóng. Ngoài ra, đối với trường hợp người biểu diễn đồng thời là chủ sở hữu quyền đối với cuộc biểu diễn thì họ được hưởng cả quyền nhân thân và quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn trong khi trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ sở hữu quyền đối với cuộc biểu diễn thì người biểu diễn chỉ được hưởng các quyền nhân thân còn các quyền tài sản lại thuộc về chủ sở hữu cuộc biểu diễn không đồng thời là người biểu diễn. Bên cạnh đó, cần xác định rõ chủ thể được hưởng các quyền tài sản đối với bản ghi âm, ghi hình là chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình khi họ sử dụng thời gian, tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật của họ để sản xuất bản ghi. Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 26 cũng như quyền lợi chính đáng của các chủ thể đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật để truyền tải tác phẩm đến công chúng, khoản 1 Điều 33 Luật SHTT cần quy định chủ thể được nhận tiền bản quyền là **“chủ sở hữu QLQ đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình”**. Do đó, các quy định hướng dẫn tương ứng tại khoản 2, khoản 3 Điều 34 và khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 35 Nghị định 17/2023/NĐ-CP cũng cần sửa đổi chủ thể QLQ được nhận tiền bản quyền là chủ sở hữu QLQ đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình.

- **Thứ ba**, loại bỏ cụm từ *“hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp*

luật” tại khoản 1 Điều 35 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 17/2023/NĐ-CP để tránh trùng lặp với nội dung đã quy định tại điểm d khoản 1 Điều 198 về quyền tự bảo vệ của chủ thể quyền SHTT cũng như thống nhất với quy định tại khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 33 Luật SHTT.

- **Thứ tư**, cần chỉnh sửa lại lỗi kỹ thuật tại Phụ lục I Nghị định 17/2023/NĐ-CP khi dẫn chiếu quy định tại Điều 36 của Nghị định trong khi trên thực tế phải là Điều 35 của Nghị định quy định về trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận về việc trả tiền bản quyền.

- **Thứ năm**, cần bổ sung biểu mức tiền bản quyền mà các tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Luật SHTT vào Phụ lục I của Nghị định 17/2023/NĐ-CP vì quy định hiện nay tại Phụ lục chỉ áp dụng đối với các tổ chức phát sóng mà chưa đề cập đến trường hợp tổ chức, cá nhân mà không phải tổ chức phát sóng sử dụng.

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, việc triển khai một cách khoa học, đồng bộ một số giải pháp sau đây sẽ góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giới hạn QTG, QLQ của các cá nhân, tổ chức trong xã hội. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giới hạn QTG, QLQ đóng vai trò quan trọng để các chủ thể sáng tạo nắm bắt được phạm vi quyền được bảo hộ, các chủ thể sử dụng xác định được chính xác những hành vi sử dụng được phép, các cơ quan có thẩm quyền đánh giá được trường hợp sử dụng nào bị coi là xâm phạm QTG, QLQ, các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ có cơ sở để thu tiền bản quyền, xác định mức phí, tỷ lệ phân chia giữa các chủ thể để thống nhất triển khai trong thực tiễn. Việc nâng cao nhận thức cần được tiến hành thông qua việc triển khai các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm cần được tiến hành một cách đồng bộ, có hệ thống, thường xuyên, liên tục, gắn với các tình huống thực tế. Phương pháp tập huấn không chỉ dừng lại ở thuyết giảng các nội dung lý thuyết mà cần tăng cường việc thực hành, thuyết trình,

diễn án, nghiên cứu vụ việc điển hình để tăng khả năng ghi nhớ, vận dụng và trang bị kỹ năng xử lý tình huống cho những người tham gia. Các nội dung cần tập trung phổ biến là điều kiện áp dụng các giới hạn QTG, QLQ, xác định các trường hợp sử dụng nào được coi là hợp pháp và trường hợp nào là xâm phạm QTG, QLQ, lý giải nguyên tắc, cơ sở của các quy định để người tham gia nắm được bản chất của quy định, từ đó có nền tảng để giải thích, áp dụng pháp luật. Bên cạnh đó, đối với từng đối tượng đặc thù, nội dung tập huấn cần được thiết kế một cách khoa học, chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu của việc trang bị các kỹ năng, kiến thức cho từng đối tượng như kỹ năng liên quan đến trích dẫn cho các nhà nghiên cứu, nhà báo; nghiệp vụ sử dụng tác phẩm trong hoạt động thư viện cho các nhà quản lý, nhân viên thư viện; quy trình, thủ tục xin phép chấp thuận cũng như thực hiện các yêu cầu để các tổ chức đáp ứng điều kiện có thể hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận được tác phẩm dưới định dạng bản sao để tiếp cận; cách thức xác định mức phí bản quyền, kỹ năng đàm phán, thỏa thuận với chủ thể quyền, với đơn vị đại diện chủ thể quyền, quy trình, thủ tục liên hệ để trả phí bản quyền, kỹ năng xử lý trong trường hợp không liên lạc được với chủ thể QTG, QLQ để trả phí đối với các tổ chức phát sóng và tổ chức, cá nhân sử dụng đối tượng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Ngoài ra, việc tổ chức các hội nghị, tập huấn, tọa đàm cần phải có các tài liệu được trình bày logic, rõ ràng, chính xác kèm theo nhiều ví dụ, vụ việc thực tiễn để người tham gia có thể đưa ra ý kiến, quan điểm, lập luận, dần hình thành ý thức, văn hóa tôn trọng các quy định về giới hạn QTG, QLQ, hạn chế hành vi xâm phạm cũng như sẵn sàng phê phán, lên án các hành vi xâm phạm QTG, QLQ. Tận dụng khả năng lan truyền thông tin của Internet và các trang mạng xã hội, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định về giới hạn QTG, QLQ có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn như sản xuất các video ngắn, các chương trình truyền hình, tiểu phẩm ngắn, thiết kế các cuốn sổ tay cầm nang phù hợp với từng nhóm đối tượng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, trò chơi có thưởng hay các hoạt động tranh biện, diễn án hoặc tạo lập các diễn đàn để thảo luận, chia sẻ.

Thứ hai, xây dựng trang web chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến pháp luật và áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ do Cục Bản quyền tác giả quản lý và duy trì hoạt động. Vì các quy định giới hạn QTG, QLQ điều chỉnh ở phạm vi khá rộng, bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động đến nhiều chủ thể trong khi các quy định liên quan nằm rải rác trong nhiều văn bản nên việc xây dựng trang

web chuyên sâu hệ thống về các văn bản, hướng dẫn nghiệp vụ, đăng tải các thông tin liên quan đến các vụ việc thực tiễn áp dụng QTG, QLQ, kinh nghiệm xét xử các vụ việc liên quan đến giới hạn QTG, QLQ của nước ngoài cũng như đăng tải các bài viết, ý kiến của chuyên gia về giới hạn QTG, QLQ là cần thiết để các chủ thể liên quan có thể dễ dàng tra cứu, tiếp cận và cập nhật các thông tin về chính sách, quy định, thực tiễn áp dụng các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong nước cũng như quốc tế. Theo đó, trang web này cần được thiết kế, xây dựng bao gồm các chuyên mục như các văn bản pháp lý quốc tế, hệ thống pháp luật Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ, quy định của một số quốc gia về giới hạn QTG, QLQ; tra cứu thông tin về QTG, QLQ; sử dụng đối tượng QTG, QLQ trong hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; sử dụng đối tượng QTG, QLQ trong hoạt động thông tin, truyền thông; sử dụng tác phẩm trong hoạt động của thư viện, cơ quan nhà nước; áp dụng ngoại lệ QTG, QLQ đối với người khuyết tật; sử dụng đối tượng QTG, QLQ của tổ chức phát sóng; sử dụng đối tượng QTG, QLQ của các tổ chức, cá nhân. Trong các chuyên mục này, nội dung thông tin đăng tải bao gồm các quy định đặc thù trong lĩnh vực đó, các biểu mẫu, quy trình, thủ tục, hướng dẫn nghiệp vụ, danh sách các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện áp dụng ngoại lệ, các trường hợp thực tiễn áp dụng giới hạn QTG, QLQ cũng như các bài nghiên cứu, phân tích, diễn đàn thảo luận, trao đổi và kinh nghiệm giải quyết các vụ việc điển hình của tòa án nước ngoài trong lĩnh vực đó. Như kinh nghiệm của Hoa Kỳ, quốc gia hàng đầu thế giới về chú trọng bảo hộ QTG, QLQ, một chuyên mục riêng về các vụ việc áp dụng học thuyết fair-use được xây dựng và cập nhật để đăng tải nội dung các vụ việc tranh chấp liên quan đến việc sử dụng hợp lý, trong đó việc thống kê, tra cứu được sắp xếp theo năm, tòa án giải quyết, nội dung vụ việc liên quan đến khía cạnh nào và kết quả giải quyết của tòa án³³⁷. Chính vì vậy, việc Việt Nam xây dựng trang web chuyên sâu về giới hạn QTG, QLQ sẽ cung cấp thông tin một cách thống nhất, toàn diện, tạo điều kiện cho các chủ thể liên quan tra cứu, tìm hiểu thông tin, khuyến khích việc áp dụng các quy định về giới hạn QTG, QLQ cũng như hạn chế các hành vi xâm phạm.

Thứ ba, các đơn vị sử dụng tác phẩm, đối tượng bảo hộ QLQ, đặc biệt là các cơ sở giáo dục, đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan báo chí, thư viện cần thống nhất ban hành, hoàn thiện các quy chế, bộ nguyên tắc chung về việc sao chép, trích dẫn, sử dụng

³³⁷ Xem tại: <https://www.copyright.gov/fair-use/fair-index.html>, truy cập ngày 29/02/2024.

tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng phù hợp với hoạt động thực tiễn của mình. Hiện nay, các quy chế nội bộ của các đơn vị sử dụng được quy định khá đa dạng, chưa thống nhất về cách hiểu, cách áp dụng, khác nhau về cơ chế xác định, thực thi. Vì vậy, việc các hiệp hội, cơ quan quản lý ban hành quy chế, bộ nguyên tắc chung mang tính định hướng, thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu là cần thiết và cấp bách nhằm thống nhất việc quản lý, khai thác và bảo vệ QTG, QLQ trong các quan hệ nội bộ của đơn vị sử dụng và giữa đơn vị sử dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, khuyến khích hoạt động nghiên cứu, khai thác sử dụng các sản phẩm sáng tạo để phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật. Trên cơ sở bộ nguyên tắc chung, các đơn vị sử dụng xây dựng quy chế riêng phù hợp với đặc thù của từng đơn vị về việc xác định các hành vi sử dụng được phép, chủ thể được phép sử dụng, phạm vi sử dụng, các tiêu chí để đánh giá, xem xét việc sao chép, trích dẫn, quy định cụ thể về trích dẫn nguồn, các công cụ hỗ trợ việc đánh giá, chế tài xử phạt đối với các hành vi xâm phạm. Các quy định này cần chi tiết, rõ ràng và cần cân nhắc lợi ích của các bên để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của chủ thể sáng tạo và lợi ích của người sử dụng, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả áp dụng trên thực tế. Trong quá trình xây dựng các quy định, các đơn vị sử dụng nên tham khảo những gợi ý của WIPO về cơ cấu quy chế, các quy định liên quan đến xác định tư cách chủ thể, phạm vi quyền được hưởng của các bên, xác định hành vi xâm phạm và giải quyết tranh chấp³³⁸.

Thứ tư, chủ sở hữu QTG, QLQ cần chủ động và tích cực áp dụng các biện pháp công nghệ để tăng cường việc giám sát và bảo vệ QTG, QLQ, ngăn chặn việc lạm dụng các quy định giới hạn QTG, QLQ để thực hiện các hành vi xâm phạm. Để thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và môi trường số, các chủ sở hữu đối tượng sáng tạo cũng cần chủ động áp dụng các biện pháp công nghệ để khẳng định quyền sở hữu và ngăn ngừa hành vi xâm phạm. Các biện pháp mà chủ thể quyền có thể áp dụng như sử dụng phương pháp đánh dấu tác quyền watermark cho các tài liệu, file mềm văn bản, gắn logo, mã QR truy xuất nguồn gốc, dán tem chống giả, nâng cao chất lượng, kỹ thuật in ấn. Bên cạnh đó, các chủ sở hữu cũng cần đầu tư kinh phí, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị hệ thống máy móc, camera giám sát, cài đặt phần mềm chuyên dụng hỗ trợ việc rà soát, phát hiện và ngăn chặn

³³⁸ Xem tại: https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_policies/, truy cập ngày 12/03/2024.

các trường hợp vi phạm như biện pháp kỹ thuật DNS, IP, CDN³³⁹ hay giải pháp quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) như Widevine, FairPlay và PlayReady để chặn truy cập và phân phối trái phép³⁴⁰, tăng cường sử dụng công nghệ “Sigma Multi-DRM” tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp giám sát mọi khía cạnh của hoạt động phân phối nội dung và phát trực tuyến trên Internet, ngăn chặn việc truy cập trái phép³⁴¹.

Thứ năm, liên quan đến ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật, cần có cơ chế phân bổ tài chính từ ngân sách và sự hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để đầu tư kinh phí, nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật hỗ trợ cho việc chuyển đổi tác phẩm dưới định dạng bản sao dễ tiếp cận cho người khuyết tật. Việc chuyển đổi này đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, trang thiết bị, yêu cầu kỹ năng, kỹ thuật của người thực hiện nên cần phải được đầu tư kinh phí thỏa đáng để thực hiện. Bên cạnh đó, cần có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc sản xuất và phân phối tài liệu ở định dạng dễ tiếp cận cho người khuyết tật. Các tài liệu đã được chuyển đổi cần được lập danh sách thống nhất, tăng cường hợp tác với các tổ chức nước ngoài trong việc sản xuất tài liệu ở định dạng dễ tiếp cận, chia sẻ cơ sở dữ liệu để tránh việc nhiều đơn vị cùng chuyển đổi một tác phẩm ở cùng một định dạng dẫn đến lãng phí, tận dụng được nguồn tài liệu từ nước ngoài. Ngoài ra, cần có cơ chế khuyến khích các nhà xuất bản, hội nhóm sản xuất tài liệu ở định dạng dễ tiếp cận cho người khuyết tật; áp dụng các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ cho người khuyết tật tiếp cận với nguồn thông tin để phục vụ cho công việc, học tập, nghiên cứu.

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ trong việc hỗ trợ quản lý và thu tiền bản quyền trong các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Với tư cách là cầu nối giữa chủ sở hữu QTG, QLQ và tổ chức, cá nhân sử dụng, các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt các thông tin về chủ sở hữu QTG, QLQ, hỗ trợ các chủ sở hữu đàm phán, thu tiền bản quyền từ các đơn vị sử dụng theo quy định tại Điều 26 và Điều 33 Luật SHTT và phân phối tiền bản quyền cho chủ sở hữu. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả áp dụng quy định chuyển giao

³³⁹ Xem tại: <https://giaoducthoidai.vn/giai-phap-hieu-qua-ngan-chan-van-nan-vi-pham-ban-quyen-post656512.html>, truy cập ngày 12/03/2024.

³⁴⁰ Xem tại: <https://cebid.vn/van-nan-vi-pham-ban-quyen-so-va-giai-phap-ai-de-bao-ve-toan-dien/>, truy cập ngày 12/03/2024.

³⁴¹ Xem tại: <https://daibieunhandan.vn/Cong-nghe/giai-phap-nao-de-ngan-chan-vi-pham-ban-quyen-tren-khong-gian-mang-i344475/>, truy cập ngày 12/03/2024.

QTG, QLQ theo quy định của pháp luật, các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ cần được chuẩn hóa trong quy trình phát triển hội viên, cung cấp thông tin đến người sử dụng, đàm phán và thu tiền bản quyền từ người sử dụng, quy trình xây dựng biểu phí, phân phối tiền bản quyền cho chủ sở hữu cũng như cơ chế giám sát, bảo đảm công bằng, minh bạch. Đặc biệt, việc xây dựng biểu phí cần phải dựa trên việc so sánh các mức phí có liên quan, đánh giá tác động, giá trị thương mại của quyền sử dụng, lợi ích mang lại cho người sử dụng. Theo đó, các yếu tố cần được xem xét trong việc xác định mức phí bản quyền là: loại hình tác phẩm, đối tượng QLQ được sử dụng; công sức, trí tuệ, kinh phí đầu tư để sáng tạo; giá trị của sản phẩm sáng tạo; thời gian sử dụng; phạm vi không gian sử dụng; mục đích sử dụng; tỷ lệ, tần suất sử dụng; cách thức sử dụng; tầm quan trọng của việc sử dụng đối với hoạt động của chủ thể sử dụng; tổng thu nhập có được từ việc sử dụng; tổng chi phí cho việc sử dụng; mức phí cấp phép không qua tổ chức tập thể. Công thức tính; biểu phí; thời điểm thống kê việc sử dụng; thời điểm thu phí bản quyền; cách thức, quy trình thu tiền bản quyền cần được đăng tải công khai trên kênh thông tin chính thức của tổ chức tập thể đại diện QTG, QLQ. Bên cạnh đó, nếu có việc thay đổi trong cách tính phí bản quyền, tổ chức tập thể cần xin ý kiến của các đơn vị sử dụng, đại diện nhóm người sử dụng để tránh những phản ứng tiêu cực từ người sử dụng. Ngoài ra, các tổ chức tập thể phải công khai báo cáo hàng năm về số tiền thu được, số tiền phân phối cho chủ sở hữu QTG, QLQ để đảm bảo tính minh bạch, tạo dựng niềm tin cho chủ sở hữu và đơn vị sử dụng. Hơn nữa, để tránh tình trạng nhiều đơn vị thu tiền bản quyền nhiều lần, các tổ chức tập thể QTG, QLQ nên liên kết để tập trung thu phí bản quyền, vừa đảm bảo quyền lợi của các chủ sở hữu, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng.

Thứ bảy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình áp dụng các quy định về giới hạn QTG, QLQ. Như đã phân tích, việc sử dụng không đáp ứng các điều kiện của giới hạn QTG, QLQ là hành vi xâm phạm QTG, QLQ hiện nay vẫn ít khi bị phát hiện, nhắc nhở và xử lý là do công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế. Do vậy, trong thời gian tới, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm. Để triển khai một cách có hiệu quả, việc thanh tra, kiểm tra phải tuân theo quy trình, thủ tục, biểu mẫu được thống nhất áp dụng, có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan và chủ sở hữu QTG, QLQ. Các hành vi xâm phạm QTG, QLQ khi bị phát hiện

cần xử lý nghiêm theo quy định và đưa tin công khai để giáo dục, răn đe. Thông qua việc công khai các hành vi vi phạm, chủ thể sử dụng QTG, QLQ sẽ dần hình thành ý thức tôn trọng QTG, QLQ, thận trọng tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi sử dụng và các hành vi xâm phạm sẽ dần hạn chế. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, các chủ thể làm công tác thanh tra, kiểm tra phải được đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc và trang bị các công cụ, thiết bị kỹ thuật hỗ trợ để xác định chính xác hành vi sử dụng không thuộc trường hợp giới hạn QTG, QLQ, thu thập được chứng cứ để xử lý các hành vi xâm phạm.

Thứ tám, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ xét xử, năng lực giải quyết các tranh chấp liên quan đến giới hạn QTG, QLQ. Với những thay đổi đột phá của thế giới số hóa, tự động hóa, các công nghệ thông minh và những phương thức truyền tải thông tin nhanh chóng, các tranh chấp liên quan đến việc xác định các hành vi sử dụng có thuộc trường hợp giới hạn QTG, QLQ được dự báo là có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Với bản chất quan hệ dân sự, các tranh chấp về QTG, QLQ cần được giải quyết theo thủ tục tư pháp thông qua hệ thống Tòa án bởi tính chất phức tạp, liên quan đến quyền lợi về kinh tế của các bên, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, quá trình xác minh, thu thập chứng cứ phức tạp. Đây cũng được xem là biện pháp giải quyết thỏa đáng những thiệt hại mà chủ sở quyền bị xâm phạm phải gánh chịu, được yêu cầu bồi thường thiệt hại, đảm bảo tính công bằng, dân chủ và cho phép chủ thể quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm bảo toàn chứng cứ, giảm thiểu thiệt hại. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ thẩm phán chuyên trách về QTG, QLQ là cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế. Việc đào tạo, tập huấn không chỉ dừng lại ở các quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn mà cần xây dựng các tình huống, các vụ việc thực tiễn trong nước và thế giới để các thẩm phán có cơ hội trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ xét xử. Bên cạnh đó, các thẩm phán cũng cần được bồi dưỡng, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh để có khả năng tự nghiên cứu, giải quyết các vấn đề mới phát sinh như trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ ảo, thương mại điện tử.

Thứ chín, cần tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong việc áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ. Các đối tượng được bảo hộ QTG, QLQ hiện nay có phạm vi sử dụng, khai thác vượt qua khỏi sự kiểm soát của một quốc gia, do đó Việt Nam cần thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ. Thứ nhất, cần tăng cường tham gia ký kết và thực thi nghiêm chỉnh các

ĐUQT về giới hạn QTG, QLQ. Thông qua đó, Việt Nam có thể tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác của Tổ chức SHTT thế giới, các tổ chức quốc tế liên quan, học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia nhằm tiếp thu những kinh nghiệm về lập pháp, quản lý và thực thi QTG, QLQ. Thứ hai, Việt Nam cần tăng cường việc đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, các chủ thể sáng tạo, các đơn vị sử dụng sản phẩm sáng tạo, các tổ chức, cá nhân liên quan kiến thức về QTG, QLQ tại nước ngoài, đặc biệt là học tập kinh nghiệm lập pháp, quản lý và thực thi QTG, QLQ tại một số quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan. Thứ ba, cần tạo các điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tổ chức trong nước hợp tác với các quốc gia và tổ chức nước ngoài về bảo hộ QTG, QLQ thông qua các khóa tập huấn, trao đổi cơ sở dữ liệu, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm hay triển khai các dự án hợp tác quốc tế liên quan đến việc tăng cường bảo hộ QTG, QLQ tại Việt Nam.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ, Chương 3 của Luận án đã phân tích các chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước về định hướng chung đối với việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam là (i) đảm bảo mức độ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ QTG, QLQ; (ii) bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ QTG, QLQ trong quá trình hội nhập; (iii) đảm bảo mục tiêu không phân biệt đối xử, mở ra cơ hội bình đẳng cho những đối tượng yếu thế trong xã hội tham gia các hoạt động hòa nhập với đời sống của cộng đồng; (iv) bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi và dễ dàng áp dụng trong thực tiễn. Từ đó, Luận án đã đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ, trong đó đề xuất năm kiến nghị hoàn thiện pháp luật về điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ; mười hai kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG; năm kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QLQ và năm kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các trường hợp chuyển giao QTG, QLQ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Luận án cũng đưa ra chín giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ.

KẾT LUẬN

Luận án là công trình nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu đầu tiên về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam. Về phương diện lý luận, trên cơ sở nêu lên những quan niệm, đặc trưng của QTG, QLQ, Luận án đã xây dựng khái niệm, phân tích bốn đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ về đối tượng, chủ thể bị giới hạn, chủ thể được hưởng lợi ích từ việc giới hạn và mục đích của việc giới hạn. Bên cạnh đó, Luận án đã phân tích cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ. Ngoài ra, Luận án cũng nêu lên khái niệm, nội dung, cấu trúc quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ và phân tích sự phát triển của các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên. Đặc biệt, Luận án đã hệ thống hóa các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về giới hạn QTG, QLQ, đi sâu phân tích cơ sở, lịch sử phát triển của các quy định. Qua đó, có thể thấy các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành đã khắc phục được nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật cũng như đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên hoặc dự định tham gia trong tương lai gần. Điều này thể hiện sự tích cực, chủ động của Việt Nam trong việc hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả bảo hộ QTG, QLQ. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về giới hạn QTG, QLQ vẫn bộc lộ những điểm thiếu sót, chưa đảm bảo tính minh thị, khả thi, đồng bộ, chưa tương thích với pháp luật liên quan dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật. Trên cơ sở chỉ ra nguyên nhân và nhận thức được các định hướng của Đảng và Nhà nước, Luận án đã đề xuất nhiều kiến nghị có giá trị góp phần hoàn thiện pháp luật về điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ, các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ cũng như các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Bên cạnh đó, Luận án cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng áp dụng các quy định về giới hạn QTG, QLQ như nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cá nhân, tổ chức trong xã hội; xây dựng trang web chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến pháp luật và áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ; thống nhất tiêu chuẩn sử dụng của các đơn vị sử dụng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ và tăng cường kiểm tra, giám sát cũng như mở rộng hợp tác quốc tế.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Các văn kiện của Đảng và văn bản pháp luật

1. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2021.
2. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
3. Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.
4. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
5. Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 1995.
6. Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015.
7. Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
8. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022).
9. Luật Xuất bản năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018).
10. Luật Báo chí năm 2016.
11. Luật Điện ảnh năm 2022.
12. Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2022.
13. Luật Lưu trữ năm 2011.
14. Luật Thư viện năm 2019.
15. Luật Người khuyết tật năm 2010 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
16. Luật Thương mại năm 2005, sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.
17. Pháp lệnh Bảo hộ quyền tác giả năm 1994.
18. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02 tháng 11 năm 2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.
19. Nghị quyết số 38-2017/NQ-CP ngày 25/04/2017 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện

có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

20. Nghị định số 17/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
21. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.
22. Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
23. Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
24. Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.
25. Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ QTG, QLQ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
26. Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
27. Quyết định số 328/QĐ-TTr ngày 05/12/2019 về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về QTG đối với chương trình phần mềm máy tính của Đoàn thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
28. Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) năm 2020.
29. Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) năm 2018.
30. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs) năm 1994.

31. Hiệp ước Marrakesh về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc, tiếp cận với các tác phẩm đã công bố năm 2013.
32. Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT) năm 1996.
33. Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) năm 1996.
34. Công ước Berne bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886.
35. Công ước Brussels liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình được truyền qua vệ tinh năm 1974.
36. Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ năm 1971.
37. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng năm 1961.
38. Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966.
39. Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa năm 1966.
40. Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật năm 2007.
41. Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế năm 1969.
42. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948.
43. Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ năm 1976.

B. Các tài liệu tham khảo khác

Tiếng Việt

44. Bản án số 09/2022/KDTM-PT ngày 21/02/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.
45. Bản án số 10/2022/KDTM-ST ngày 01/08/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.
46. Bản án số 244/2024/HSST ngày 19/04/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.
47. Bản án số 104/2022/HS-ST ngày 19/07/2022 của Tòa án nhân dân huyện T, Thành phố Hà Nội.
48. Bản án số 116/2024/KDTM-ST ngày 20/06/2024 của Tòa án nhân dân TP. HCM.
49. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam (1999),

Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb. Văn hóa – Thông tin, TP. HCM.

50. Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý (2006), *Từ điển Luật học*, Nxb. Từ điển Bách khoa - Nxb. Tư pháp, Hà Nội.

51. Cục Bản quyền tác giả (2016), *Hiệp ước về QTG và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm*, Hà Nội.

52. Đặng Nga (2021), “*Dính đạo văn, Phó trưởng khoa và Trưởng bộ môn trường Đại học Văn Lang bị cách chức*”, Tạp chí Đời sống và pháp luật, Xem tại: <https://phan.vn/dinh-dao-van-pho-truong-khoa-va-truong-bo-mon-truong-dai-hoc-van-lang-bi-cach-chuc.html>.

53. Đặng Nguyễn Phương Uyên, Lê Hoàng Việt Tuấn (2022), “*Quyền sử dụng tự do QTG trong môi trường giáo dục số*”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.

54. Đỗ Khắc Chiến (2016), “*Về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet*”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

55. Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2016), “*Dấu hiệu xác định hành vi sao chép tác phẩm*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

56. Hoàng Phê (2021), *Từ điển Tiếng Việt*, Viện Ngôn ngữ học, Nxb. Hồng Đức, TP. HCM.

57. Hồ Thúy Ngọc (2019), “*Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam*”, Luật học Việt Nam - Những vấn đề đương đại, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Tư pháp.

58. Hứa Văn Thành (2014), “*Vấn đề bản quyền và chia sẻ nguồn tài liệu điện tử trong thư viện các trường đại học và cao đẳng*”, Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC) về: Nền tảng công nghệ mới trong phát triển thư viện số và xuất bản điện tử, Nxb. Lao động, Hà Nội.

59. Kiều Thị Thanh (2002), “*Bảo hộ pháp lý quyền tác giả*”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (12).

60. Kiều Thị Thanh (2013), *Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ*

Việt Nam, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

61. Khoa Luật - Đại học Huế (2012), *Giáo trình Pháp luật sở hữu trí tuệ*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

62. Lê Đình Nghi, Vũ Thị Hải Yến (Đồng chủ biên) (2016), *Giáo trình Luật SHTT*, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

63. Lê Nét (2006), *Tài liệu bài giảng Quyền sở hữu trí tuệ*, Nxb. Đại học quốc gia TP. HCM, TP. HCM.

64. Lê Thị Nam Giang (2009), “*Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích xã hội*”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 2/2009.

65. Lê Thị Nam Giang (2015), “*Bảo hộ quyền tác giả trong hoạt động của thư viện*”, Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, Số 3/2015.

66. Lê Tuấn Huy (2006), *John Locke - Khảo luận thứ hai về chính quyền - Chính quyền dân sự*, Nxb. Tri thức, Hà Nội.

67. Luật Bản quyền Thái Lan năm 1994, sửa đổi, bổ sung năm 2018, xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/585444>.

68. Nguyễn Khánh Phương (2021), *Giới hạn quyền tác giả trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

69. Nguyễn Lâm (2006), *Từ điển từ ngữ Việt Nam*, Nxb. Tổng hợp TP. HCM, TP. HCM.

70. Nguyễn Ngọc Hồng Dương (2017), *Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế theo quy định của Hiệp định TRIPs và việc thực thi ở Việt Nam*, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

71. Nguyễn Ngọc Xuân Thảo (2013), *Luật Sở hữu trí tuệ: Án lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng*, Nxb. Đại học quốc gia TP. HCM, TP. HCM.

72. Nguyễn Như Quỳnh (2011), *Hết quyền đối với nhãn hiệu và những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật nhãn hiệu của Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

73. Nguyễn Phương Thảo (2021), “*Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của quyền sử dụng tự do tác phẩm*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về quyền tác giả từ thực tiễn các cơ

sở giáo dục đại học Việt Nam, Trường Đại học Luật TP. HCM, TP. HCM.

74. Nguyễn Thái Cường, Đặng Phước Thông (2021), “*Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép và trích dẫn tác phẩm trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về quyền tác giả từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, Trường Đại học Luật TP. HCM, TP. HCM.

75. Nguyễn Thái Mai, Vũ Thị Phương Lan, *Giáo trình Pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ*, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

76. Nguyễn Thị Hoài Trâm, Lê Khả Luận (2021), “*Thực trạng áp dụng các quy định về sao chép, trích dẫn tại các cơ sở giáo dục đại học*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về quyền tác giả từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, Trường Đại học Luật TP. HCM, TP. HCM.

77. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ngô Minh Tín (2021), “*Quyền tự do sử dụng tác phẩm qua hành vi sao chép theo pháp luật của Pháp và Việt Nam*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, TP. HCM.

78. Nguyễn Thị Ngọc Tuyên, “*Giới hạn quyền tác giả trong việc sao chép và trích dẫn tác phẩm dưới góc nhìn luật so sánh*”, Tạp chí Công thương, Xem tại: <https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gioi-han-quyen-tac-gia-trong-viec-sao-chep-va-trich-dan-tac-pham-duoi-goc-nhin-luat-so-sanh-55018.htm>.

79. Nguyễn Văn Nam (2017), *Quyền tác giả - Đường hội nhập không trái hoa hồng*, Nxb. Trẻ, TP. HCM.

80. Nguyễn Văn Tùng (2023), “*Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm quyền SHTT ở Việt Nam hiện nay*”, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội.

81. Phạm Minh Huyền (2021), “*Ngoại lệ của quyền sao chép tác phẩm và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam*”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức, Trường Đại học Luật Hà Nội và Viện FES, Hà Nội.

82. Phạm Minh Huyền (2021), “*Xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động học*

tập, nghiên cứu của người học tại các cơ sở giáo dục đại học từ thực tiễn Trường Đại học Luật Hà Nội và một số giải pháp”, Tạp chí Luật học, số 4, tháng 4/2021.

83. Phạm Thị Mai (2021), *“Thực tiễn sao chép tác phẩm tại một số thư viện đại học”*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, Trường Đại học Luật TP. HCM, TP. HCM.

84. Quách Minh Trí, Trần Thị Bích Ngọc (2016), *“Sự phát triển của pháp luật quyền tác giả Việt Nam dưới tác động của các Hiệp định thương mại tự do”*, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

85. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2086/QĐ-XPHC ngày 09/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình.

86. Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao (2007), Bản án xét xử phúc thẩm số 127/2007/DSPT ngày 14/06/2007, Hà Nội.

87. Trần Kiên chủ biên (2020), *Sự xung đột giữa quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ - Tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý*, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

88. Trần Nguyên Cường (2016), *“Quyền sao chép tác phẩm mỹ thuật: từ quy định đến thực tiễn”* tại Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

89. Trần Quang Trung (2020), *“Trích dẫn hợp lý tác phẩm - Thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở bậc đại học”*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 14 (414), tháng 7/2020.

90. Trần Văn Hải (2016), *“Tác động của công nghệ đến bảo hộ và thực thi quyền sao chép”*, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

91. Trường Đại học Luật Hà Nội (2019), *Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.

92. Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.

93. Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.

94. Trường Đại học Luật TP. HCM (2013), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*, Nxb. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, TP. HCM.

95. Viện ngôn ngữ học (1997), *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb. Đà Nẵng – Trung tâm từ điển học.

96. Vũ Thị Hải Yến (2010), “*Bàn về quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan*”, Tạp chí Luật học số 7/2010.

97. Vũ Thị Hải Yến chủ nhiệm (2010), *Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

98. Vũ Thị Hồng Yến (2021), “*Hành vi sao chép, trích dẫn tác phẩm tại các cơ sở giáo dục đại học: thực trạng quy định của pháp luật và giải pháp*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về quyền tác giả từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, Trường Đại học Luật TP. HCM, TP. HCM.

99. Vũ Thị Hồng Yến (2021), “*Bảo vệ bản quyền liên quan đến việc sao chép, trích dẫn tác phẩm trong các cơ sở giáo dục đại học và kiến nghị hướng hoàn thiện*”, Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử, xem tại: <https://tapchitoaan.vn/mot-so-van-de-ve-bao-ve-ban-quyen-lien-quan-den-viec-sao-chep-trich-dan-tac-pham-trong-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-va-kien-nghi-huong-hoan-thien>.

Tiếng nước ngoài

100. Aaron B Wicker (2016), “*Much Ado about Transformiveness: the Seventh Circuit and Market Centered Fair Use*”, 11 Washington Journal of Law Technology & Arts 355.

101. Alan Latman, Robert Gorman, Jane C. Ginsburg (1989), *Copyright for the nineties*, Charlottesville, Va.: Michie Co, USA.

102. Anne Lepage (2003), “*Overview of exceptions and limitations to copyright in the digital environment*”, xem tại:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139696>.

103. Antonia Kakoura (2016), “*Copyright limitations in distance learning education*”, Master of Arts, International Hellenic University, Greece.

104. AS Hornby (2005), *Oxford Advanced Learner’s Dictionary (7th edition)*, Oxford University Press, UK.

105. Bentham, J. (1987), *The Principles of Morals and Legislation*, Hafner Publishing Co, New York.

106. Bryan A. Garner (2019), *Black’s Law Dictionary*, 11th edition, Thomson Reuters.

107. Charlie Penrod, J.D. (2014), *Restoring the Balancing Test: A Better Approach to Fair Use in Copyright*, Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, Vol. 14.

108. Copyright Act of Japan, xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/578251>.

109. Copyright, Designs and Patents Act 1988 of the UK.

110. Copyright Law of China, xem tại: <https://vi.chinajusticeobserver.com/law/x/copyright-law-of-china-20201111>.

111. Copyright Law of South Korea, xem tại: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=42726&lang=ENG.

112. Copyright - Should Fair Dealing be replaced by Fair Use? Xem tại: <https://legalpiracy.files.wordpress.com/2011/07/copyright-fair-dealing-and-fair-use.pdf>.

113. Daniel E. Wanat, “*Fair Use and the 1992 Amendment to Section 107 of the 1976 Copyright Act: Its History and an Analysis of Its Effect*”, 1 Jeffrey S. Moorad Sports L.J. 47 (1994), 65.

114. Dinh Thi Thanh Nhan (2016), “*Promoting innovation and development by rethinking the role of copyright limitations and exceptions in Vietnam*”, Doctor of philosophy, Queensland University of Technology, Australia.

115. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, xem tại: <https://eur-lex.europa.eu/legal->

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0029.

116. Framework Act on Intellectual Property of Republic of Korea amended up to June 10, 2022, xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/588922>.

117. Fraser-Woodward Ltd v BBC [2005] EWHC 472 (Ch) [2005] 28(6) IPD 11, xem tại: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-007-6582?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-007-6582?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).

118. Glyn S Lunney Jr. (2002), *Fair Use and Market Failure: Sony Revisited*, xem tại: <https://scholarship.law.tamu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1503&context=facscholar&httpsredir=1&referer=>.

119. Gordon, W. J. (1993), *A Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property*, YALE L.J., 102 (7).

120. Govaere, Ingedr (1996), *The Use and Abuse of IPRs in E.C. Law*, Sweet & Maxwell.

121. Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd. - 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006), xem tại: <https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-graham-archives-v-dorling-kindersley-ltd>.

122. Hegel, Philosophy of Right.

123. Harper & Row v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985), xem tại: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/539/>.

124. Horace G. Ball, A.B., LL.B (1944), *The Law of Copyright and Literary Property*, New York City.

125. House Committee Print (1961), *Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law*, U.S. Government Printing Office, Washington, USA.

126. Hughes, J. (1988), *The Philosophy of Intellectual Property*, Georgetown University Law Center and Georgetown Law Journal.

127. Intellectual Property Code of France, xem tại: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886/.

128. Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293) (2015 Edition), xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/488674>.

129. International Bureau of WIPO (2005), *Overview of the international protection of copyright and related rights: From the Berne convention for the protection of literary and artistic works to the WIPO copyright treaty (WCT) and the WIPO performances and phonograms treaty (WPPT)*, Geneva.
130. Jeanne C Fromer (2015), “*Market Effects Bearing on Fair Use*”, Public Law research, Washington Law Review 615, NYU School of Laws.
131. L. Ray Patterson (1998), “*Folsom v. Marsh and Its Legacy*”, Journal of Intellectual Property Law, Vol. 5, No. 2, pp. 431-452. Xem tại: http://digitalcommons.law.uga.edu/fac_artchop/351.
132. Law of the Kyrgyz Republic No. 6 of January 14, 1998, on Copyright and Related Rights (as amended up to Law No. 58 of June 27, 2011), xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/445948>.
133. Lepage, A. (2003), “*Overview of exceptions and limitations to copyright in the digital environment*”, xem tại: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139696>.
134. Lionel Bently, Brad Sherman (2004), *Intellectual Property Law, 2nd edition*, Oxford University Press, New York.
135. Locke, *Two Treatises on Government*, Chapter V, Of Property.
136. Lyman Ray Patterson (1968), *Copyright in historical perspective*, Vanderbilt University Press, USA.
137. Malaysia Copyright Act 1987, amended in 2022, xem tại: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/583950>.
138. Margieta Roukana (2017), “*Copyright exceptions and limitations for research and education*”, Master of Arts, International Hellenic University, Greece.
139. Maria Sutton, *The Murky Waters of International Copyright Law*, xem tại: <https://www.eff.org/vi/deeplinks/2016/02/murky-waters-international-copyright-law>.
140. Martin Brenncke (2007), “*Is fair use an option for UK copyright legislation*”, Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht (University of Halle Legal Studies Research Paper Series in Transnational Economic Law).
141. MCA, Inc. v. Wilson, 677 F.2d 180, 182 (2d Cir. 1981), xem tại:

<https://casetext.com/case/mca-inc-v-wilson/>.

142. Pamela Samuelson (2017), *Justifications for Copyright Limitations and Exceptions, Copyright Law in an age of limitations and exceptions*, Edited by Ruth L.Okediji, Cambridge University Press.

143. Paul Goldstein, P.Bernt Hugenholtz (2019), *International Copyright Principles, Law and Practice (Fourth Edition)*, Oxford University Press, UK.

144. Peter Drahos (2016), *A philosophy of Intellectual Property*, Australian National University, Australia.

145. Pierre N. Leval, “*Toward a Fair Use Standard*”, Harvard Law Review, Vol. 103, No. 5 (Mar., 1990).

146. Ronan Deazley (2006), *Rethinking Copyright: History, Theory, Language*, Edward Elgar Publishing Limited, UK.

147. Ruth L. Okediji (2006), “*The international Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries*”, UNCTAD – ICTSD project, xem tại: https://unctad.org/system/files/official-document/iteipc200610_en.pdf.

148. S. Stewart (1989), *International Copyright and Neighbouring Rights*, 2nd Edition, Butterworths, London.

149. Saleena K.B (2011), *Exceptions and limitations to intellectual property rights with special reference to patent and copyright law*, Doctor of philosophy, Cochin University of Science and Technology, India.

150. Sam Ricketson (2003), *WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in the Digital Environment*. Xem tại: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=16805.

151. Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar (2002), “*The three-step test, deemed quantities, libraries and closed exceptions*”, Centre for Copyright Studies Ltd., Australia.

152. Sam Ricketson, Jane G Ginsburg (2006), *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Oxford University Press, Vol.1.

153. Shelley Greer (2016), *Copyright Law in New Zealand: Should We Adopt Fair Use?*, Thesis, Master of Laws (LLM), University of Waikato, New Zealand.

154. Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984), xem tại: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/>.
155. Taiwan Copyright Act amended up to June 15, 2022, xem tại: <https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0070017>.
156. Tunis Model Law on copyright for developing countries, xem tại: https://www.keionline.org/wp-content/uploads/tunis_OCR%20model_law_en-web.pdf.
157. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996.
158. US Copyright Act 1976.
159. Vivien Irish (2005), *Intellectual Property Rights for Engineers*, 2nd edition, The Institution of Engineering and Technology, London.
160. Wendy J Gordon (1982), “*Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors*”, Columbia Law Review Vol 82, No.1600. Xem tại: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3577724.
161. WIPO (1971), *Records of Intellectual Property Conference of Stockholm 1967*, Volumn II, Geneva.
162. WIPO (1976), *Copyright Monthly Review of WIPO*.
163. WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighboring Rights (1980).
164. WIPO (1999), “*Exceptions and limits to copyright and neighboring rights*”, Geneva. Xem tại: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wct_wppt_imp/wct_wppt_imp_1.doc.
165. WIPO (2003), *Guide to the copyright and related rights treaties administered by WIPO and Glossary of Copyright and related rights terms*, Geneva.
166. WIPO (2003), *Survey on implementation provisions of the WCT and the WPPT*, Geneva.
167. WIPO (2003), *WIPO study on limitations and exceptions of copyright and related rights in the digital environment*, Ninth Session, Geneva.
168. WIPO (2006), “*Study on Copyright Limitations and Exceptions for the*

Visually Impaired”, Fifteenth Session, Geneva.

169. WIPO (2009), “*WIPO Study on the Copyright Exceptions for the Benefit of Educational Activities for Asia and Australia*”, Nineteenth Session, Geneva.

170. WIPO (2013), *Summary of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (MVT). Xem tại:

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html.

171. WIPO (2016), *Understanding copyright and related rights*, Switzerland.

C. Website

172. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/copyright>.

173. <https://www.vidhikarya.com/legal-blog/doctrine-of-originality-in-copyright>.

174. <https://definitions.uslegal.com/s/sweat-of-the-brow-doctrine/>.

175. Copyright - Should Fair Dealing be replaced by Fair Use? Xem tại: <https://legalpiracy.files.wordpress.com/2011/07/copyright-fair-dealing-and-fair-use.pdf>.

176. <https://phapluatdansu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/luat-quyen-tac-gia-nhat-ban-copyright-act-of-japan-2014-03-24.pdf>.

177. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Cong-uoc-Berne-bao-ho-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-60106.aspx>.

178. <https://tienphong.vn/moi-nhat-vu-dinh-chi-sinh-vien-mang-giao-trinh-photo-vao-truong-post934358.tpo>.

179. <https://www.youtube.com/watch?v=zzGv4SXZsYc>.

180. <https://hcmussh.edu.vn/static/document/qdveviecbanhanhquydinhtrichdavnachongdaovan.pdf>.

181. https://hueuni.edu.vn/portal/vi/data/pklicuecas/20190703_230051_Phu_luc_III_Huong_dan_TLTK.pdf.

182. https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/TI%E1%BA%BEN%20S%C4%A8%20-%20SAU%20%C4%90%E1%BA%A0I%20H%E1%BB%8CC/1_6_2022_H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20TR%C3%8DCH%20D%E1%B

A%AAN%20TLTK.doc.

183. <https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quy-dinh-ve-viet-tai-lieu-tham-khao-trong-bai-bao-khoa-hoc-dang-tren-tap-chi-cong-thuong-80669.htm>.

184. <https://m.mic.gov.vn/Upload/Store/tintuc/vietnam/1650/thegioiiddongcom-lai-bi-phat-vi-pham-ban-quyen-phan-mem.htm>.

185. <https://baophapluat.vn/thanh-nien-livestream-phim-co-ba-sai-gon-bi-phat-15-trieu-dong-post266519.html>.

186. <https://laodong.vn/giai-tri/phim-gai-gia-lam-chieu-bi-livestream-trai-phep-trong-rap-647208.lido>.

187. <https://tuoitre.vn/khoi-to-phimmoi-net-dau-moc-cuc-ky-quan-trong-trong-xu-ly-vi-pham-ban-quyen-phim-20210827203857714.htm>.

188. http://www.cov.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/Luat%20Quy%20tac%20gia%20Nhat%20Ban%20Copyright%20Act%20of%20Japan%202014_03_24.pdf.

189. <https://tienphong.vn/moi-nhat-vu-dinh-chi-sinh-vien-mang-giao-trinh-photo-vao-truong-post934358.tpo>.

190. https://vi.wiktionary.org/wiki/%C4%91%C4%83ng_t%E1%BA%A3i#Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t.

191. <https://accgroup.vn/co-quan-nha-nuoc-la-gi/>.

192. <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Trich-dan-toan-bo-tac-pham-cua-nguoi-khac-khong-the-duoc-xem-la-%E2%80%9Csu-dung-hop-ly%E2%80%9CD-va-cung-nhin-lai-sai-lam-cua-Toa-phuc-tham-trong-vu-tranh-chap-quyen-tac-gia-giua-2-co-hoc-gia-Kieu-hoc-noi-tieng-xay-ra-truoc-thoi-diem-Viet-Nam-tham-gia-Cong-uoc-Berne>.

193. <https://cand.com.vn/van-hoa/Tranh-cai-xung-quanh-cuon-Van-ban-Truyen-Kieu---nghien-cuu-va-Thao-luan-i35385/>.

194. https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=843.

195. <https://nhandan.vn/hiep-uoc-marrakesh-khac-phuc-tinh-trang-doi-sach-cua-nguoi-khiem-thi-post758817.html>.

196. <https://www.sggp.org.vn/hiep-uoc-marrakesh-tang-co-hoi-tiep-can-xuat>

ban-pham-cho-nguoi-khuyet-tat-post705297.html.

197. <https://vtv.vn/video/90-phut-de-hieu-24-9-2017-248819.htm>.

198. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Quyet-dinh-332-2004-QD-CTN-gia-nhap-Cong-uoc-Berne-bao-ho-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-52493.aspx>.

199. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/>.

200. https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=18.

201. <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/VN/17>.

202. https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=16.

203. https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=20.

204. https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=843.

205. <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/580485>.

206. <http://cov.gov.vn/luat-quyen-tac-gia-hop-chung-quoc-hoa-ky/>.

207. <https://phapluatdansu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/luat-quyen-tac-gia-nhat-ban-copyright-act-of-japan-2014-03-24.pdf>.

208. <https://www.copyright.gov/comp3/chap1900/ch1900-publication.pdf>.

209. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/569/>.

210. <https://www.copyright.gov/fair-use/fair-index.html>.

211. <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html>.

212. <https://www.copyright.gov/fair-use/fair-index.html>.

213. https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_policies/.

214. <https://giaoducthoidai.vn/giai-phap-hieu-qua-ngan-chan-van-nan-vi-pham-ban-quyen-post656512.html>.

215. <https://cebid.vn/van-nan-vi-pham-ban-quyen-so-va-giai-phap-ai-de-bao-ve-toan-dien/>.

216. <https://daibieunhandan.vn/Cong-nghe/giai-phap-nao-de-ngan-chan-vi-pham-ban-quyen-tren-khong-gian-mang--i344475/>.

217. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/copyright>.
218. <https://kenfoxlaw.com/vi/3-vu-xam-pham-quyen-tac-gia-dien-hinh-bi-khoi-to-hinh-su-tai-viet-nam>.
219. <https://tuoitre.vn/nhip-song-so/hanh-trinh-lat-tay-vtv-vi-pham-ban-quyen-cua-chang-trai-me-flycam-1060558.htm>.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐƯỢC CÔNG BỐ

Ngành đào tạo: Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự Mã số: 62.38.01.03

Tên Luận án: *Giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan – Những vấn đề lý luận và thực tiễn*

I. Các bài báo khoa học liên quan trực tiếp đến Luận án được công bố

TT	Tên bài báo	Tên tạp chí	Năm công bố
1	Xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động học tập, nghiên cứu của người học tại các cơ sở giáo dục đại học từ thực tiễn Trường Đại học Luật Hà Nội và một số giải pháp.	Tạp chí Luật học	Số 4, tháng 4/2021
2	Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ngoại lệ quyền tác giả trong cách mạng công nghiệp 4.0	Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Mở Hà Nội	Số 90, tháng 04-2022
3	Vấn đề ngoại lệ quyền tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật	Số tháng 5 (380) năm 2023
4	Pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động thư viện – Thực trạng và giải pháp	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật	Số tháng 6 (406) năm 2024

II. Các bài báo khoa học liên quan khác được công bố

TT	Tên bài báo	Tên tạp chí	Năm công bố
1	Bảo hộ quyền tác giả trong thương mại điện tử - Thực trạng và giải pháp	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật	Số chuyên đề 7 năm 2020

2	Sự cần thiết của việc thành lập Tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam (đồng tác giả)	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật	Số chuyên đề 7 năm 2020
3	Thương mại hóa tài sản trí tuệ tại các trường đại học khối khoa học xã hội – Thực trạng và giải pháp	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật	Số tháng 7 (364) năm 2022
4	Bảo vệ quyền tác giả trong thương mại điện tử theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật	Số đặc biệt về Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử năm 2023

Nghiên cứu sinh

Phạm Minh Huyền

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

1.1. Nhóm công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan và pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

* Về quan niệm, đặc trưng của QTG, QLQ:

- Quan niệm QTG, QLQ được nghiên cứu và xây dựng khá cụ thể trong các giáo trình, sách chuyên khảo, về cơ bản nhìn nhận dưới ba góc độ là chủ quan, khách quan và là một quan hệ pháp luật dân sự. Bên cạnh đó, một số tài liệu¹ cũng phân tích những cách tiếp cận khác nhau đối với khái niệm QTG của hệ thống châu Âu lục địa và hệ thống Anh – Mỹ. Ngoài ra, cuốn sách ***“Copyright in historical perspective”*** của tác giả Lyman Ray Patterson xuất bản bởi Vanderbilt University Press năm 1968 đã phân tích lịch sử hình thành và quá trình phát triển của khái niệm, đặc điểm, quan điểm về QTG trong hệ thống pháp luật Anglo-Saxon từ khoảng thế kỷ thứ 15 đến cuối thế kỷ 19. Đối với QLQ, ***“Giáo trình Luật SHTT”*** do TS. Lê Đình Nghị và TS. Vũ Thị Hải Yến đồng chủ biên năm 2016 đã chỉ ra sự khác biệt trong xác định đối tượng bảo hộ của QLQ theo quy định của pháp luật Việt Nam và các ĐUQT cũng như một số quốc gia trên thế giới về bản ghi hình và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Khái niệm QLQ cũng được giải thích khá cụ thể trong Bảng chú giải thuật ngữ của WIPO về các điều khoản của Luật QTG và QLQ - WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighboring Rights (1980).

- Các công trình nghiên cứu trước đây đã đề cập đến một số đặc trưng cơ bản của QTG là được bảo hộ tự động; chỉ bảo hộ hình thức thể hiện, không bảo hộ ý tưởng; đối tượng của QTG là các sản phẩm của hoạt động sáng tạo, không nhằm mục đích ứng dụng công nghiệp; QTG được bảo hộ không phụ thuộc vào nội dung, chất lượng, giá trị nghệ thuật. Đáng chú ý, ***Giáo trình Luật SHTT Việt Nam*** – Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017 còn đề cập đến đặc điểm là QTG không được bảo hộ một cách tuyệt đối. Về đặc trưng của QLQ, các công trình đều thống nhất QLQ là

¹ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), ***“Giáo trình Luật SHTT”***, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, tr.36-37; Kiều Thị Thanh (2002), ***“Bảo hộ pháp lý QTG”***, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12, Văn phòng Quốc hội, tr.72.

một quyền phái sinh từ QTG, có quan hệ mật thiết với QTG; đối tượng của QLQ được bảo hộ khi có tính nguyên gốc và QLQ chỉ được bảo hộ trong một thời hạn nhất định, kể cả các quyền nhân thân. Ngoài ra, ***Giáo trình Luật SHTT*** do TS. Lê Đình Nghị và TS. Vũ Thị Hải Yến đồng chủ biên năm 2016 còn bổ sung thêm đặc điểm là QLQ được bảo hộ trên cơ sở không gây phương hại đến QTG và ***Giáo trình Luật SHTT*** – Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2021 nhấn mạnh QLQ là quyền phái sinh nhưng là một loại quyền SHTT độc lập.

* Về khái niệm, đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ

- Liên quan đến khái niệm giới hạn QTG, QLQ, tồn tại hai quan điểm trong các công trình nghiên cứu trước đây: (i) Quan điểm thứ nhất đồng nhất giới hạn QTG, QLQ với các trường hợp sử dụng mà không phải xin phép, không phải trả tiền và sử dụng mà không phải xin phép nhưng phải trả tiền trong pháp luật SHTT²; (ii) Quan điểm thứ hai cho rằng giới hạn QTG theo nghĩa rộng là toàn bộ những quy định hạn chế QTG trong những trường hợp để bảo vệ lợi ích công cộng, bao gồm cả giới hạn về lãnh thổ; giới hạn về thời hạn bảo hộ; giới hạn về các đối tượng không được bảo hộ, giới hạn về chủ thể được bảo hộ, giới hạn về nội dung bảo hộ. Còn theo nghĩa hẹp, giới hạn QTG chỉ liên quan đến các giới hạn về nội dung QTG, theo đó QTG bị hạn chế trong những trường hợp người khác có thể sử dụng tác phẩm mà không phải xin phép chủ sở hữu QTG, thậm chí không phải trả các lợi ích vật chất với những lí do chính đáng, hay với những điều kiện thỏa đáng. Giới hạn QTG dưới góc độ này còn được sử dụng với thuật ngữ là “*các ngoại lệ*”³.

Trong tài liệu nghiên cứu của WIPO: “*Exceptions and limits to copyright and neighboring rights*”, Geneva, December 1999 có chỉ ra một số thuật ngữ liên quan đến giới hạn và ngoại lệ của QTG, QLQ theo pháp luật một số quốc gia⁴. Tuy nhiên,

² Khoa Luật - Đại học Huế (2012), *Giáo trình “Pháp luật SHTT”*, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, tr.79 và TS. Lê Đình Nghị - TS. Vũ Thị Hải Yến (Đồng chủ biên) (2016), “*Giáo trình Luật SHTT*”, Nxb. Giáo dục Việt Nam, tr.41-42.

³ Kiều Thị Thanh (2013), “*Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam*”, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội, tr.111-114; Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), “*Giáo trình Luật SHTT Việt Nam*”, tldđ, tr.75 và Nguyễn Khánh Phương (2021), “*Giới hạn QTG trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo pháp luật SHTT Việt Nam*”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.12.

⁴ Thuật ngữ “*exception*” xuất hiện ở Bỉ và trong đề xuất Chỉ thị Cộng đồng về việc hài hòa một số khía cạnh của QTG và QLQ trong Xã hội Thông tin; từ “*limit*” được sử dụng ở Đức và Tây Ban Nha; thuật ngữ “*limitations*” ở Thụy Điển, Hi Lạp; “*restrictions*” ở Thụy Sĩ, “*authorized acts*” ở Vương quốc Anh và “*free use*” ở Bồ Đào Nha.

tài liệu này chưa đi sâu nghiên cứu và chỉ ra sự khác nhau trong các thuật ngữ này.

- Liên quan đến đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ, cho đến nay về cơ bản chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập cụ thể đến vấn đề này, chỉ có đặc điểm của giới hạn quyền SHCN đối với sáng chế được đề cập trong Luận văn Thạc sĩ Luật học: ***“Giới hạn quyền SHCN đối với sáng chế theo quy định của Hiệp định TRIPs và việc thực thi ở Việt Nam”*** của tác giả Nguyễn Ngọc Hồng Dương, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2017. Tuy nhiên, đây là đặc điểm của giới hạn quyền đối với một đối tượng SHCN mang đặc tính sáng tạo và Luận văn cũng chỉ dừng lại ở việc nêu lên đặc điểm mà chưa đi sâu phân tích, đánh giá.

* Về cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ

Nhìn chung, cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ đã được đề cập một cách khái quát trong một số công trình nghiên cứu khoa học đã công bố về quyền SHTT nói chung và QTG, QLQ nói riêng. Đầu tiên phải kể đến một số quan điểm triết học là cơ sở cho việc bảo hộ quyền SHTT nói chung và giới hạn quyền nói riêng như triết học về giá trị của lao động (của John Locke), về quyền tự do sáng tạo (của Emmanuel Kant và George Hegel), về phương tiện (của Jeremy Bentham)⁵. Đặc biệt, quan điểm triết học về nguồn gốc của sở hữu, cơ sở của việc giới hạn quyền sở hữu, nền tảng triết học của giới hạn quyền SHTT nói chung thông qua việc phân tích quan điểm triết học của Locke và Hegel đã được đề cập khá cụ thể, sâu sắc tại một số công trình nghiên cứu nước ngoài⁶. Bên cạnh đó, một số tài liệu đã thống nhất cho rằng học thuyết cân bằng lợi ích là cơ sở hình thành nên các quy định về giới hạn QTG, QLQ. Trong đó, các nghiên cứu trước đây đã khái quát lịch sử phát triển, phân tích bản chất của nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ SHTT và lợi ích xã hội, từ đó phân tích nội dung của nguyên tắc cân bằng lợi ích thể hiện trong quy định giới hạn của chủ sở hữu quyền SHTT⁷, phân tích học thuyết về cân bằng lợi ích là một trong số những học thuyết tạo cơ sở lý luận một cách vững chắc cho các quy định về bảo

⁵ Lê Nết (2006), Tài liệu bài giảng *“Quyền SHTT”*, Nxb. Đại học quốc gia Thành phố HCM, TP. HCM, tr.15 và Trường Đại học Luật TP. HCM (2013), *“Giáo trình Luật SHTT”*, Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, TP. HCM.

⁶ Peter Drahos (2016), *“A philosophy of Intellectual Property”*, Australian National University; Saleena K.B (2011), *“Exceptions and limitations to intellectual property rights with special reference to patent and copyright law”*, Doctor of philosophy, Cochin University of Science and Technology, India, tr. 16-70.

⁷ Lê Thị Nam Giang (2009), *“Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ SHTT và lợi ích xã hội”*, Tạp chí Khoa học pháp lý số 2/2009, tr.26-33.

hộ QTG, QLQ⁸. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm chỉ ra rằng pháp luật về QTG đặt ra cơ chế bảo hộ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của chủ thể QTG, sau khi nhóm lợi ích này được thỏa mãn, chủ thể QTG có trách nhiệm chia sẻ thành quả sáng tạo để nhân loại có khả năng tiếp cận tri thức mới, từ đó thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Công ước châu Âu về Quyền con người cho rằng không thể có bất cứ quyền tự do nào mà lại không thực hiện một trách nhiệm tương xứng⁹. Học thuyết sử dụng công bằng và thuyết hết quyền SHTT – những công cụ pháp lý quan trọng trong xác định giới hạn cho quyền SHTT nói chung và QTG nói riêng cũng được giới thiệu khái quát trong “*Giáo trình Luật SHTT*” của TS. Lê Đình Nghị - TS. Vũ Thị Hải Yến, Nxb. Giáo dục Việt Nam năm 2016. Không chỉ vậy, một số tài liệu đã tiếp cận cơ sở của các quy định giới hạn QTG, QLQ thông qua việc phân tích các quyền tự do của con người được quy định trong các văn bản quốc tế cũng như Hiến pháp của các quốc gia. Trong đó, có tác giả đã lý giải nguyên nhân của việc giới hạn QTG là pháp luật về QTG cần có sự điều hòa quyền lợi cho các bên bởi sản phẩm sáng tạo còn có những giá trị tinh thần không thể cân đo, đo đếm đối với đời sống văn hóa, tinh thần của mỗi cá nhân và cả xã hội¹⁰. Ngoài ra, có tài liệu tiếp cận cơ sở của giới hạn QTG dựa trên quyền tự do của công dân được đề cập trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948, Hiến pháp Việt Nam năm 2013¹¹, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, và quyền tự do tiếp cận thông tin được ghi nhận tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013¹² hay trên cơ sở sự xung đột giữa QTG và quyền tự do ngôn luận¹³. Về tài liệu nước ngoài, một số công trình đã nghiên cứu chuyên sâu về giới hạn và ngoại lệ QTG trong môi trường kỹ thuật số, trong đó đề cập đến triết lý nền tảng của việc giới hạn và ngoại lệ QTG là sự nhắc nhở rằng QTG mà xã hội trao cho tác giả là nhằm thu được “*lợi ích*” văn hóa và khoa học từ đó. Cơ sở của các quy định về giới

⁸ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), “*Giáo trình Luật SHTT*”, tldđ, tr.19-21.

⁹ Nguyễn Phương Thảo (2021), “*Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của quyền sử dụng tự do tác phẩm*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”, Trường Đại học Luật TP. HCM, tr.73.

¹⁰ Nguyễn Văn Nam (2017), “*QTG - Đường hội nhập không trái hoa hồng*”, Nxb. Trẻ, TP. HCM, tr.54.

¹¹ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.17-18.

¹² Nguyễn Thái Cường, Đặng Phước Thông (2021), “*Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép và trích dẫn tác phẩm trong pháp luật SHTT Việt Nam*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”, Trường Đại học Luật TP. HCM, tr.2-3.

¹³ Trần Kiên chủ biên (2020), tldđ, tr.188-193.

hạn và ngoại lệ QTG là đảm bảo các quyền tự do cơ bản của con người, vì lợi ích của công chúng và để giải quyết các tình huống mà chủ sở hữu quyền không thể thực hiện độc quyền của họ đối với tác phẩm như các vấn đề nảy sinh trong môi trường kỹ thuật số¹⁴. Ngoài ra, với cách thức tiếp cận tương tự, Luận án tiến sĩ: “*Promoting innovation and development by rethinking the role of copyright limitations and exceptions in Vietnam*” của tác giả Đinh Thị Thanh Nhân đã phân tích vai trò của các quy định về giới hạn và ngoại lệ của QTG trong việc thúc đẩy đổi mới và phát triển như bảo đảm quyền tiếp cận tri thức, tạo điều kiện cho việc sáng tạo tác phẩm mới dựa trên các tác phẩm đang tồn tại, hỗ trợ giáo dục, khuyến khích đầu tư, tạo ra thị trường mới cho các công ty về công nghệ, khuyến khích sự tự do thể hiện, bảo tồn di sản văn hóa và thúc đẩy sự đa dạng văn hóa.

Một số học thuyết về giới hạn QTG, QLQ như học thuyết hết quyền (exhaustion doctrine), học thuyết xử sự hợp lý (fair dealing doctrine) và học thuyết sử dụng công bằng (fair use doctrine) cũng đã được nghiên cứu trong nhiều công trình. Trong đó, khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của thuyết hết quyền SHTT nói chung, mối quan hệ giữa thuyết hết quyền và thuyết bán lần đầu tiên và thuyết cho phép ngụ ý, điều kiện, hệ quả pháp lý, cơ chế hết quyền và tác động kinh tế, xã hội của mỗi cơ chế hết quyền đã được đề cập trong một số tài liệu¹⁵. Học thuyết “*fair dealing*” được phân tích khá chi tiết với tính chất là lập luận của bị đơn trong các vụ kiện xâm phạm QTG¹⁶, là các trường hợp ngoại lệ của hành vi xâm phạm QTG theo quy định của pháp luật Vương quốc Anh¹⁷. Bên cạnh học thuyết “*fair dealing*”, một số tài liệu cũng đã nghiên cứu khá chi tiết về bốn yếu tố cần xem xét khi đánh giá việc sử dụng tác phẩm trong học thuyết “*fair use*”, bình luận một số vụ việc liên

¹⁴ Anne Lepage (2003), “*Overview of exceptions and limitations to copyright in the digital environment*”, xem tại: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139696>, truy cập ngày 15/05/2023, tr. 4; Margieta Roukana (2017), “*Copyright exceptions and limitations for research and education*”, Master of Arts, International Hellenic University, tr. 8; Antonia Kakoura (2016), “*Copyright limitations in distance learning education*”, Master of Arts, International Hellenic University, tr. 8.

¹⁵ Nguyễn Như Quỳnh (2011), “*Hết quyền đối với nhãn hiệu và những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật nhãn hiệu của Việt Nam*”, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.31-64.

¹⁶ Lionel Bently, Brad Sherman (2004), “*Intellectual Property Law*” - Second edition, Oxford University Press, New York, tr. 242-303.

¹⁷ Vivien Irish (2005), “*Intellectual Property Rights for Engineers – 2nd Edition*”, The Institution of Engineering and Technology, London, tr. 22-25.

quan đến “*fair use*”¹⁸ cũng như chỉ ra ưu điểm và hạn chế của việc áp dụng “*fair use*” trong đánh giá việc sử dụng tác phẩm¹⁹. Trong các tài liệu nước ngoài, học thuyết “*fair use*” được phân tích khá chi tiết từng yếu tố thông qua các vụ việc²⁰, được đề cập dưới các khía cạnh như khái niệm và các nguyên tắc cơ bản, xác định các yếu tố của “*fair use*”, việc áp dụng “*fair use*”, các trường hợp điển hình được coi là “*fair use*”²¹. Ngoài ra, học thuyết này còn được phân tích ở các khía cạnh khác nhau như về lịch sử hình thành, ảnh hưởng đến thị trường khai thác tác phẩm, các tiêu chí cần xem xét khi đánh giá²². Hơn nữa, cũng có bài viết nghiên cứu học thuyết “*fair dealing*” và học thuyết “*fair use*” trong tương quan so sánh, từ đó chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong việc áp dụng từng học thuyết²³.

** Về sự phát triển của các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên*

Các công trình khoa học trước đây đã nêu lên khá đầy đủ các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT theo trật tự thời gian. Trong đó, Giáo trình “**Pháp luật quốc tế về SHTT**”, Nxb. Chính trị - Hành chính năm 2013 do TS. Nguyễn Thái Mai và TS. Vũ Thị Phương Lan đồng chủ biên đã giới thiệu một số quy định về thời hạn bảo hộ, các giới hạn và ngoại lệ QTG trong Công ước Berne, Hiệp định TRIPs năm 1994, Hiệp ước WIPO về QTG – WCT năm 1996; các ngoại lệ của QLQ, thời hạn bảo hộ trong Công ước Rome năm 1961 về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng, Công ước Geneva 1971 về bảo hộ các nhà sản xuất bản ghi âm chống lại việc sao chép bất hợp pháp các bản ghi âm của họ, Công ước

¹⁸ Nguyễn Ngọc Xuân Thảo (2013), “*Luật SHTT: Án lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng*”, Nxb. Đại học quốc gia Thành phố HCM, TP. HCM, tr.339-357; 374-412.

¹⁹ Trần Kiên chủ biên (2020), Sách chuyên khảo “*Sự xung đột giữa quyền con người và quyền SHTT - Tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý*”, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.200-204.

²⁰ Alan Latman, Robert Gorman, Jane C. Ginsburg (1989), “*Copyright for the nineties*”, Charlottesville, Va.: Michie Co, USA.

²¹ Horace G. Ball, A.B., LL.B (1944), “*The Law of Copyright and Literary Property*”, New York City, tr. 259-265.

²² Aaron B Wicker, *Much Ado about Transformativeness: the Seventh Circuit and Market Centered Fair Use* (2016) 11 Washington Journal of Law Technology & Arts 355; Daniel E. Wanat, *Fair Use and the 1992 Amendment to Section 107 of the 1976 Copyright Act: Its History and an Analysis of Its Effect*, 1 Jeffrey S. Moorad Sports L.J. 47 (1994),65; Jeanne C Fromer, *Market Effects Bearing on Fair Use* (2015), Public Law research, Washington Law Review 615, NYU School of Laws; Pierre N. Leval, *Toward a Fair Use Standard*, Harvard Law Review, Vol. 103, No. 5 (Mar., 1990).

²³ Martin Brennecke (2007), “*Is fair use an option for UK copyright legislation*”, Báo cáo nghiên cứu Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht (University of Halle Legal Studies Research Paper Series in Transnational Economic Law).

Brussels 1974 về việc phân phối các tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh và Hiệp định của WIPO về trình diễn và các bản ghi âm – WPPT năm 1996. Được nghiên cứu trong thời gian gần đây, Luận văn thạc sỹ Luật học **“Giới hạn QTG trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo pháp luật SHTT Việt Nam”** năm 2021 của tác giả Nguyễn Khánh Phương đã phân tích quy định về giới hạn QTG đối với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các ĐUQT như Công ước Berne, Hiệp định TRIPS, Hiệp ước WCT, Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA và nhận xét các ĐUQT quy định mang tính nguyên tắc mà không chỉ rõ một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt là gì mà cho phép các quốc gia thành viên nội luật hóa các trường hợp đặc biệt này. Về tài liệu nước ngoài, các quy định về giới hạn, ngoại lệ của QTG, QLQ được nghiên cứu trong khá nhiều công trình. Trong đó, có công trình đã nghiên cứu chuyên sâu về nội dung của phép thử ba bước trong các ĐUQT, cách giải thích và áp dụng các quy định này cũng như cơ sở của những quy định về ngoại lệ dành cho thư viện²⁴; nghiên cứu về cấu trúc của các quy định về giới hạn và ngoại lệ trong các ĐUQT về QTG, ảnh hưởng của các FTAs đến quy định về giới hạn và ngoại lệ QTG, những cân nhắc về chính sách liên quan đến giới hạn và ngoại lệ QTG đối với các quốc gia đang phát triển²⁵. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của WIPO – Tổ chức SHTT thế giới, nhiều bài viết nghiên cứu tương đối chuyên sâu về các khía cạnh của giới hạn QTG, QLQ đã được công bố như nghiên cứu quy định trong ĐUQT cũng như pháp luật các quốc gia về ngoại lệ của QTG phục vụ cho các hoạt động giáo dục tại Châu Á và Úc, tiếp cận với quy định mẫu về các ngoại lệ liên quan đến giáo dục và đề xuất nguyên tắc và định hướng trong pháp luật quốc gia²⁶; nghiên cứu về giới hạn và ngoại lệ QTG dành cho đối tượng khiếm thị²⁷; nghiên cứu về giới hạn và ngoại

²⁴ Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar (2002), *“The three-step test, deemed quantities, libraries and closed exceptions”*, Centre for Copyright Studies Ltd., Australia.

²⁵ Ruth L. Okediji (2006), *“The international Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries”*, UNCTAD – ICTSD project, xem tại: https://unctad.org/system/files/official-document/iteipc200610_en.pdf, truy cập ngày 10/03/2023.

²⁶ WIPO (2009), *“WIPO Study on the Copyright Exceptions for the Benefit of Educational Activities for Asia and Australia”*, Nineteenth Session, Geneva, xem tại: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130249, truy cập ngày 10/03/2023.

²⁷ WIPO (2006), *“Study on Copyright Limitations and Exceptions for the Visually Impaired”*, Fifteenth Session, Geneva, xem tại: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=75696, truy cập ngày 10/03/2023.

lệ QTG, QLQ trong môi trường kỹ thuật số và đề xuất các biện pháp công nghệ²⁸; nghiên cứu về giới hạn, ngoại lệ của QTG, QLQ phân tích giới hạn bên trong đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và các giới hạn bên ngoài cũng như xu hướng của các quy định về giới hạn, ngoại lệ QTG, QLQ²⁹. Các nghiên cứu này đã tập trung phân tích, đánh giá một số khía cạnh cụ thể của giới hạn và ngoại lệ QTG, QLQ áp dụng đối với hoạt động của bảo tàng, thư viện, lưu trữ, nhằm mục đích giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu cũng như giới hạn và ngoại lệ áp dụng cho người khiếm thị và trong môi trường kỹ thuật số. Đây là những tài liệu có giá trị, góp phần định hướng trong quá trình lập pháp và áp dụng pháp luật tại các quốc gia.

1.2. Nhóm công trình nghiên cứu pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

**** Về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam***

Một số tài liệu đã đề cập ở mức độ khái quát điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ theo pháp luật Việt Nam như **“Giáo trình Luật SHTT”** của Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2021 đã liệt kê các điều kiện chung để áp dụng giới hạn QTG, QLQ theo Luật SHTT năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019. Bên cạnh đó, Giáo trình có liệt kê điều kiện áp dụng Điều 26 về các trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao. Ngoài ra, một số công trình đã đưa ra đánh giá về điều kiện áp dụng ngoại lệ của QTG chỉ trong những trường hợp cụ thể luật định³⁰. Về thực tiễn áp dụng điều kiện chung của giới hạn QTG, nhìn nhận dưới góc độ xung đột giữa QTG và quyền tự do ngôn luận, Chương 5 Sách chuyên khảo **“Sự xung đột giữa quyền con người và quyền SHTT”**, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội đã phân tích cách hiểu và thiếu sót của Tòa án khi bỏ qua việc đánh giá điều kiện sử dụng tác phẩm có ảnh hưởng đến

²⁸ WIPO (2003), “WIPO study on limitations and exceptions of copyright and related rights in the digital environment”, Ninth Session, Geneva, xem tại: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=16805, truy cập ngày 10/03/2023.

²⁹ WIPO (1999), “Exceptions and limits to copyright and neighboring rights”, Geneva, xem tại: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wct_wppt_imp/wct_wppt_imp_1.doc, truy cập ngày 10/03/2023.

³⁰ Nguyễn Phương Thảo (2021), tldđ, tr. 76-77; Dinh Thi Thanh Nhan (2016), “Promoting innovation and development by rethinking the role of copyright limitations and exceptions in Vietnam”, Doctor of philosophy, Queensland University of Technology, tr. 159.

việc khai thác bình thường tác phẩm của chủ sở hữu hay không, đặt ra các vấn đề cần xem xét đầy đủ và thận trọng liên quan đến điều kiện này.

* Về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ tại Việt Nam

- Liên quan đến quy định ngoại lệ không xâm phạm QTG đối với hành vi sao chép tác phẩm, có nhiều quan điểm khác nhau về việc giải thích thế nào là “*tự sao chép*”, về số lượng bản sao được sao chép và về mục đích của việc sao chép³¹. Theo đó, liên quan đến việc giải thích thuật ngữ “*tự sao chép*”, quan điểm thứ nhất cho rằng người sao chép phải tự mình thực hiện hành vi đó như tự mình vận hành máy photo chứ không phải yêu cầu người khác thực hiện. Quan điểm thứ hai cho rằng hành vi tự sao chép phải được hiểu rộng hơn như người sao chép tự mình mang tác phẩm đến cơ sở photocopy, yêu cầu photo tác phẩm cũng là tự sao chép³². Ủng hộ quan điểm thứ hai, tác giả Nguyễn Khánh Phương trong Luận văn “***Giới hạn QTG trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo pháp luật SHTT Việt Nam***” cũng cho rằng “*tự sao chép*” nên được hiểu là người sao chép tự mình thực hiện các hình thức phù hợp khác để tạo ra bản sao tác phẩm. Tuy nhiên, việc tự sao chép phải thực hiện bằng các thiết bị sao chụp, phương tiện máy móc cá nhân³³. Về số lượng bản sao, có quan điểm cho rằng quy định cho phép sao chép không quá một bản là để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến lợi ích của chủ thể sáng tạo nhưng cũng có quan điểm cho rằng quy định này không khả thi và thiếu tính thực tế, gây trở ngại không đáng có trong quá trình khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục³⁴ đồng thời giới thiệu quy định của một số quốc gia cho phép sao chép nhưng kết hợp chặt chẽ với cơ chế “*phí đền bù bản quyền*” (remuneration) cho chủ sở hữu³⁵. Về mục đích giảng dạy, việc xác định phạm vi hoạt động giảng dạy vẫn còn chưa rõ ràng ở khía cạnh là quy định này chỉ áp dụng đối với các cơ sở đào tạo chính thức thuộc hệ thống giáo dục mà người học sẽ được cấp văn bằng, chứng chỉ chính thức hay áp dụng với tất cả

³¹ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), “*Giáo trình Luật SHTT*”, tldđ, tr.76-79.

³² Lê Thị Nam Giang (2015), “*Bảo hộ QTG trong hoạt động của thư viện*”, Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, Số 3/2015. Xem tại: <https://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/module/xemchitietbaibao?oid=91395b47-d38a-440b-83d3-814a2a2f4199>.

³³ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.32.

³⁴ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.33-34.

³⁵ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), “*Giáo trình Luật SHTT*”, tldđ, tr.78.

các chương trình đào tạo bao gồm cả dạy gia sư hay các khóa nâng cao kỹ năng ngôn ngữ ngắn hạn tại các trung tâm. Ngoài ra, quy định hiện hành không loại trừ việc áp dụng ngoại lệ này đối với các tác phẩm được sáng tạo và công bố để phục vụ mục đích chính là giảng dạy³⁶. Về đối tượng áp dụng ngoại lệ, một số công trình đã đề cập đến nguyên nhân không áp dụng quy định tại điểm a, điểm đ khoản 1 Điều 25 Luật SHTT đối với chương trình máy tính, tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình xuất phát từ đặc trưng của các loại hình tác phẩm này và việc sao chép có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc khai thác của chủ sở hữu QTG³⁷. Về thực tiễn áp dụng quy định này, trong bài viết *“Thực trạng áp dụng các quy định về sao chép, trích dẫn tại các cơ sở giáo dục đại học”* của ThS. Nguyễn Thị Hoài Trâm và Lê Khả Luận đã chỉ ra thực trạng photocopy các tác phẩm của học viên, sinh viên tại các trường đại học và lý giải nguyên nhân của tình trạng này. Bên cạnh đó, một số công trình đã nêu lên thực tiễn xâm phạm quyền sao chép tác phẩm trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học đã được đề cập khá chi tiết, cụ thể với số liệu minh chứng về việc sao chép giáo trình của sinh viên, sao chép một phần tác phẩm trong quá trình làm bài tập, khóa luận, luận văn, luận án của người học, việc sao chép tài liệu, giáo trình của giảng viên trong quá trình giảng dạy³⁸, việc sao chép của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên³⁹.

- Liên quan đến ngoại lệ không xâm phạm QTG trong hoạt động thư viện, có quan điểm cho rằng thư viện chỉ được sao chép để lưu trữ với mục đích nghiên cứu còn gây tranh cãi. Có ý kiến cho rằng quyền này chỉ được phép khi bản gốc không thể lưu trữ được, nhưng đa số ý kiến cho rằng thư viện chỉ được quyền lưu trữ nhằm mục đích công cộng, phi lợi nhuận, nhằm bảo tồn di sản văn hóa. Quy định của pháp luật SHTT Việt Nam trước năm 2022 là không hợp lý, gây khó khăn cho hoạt động

³⁶ Phạm Minh Huyền (2021), *“Ngoại lệ của quyền sao chép tác phẩm và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam”*, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Hoàn thiện pháp luật về QTG - Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức, Trường Đại học Luật Hà Nội và Viện FES.

³⁷ Phạm Minh Huyền (2021), *“Ngoại lệ của quyền sao chép tác phẩm và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam”*, tldd.

³⁸ Phạm Minh Huyền (2021), *“Xâm phạm QTG trong hoạt động học tập, nghiên cứu của người học tại các cơ sở giáo dục đại học từ thực tiễn Trường Đại học Luật Hà Nội và một số giải pháp”*, Tạp chí Luật học, số 4, tháng 4/2021, tr.91-93.

³⁹ Vũ Thị Hồng Yến (2021), *“Hành vi sao chép, trích dẫn tác phẩm tại các cơ sở giáo dục đại học: thực trạng quy định của pháp luật và giải pháp”*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”, Trường Đại học Luật TP. HCM, tr.20-21.

của thư viện vì các đầu sách được lưu trữ trong thư viện là rất lớn và đa số độc giả chỉ có nhu cầu sử dụng một phần tác phẩm, yêu cầu photo nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy⁴⁰. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng việc thư viện không được sao chép và phân phối bản sao tác phẩm tới công chúng là đi ngược với xu thế chuyển đổi số trong ngành thư viện⁴¹. Tuy nhiên, Thạc sỹ Nguyễn Phương Thảo trong bài viết “*Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của quyền sử dụng tự do tác phẩm*” có đưa ra quan điểm quyền sử dụng tự do tác phẩm trong hoạt động của thư viện chỉ nên dừng lại ở chức năng lưu trữ và cho phép sao chép hạn chế, thay vì là một địa chỉ cung cấp tác phẩm rộng rãi và không chi trả các lợi ích vật chất cho chủ sở hữu QTG. Việc cho phép sao chép nhiều bản tác phẩm trong thư viện cũng có thể ảnh hưởng đến việc khai thác thương mại tác phẩm đó. Tiếp cận dưới góc độ thực tiễn, bài viết “*Thực tiễn sao chép tác phẩm tại một số thư viện đại học*” của ThS. Phạm Thị Mai đã phân tích quy định pháp luật và tiến hành khảo sát, đánh giá về thực tiễn hoạt động sao chép tác phẩm tại thư viện dưới góc độ thư viện cung cấp dịch vụ sao chụp tài liệu theo nhu cầu của bạn đọc và thư viện sao chép để phát triển tài nguyên thông tin.

- Về quy định trích dẫn hợp lý tác phẩm, đã có khá nhiều tài liệu nghiên cứu về khái niệm, điều kiện, các yếu tố để xác định thế nào là trích dẫn hợp lý tác phẩm. Trong đó, hầu hết các công trình đều trích dẫn quy định hướng dẫn tại Nghị định hướng dẫn quy định của Luật SHTT về QTG, QLQ và về cơ bản đều thống nhất là việc trích dẫn không làm sai ý tác giả, không gây phương hại QTG có tác phẩm được trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng để trích dẫn⁴². Tuy nhiên, vẫn còn một số quan điểm khác nhau liên quan đến mức độ, cách thức trích dẫn cũng như về thực tiễn áp dụng quy định về trích dẫn hợp lý:

+ Về cách thức, hình thức trích dẫn tác phẩm, có quan điểm cho rằng chỉ coi là hợp lý nếu “*trích dẫn lại một đoạn, một phần văn bản (mà không phải toàn bộ) tác*

⁴⁰ Lê Thị Nam Giang (2015), “*Bảo hộ QTG trong hoạt động của thư viện*”, tldđ; Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.36.

⁴¹ Nguyễn Thái Cường, Đặng Phước Thông (2021), tldđ, tr.9.

⁴² Trần Quang Trung (2020), “*Trích dẫn hợp lý tác phẩm – Thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở bậc đại học*”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 14 (414), tháng 7/2020, xem tại: <http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210627>, truy cập ngày 15/01/2023; Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.40-42.

phẩm hoặc ý tưởng nhưng phải bảo đảm tính chính xác tuyệt đối; việc trích dẫn phải tạo ra sự khác biệt đoạn văn bản được trích dẫn với các nội dung xung quanh bằng các hình thức định dạng cụ thể”⁴³. Quan điểm khác lại cho rằng trích dẫn hợp lý không chỉ đơn thuần buộc người trích dẫn phải trích nguyên văn phần tác phẩm cần trích mà người trích dẫn vẫn có thể thay đổi câu chữ miễn là không làm sai ý tác giả⁴⁴; “người trích dẫn phải nêu rõ nguồn (tên tác giả, tên tác phẩm, nhà xuất bản, năm xuất bản và số trang có nội dung được trích dẫn). Nếu trích dẫn nguyên văn câu chữ của tác phẩm, thì phải đưa vào trong ngoặc kép, còn nếu chỉ trích dẫn ý tưởng của tác giả, thì cũng phải nêu rõ, giải thích ý tưởng đó để minh họa hay bình luận trong tác phẩm của mình”⁴⁵.

+ Về mức độ, tỷ lệ trích dẫn thế nào là hợp lý, có quan điểm cho rằng “trích dẫn còn được hiểu là việc sử dụng một phần tác phẩm (không đáng kể) của người khác để nêu bật ý tác giả. Việc trích dẫn phải không đơn thuần vì mục đích kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường tác phẩm và phải nêu nguồn gốc của tác phẩm. Tuy vậy, trên thực tế, một số học giả trích dẫn toàn bộ nội dung của một tác phẩm nào đó cũng có thể được xem là trích dẫn hợp lý”⁴⁶. Cũng có quan điểm lại cho rằng việc xác định thế nào là hợp lý cần dựa vào mức độ trích dẫn, theo đó, nếu trích toàn bộ tác phẩm hoặc trích một phần nhưng phần được trích là “cốt lõi” thì không thể xem đó là hành vi trích dẫn hợp lý⁴⁷. Tương đồng với quan điểm thứ hai, có tác giả cho rằng trích dẫn hợp lý là việc trích dẫn trong phạm vi thích hợp phù hợp với mục đích trích dẫn; phù hợp với thông lệ chính đáng và thông tin lấy từ tác phẩm khác như là nguồn thông tin phụ, là chứng cứ để làm sáng tỏ cho quan điểm của tác giả; hoặc các thông tin được trích dẫn chỉ là nguồn tư liệu để tác giả đưa

⁴³ Trần Quang Trung (2020), tldd.

⁴⁴ Nguyễn Thị Hoài Trâm, Lê Khả Luận (2021), “Thực trạng áp dụng các quy định về sao chép, trích dẫn tại các cơ sở giáo dục đại học”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”, Trường Đại học Luật TP. HCM, tr.168.

⁴⁵ Vũ Thị Hồng Yến, “Bảo vệ bản quyền liên quan đến việc sao chép, trích dẫn tác phẩm trong các cơ sở giáo dục Đại học và kiến nghị hướng hoàn thiện”, Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử, Xem tại: <https://tapchitoaan.vn/mot-so-van-de-ve-bao-ve-ban-quyen-lien-quan-den-viec-sao-chep-trich-dan-tac-pham-trong-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-va-kien-nghy-huong-hoan-thien>, truy cập ngày 29/12/2022.

⁴⁶ Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, “Giới hạn QTG trong việc sao chép và trích dẫn tác phẩm dưới góc nhìn luật so sánh”, Tạp chí Công thương, Xem tại: <https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gioi-han-quyen-tac-gia-trong-viec-sao-chep-va-trich-dan-tac-pham-duoi-goc-nhin-luat-so-sanh-55018.htm>, truy cập ngày 29/12/2022.

⁴⁷ Nguyễn Thị Hoài Trâm, Lê Khả Luận (2021), tldd, tr.169.

ra những quan điểm, bình luận⁴⁸. Trên cơ sở đó, có tác giả cho rằng trích dẫn một phần tác phẩm để bình luận, minh họa thì không phải xin phép, không phải trả nhuận bút, thù lao. Nếu sử dụng toàn bộ tác phẩm đã công bố của người khác để bình luận, minh họa thì không phải xin phép nhưng phải trả tiền cho chủ sở hữu QTG⁴⁹.

+ Về các loại hình tác phẩm được áp dụng quy định cho phép trích dẫn hợp lý, tác giả Trần Nguyên Cường cho rằng quy định về “trích dẫn hợp lý” đối với tác phẩm mỹ thuật là thiếu tính khả thi vì nếu chỉ trích dẫn một phần của bức tranh hay bức tượng sẽ không thể phản ánh hết được giá trị nghệ thuật, ý tưởng hướng đến của tác phẩm; còn nếu đưa hình ảnh đầy đủ về tác phẩm đó lại vi phạm quyền sao chép tác phẩm của chủ sở hữu⁵⁰.

+ Về thực tiễn áp dụng quy định về “trích dẫn hợp lý” tác phẩm, hầu hết các công trình đều đề cập đến vụ tranh chấp giữa hai nhà nghiên cứu Truyện Kiều vào thập kỷ đầu thế kỷ XXI để từ đó đưa ra những nhận xét, quan điểm về phán quyết của Tòa án liên quan đến vụ việc. Có tác giả ủng hộ phán quyết của Tòa sơ thẩm khi cho rằng việc ông Tôn đưa nguyên văn bốn bài viết của ông Tuấn vào sách của mình là hành vi sử dụng tác phẩm của người khác để làm tác phẩm phái sinh⁵¹. Cũng có quan điểm cho rằng Tòa án Việt Nam hiểu và áp dụng chưa đúng quy định về sử dụng hợp lý tác phẩm. Theo đó, nếu chỉ đơn thuần phân tích câu chữ để cho rằng “in toàn văn” không phải là “trích dẫn” thì Tòa án sơ thẩm mới chỉ xem xét về số lượng của phần được sử dụng theo học thuyết “fair use” mà chưa xem xét các yếu tố khác. Trong khi đó, Tòa án phúc thẩm đưa ra lập luận hợp lý về mục đích sử dụng, tính chất sáng tạo của việc sử dụng, việc ghi xuất xứ tác phẩm nhưng lại bỏ qua yếu tố quan trọng là hành vi đó có ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm hay không⁵².

- Về ngoại lệ không xâm phạm QTG trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, cho đến nay, hầu hết các tài liệu đều đề cập đến quy định giới hạn QTG trong lĩnh

⁴⁸ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.41.

⁴⁹ Vũ Thị Hải Yến (2010), “Bàn về quy định của Luật SHTT Việt Nam liên quan đến giới hạn QTG, QLQ”, Tạp chí Luật học số 7/2010, tr.41.

⁵⁰ Trần Nguyên Cường (2016), “Quyền sao chép tác phẩm mỹ thuật: từ quy định đến thực tiễn” tại Kỳ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập”, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr.192.

⁵¹ Vũ Thị Hải Yến (2010), tldđ, tr.41.

⁵² Trần Kiên (chủ biên), tldđ, tr.213.

vực thông tin, truyền thông dưới dạng liệt kê quy định của pháp luật và nêu một số ví dụ minh họa. Theo đó, Giáo trình “*Luật SHTT Việt Nam*” – Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2021 có đề cập đến các trường hợp giới hạn QTG liên quan đến hoạt động biểu diễn để đảm bảo quyền tự do thông tin cũng như nhu cầu xã hội trong việc tuyên truyền, cổ động vì lợi ích công cộng là biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật trong các buổi sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào và ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự. Ngoài ra, việc chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm cũng là trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền do việc sử dụng này vì lợi ích công cộng.

* Về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền

Hiện nay, đã có một số tài liệu đề cập đến quy định về trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Cụ thể là Giáo trình *Luật SHTT Việt Nam* – Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2021 đã phân tích, lý giải cơ sở của quy định pháp luật và Luận văn của tác giả Nguyễn Khánh Phương cũng đã đối chiếu quy định về vấn đề này trong Luật SHTT năm 2005 với Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2009 và đánh giá việc sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu đối với hoạt động của các phương tiện phát sóng công cộng phục vụ cộng đồng, phù hợp với Điều 11bis Công ước Berne.

Đối với QLQ, cho đến nay số lượng các công trình nghiên cứu về các trường hợp sử dụng QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền tại Việt Nam còn khá khiêm tốn, các nội dung được đề cập chủ yếu dừng lại ở việc liệt kê, diễn giải quy định của pháp luật. Hầu hết các công trình chỉ đề cập đến quá trình sửa đổi⁵³ và những mâu thuẫn, bất cập trong quy định về sử dụng QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao quy định tại Điều 33 Luật SHTT. Thứ nhất là về các chủ thể quyền mà người sử dụng sẽ phải trả tiền là những ai? Người sử dụng sẽ phải trả tiền cho tất cả các chủ thể được liệt kê ở Điều 33 hay chỉ một hoặc một số

⁵³ Lê Đình Nghi, Vũ Thị Hải Yến (2016), tldd, tr.67-68.

chủ thể⁵⁴? Thứ hai là cách thức trả tiền nhuận bút, thù lao theo Điều 33 chưa có nghiên cứu sâu về cơ sở, cách thức quy định về biểu giá tiền nhuận bút, thù lao phải trả trong những trường hợp này.

1.3. Nhóm công trình nghiên cứu về định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

*** Về định hướng bảo hộ QTG, QLQ:**

Nhìn chung, cho đến nay chỉ có rất ít công trình nghiên cứu đề cập đến định hướng bảo hộ QTG và chưa có công trình nào đề cập đến định hướng bảo hộ QTG, QLQ một cách chi tiết, toàn diện. Trong số đó, có tài liệu đã chỉ ra những cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong việc thực thi pháp luật về QTG khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do như khả năng công chúng được tiếp cận và sử dụng tác phẩm một cách miễn phí sẽ giảm đi khi mức độ bảo hộ quyền được nâng cao, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu sẽ phải trả giá cao hơn để mua tài liệu hoặc thông tin của người khác để làm “nguồn” cho mình vận hành, nghiên cứu, giảng dạy⁵⁵. Bên cạnh đó, tiếp cận dưới góc độ xung đột giữa QTG và quyền tự do biểu đạt, cuốn sách *“Sự xung đột giữa quyền con người và quyền SHTT - Tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý”* của Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội xuất bản năm 2020 đã dự báo khả năng xung đột giữa QTG và quyền tự do biểu đạt sẽ ngày càng lớn, trước tiên là trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật và đặc biệt trong môi trường Internet. Trong khi đó, Việt Nam chưa dự liệu và không có quy định ngoại lệ của QTG đối với nội dung do người dùng Internet tạo ra trên cơ sở tái sử dụng tác phẩm có bản quyền. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra định hướng việc quy định các tiêu chí đánh giá hành vi sử dụng hợp lý tác phẩm cần được xây dựng với sự cân nhắc đầy đủ về quyền tự do ngôn luận, dưới lăng kính của quyền tự do ngôn luận.

*** Về đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về giới hạn QTG, QLQ**

Trên cơ sở nghiên cứu các đề xuất trong các công trình nghiên cứu trước đây,

⁵⁴ Vũ Thị Hải Yến (2010), tldđ, tr.44-45.

⁵⁵ Quách Minh Trí, Trần Thị Bích Ngọc (2016), *“Sự phát triển của pháp luật QTG Việt Nam dưới tác động của các Hiệp định thương mại tự do”*, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập”, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr. 111-114.

có thể thấy hầu hết các tài liệu tập trung vào kiến nghị hoàn thiện quy định về giới hạn quyền sao chép tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học (số lượng bản sao, tỉ lệ sao chép, mục đích sao chép), quyền sao chép, sử dụng tác phẩm của thư viện, xác định trích dẫn hợp lý tác phẩm, đề xuất bổ sung một số trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm và kiến nghị hoàn thiện quy định về giới hạn QLQ tại Điều 33 Luật SHTT. Cụ thể, liên quan đến quy định về giới hạn quyền sao chép tác phẩm theo điểm a khoản 1 Điều 25 Luật SHTT, có quan điểm cho rằng nên bỏ quy định giới hạn về số bản sao chép là một bản và bổ sung quy định thu “*phí đền bù bản quyền*” của những nhà sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các thiết bị và vật ghi đối với các trường hợp sao chép (với số lượng lớn) nhằm mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại⁵⁶. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng cần bỏ quy định về hành vi tự sao chép và sửa đổi thành: “*Sao chép không quá một bản nhằm mục đích nghiên cứu, giảng dạy*”, bổ sung thêm quy định tại Điều 25 Luật SHTT trường hợp sao chép không cần xin phép, không cần trả tiền nếu “*sao chép không quá 10% tác phẩm*” mà không phụ thuộc vào mục đích “*nghiên cứu khoa học và giảng dạy*”⁵⁷. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng cần quy định kết hợp tiêu chí định tính và tiêu chí định lượng trong việc xác định thế nào là quyền sử dụng tự do về sao chép tác phẩm⁵⁸.

Liên quan đến giới hạn quyền sao chép tác phẩm trong hoạt động của thư viện, có kiến nghị cho rằng cần làm rõ quyền của thư viện điện tử trong việc sao chép tác phẩm nhằm mục đích lưu trữ, quyền truyền đạt tác phẩm, phân phối tác phẩm, đặc biệt đối với hoạt động của thư viện điện tử⁵⁹. Bên cạnh đó cũng có quan điểm đề xuất cho phép thư viện quốc gia sao chép bằng phương pháp điện tử để lưu trữ, sử dụng thay thế cho bản gốc đối với trường hợp tác phẩm gốc là tư liệu đã tuyệt bản hoặc được viết bằng chất liệu đặc biệt như thẻ tre, giấy dó... và truyền tải tới thư viện khác các bản sao điện tử này mà không cần xin phép tác giả. Ngoài ra, cũng có tác giả kiến nghị bổ sung thêm mục đích của việc cho phép sao chép trong thư viện nhằm lưu trữ, bảo tồn tư liệu. Về tỉ lệ được sao chép, tác giả cho rằng cần phải có quy định cụ thể về dung lượng tác phẩm người đọc được sao chép trong thư viện trên cơ sở tham khảo

⁵⁶ Vũ Thị Hải Yến (2010), tldđ, tr.39.

⁵⁷ Lê Thị Nam Giang (2015), “*Bảo hộ QTG trong hoạt động của thư viện*”, tldđ.

⁵⁸ Nguyễn Thái Cường, Đặng Phước Thông (2021), tldđ, tr.17.

⁵⁹ Lê Thị Nam Giang (2015), “*Bảo hộ QTG trong hoạt động của thư viện*”, tldđ.

quy định của một số nước và xem xét tình hình thực tiễn trong nước để quy định một dung lượng tương đối của tác phẩm được sao chép như tại Singapore, Úc là <10% tác phẩm; tại Anh là 20% tác phẩm⁶⁰.

Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu pháp luật Hoa Kỳ, Thụy Điển và xuất phát từ thực tiễn bảo hộ đối với chương trình máy tính, có quan điểm cho rằng pháp luật phải cho phép người sử dụng chương trình máy tính được quyền lưu giữ bản sao chương trình máy tính để phòng sự cố kỹ thuật của máy tính⁶¹. Ngoài ra, liên quan đến việc làm bản sao tạm thời, có tác giả đã chỉ ra sự khác biệt giữa sao chép trong môi trường Internet và môi trường truyền thống, nêu lên hai tiêu chí chủ yếu nhất để phân biệt bản sao hữu hình hoặc cố định với bản sao tạm thời lưu trữ trong RAM là việc lưu trữ dữ liệu trong RAM có được coi là định hình đối tượng bảo hộ hay không và khoảng thời gian tồn tại của dữ liệu trong RAM là bao lâu để bản sao không bị coi là chỉ mang tính chuyển tiếp. Từ đó, tác giả đã phân tích quy định về bản sao tạm thời theo WCT, WPPT và theo pháp luật của EU, Hoa Kỳ cũng như phán quyết của tòa án Hoa Kỳ làm cơ sở hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về bản sao tạm thời⁶².

Liên quan đến quy định về trích dẫn hợp lý tác phẩm, tác giả Trần Quang Trung trong bài viết *“Trích dẫn hợp lý tác phẩm – Thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở bậc đại học”* đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 14 (414), tháng 7/2020 đề xuất bổ sung định nghĩa “trích dẫn”, theo đó, *“trích dẫn là việc tái tạo chính xác hoặc sử dụng lại nguyên văn một câu, đoạn văn bản, thông tin từ tác phẩm này vào tác phẩm khác”*. Trong khi đó, tác giả Nguyễn Thị Hoài Trâm và Lê Khả Luận trong bài viết *“Thực trạng áp dụng các quy định về sao chép, trích dẫn tại các cơ sở giáo dục đại học”* đề xuất bổ sung giải thích thuật ngữ này tại Điều 4 Luật SHTT theo hướng: *“trích dẫn được hiểu là việc sử dụng nội dung, ý tưởng ngôn ngữ, dữ liệu hay thông tin của một tác phẩm của người khác một cách không đáng kể để*

⁶⁰ Nguyễn Thị Hoài Trâm, Lê Khả Luận (2021), tldđ, tr.164.

⁶¹ Trần Văn Hải (2016), *“Tác động của công nghệ đến bảo hộ và thực thi quyền sao chép”*, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập”, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr.123-124.

⁶² Đỗ Khắc Chiến (2016), *“Về bảo hộ QTG trong môi trường Internet”*, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập”, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr. 127-132.

nêu bật ý của tác giả. Việc trích dẫn có thể trích nguyên văn hoặc không cần trích nguyên văn nhưng phải giữ nguyên ý tưởng của tác giả tác phẩm”. Hơn nữa, pháp luật nên quy định phạm vi trích dẫn là một phần của tác phẩm và được ấn định bằng một tỷ lệ nhất định, hoặc có thể được đánh giá qua từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, khi đánh giá một hành vi sử dụng tác phẩm có được phép hay không cần phải đánh giá xem hành vi đó có tác động tài chính nào đối với chủ sở hữu bản quyền hay không.

Bên cạnh một số các kiến nghị nêu trên, một số công trình nghiên cứu đã phân tích quy định, thực tiễn áp dụng và bình luận các trường hợp sử dụng công bằng (fair use) của Hoa Kỳ. Điển hình như trong sách chuyên khảo *“Sự xung đột giữa quyền con người và quyền SHTT - Tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý”* do Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội xuất bản năm 2020 đã chỉ ra hạn chế của cách quy định và áp dụng phép thử về tính không chắc chắn về kết quả đánh giá, không rõ ràng, không nhất quán nhưng ưu điểm của nó là rất linh hoạt, không cứng nhắc với mục tiêu vừa bảo vệ QTG một cách hữu hiệu, vừa đảm bảo quyền tự do sáng tạo của công chúng. Ngoài ra, để đảm bảo sự hài hòa giữa QTG và quyền tự do ngôn luận trong kỷ nguyên số, cuốn sách cũng nêu lên quy định giới hạn QTG dành riêng cho nội dung do người dùng Internet khởi tạo (user-generated content) không mang tính thương mại theo quy định của pháp luật Canada có giá trị tham khảo cho Việt Nam. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đề xuất quy định về ngoại lệ *“chế lại tác phẩm gốc”* (parody) trên cơ sở nghiên cứu pháp luật của Mỹ, Canada và nhiều nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức. Theo đó, *“nhại lại, chế lại tác phẩm của người khác nhằm mục đích gây cười”* có thể được coi là một trường hợp sử dụng hợp lý nếu thỏa mãn điều kiện việc nhại lại, chế lại nhằm mục đích hài hước, có sự biến đổi mang tính chất sáng tạo so với tác phẩm gốc, không ảnh hưởng đến các quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu QTG.

Về quy định giới hạn QLQ tại Điều 33 Luật SHTT, tác giả Vũ Thị Hải Yến trong bài viết *“Bàn về quy định của Luật SHTT Việt Nam liên quan đến giới hạn QTG, QLQ”* đăng trên Tạp chí Luật học số 7/2010 đề xuất nên quy định rõ tiền thù lao sẽ được trả cho chủ sở hữu bản ghi âm, ghi hình được sử dụng, tùy từng trường hợp chủ sở hữu bản ghi có thể là người biểu diễn, hoặc nhà sản xuất bản ghi hoặc tổ chức phát sóng hoặc họ có thể thỏa thuận là đồng chủ sở hữu và được hưởng thù lao

theo thỏa thuận. Việc xây dựng biểu giá tiền nhuận bút, thù lao nên giao cho bộ chuyên trách là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay vì Chính phủ quy định như hiện nay. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể thành lập một hội đồng tư vấn gồm các bộ liên quan; đại diện các tổ chức quản lý tập thể QTG, QLQ; đại diện người sử dụng. Mức phí sẽ được xác định căn cứ vào thể loại, hình thức, chất lượng, số lượng, tần suất sử dụng tác phẩm, đối tượng QLQ. Về tài liệu nước ngoài, Luận án tiền sử: *“Promoting innovation and development by rethinking the role of copyright limitations and exceptions in Vietnam”*, của tác giả Đinh Thị Thanh Nhân đã chỉ ra rằng Việt Nam cần thiết lập hệ thống quy định về giới hạn và ngoại lệ của QTG phù hợp bằng cách lựa chọn cách tiếp cận của “fair use” để đảm bảo sự linh hoạt. Việc quy định như vậy sẽ bao hàm các trường hợp giới hạn và ngoại lệ cho việc sử dụng cá nhân (định thời hay định dạng), đạo nhái (parody) hoặc châm biếm (satire), kỹ thuật đảo ngược chương trình máy tính. Hơn nữa, phạm vi của các giới hạn và ngoại lệ sẽ được mở rộng bởi tòa án, mở rộng phạm vi các ngoại lệ cụ thể cho thư viện, việc lưu trữ, việc sử dụng trong giáo dục và việc sử dụng của người khuyết tật.

* Về đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ:

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn, vướng mắc trên thực tế, một số công trình nghiên cứu đã đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ. Cụ thể là một số quan điểm cho rằng cần tăng cường giáo dục pháp luật về bảo vệ QTG cho sinh viên, giảng viên và cần xác định các mức độ bảo đảm ngăn ngừa hành vi trích dẫn trái pháp luật cũng như sự tuân thủ pháp luật QTG trong môi trường giáo dục đại học dựa trên cam kết tính trung thực, thành thật của sinh viên, giảng viên; người chủ biên; sử dụng các công cụ phần mềm kiểm tra; người phản biện, thẩm định, đánh giá; dư luận xã hội và các biện pháp xử lý vi phạm QTG⁶³. Có quan điểm cho rằng cần xây dựng và phát triển các biện pháp, chính sách bảo vệ QTG trong cơ sở giáo dục; tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia trong lĩnh vực SHTT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; tác giả, chủ sở hữu QTG cần tự bảo vệ quyền của mình⁶⁴. Bên cạnh đó, một số công trình đề xuất áp dụng học thuyết về sử dụng hợp lý trong pháp luật Hoa Kỳ để

⁶³ Trần Quang Trung (2020), tldd.

⁶⁴ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldd, tr.82-87.

các cơ quan có thẩm quyền xem xét khi đánh giá việc sử dụng một tác phẩm trong một trường hợp cụ thể có được coi là sử dụng hợp lý hay không thông qua việc phân tích, bình luận các bản án đã xét xử của Hoa Kỳ, làm cơ sở để tham khảo cho Việt Nam như sách *“Luật SHTT: Án lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng”* của tác giả Nguyễn Ngọc Xuân Thảo, Nxb. Đại học quốc gia TP. HCM năm 2013, Chuyên đề *“Sử dụng hợp lý trong môi trường giáo dục: một số đề xuất từ án lệ tại Hoa Kỳ”* của Lê Xuân Lộc, Phạm Ngọc Anh tại Kỷ yếu Hội thảo khoa học: *“Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về QTG từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”*, Trường Đại học Luật TP. HCM, năm 2021.

2. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài và những vấn đề Luận án kế thừa và tiếp tục nghiên cứu

2.1. Đánh giá tình hình nghiên cứu và những vấn đề luận án kế thừa

- Nhóm các vấn đề lý luận về giới hạn QTG, QLQ

+ Về quan niệm QTG, QLQ, Luận án kế thừa các khái niệm đã được xây dựng khá cụ thể, chi tiết dưới phương diện khách quan, phương diện chủ quan và dưới góc độ là một quan hệ pháp luật dân sự; kế thừa những cách tiếp cận khác nhau đối với khái niệm QTG, QLQ của hệ thống châu Âu lục địa và hệ thống Anh – Mỹ cũng như nguồn gốc của thuật ngữ QTG, QLQ trên thế giới. Ngoài ra, Luận án cũng kế thừa quan điểm về xác định đối tượng bảo hộ QLQ đề cập trong *“Giáo trình Luật SHTT”* do TS. Lê Đình Nghị và TS. Vũ Thị Hải Yến đồng chủ biên năm 2016. Về đặc trưng của QTG, QLQ, Luận án kế thừa các đặc điểm đã được đề cập trong các công trình nghiên cứu trước đây là QTG, QLQ được xác lập tự động; QTG chỉ bảo hộ hình thức thể hiện, không bảo hộ ý tưởng của tác phẩm; QTG, QLQ được bảo hộ khi có tính nguyên gốc. Đối với QLQ, Luận án còn kế thừa đặc trưng là quyền phái sinh, được hình thành dựa trên việc sử dụng tác phẩm gốc, tuy nhiên việc sử dụng tác phẩm của chủ thể QLQ cũng rất đặc biệt về mục đích, tính chất, kết quả của việc sử dụng.

+ Về khái niệm giới hạn QTG, QLQ, Luận án kế thừa một số thuật ngữ liên quan đến giới hạn và ngoại lệ của QTG, QLQ theo pháp luật một số quốc gia; quan điểm được đề cập trong *“Giáo trình Luật SHTT Việt Nam”* – Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2021 cho rằng giới hạn QTG theo nghĩa hẹp chỉ liên quan đến các giới hạn về nội dung QTG, theo đó QTG bị hạn chế trong

những trường hợp người khác có thể sử dụng tác phẩm mà không phải xin phép chủ sở hữu QTG, thậm chí không phải trả các lợi ích vật chất với những lí do chính đáng, hay với những điều kiện thỏa đáng. Về đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ, Luận án kế thừa kết quả nghiên cứu đặc điểm giới hạn quyền SHCN đối với sáng chế được đề cập trong Luận văn Thạc sĩ: *“Giới hạn quyền SHCN đối với sáng chế theo quy định của Hiệp định TRIPs và việc thực thi ở Việt Nam”* của tác giả Nguyễn Ngọc Hồng Dương, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2017 về các quyền bị giới hạn là các quyền tài sản của chủ sở hữu; chủ thể bị giới hạn quyền; chủ thể được hưởng lợi ích từ giới hạn là tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện nhất định do pháp luật thừa nhận.

+ Về cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ, Luận án kế thừa các kết quả nghiên cứu về một số quan điểm triết học về nguồn gốc của quyền sở hữu, cơ sở của việc giới hạn quyền sở hữu, nền tảng triết học của giới hạn quyền SHTT thông qua việc phân tích, diễn giải quan điểm của John Locke và Hegel. Bên cạnh đó, Luận án cũng ghi nhận những đóng góp của các nhà nghiên cứu trước đây về lịch sử phát triển, bản chất của nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ SHTT và lợi ích xã hội cũng như những nội dung của nguyên tắc cân bằng lợi ích thể hiện trong quy định giới hạn của chủ sở hữu quyền SHTT. Hơn nữa, tác giả Luận án cũng nhất trí với cách tiếp cận cơ sở của các quy định giới hạn QTG, QLQ thông qua việc phân tích các quyền tự do của con người được quy định trong các văn bản quốc tế cũng như Hiến pháp của các quốc gia được đề cập trong các tài liệu đã công bố. Về một số học thuyết về QTG, QLQ, Luận án kế thừa nghiên cứu về học thuyết hết quyền (exhaustion doctrine), học thuyết xử sự hợp lý (fair dealing doctrine), và học thuyết sử dụng hợp lý (fair use doctrine). Cụ thể về khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của thuyết hết quyền SHTT nói chung, điều kiện, hệ quả pháp lý, cơ chế hết quyền và tác động kinh tế, xã hội của mỗi cơ chế hết quyền được phân tích trong Luận án tiến sĩ Luật học: *“Hết quyền đối với nhãn hiệu và những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật nhãn hiệu của Việt Nam”* của tác giả Nguyễn Như Quỳnh, Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2011. Bên cạnh đó, Luận án cũng kế thừa những phân tích, đánh giá về học thuyết *“fair dealing”* với tính chất là lập luận của bị đơn trong các vụ kiện xâm phạm QTG hay được coi như các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG. Đặc biệt, Luận án cũng kế thừa các nội dung nghiên cứu về lịch sử hình thành,

các tiêu chí đánh giá, việc giải thích, áp dụng trong thực tiễn, những ưu điểm và hạn chế của học thuyết “*fair use*” theo pháp luật Hoa Kỳ.

+ Về sự phát triển của các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên, Luận án kế thừa nội dung các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT quan trọng như Công ước Berne, Công ước Rome, Hiệp định TRIPs, Hiệp ước WCT, Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA..., xác định các quy định trong ĐUQT chỉ mang tính nguyên tắc mà không chỉ rõ một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt mà cho phép các quốc gia thành viên nội luật hóa các trường hợp đặc biệt này.

- *Nhóm các vấn đề về thực trạng pháp luật Việt Nam*, Luận án kế thừa những quan điểm, ý kiến bình luận chỉ ra những điểm chưa rõ ràng, vướng mắc, hạn chế trong quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG quy định tại Điều 25 Luật SHTT như các quan điểm khác nhau về hành vi “tự sao chép”, khó khăn trong việc kiểm soát sao chép một bản tác phẩm, mở rộng mục đích sao chép tác phẩm của thư viện, những vướng mắc trong thực tiễn sử dụng tác phẩm tại các cơ sở đào tạo, thư viện cũng như nguyên nhân của thực trạng xâm phạm QTG tại các đơn vị này. Bên cạnh đó, Luận án cũng ghi nhận những nghiên cứu về khái niệm, điều kiện, các yếu tố xác định “*trích dẫn hợp lý tác phẩm*”, những quan điểm khác nhau về cách thức, hình thức trích dẫn tác phẩm, mức độ, tỷ lệ trích dẫn, về đối tượng cho phép trích dẫn hợp lý cũng như những nhận xét, bình luận về vụ tranh chấp giữa hai nhà nghiên cứu Truyện Kiều vào thập kỷ đầu thế kỷ XXI. Hơn nữa, Luận án cũng kế thừa những phân tích khái quát về quy định giới hạn QTG trong lĩnh vực thông tin, truyền thông⁶⁵, trong một số trường hợp khác như chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị⁶⁶ và trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền trong sự đối chiếu quy định tại Điều 26 trong Luật SHTT năm 2005 với Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2009, 2019 và 2022 để đánh giá việc sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu đối với hoạt động của các phương tiện phát sóng công cộng phục vụ cộng đồng, phù hợp với Điều 11bis Công ước

⁶⁵ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật SHTT*, tldđ, tr.80-81.

⁶⁶ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.44-47.

Berne⁶⁷. Hơn nữa, Luận án cũng ghi nhận những đánh giá về quá trình sửa đổi, hoàn thiện và những mâu thuẫn, bất cập trong quy định về sử dụng QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền quy định tại Điều 33 Luật SHTT về các chủ thể quyền mà người sử dụng sẽ phải là trả tiền, việc trả tiền được tiến hành cho tất cả các chủ thể được liệt kê ở Điều 33 hay chỉ một hoặc một số chủ thể. Ngoài ra, Luận án cũng đồng tình với quan điểm cho rằng có sự bất hợp lý trong quy định việc trả tiền cho người biểu diễn trong trường hợp họ không phải là chủ đầu tư thực hiện buổi biểu diễn, dẫn tới tranh chấp giữa Công ty TNHH dịch vụ giải trí Mỹ Tâm và các công ty kinh doanh dịch vụ viễn thông khi các công ty này chưa trả tiền thù lao mà lại cung cấp nội dung số các bài hát do Mỹ Tâm thể hiện để làm nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại.

- Nhóm các vấn đề về định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ

+ Luận án kế thừa những nội dung về cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong việc thực thi QTG khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do, những yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn hướng đi cho Việt Nam cũng như khuyến nghị Nhà nước nên tạo ra cơ chế và các quỹ hỗ trợ phí li-xăng QTG cho các doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu và cơ sở đào tạo vừa và nhỏ để giúp họ tiếp cận với các nguồn học liệu và tài liệu cần thiết trên thế giới⁶⁸. Bên cạnh đó, Luận án cũng nhất trí với dự báo khả năng xung đột giữa QTG và quyền tự do biểu đạt sẽ ngày càng lớn, trước tiên là trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật và đặc biệt là trong môi trường Internet đề cập trong sách chuyên khảo “*Sự xung đột giữa quyền con người và quyền SHTT - Tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý*”, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội xuất bản năm 2020, kế thừa quan điểm định hướng việc quy định các tiêu chí đánh giá hành vi sử dụng hợp lý tác phẩm cần được xây dựng với sự cân nhắc đầy đủ về quyền tự do ngôn luận, dưới lăng kính của quyền tự do ngôn luận.

+ Về đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về giới hạn QTG, QLQ, Luận án kế thừa một số kiến nghị hoàn thiện quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG quyền sao chép tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học (số lượng

⁶⁷ Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.47-51.

⁶⁸ Quách Minh Trí, Trần Thị Bích Ngọc (2016), tldđ, tr.114.

bản sao, tỉ lệ sao chép, mục đích sao chép), quyền sao chép, sử dụng tác phẩm của thư viện, xác định trích dẫn hợp lý tác phẩm, đề xuất bổ sung một số trường hợp sử dụng hợp lý tác phẩm và kiến nghị hoàn thiện quy định về giới hạn QLQ tại Điều 33 Luật SHTT. Thêm vào đó, cần có những giới hạn đặc biệt áp dụng đối với chương trình máy tính như pháp luật phải cho phép người sử dụng chương trình máy tính được quyền lưu giữ bản sao chương trình máy tính để phòng sự cố kỹ thuật của máy tính⁶⁹, hoàn thiện quy định về bản sao tạm thời⁷⁰. Bên cạnh đó, Luận án cũng kế thừa để tiếp tục nghiên cứu quy định giới hạn QTG dành riêng cho nội dung do người dùng Internet khởi tạo (user-generated content) không mang tính thương mại, quy định về ngoại lệ “*chế lại tác phẩm gốc*” (parody), ngoại lệ về chuyển dịch thời gian (time shifting) nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển của khoa học, công nghệ. Ngoài ra, Luận án cũng kế thừa một số đề xuất liên quan đến giới hạn QLQ về chủ thể áp dụng, việc xây dựng biểu phí, các yếu tố khi xác định mức phí.

+ Về đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ, Luận án kế thừa một số đề xuất như cần tăng cường giáo dục pháp luật về bảo vệ QTG cho sinh viên, giảng viên; sử dụng các công cụ phần mềm kiểm tra; người phản biện, thẩm định, đánh giá; dư luận xã hội và các biện pháp xử lý vi phạm QTG⁷¹; cần xây dựng và phát triển các biện pháp, chính sách bảo vệ QTG trong cơ sở giáo dục; tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia trong lĩnh vực SHTT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; tác giả, chủ sở hữu QTG cần tự bảo vệ quyền của mình⁷². Bên cạnh đó, Luận án cũng ghi nhận các kết quả nghiên cứu học thuyết về sử dụng hợp lý trong pháp luật Hoa Kỳ để làm cơ sở để tham khảo cho Việt Nam.

2.2. Những vấn đề Luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu

- *Các vấn đề lý luận về giới hạn QTG, QLQ:*

+ Về quan niệm QTG, QLQ, Luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu sự hình thành của khái niệm QTG, QLQ trong lịch sử phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam, lý giải cơ sở của việc trao các độc quyền thuộc QTG, QLQ cho các chủ thể, chỉ ra tính

⁶⁹ Trần Văn Hải (2016), tldđ, tr.123.

⁷⁰ Đỗ Khắc Chiến (2016), tldđ, tr.132.

⁷¹ Trần Quang Trung (2020), tldđ.

⁷² Nguyễn Khánh Phương (2021), tldđ, tr.82-87.

đặc thù trong hoạt động sáng tạo của chủ thể QLQ so với tính nguyên gốc của QTG nhằm làm sáng tỏ sự khác biệt giữa hai quyền. Bên cạnh đó, Luận án cũng có những so sánh, bình luận về phạm vi bảo hộ QLQ theo pháp luật Việt Nam và quy định trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên. Đặc biệt, Luận án cũng xác định một cách chi tiết, cụ thể bản chất và nội hàm của các thuật ngữ cấu thành để xây dựng quan niệm về QTG, QLQ một cách thống nhất, toàn diện.

+ Về đặc trưng của QTG, QLQ, Luận án tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ hình thức thể hiện được bảo hộ trong QTG, QLQ, lý giải nguyên nhân của việc QTG, QLQ chỉ bảo hộ hình thức thể hiện của ý tưởng cũng như hệ quả của đặc trưng này. Bên cạnh đó, Luận án cũng chỉ ra đặc trưng trong cơ chế xác lập QTG, QLQ so với quyền SHCN, lý giải cơ sở của đặc trưng này cũng như làm rõ bản chất, ý nghĩa của việc đăng ký QTG, QLQ theo pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Luận án cũng tiếp tục nghiên cứu các học thuyết liên quan đến tính nguyên gốc của QTG, QLQ, lý giải cơ sở của các học thuyết này để từ đó xác định tính nguyên gốc và chỉ ra sự khác biệt trong đánh giá tính nguyên gốc của QTG và QLQ.

+ Về khái niệm giới hạn QTG, QLQ, trên cơ sở nghiên cứu các thuật ngữ, cách tiếp cận giới hạn QTG, QLQ trong pháp luật các quốc gia trên thế giới, quan điểm về giới hạn QTG, QLQ trong các công trình nghiên cứu tại Việt Nam, Luận án sẽ xây dựng khái niệm giới hạn QTG, QLQ theo nghĩa rộng, theo nghĩa hẹp và xác định khái niệm được tiếp cận trong Luận án. Về đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ, Luận án tiếp tục nghiên cứu và xây dựng các đặc trưng về đối tượng bị giới hạn, chủ thể bị giới hạn quyền, chủ thể được hưởng lợi ích từ giới hạn và mục đích của việc giới hạn QTG, QLQ, chỉ ra sự khác biệt trong giới hạn QTG, QLQ với giới hạn quyền SHCN và giới hạn quyền sở hữu các tài sản hữu hình thông thường.

+ Luận án cũng tiếp tục nghiên cứu cơ sở của các học thuyết làm nền tảng cho các quy định về giới hạn QTG, QLQ, xác định các yếu tố của từng học thuyết tác động đến quá trình hình thành, phát triển và áp dụng các quy định về giới hạn QTG, QLQ. Ngoài ra, Luận án nghiên cứu xây dựng khái niệm, xác định các nội dung của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ cũng như làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ thông qua việc nghiên cứu bản chất của học thuyết cân bằng lợi ích của chủ thể sáng tạo và lợi ích của công chúng, quan điểm của triết học

cổ xưa về SHTT cũng như sự tác động của các quyền cơ bản của con người lên việc giới hạn QTG, QLQ.

+ Về sự phát triển của quy định giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên, Luận án sẽ nghiên cứu một cách toàn diện, khoa học các quy định trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, giải thích các quy định và lý giải những thay đổi trong hoàn cảnh thực tế tác động đến các quy định pháp lý quốc tế về giới hạn QTG, QLQ làm cơ sở cho sự so sánh, đối chiếu với quy định pháp luật của các quốc gia và Việt Nam.

- *Các vấn đề về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam:* Luận án sẽ nghiên cứu một cách chi tiết, khách quan, toàn diện các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, đặc biệt là những thay đổi trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 về điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ, nghiên cứu từng yêu cầu cụ thể đối với từng trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ theo nhóm hành vi và sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, từ đó đưa ra những bình luận, đánh giá về cơ sở của việc giới hạn, sự phù hợp, tính khả thi, khoa học cũng như những bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ. Không chỉ vậy, Luận án cũng tiếp tục tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về giới hạn QTG, QLQ, chỉ ra những điểm tích cực, những hiệu quả đạt được và những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực thi các quy định trên thực tế cũng như chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc tồn tại thực trạng đó.

- *Các vấn đề về định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ:* Luận án tiếp tục nghiên cứu định hướng, xu thế phát triển hoạt động bảo hộ QTG, QLQ và giới hạn QTG, QLQ trên thế giới và tại Việt Nam, tìm hiểu các chiến lược, quan điểm chỉ đạo về việc cân bằng lợi ích giữa chủ thể QTG, QLQ và lợi ích của công chúng. Ngoài ra, Luận án cũng tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật SHTT và pháp luật trong các lĩnh vực liên quan như pháp luật thư viện, lưu trữ, pháp luật công nghệ thông tin, pháp luật về bảo vệ người khuyết tật... để đảm bảo tính thống nhất, khả thi của quy định về giới hạn QTG, QLQ. Bên cạnh đó, Luận án cũng nghiên

cứu các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ để giải quyết các tranh chấp, vướng mắc phát sinh trong những năm tiếp theo.

1.3. Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu

Trên cơ sở đánh giá các công trình nghiên cứu trước đây, xác định các nội dung Luận án kế thừa và các vấn đề Luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu, nghiên cứu sinh xác định câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu như sau:

Câu hỏi nghiên cứu 1: Quan niệm, đặc trưng của các học giả trước đây về bảo hộ QTG, QLQ đã phù hợp, khoa học và toàn diện chưa? Quan niệm, đặc trưng của bảo hộ QTG, QLQ hiện nay như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu 1: Quan niệm, đặc trưng của việc bảo hộ QTG, QLQ đã được nhiều học giả nghiên cứu nhưng chưa thực sự đi vào bản chất, chưa mang tính khái quát, toàn diện, chưa nhấn mạnh các khía cạnh kinh tế của QTG, QLQ làm cơ sở cho việc luận giải các nội dung về hạn chế các độc quyền trong giới hạn QTG, QLQ cũng như chưa xác định các đặc trưng chung của QTG, QLQ và đặc trưng riêng của QTG so với QLQ. Hiện nay, QTG, QLQ được hiểu là một hệ thống các độc quyền mà pháp luật ghi nhận và trao cho chủ thể QTG, QLQ đối với sản phẩm do họ tạo lập hoặc sở hữu nhằm kiểm soát quá trình khai thác, sử dụng và chống lại các hành vi xâm phạm. QTG, QLQ có đặc trưng chung là (i) QTG, QLQ bảo hộ hình thức thể hiện của ý tưởng, không bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo; (ii) QTG, QLQ được bảo hộ tự động, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký; (iii) QTG, QLQ chỉ được bảo hộ khi có tính nguyên gốc. QLQ chủ yếu hình thành trên cơ sở sử dụng tác phẩm nhưng việc sử dụng của chủ thể QLQ mang đặc trưng về mục đích, cách thức và kết quả.

Câu hỏi nghiên cứu thứ 2: Nội hàm của khái niệm giới hạn QTG, QLQ là gì? Giới hạn QTG, QLQ có đặc trưng gì khác biệt so với giới hạn quyền sở hữu nói chung và giới hạn quyền SHCN?

Giả thuyết nghiên cứu 2: Nội hàm của khái niệm giới hạn QTG, QLQ có thể hiểu theo nghĩa rộng bao gồm hệ thống các quy định hạn chế các độc quyền của chủ sở hữu đối với các đối tượng của QTG, QLQ như giới hạn về chủ thể được bảo hộ, về đối tượng được bảo hộ, về nội dung quyền được bảo hộ, về thời gian bảo hộ và về không gian được bảo hộ. Tuy nhiên, trong phạm vi của Luận án này cũng như phù hợp với cấu trúc quy định của pháp luật hiện hành, khái niệm giới hạn QTG, QLQ được tiếp cận theo nghĩa hẹp là các quy định hạn chế về nội dung QTG, QLQ bao

gồm (i) các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền - ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ và (ii) các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Giới hạn QTG, QLQ có đặc trưng là: (i) Đối tượng bị giới hạn là các quyền tài sản được bảo hộ của chủ sở hữu QTG, QLQ theo quy định của pháp luật; (ii) Chủ thể bị giới hạn quyền là chủ sở hữu QTG, QLQ; (iii) Chủ thể được hưởng lợi ích từ giới hạn QTG, QLQ là các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện nhất định do pháp luật thừa nhận; (iv) Mục đích của giới hạn QTG, QLQ là nhằm cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu QTG, QLQ và lợi ích của công chúng, đảm bảo các quyền cơ bản của con người.

Câu hỏi nghiên cứu thứ 3: Các quy định về giới hạn QTG, QLQ được xây dựng dựa trên những cơ sở lý luận nào?

Giả thuyết nghiên cứu 3: Quan điểm của các nhà triết học John Locke, George Wilhelm Friedrich Hegel, học thuyết về cân bằng lợi ích, học thuyết hết quyền SHTT, học thuyết xử sự hợp lý, học thuyết sử dụng hợp lý và các quyền tự do của công dân có tác động mạnh mẽ, là cơ sở nền tảng ảnh hưởng đến các quy định về giới hạn QTG, QLQ.

Câu hỏi nghiên cứu 4: Quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ đã đảm bảo thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan chưa, có phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam không, còn tồn tại những vướng mắc, bất cập gì không?

Giả thuyết nghiên cứu 4: Quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ về cơ bản đã phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số quy định vẫn còn chưa thực sự rõ ràng, chưa đồng bộ với các văn bản pháp luật liên quan, khó xác định trong thực tiễn nên cần có những hướng dẫn cụ thể để thống nhất áp dụng như quy định về sao chép, trích dẫn, sử dụng hợp lý, quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG trong hoạt động thư viện.

Câu hỏi nghiên cứu 5: Cơ sở, phạm vi áp dụng, cơ chế đảm bảo thực hiện và tác động của quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật là như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu 5: Quy định ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật được xây dựng nhằm đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền SHTT, bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc

tế của Việt Nam về bảo hộ SHTT trong quá trình hội nhập cũng như tham khảo Luật mẫu về QTG của WIPO và pháp luật một số quốc gia. Các quy định này nhằm đảm bảo quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa; quyền tiếp cận thông tin, quyền học tập, nghiên cứu của công dân, thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, cơ chế đảm bảo thực thi các quy định ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật cũng như tác động của quy định đến các chủ thể liên quan cần được nghiên cứu và xác định cụ thể hơn.

Câu hỏi nghiên cứu 6: Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam về sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền có đáp ứng yêu cầu của thực tiễn không, còn tồn tại những vướng mắc và bất cập gì? Nguyên nhân nào dẫn tới những hạn chế trong thực tiễn thực thi các quy định đó?

Giả thuyết nghiên cứu 6: Thực trạng pháp luật về sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện như tên gọi theo quy định của pháp luật hiện hành chưa phù hợp, quy định về chủ thể được bảo vệ lợi ích hợp pháp chưa khoa học, một số quy định còn chưa thống nhất, còn có lỗi kỹ thuật. Nguyên nhân dẫn tới hạn chế trong thực tiễn thực thi các quy định này là do quy định của pháp luật còn chưa hoàn thiện, nhận thức của các chủ thể liên quan còn hạn chế, cơ chế tính phí và kiểm soát còn chưa thực sự hiệu quả.

Câu hỏi nghiên cứu 7: Định hướng bảo hộ QTG, QLQ tại Việt Nam trong thời gian tới như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu 7: Việc bảo hộ QTG, QLQ tại Việt Nam trong thời gian tới xây dựng trên cơ sở đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ QTG, QLQ; bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ QTG, QLQ trong quá trình hội nhập; đảm bảo mục tiêu không phân biệt đối xử, mở ra cơ hội bình đẳng cho những đối tượng yếu thế trong xã hội tham gia các hoạt động hòa nhập với đời sống của cộng đồng và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi và dễ dàng áp dụng trong thực tiễn.

Câu hỏi nghiên cứu 8: Các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ là gì? Việt Nam có nên quy định các nguyên tắc của học thuyết sử dụng hợp lý trong quy định về giới hạn QTG, QLQ không?

Giả thuyết nghiên cứu 8: Việt Nam cần triển khai đồng bộ các giải pháp (i) về mặt lập pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong

Luật SHTT, các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan, các văn bản có tính hỗ trợ cho việc thực thi pháp luật; (ii) về các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định, Thông tư; (iii) về thực hiện pháp luật. Việt Nam nên quy định các nguyên tắc của học thuyết sử dụng hợp lý trong quy định về giới hạn QTG, QLQ.